2003년도
정보통신학술연구지원사업
최종보고서

뉴미디어 시대에 대응한 통신위원회의 역할 제고방안

A Study of KCC's New Roles in the New Media Era

총연구 기간 : 2003. 7. 1. ~ 2004. 4. 30.
(10개월)

2004. 5. 20.

주관연구기관 성균관대학교

정 보 통 신 부
정 보 통 신 연 구 진 흥 원

정보통신 학술연구

지정(종합) 03-15

뉴미디어 시대에 대응한 통신위원회의 역할 제고방안

(A Study of KCC's New Roles in the New Media Era)

2004. 5. 20.

연구 기관 : 성균관대학교

연구책임자 : 권 상 희(성균관대학교)

제 출 문

정보통신부장관 귀하

본 보고서를 **『뉴미디어 시대에 대응한 통신위원회의 역할 제고방안 연구』**의 연구결과보고서로 제출합니다.

2004년 5 월 20 일

연구기관 : 성균관대학교
연구책임자 : 권상희(성균관대학교)
참여연구원 : 김종무, 이혁우,
김상미, 우지수,
허인서

요 약 문

1. 제목: 뉴미디어 시대에 대응한 통신위원회의 역할제고방안

2. 연구의 목적 및 중요성

전 세계적으로 21세기로 접어들면서 가장 크게 부각된 뉴미디어 발달에 관련되는 화두는 당연 디지털, 멀티미디어와 이에 따르는 융합이다. 이러한 융합에 진전을 더욱 가속화시키는 동인은 디지털 기술의 발전이다. 특히 디지털화에 근간을 두고 있는 통신·방송의 융합(convergence of telecommunications and broadcasting)은 기술, 망 그리고 서비스, 사업자뿐만 아니라 법·제도 및 정책차원까지 확산되고 있다. 전통적인 의미의 통신과 방송서비스로 구별하기 어려운 다양한 새로운 정보사업 및 사업자가 출현함으로써 전통적 의미의 통신과 방송개념에 입각한 현행 통신·방송규제기구 및 규제법제도를 통신·방송 융합환경에 적합하게 개편할 정책적 필요성이 대두되었다. 주요 선진 외국에서는 뉴미디어 의 출현 및 통신·방송 융합환경에 대응하기 위해 일찍부터 법·제도적 노력을 진행하고 있다.

우리나라에서도 정보 및 정보통신산업육성, 발전전략에 의한 선진국가를 지향하는 국가이며, 첨단 융합형 서비스를 근간으로 디지털시대에 지식정보화의 선도국으로 거듭나기 위해서는 규제기구의 역할강화 및 전문성 제고가 필수적인 상황이다. 우리나라의 통신관련 규제기관 및 규제방향은 과거의 틀에서 벗어나 새로운 환경변화와 세계적 흐름에 부응할 수 있는 새로운 패러다임 하에서 세계디지털산업과의 공존, 기업의 경쟁력 향상과 더불어 소비자 후생을 극대화시킬 수 있도록 규제정책의 위상 및 발전방향 정립이 필요한 시점이다.

본 연구는 통신환경의 변화 및 통신규제 패러다임의 변화에 대응한 통신위원회의 역할 제고방안을 모색하는데 그 목적이 있다. 즉 뉴미디어의 출현 및 통신·방송 융합 등 통신환경변화에 대한 심층분석과 이러한 환경변화에 주요 선진국들의 통신

규제기관들이 어떻게 대응하고 있는지에 대한 사례분석을 통해 통신위원회의 기능 및 역할 제고방안을 제시하고자 한다. 통신위원회의 역할강화는 스스로의 노력뿐만 아니라 관련기관들의 관계 속에서 다루어져야 하는 복잡하고 민감한 사안이라는 점에서 관련 전문가들의 의견을 수렴하여 중·장기적이고 단계적인 역할제고방안을 제시하고자 한다.

3. 연구의 구성 및 범위

본 연구는 통신위원회의 역할강화방안을 모색하는데 있어 다양하고 종합적인 접근을 시도하고자 한다. 본 연구보고서의 구성은 7장으로 구성되어 있다. 제1장에서는 본 연구의 필요성과 목적, 연구범위 및 방법을 설명하였고, 제7장은 연구의 요약·정리가 되어 있다.

제2장에서는 디지털 뉴미디어 사회 및 디지털 뉴미디어의 발달의 의의를 살펴보고, 디지털 기술의 발전에 따른 통신·방송융합 현상의 본질과 변화되어 가고 있는 통신(communication)의 새로운 개념 정의 및 통신규제 패러다임 변화를 조명해 본다. 디지털 기술의 발달에 따른 통신·방송융합의 특성과 상호작용적 서비스의 특성을 중심으로 규제기관들간의 기능제조정이 필요한 근거와 새로운 규제패러다임을 탐색·제시해 보려고 한다.

제3장에서는 통신·방송 융합환경에 대응하기 위한 주요 선진국들의 대응전략을 살펴봄으로써 통신위원회의 역할제고와 환경대응전략 수립에 시사점을 얻고자 하였다. 선진외국의 사례분석은 통신·방송 융합환경에 대응한 법제 정비측면과 관련 규제기구 현황을 개략적으로 파악해 보고, 통신규제기관의 구성과 위상, 조직과 기능 등의 측면을 분석하고 각 국가별 시사점을 제시하였다.

제4장에서는 통신위원회의 현황과 관련 규제기관들의 관계를 분석함으로써 통신위원회의 역할·기능상의 문제점과 관련 규제기관들간의 관계 속에서 발생되는 문제점을 규명해 보았다. 통신위원회의 설립목적과 기능, 조직과 인력, 운영실적 등을 살펴보고, 공정거래위원회·정보통신부·방송위원회·정보통신윤리위원회 등 관련 규제기관들에 대한 간략한 현상파악과 통신위원회간의 관계에서 나타나는 문제점을

파악하였다.

제5장에서는 주요 선진외국의 통신규제기관들의 벤치마킹(benchmarking)에서 나타난 시사점과 우리나라 통신위원회 및 관련 규제기관들간의 관계분석에서 나타난 결과를 설문화하여 통신·방송관련 전문가들의 의견조사(설문조사)를 실시하여 통신위원회 역할제고 방안모색에 관련 전문가들의 의견을 반영하고자 하였다. 이러한 전문가 의견조사는 전문가들의 의견을 연구에 반영한다는 목적과 연구의 공정성·객관성을 확보하기 위해서이다.

제6장에서는 지금까지의 논의를 기초로 해서 우리나라의 역사성과 특수성에 적합한 통신위원회의 바람직한 역할강화 방안을 제시하고자 한다. 선진외국의 통신·방송융합환경에 따른 규제기구 변화로부터 얻은 함의와 우리의 규제기관 구조와 특성에서 얻은 문제점 및 전문가 의견조사를 종합해 바람직한 통신위원회 역할제고방안과 관련기관들간의 기능재정립 방안을 제시하고자 한다. 통신·방송융합 현상에 초점을 두어 단순히 규제기관들도 통합하자는 기존의 연구와 달리, 본 연구에서는 통신·방송융합 현상이 급격히 진전되고 있지만 관련 기구와 기능의 재정립에 대한 논의는 산업·경제적 발달과 소비자 보호를 고려한 중·장기적이고 점진적 접근이 필요하다는 입장에서 논의를 전개해 나가고자 한다.

본 연구의 목적을 달성하기 위한 연구방법은 문헌조사와 전문가 의견조사를 병행하고, 필요시 면접조사를 실시하였다. 본 주제와 관련된 자료를 수집하고 국가간 규제기구의 운영특성을 체계적으로 비교·분석하기 위해 문헌조사를 실시하고, 전문가들의 의견을 반영하기 위해 설문조사와 면접조사를 병행 실시하였다.

4. 연구 내용 및 결과

1. 국내외 통신·방송 환경변화

정보통신 분야에서 나타난 새로운 기술은 방송과 통신 각 영역에서 다양한 새로운 미디어들의 출현을 추동하고 있다. 먼저, 인터넷 상에서 푸시 기술이나 스트리밍 기술을 이용하여 영상과 음향으로 이루어진 멀티미디어 서비스를 제공하는 인터넷

방송과 비디오, 오디오 및 데이터 등 모든 것을 디지털 처리한 후 디지털 전송방식에 의거하여 전송하는 시스템인 디지털 TV 시스템, CATV, TV를 이용한 전자상거래, 데이터방송 등의 쌍방향 서비스가 가능한 DBS, 디지털 신호압축 및 채널 코딩, 디지털 변조기술을 이용하여 고품질의 음질을 제공하고 단순한 음악방송뿐만 아니라 다양한 데이터 방송 서비스를 제공하는 제 3의 라디오방송인 DAB 등이 있다. 이러한 뉴테크놀러지에 힘입고 있는 방송·통신 서비스들은 각각의 영역이 붕괴되고 다른 매체와 결합하는 융합현상을 보이고 있으며 이것이 바로 지금까지 미디어에 대한 규제가 특정한 미디어 양식과 정보의 형태에 따라 구별되어 왔던 것에 대해 새로운 규제 시스템을 요구하게 되는 부분이 된다.

일반적으로 통신은 개인과 개인의 자유로운 정보교환(1대 1의 쌍방향성)이라는 개념에서 출발하여 정보내용의 규제나 심의보다 보편적 서비스의 제공과 통신의 비밀보호가 중요시되어 왔고, 방송은 희소한 전파자원을 이용하여 불특정 다수의 수신자를 대상(1대 N)으로 무선 또는 유선으로 정보를 일방향으로 전송하는 것을 의미한다. 따라서 전파의 희소성과 사회적 영향력에 의거하여 방송의 다양성 또는 공공성이라는 관점에서 방송 내용의 규제가 정당화된다.

그렇지만 이러한 전통적 의미의 통신과 방송의 정의는 인터넷으로 대표되는 커뮤니케이션 테크놀러지의 혁신적 발달로 방송과 통신이 융합되면서 각 영역 간의 경계가 모호해지고 있으며 각각의 개별적인 규제 역시 혼돈을 빚고 있다.

방송과 통신의 융합의 과정은 기술과 네트워크 플랫폼에서 발생하는 기술의 융합과 이에 따른 산업의 융합의 과정을 거친다. 통신산업과 방송산업간의 협력, 전략적 제휴, 합병과 인수가 대표적인 것으로 이러한 산업적 융합 추세 역시 기존의 통신산업과 방송산업간의 구분을 어렵게 하고 있다. 기술과 산업단계에서의 융합 이후에는 통신과 방송 서비스의 구분이 불명확해지는 경계 영역적 서비스가 출현하게 되는 서비스의 융합이 이루어진다. 이 세 가지 단계를 거친 후에는 통신과 방송의 정책과 규제기구, 법령·제도, 내용규제 및 경쟁규제 측면에서의 변화까지 수반된다. 특히 최근에는 규제기구의 통합 문제가 중요한 이슈로 대두되고 있다.

즉, 기존의 통신과 방송에 대한 이원론적 규제 패러다임은 내용규제 측면에서 통신은 개인적 비밀보호와 기술·경제적 규제가 강조된 반면, 방송은 공익성과 방송내

용 규제가 중심이 되었고 사회·문화적 규제에 중점을 두어 왔다. 또한 정책적 측면에서 통신은 기술개발, 표준화, 산업육성 및 시장경제원리의 도입 등 주로 산업·경제적 측면에서 정책을 추진해왔다면, 방송은 공공성과 공정성이 유지되도록 전통과 문화의 정체성을 확보하는 정책을 해왔으며 특히 이러한 이유 때문에 방송과 통신의 상호 진입을 엄격히 규제하여 왔다.

그러나 디지털 기술 등 정보통신 기술로 인해 기술적으로 방송을 통해서도 쌍방향으로 정보의 전달이 가능해지고 통신을 통해서도 불특정 다수에 대해 정보의 전달이 가능해진 것처럼 지금까지 상이한 규제 대상이 됨에 따라 개별 영역으로 이원적으로 규제하던 법·제도상의 혼란이 야기되어 새로운 법제도 마련의 필요성이 증대되고 있다.

특히, 행정체제가 전통적 이원체제를 유지하고 있어 정책의 효율성이 저하되고 통신·방송 융합추세에 대한 능동적인 대처가 곤란한 실정이므로 전반적인 통신과 방송환경 변화에 부응하기 위해서 이러한 이원론적 규제패러다임을 극복하는 새로운 모색이 필요하다.

2. 외국의 뉴미디어 출범에 대한 대응 및 규제기관 분석

선진 외국들이 뉴미디어의 출현 및 통신·방송 융합환경에 어떻게 대응하고 있는지를 분석하는 것은 우리나라 통신·방송관련 규제기구들의 개편과 규제기관의 규제방향, 그리고 통신위원회의 역할제고방향 설정에 유용한 시사점을 제공해 줄 수 있다.

먼저 미국은 일찍부터 통신과 방송을 단일의 독립위원회형의 규제기관인 연방통신위원회(FCC)를 통해서 규제해왔음을 알 수 있다. 그러나 최근 FCC에 대한 개혁의 움직임이 활발한 실정이다. 그 이유는 과거 FCC의 조직구조가 매체별로 이루어진 까닭에 변화하는 통신·방송환경에 제대로 적응하지 못하고 있다는 인식 때문이다. 따라서 FCC는 최근 기능별로 조직을 구성하는 조직개편을 단행하여 변화하는 환경에 유연성있게 대응하려고 하고 있다. 이는 우리나라의 관련기구개편에서도 큰 시사점을 얻을 수 있는 것으로 생각된다. 즉 효율적인 기구의 운영을 위해서는 각

기구마다 동일하게 존재하는 기능조직을 통합시키고 매체별로 특징적인 부분에 대해서만 고려하는 방식의 기관운영이 필요한 것이다. 특히, 우리나라 통신관련 부서의 경우 방송관련부서와는 달리 매우 세분화되어 있고, 기관간의 역할분담도 잘 이루어지지 않은 상황이다. 더욱이 기관내 운영도 통신과 방송의 융합환경에 따라 내용규제와 기술규제 및 경쟁규제 등이 과거처럼 명확하게 구분 될 수 있는 상황도 아님에도 불구하고, 내용규제는 정보통신윤리위원회, 경쟁규제는 통신위원회와 공정거래위원회, 통신정책총괄은 정보통신부로 나누어져 있음으로 인해 이 분야에 대한 혼란이 가중되고 있는 실정이다. 따라서 미국에서 방송관련 세부매체구분들을 미디어국으로 통합시키고, 통신관련 부분들을 유선경쟁국과 무선통신국으로 대분류시키고 있는 것은 우리나라의 관련기구 개편 움직임과 관련해서도 시사점이 많다고 할 것이다.

한편, 영국은 원래 통신과 방송에 대한 정책기관과 규제기관이 따로 존재하였다. 이처럼 다소 산만한 영국의 이 분야 정책과 규제체계는 1986년 BBC의 재원을 연구한 피코크위원회(Peacock Committee)에 의해 본격적으로 비판이 시작된 이후, 다양한 검토과정을 거쳐 이제 커뮤니케이션위원회(OFCOM)이라는 통합규제기관과 정책기관의 영역별 분리라는 큰 맥락으로 정리되었다. 특히, 영국의 통신·방송규제체계가 이와 같이 변화한 이유는 뉴미디어의 출범에 따른 통신과 방송의 융합이 급진전되면서 이 분야에 대해 다양한 규제기관이 관여함으로 인한 규제중복과 자원낭비가 심각한 문제로 제기되었기 때문이다.

다음으로 일본의 경우, 1998년부터 진행된 정부부처의 개혁논의와 맞물려, 통신과 방송담당 정부부서의 개편이 함께 검토되었다. 이 과정에서 원래 계획은 통신과 방송분야를 담당하는 미국식의 위원회를 만드는 것으로 되어 있었으나, (구)우정성의 반대 논리에 부딪혀 결국은 총무성으로 이름만 바뀌고 기존 우정성의 통신·방송정책과 규제체계는 거의 변화하는 않는 것으로 정리되었다. 그러나, 일본에서는 조직개편의 과정에서 통신과 방송의 융합에 대비하여 하나의 계(係)를 설치하고 있다. 그러나 전반적으로 일본은 조직모습의 구체적 변화에 걸맞지 않게 규제내용이나 체계에 있어서는 사실상 거의 변화한 것이 없다고 할 수 있다. 다만 통신과 방송의 융합에 대처하기 위해 통신 및 방송의 개념을 어떻게 새로 규정해야 할 것인가를 두

고 통신/공연성을 띤 통신/방송/한정성을 띤 방송으로 접근하는 등의 노력을 하고 있는 것은 우리나라에서도 관심을 가질 필요가 있다.

한편 프랑스의 사례는 위에서 소개한 국가들과 비교해서 독특한 특징을 보인다. 즉 다른 국가들이 통신과 방송의 통합관리로 방향을 설정하고 있는 것과 달리, 프랑스는 통합되어있던 이 분야담당기구를 다시 분리하였기 때문이다. 이러한 프랑스의 현 기구체계는 이미 살펴본 바와 같이 우리나라의 규제체계와 상당히 유사하다고 할 수 있다. 다만 프랑스의 경우 통신분야의 규제체계가 통신청(ART)로 일원화되어 있는 반면, 우리나라는 정보통신윤리위원회, 통신위원회, 정보통신부, 공정거래위원회 등으로 나누어져 매우 산만한 모습을 보이고 있다. 또한 프랑스의 경우, 통신과 방송환경에 대처하기 위해 통신서비스, 방송서비스, 이중기능커뮤니케이션 이라는 새로운 구분을 하고 기존의 서비스와 새로운 서비스를 이 틀 속에 새로 규정해 보려는 노력을 하고 있는 것은 매우 인상적이라고 할 수 있다.

독일의 사례는 미국이나 일본의 경우와는 다른 극단에 위치하고 있다고 할 수 있다. 이미 살펴보았지만, 독일의 경우 무려 18개나 되는 통신과 방송관련 기구들을 운영하고 있음으로 미국이나 일본이 하나의 독립위원회나 정부부처에 의해 업무를 수행하는 것과는 매우 상반된 모습을 보이고 있는 것이다. 이는 과거 나치치하에서 방송을 정권홍보의 수단으로 활용한 것을 극복하려는 노력의 일환으로 방송규제권을 각 주에 부여하고 있는 현실에 따른 것이다. 사실, 이러한 독일의 사례는 우리나라의 규제기관의 개편과 관련해서는 큰 시사점을 받을 수는 없을 것이다. 다만, 다수의 광범위한 규제기구의 운영으로 인한 비효율성의 문제는 장차 우리나라의 규제기구 개혁에서 고려되어야 할 점이라고 할 수 있을 것이다.

기타 캐나다, 이탈리아, 호주, 말레이시아 등의 국가에서도 통신·방송 융합환경에 대응하기 위한 노력을 엿볼 수 있었다. 특이 이탈리아는 통신·방송관련 정책기능을 정보통신부(MOC)에, 규제기능을 아우토리아(AGCOM)로 집중되어 있는 형태이고, 통신·방송관련 규제체제 정비를 위해 국민투표를 실시하는 등 여러 해에 걸쳐 신중하고 점진적인 제도개혁을 추진하고 있었다.

3. 통신위원회의 현황 및 타기관과의 관계

통신위원회의 역할제고방안을 제기하기 위해서는 통신위원회의 내부적 현황분석과 관련규제기관들간의 관계분석이 필수적이다. 통신위원회는 통신시장에서의 건전한 경쟁환경의 조성과 이용자 권익보호를 위한 심의와 의결, 전기통신사업자 또는 이용자간의 분쟁에 대한 재정 등의 기능을 담당하는 전문규제기관으로 1992년에 발족하였다. 통신시장에서 경쟁이 도입된지 10년이 이상이 지난 지금 통신시장의 규모는 엄청나게 팽창하였고, 정보통신산업이 국가경제에 미치는 영향을 고려해 볼 때 통신위원회의 위상과 역할도 거기에 상응하는 변화가 있어야 하지만 그렇지 못하였다.

우리나라 통신위원회는 내부적으로 통신분야 전문규제기관이라고 하기엔 너무나 미약한 규제기능, 낮은 위상, 인적·물적 자원의 부족, 전문성 부족, 규제절차의 한계 등의 문제를 지니고 있다. 먼저 통신위원회는 통신사업자로부터 독립성은 확보하고 있지만 정보통신부내에 속해 있음으로 인해 그 위상이 낮은 것이 문제된다. 이것은 공정거래위원회, 방송위원회와 견주어 보더라도 문제가 되는 상황이다. 결국 통신위원회는 정보통신부 산하의 하나의 행정위원회 혹은 자문위원회의 성격을 지닐 뿐 독립규제위원회라고 볼 수 없으며 이로 인해 규제계획의 수립 및 권한의 집행에 있어 제약이 많은 상황이다.

통신위원회의 인적·물적 자원의 부족 문제는 심각한 수준이라고 할 수 있다. 특히 통신시장의 폭발적 확대로 인한 규제업무의 질적 양적 확대에 따른 업무를 처리하기 위해서는 현재의 34명의 인력으로는 거의 불가능하다고 할 수 있을 것이다. 한편 이러한 인력수준의 부족과 연계해서 현재 통신위원회의 인력구성은 대부분이 주사 및 주사보급 인력으로 기획력이 현저히 떨어진다고 할 수 있으며 이는 필연적으로 전문성 부족의 문제를 야기시키고 있다. 특히 정보통신기술의 발전에 따른 기술의 급격한 변화가 전문성에 대한 요구를 심화시키는 상황에서 이러한 문제는 시급히 해결되어야 할 것으로 보인다.

통신위원회와 기능 및 규제영역에서 밀접한 관계를 가지는 기관은 대체로 공정거래위원회, 방송위원회, 정보통신윤리위원회, 정보통신부 등을 들 수 있다. 먼저 공정거래위원회와의 관계를 보면 공정거래위원회는 일반규제기관으로 통신위원회와 같은 전문규제기관과는 차이를 보이고 있다. 현재 통신위원회는 전문규제기관으로

소비자 보호와 사업자간 분쟁조정을 위한 통신사업자 규제기능을 수행하는 반면, 공정거래위원회는 일반규제기관으로 모든 산업과 시장에 대해 공정거래법, 약관거래법, 기타의 법률을 집행할 권한을 갖는다. 그러나 이와 같은 일반규제기관과 전문규제기관에 대한 개념상 구분에도 불구하고 현실에 있어서는 규제기준의 불명확성, 통신관련산업의 발달로 새로운 규제영역의 출현 등으로 양 기관간의 관할권 분쟁은 격화될 것으로 예상된다. 따라서 이에 대한 양 기관간의 규제기준의 명확화 및 기관영역의 확립이 필요하다고 할 수 있다.

통신위원회와 방송위원회 간의 관계에서는 통신·방송의 융합현상으로 양 기관간의 규제영역을 둘러싸고 규제중복 및 규제공백 문제가 나타나고 있다. 구체적으로 통신과 방송에 대한 정책, 허가, 심의, 경쟁의 영역에 걸쳐서 통신과 방송의 융합화에 따른 문제점들이 발생되고 있는 실정이며, 이를 적절히 규율하기 위한 방송위원회와 통신위원회 등의 통신·방송 관련 기관들간의 규제체제의 정비가 시급한 상황임을 알 수 있다.

통신위원회와 정보통신윤리위원회 간의 관계에서는 통신위원회가 소비자 보호와 사업자간 분쟁조정을 위한 통신사업자 규제기능을 수행하는 반면, 정보통신윤리위원회는 주로 통신내용에 대한 심의와 규제기능을 담당하고 있다. 현재 이들 두 기관은 모두 정보통신부 산하의 기관으로 통신분야에 대한 규제기능을 경제적 규제와 사회적 규제영역으로 나누어 담당하고 있음을 알 수 있다. 그러나 한 부처내에서도 이러한 규제기관의 다양화가 이루어지고 있는 현 상황은 조직운영의 경제성 및 규제중복의 측면에서도 바람직하지 않다고 할 수 있다.

끝으로 통신관련 정책기능은 정보통신부가 독점하고 있으며 규제기능은 형식적으로 정보통신부와 통신위원회에 걸쳐서 분리된 모습을 보이고 있다. 정보통신부의 소속기관인 통신위원회는 통신관련 사후적 규제기능을 담당하고 있는 반면에, 정보통신부는 통신산업지원이나 통신·방송 기술개발 등 정책기능 그리고 정보통신사업자에 대한 사전적 규제기능과 방송기술 및 시설 등에 관한 기술적 규제를 담당하는 등 통신분야의 실질적 규제기관이다. 따라서 통신분야 전문규제기관이라고 하기에는 너무나 미약한 권한과 기능을 부여받고 있다.

이처럼 통신분야를 둘러싼 규제기관의 다기화는 여러 가지 문제를 발생시키고

있다. 먼저 규제기관 다기화는 중복규제로 이어져 통신·방송 융합산업 활성화를 저해할 수 있고, 새로운 융합서비스에 대해 관련 규제기관들이 선점경쟁을 할 경우 규제강화로 이어져 규제완화 추세에 역행하고 있다. 또한 통신·방송의 경계가 흐려지면서 새로운 융합적 서비스에 대한 규제공백 문제가 발생할 수 있고, 현 영역분할 구조에 따른 분산된 규제체계는 공정경쟁을 저해하고 독과점의 등장으로 소비자의 피해로 이어질 수 있다.

5. 전문가 의견조사분석

통신위원회 역할제고 방안에 전문가들의 의견을 반영하기 위해 설문조사를 실시하였다. 전문가 의견조사는 통신·방송 융합환경, 통신위원회의 현황, 관련 규제기관들과의 관계 등 세 가지 관점에서 실시되었다. 먼저 전문가들은 우리나라 통신·방송의 융합은 서비스의 융합단계가 진행중이고, 다음 단계인 정책 및 규제의 변화단계에 대비할 시점으로 인식하고 있었다. 통신·방송의 융합현상이 가속화됨에 따라 공정경쟁 측면과 서비스 측면의 규제영역이 강조되어지고, 통신·방송의 융합에 따른 정부의 대응책 마련이 관련 규제기관들의 관할권 다툼, 부처이기주의 및 법·제도의 정비 미비 등으로 미진한 것으로 평가하였다.

전문가들은 통신위원회가 수행하는 기능들 중에서 통신사업자간 분쟁의 알선 및 재정기능이 가장 중요하다고 평가하였고, 현재 수행기능들 중에서 사실조사기능과 이용자 권익보호 기능 및 새로운 융합서비스에 대한 심의·의결기능을 강화해야 하는 것으로 보았다. 또한 선진외국의 통신관련 규제기관들에 비해 핵심 기능 수행정도는 높게 평가하고 있었지만, 기능의 중요도가 가장 높다고 응답한 분쟁의 재정 및 알선기능이 선진외국에 비해 상대적으로 낮게 평가되고 있었다.

통신위원회의 위상은 공정거래위원회·방송위원회와 같은 국내 타 규제기관들뿐만 아니라 선진외국의 통신규제기관들에 비해서도 절대적으로 낮아 위상강화의 필요성을 지적하였다. 위상강화가 필요한 이유로서는 위상의 차이로 타 기관들과 업무협조가 어렵고, 통신 및 서비스 산업의 발달과 독립기관화에 대비하기 위해서, 그리고 현재 수행하는 기능에 비해 열악한 조직·인력체계 등을 지적하고 있었다.

이러한 맥락에서 통신위원회의 가장 큰 문제점에서도 인력부족과 수행기능의 제한 및 기관의 독립성 확보 등을 지적하였다. 인력의 확충은 조사분야에 외분 전문인력을 확충하는 것이 바람직한 의견이었다. 그러나 이러한 위상 및 기능강화, 인력확충 및 독립기관화는 범정부 차원의 적극적인 관심과 지원이 있어야 가능할 것이다.

세계 각국은 통신·융합 환경변화에 대응하기 위해 관련 규제기구의 개편작업을 하고 있는데, 우리나라의 규제기구 개편작업에 준거모델로 삼을 수 있는 모델을 묻는 질문에 영국의 OFCOM과 미국의 FCC모델을 지적하였다. 미국의 FCC모델은 통신·방송관련 정책·규제기능을 모두 소유한 규제기구로 우리나라의 다기화된 규제기구를 감안한다면 단기적으로 실현하기 어렵고 장기적인 관점에서 고려되어야 할 모델일 것이다. 그러나 영국의 OFCOM은 정책기능과 규제기능을 분리하여 통신·방송관련 규제기능만을 전담하고 있는 규제기구로서 우리나라의 현실을 감안한다면 실행가능성이 높은 모델이라고 할 수 있을 것이다.

통신위원회와 기타 국내 관련 규제기관들간의 관계재정립에서 나타난 분석결과를 요약해 보면, 정보통신부의 일부 규제정책기능과 규제기능을 통신위원회로 이양하여 독립기관화하는 것이 바람직하다는 의견이 가장 많았다. 통신위원회와 공정거래위원회간의 관계에서는 기술적 규제와 필수 망시설 공정접근보장 권한은 통신위원회가, 시장지배력 측정과 일반경쟁제한 행위는 공정거래위원회가 전담하는 것이 바람직하며, 경제적 규제권한에 대해서는 전체적인 국익차원에서 결정되어야 할 문제이지만 전문규제기관이 담당하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 통신위원회와 방송위원회 관계에서도 관련 규제기구의 단일화에 동의하지만 통신·방송 융합추세에 따라 점진적이고 장기적인 관점에서 이루어져야 하고, 정보통신윤리위원회도 중복되는 기능영역의 정비와 장기적으로 규제기관의 단일화에 포함되어야 함을 지적하였다.

5. 통신위원회의 역할 제고방안

통신시장의 급격한 발전과 중요성에도 불구하고 통신시장의 경쟁촉진과 통신소

비자 보호기능을 담당하는 통신전문규제기관인 통신위원회의 위상과 기능 및 조직·인력은 너무나 영세한 수준이었다. 통신위원회 역할제고는 다양한 기관들과 통신관련 정책·규제기능을 분담하고 있기 때문에 이들 기관들간의 관계 속에서 그 방안을 모색해야 하는 어려움이 있다. 본 연구에서는 통신위원회 역할 강화 방향으로 점진적으로 단계적인 기구 통합접근, 통신분야 정책과 규제기능의 분리, 조직의 위상강화, 일반규제기관과의 관계 명확화, 인력의 양적·질적 강화, 규제절차의 개선, 기획 및 연구기능의 강화 등을 제시하고, 이 방향에 따라 구체적인 역할제고방안을 마련하였다.

통신시장의 경쟁촉진을 통한 정보통신산업의 육성과 통신소비자 보호 및 이익극대화 기능을 담당하는 통신위원회의 위상과 역할을 제고하기 위해서는 우선적으로 법적인 권한의 확대와 인적·물적 자원의 확보·지원이 필요하다. 국민경제에 미치는 정보통신산업의 중요성과 성장속도를 감안해 볼 때, 통신위원회는 정보통신산업의 비중보다 훨씬 뒤떨어진 여타의 산업에 대한 규제를 담당하고 있는 전문규제기관들에 비해서 위상과 인적·물적 자원의 영세성을 띠고 있어 시급해 해결되어져야 한다. 정보통신산업의 기술변화가 빠르고 복잡해짐에 따라 순환보직의 공무원 위주의 인력을 전문성을 강화하는 방향으로 인력충원을 해 나갈 필요가 있고, 통신위원회의 규제절차도 준사법적 절차를 갖도록 규정을 개정할 필요가 있다.

통신위원회는 이러한 내부적인 역할제고방안 노력 외에 외부적으로는 다양한 기관들과 통신관련 정책 및 규제기능을 분담하고 있기 때문에 이들 기관들과의 관계 속에서 역할제고 및 기능재정립이 요구된다. 특히 통신·방송 융합에 따라 기존의 통신분야의 기관인 통신위원회, 정보통신부, 정보통신윤리위원회 그리고 방송분야의 기관인 문화관광부, 방송위원회 등 통신·방송관련 정책·규제기구 개편문제가 국내외적으로 활발히 논의되고 있다.

통신분야의 실질적인 규제기관이라 할 수 있는 정보통신부와 통신위원회간의 관계에서는 정책기능과 규제기능을 실질적으로 분리하여 통신위원회로 하여금 규제기능을 전문적으로 담당하는 기관으로 육성·발전시키는 것이 필요하다. 정책기능과 규제기능의 실질적인 분리를 위해서는 정보통신부가 보유하고 있는 규제권

한을 통신위원회로 단계적으로 이양해야 한다. 산업전반의 공정경쟁기능을 담당하는 공정거래위원회와 통신산업의 공정경쟁기능을 담당하는 통신위원회간의 관계에서는 정보통신산업의 특수성과 복잡성·전문성을 고려해 볼 때, 통신산업에 대해서는 일반규제기관의 역할을 최소화하고 전문규제기관이 통신관련 규제업무를 담당하는 것이 타당할 것이다.

통신·방송 융합에 따른 규제기구의 개편은 우리나라 통신·방송의 특수성, 통신·방송 융합에 따른 관련 산업의 발전정도, 융합서비스의 등장정도, 선진외국의 규제기구 개편동향 등을 면밀하게 분석한 후에 점진적이며 단계적인 방법으로 접근하는 것이 바람직하다. 우리나라 통신부문의 특수성은 정보화 및 정보통신산업 육성·발전, 즉 첨단 융합서비스의 활성화로 지식정보화의 선도국으로 거듭나기 위해 규제완화와 다양한 산업정책이 필요한 상태이다. 통신·방송 융합환경에 대비한 규제기구 개편은 정보통신산업의 육성·발전에 저해되거나, 방송의 공공성이 훼손되지 않아야 할 것이다. 또한 융합환경에 대비한 규제기구 개편과정에서는 기구개편의 기준을 명확히 하고 이해관계자들의 합의가 전제되어야 한다.

본 연구에서는 통신·방송관련 기구개편과정을 단기, 중기, 장기적 방안으로 구분하였고, 이러한 과정 속에서 통신위원회의 역할제고방안을 모색해 보았다. 단기적으로는 각 기관별로 통신·방송 융합환경에 대비하기 위한 부서의 신설과, 기구들간의 상설 협의체를 구성하여 현안을 협의·조율할 필요가 있다. 중기적으로는 정책기능과 규제기능을 구분하여 통신정책은 정보통신부에, 방송정책은 문화관광부로 기능재편을 한다. 또한 규제영역은 경제적 규제와 사회문화적 규제로 구분하여 통신·방송관련 기술적·경제적 규제는 통신위원회로 통합하고, 사회문화적 규제는 방송위원회와 정보통신윤리위원회를 통합하여 일원화한다. 장기적으로는 통신·방송 정책부처의 통합, 경제적 규제기구와 사회문화적 규제기구의 통합이 요구된다. 정책기능은 정보통신부로 통합하고, 규제기능은 통합된 독립규제위원회인 통신방송위원회(가칭)가 수행하도록 한다.

통신·방송의 융합의 최종단계는 통신·방송의 구분이 안전히 없어지고 사실상 하나로 합쳐지는 것이다. 그러나 여기까지는 상당한 기간이 소요될 것이고 어쩌면 완전 융합은 불가능할지도 모른다. 융합의 초기단계인 현시점에서는 통신·방송의

고유 영역이 존재하고 있음을 망각해서는 안되며, 융합현상 및 융합서비스에만 초점을 두어 전통적인 통신과 방송의 가치와 역할이 무시되어서는 안된다.

통신·방송산업의 진흥 및 지원은 통신·방송시장의 지속적 개방으로부터 문화적 정체성을 보호하고, 국내 관련산업의 경쟁력을 강화해야 한다는 차원에서뿐만 아니라 이들 산업이 앞으로 우리 경제의 핵심산업으로 부각되고 있다는 점에서 국가적으로 대처해야 할 과제이다. 이러한 맥락에서 통신·방송관련 규제기구 개편의 최우선 목표는 통신·방송산업의 자율경쟁을 촉진하여 융합을 촉진할 수 있도록 하고, 통신·방송산업의 소비자 이익이 극대화되는 방향이 되어야 한다. 또한 통신·방송 분야의 규제목표도 융합현상을 활성화하고 소비자 이익을 극대화하는데 목표를 두어야 한다. 소비자 이익의 극대화는 경쟁을 활성화하고, 불필요한 규제를 줄여 나가는 합리적 규제체계의 마련을 통해 가능할 것이다.

이제 막 피어나려고 하는 융합서비스에 대해 지나친 규제로 융합서비스가 위축되지 않고 관련산업이 규제의 틀에서 벗어나 자유로이 성장할 수 있는 환경을 조성해 주는 것이 무엇보다 중요할 것이다. 즉 융합산업과 융합서비스가 사회적 문제를 야기하지 않는 한 융합산업과 융합서비스를 위축시키는 규제는 하지 않는 것이 최선의 방법이 될 것이다.

5. 정책적 활용내용

정보통신산업의 급격한 성장과 발전에 따라 통신관련 경쟁이 치열해 지고 분쟁이 급증함에 따라 통신위원회의 역할 또한 강화될 필요가 있다. 이러한 급격한 통신환경변화에 대응하기 위해서는 통신위원회의 위상강화, 관련 기관들과의 기능재정립, 조직 및 인력강화, 규제절차의 개선 등의 구체적인 기준이 요구된다. 본 연구의 결과는 직접적으로 통신위원회의 역할 제고를 위한 방향설정과 대정부 협의자료로 활용될 수 있다. 새로운 통신환경 변화의 본질을 파악하고 이러한 환경변화에 능동적으로 대처하기 위해서 통신위원회가 중·장기적으로 어떠한 전략으로 나아가야 할 것인지에 대한 구체적인 마스터플랜을 마련하는데 활용될 것이다.

또한 통신·방송 융합환경에 따라 통신위원회 뿐만 아니라 통신·방송 관련 다

양한 정책·규제기구들의 개편논의가 활발하게 진행 중에 있다. 본 연구는 통신·방송관련 규제기구 개편기준 마련과 통합대안들을 비교·검토하여 최적대안을 제시함으로써 통신·방송 관련 기구개편에 대한 기준과 개편방향에 활용될 수 있다. 통신위원회와 다른 기관들간의 기능조정 방안, 통신·방송 관련 기구들의 통합기준 및 최적 통합방안, 관련 기구들의 통합과정 등 구체적인 방안을 제시함으로써 통신·방송관련 기구개편과정에 실질적인 도움이 될 것이다.

뉴미디어의 출현과 통신·방송 융합 논쟁 등 통신환경에 대한 분석과 선진외국의 통신규제기관들이 통신환경변화에 대응하고 있는 전략분석을 통해 우리나라 통신환경에 적합한 통신규제기관의 역할정립 및 규제방향 제시는 정보통신산업의 육성 및 새로운 통신·방송 융합산업의 활성화를 위한 지침으로 활용된다.

6. 기대효과

본 연구는 정보통신산업의 규제개혁정책과 공정경쟁체제를 통해 관련 기업의 공정경쟁과 자율권을 보장해 주기 위한 미래지향적 규제제도를 설계하는 것이라는 관점에서 장기적으로 정보통신산업의 성장·발전과 융합산업의 활성화에 기여한다. 통신위원회의 제역할 강화는 정보통신시장의 경쟁촉진으로 국민들에게 양질의 서비스를 제공해 주고, 정보통신산업의 육성을 통한 국민경제의 지속적인 성장·발전으로 국가경쟁력 제고 및 풍요로운 복지사회 구현을 가능하게 할 것이다.

또한 통신위원회와 유사 기관들간의 협조와 통신사업자들의 공정경쟁의 여건을 마련하는 정책적 가이드라인으로서 혹은 유사 연구수행을 위한 기초자료로 활용될 것이다. 즉 후속 연구자 및 실무자들이 외국 통신규제기관들의 사례연구, 유사기관들의 기능 및 역할 제고방안에 대한 연구방향 정립 등에 지침서가 될 것으로 기대된다.

SUMMARY

1. Title: A Study of KCC's Roles in the New Media Era

2. Objective and Importance of Research

This research focused on new roles of Korea Communication Commission (KCC) in the new digital media era. The new digital multimedia brought a new trend of convergence that affects not only new media technology, but also contents, service, industry, and regulation with law. Therefore, the purpose of this research is how to improve the KCC's new roles and organizational up-grade in the change of communication environment and telecommunication regulation. The change of new communication mode including digital media, service, contents, and industry brought blurring the line between broadcasting and telecommunication both concepts and industry. Most developed countries have prepared the digital convergence with new developing politics, reforming regulation and law. This study analyzed how they prepared the digital convergence and new organization for new communication era. This study conducted a survey sampled experts including those who involved government offices, researchers, scholars, and industry specialists. The research based on the survey and case analyses suggests new roles of KCC both mid-range and long term period.

3. Contents and Scope of the Research

This research consists of seven(7) chapters to multi-dimensional approach for KCC's new role in the digital new era. In the chapter one, this study describe the study's purposes, goal, scope and method. The chapter two focused on the process of digital media development both telecommunication and broadcasting industry, and the change of communication concepts and practices, which naturally brought the regulation paradigm and new organization roles. The chapter three reviewed developed countries strategics for the convergence, analyzed most advanced countries' communication related committee including organization's status, functions, preparation levels for digital convergence, and application for Korea case. The chapter four described the present condition of

KCC and related state organizations, and revealed several conflict issues among related institutes including Ministry of Information Communication, Korean Broadcasting Commission, Information Communication Ethics Committee, and Fair Trade Commission. The chapter five has survey results which questionnaires are excerpted from previous chapters to reflect experts opinion for improving KCC's roles. The chapter six provides new roles of KCC based on benchmarking developed countries cases, expert survey, and Korea's IT development. The chapter seven summarized this study including mid-rage and long term plan of KCC's roles.

4. Research Results

This research shows the result that the new media brought new role of KCC both regulation and new organizational status. The new role should be re-status not only KCC's self improvement but also related institutes assistances.

The research reveals that the digital new media brought media convergences that made the change of telecommunication and broadcasting environment. In addition, there are blurring the concept and practice of communication and broadcasting. The convergence and blurring require revision of related regulation polices.

Moreover, the survey data from digital convergence expert group shows that there is not make sense when the related institutions' mergers or combination, but it is requires creating new roles for convergence speed , and it reflects related industrial and economic development with customers welfares for the new regulation committee.

The study also shows that there are concept's change of "communication" and key importance of communication related industry. Therefore, KCC's new roles should be considered both short-term restructuring and long-term institutional convergence.

5. Policy Suggestions for Practical Use

This study should be used KCC's new role and organizational redesign or re-structuring based on the related industry's growing and its related industry competitions. To prepare new digital media era, it is highly required strength

the KCC's roles, revision of related regulation, reinforcing both organization and human personnel, revision of regulation process. This study can be used the government negotiation process when KCC's new role improvement. In addition, the data can be used in the master-plan of short and long term KCC's revision process.

6. Expectations

This study will be utilized in the digital convergence of technology, service, regulation, and industry for regulation and organizational structuring. The data can be used revision of communication policy, information-communication industry assistance, and future's fair competition with providing customer's welfare services. Moreover, this study can be used the related another study's fundamental data including other countries' benchmarking study, expert survey, and the suggestion of KCC's new roles in the digital new media time.

목 차

제 1 장 서 론 ····· 1

제 1 절 연구목적 ····· 1

제 2 절 연구범위 및 방법 ····· 4

제 2 장 국내외 통신·방송 환경변화 ····· 7

제 1 절 개 요 ····· 7

제 2 절 디지털 뉴미디어 ····· 8

1. 디지털 뉴미디어 사회 ····· 8

2. 사회변화의 동인으로서의 디지털 뉴미디어의 발달 ····· 13

제 3 절 통신 및 방송의 역사 ····· 15

1. 통신의 역사 ····· 15

가. 통신의 발달 ····· 15

나. 다양한 통신방식 ····· 16

2. 방송의 역사 ····· 20

가. 무선통신기술의 발달 ····· 21

나. 라디오의 발달 ····· 23

다. 텔레비전의 발달 ····· 24

라. 뉴 미디어의 발전 ····· 26

제 4 절 통신·방송의 융합 ····· 37

1. 통신과 방송의 정의와 경계구분의 모호성 ····· 37

2. 통신과 방송의 융합 ····· 41

가. 융합의 개념과 통신·방송의 융합 현상 ····· 41

나. 정보통신 산업의 융합화 진전 상황 ····· 46

제 5 절 규제 패러다임의 변화 ····· 55

1. 통신과 방송의 규제 근거 ····· 55

가. 통신의 규제 근거 ····· 55
나. 방송의 규제 근거 ····· 61
2. 규제패러다임의 변화 ····· 66
제 6 절 시사점 ····· 71

제3장 외국의 뉴미디어 출범에 대한 대응 및 규제기관 분석 ····· 73

제 1 절 미국 ····· 73
1. 개요 ····· 73
2. 미국에서의 통신과 방송의 발전 ····· 74
가. 통신 ····· 74
나. 방송 ····· 74
다. 통신과 방송의 융합화 ····· 75
3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비 ····· 76
4. 통신 및 방송관련 규제기구 ····· 78
가. 연방통신위원회(FCC) ····· 79
나. 연방의회 ····· 80
다. 상무부의 전기통신정보청(NTIA) ····· 80
라. 법무부 ····· 81
마. 공익사업위원회 ····· 81
5. 연방통신위원회(FCC) ····· 81
가. 위원의 구성과 그 위상 ····· 82
나. 조직의 구성 및 기능 ····· 83
6. 미국의 사례로 본 시사점 ····· 95
제 2 절 영국 ····· 97
1. 개요 ····· 97
2. 영국에서의 통신과 방송의 발전 ····· 98
가. 통신 ····· 98
나. 방송 ····· 98

다. 통신과 방송의 융합화 ····· 99
3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비 ····· 100
4. 통신 및 방송관련 규제기구 ····· 102
가. 통상산업부(DTI) ····· 103
나. 통신청(OFTEL) ····· 104
다. 무선통신청(RA) ····· 105
라. 문화매체스포츠부(DCMS) ····· 105
마. 독립텔레비전위원회(ITC) ····· 106
바. 방송기준위원회(BSC) ····· 106
5. 커뮤니케이션 위원회(OFCOM) ····· 106
가. 설립과정 ····· 106
나. 위원회의 설립배경 ····· 107
다. 커뮤니케이션 위원회의 구성과 조직 및 기능 ····· 109
라. 커뮤니케이션 위원회의 전망 ····· 110
6. 영국의 사례로 본 시사점 ····· 115
제 3 절 일본 ····· 117
1. 개요 ····· 117
2. 일본에서의 통신과 방송의 발전 ····· 117
가. 통신 ····· 117
나. 방송 ····· 119
다. 통신과 방송의 융합화 ····· 120
3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비 ····· 121
4. 통신 및 방송관련 규제기구 ····· 122
가. 일본의 통신·방송규제체계 개관 ····· 122
5. 총무성 ····· 124
가. 우정성에서 총무성으로 개편의 배경 ····· 125
나. 총무국의 조직구조 및 기능 ····· 127
6. 일본의 사례로 본 시사점 ····· 129

제 4 절 프랑스 ····· 131
1. 개요 ····· 131
2. 프랑스에서의 통신과 방송의 발전 ····· 131
가. 통신 ····· 131
나. 방송 ····· 132
다. 통신과 방송의 융합화 ····· 133
3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비 ····· 134
4. 통신 및 방송관련 규제기구 ····· 136
가. 통신규제체계 ····· 137
나. 방송규제체계(시청각최고위원회: CSA) ····· 139
5. 프랑스 규제체계의 특이성 ····· 140
6. 프랑스 사례의 시사점 ····· 142
제 5 절 독일 ····· 143
1. 개요 ····· 143
2. 독일에서의 통신과 방송의 발달 ····· 143
가. 통신 ····· 143
나. 방송 ····· 144
다. 통신과 방송의 융합화 ····· 145
3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비 ····· 145
4. 통신 및 방송관련 규제기구 ····· 147
가. 통신규제기구 ····· 148
나. 방송규제기구 ····· 148
다. 연방독과점청 ····· 150
5. 독일사례의 시사점 ····· 150
제 6 절 캐나다, 이탈리아, 호주, 말레이시아 ····· 152
1. 캐나다 ····· 152
2. 이탈리아 ····· 154
3. 호주 ····· 156

4. 말레이시아 ····· 158
제 7 절 종합적 검토 ····· 160

제 4 장 통신위원회의 현황 및 타기관과의 관계 ····· 165

제 1 절 통신위원회의 현황 ····· 165
1. 통신위원회의 연혁 ····· 165
2. 목적과 기능 ····· 167
3. 조직 및 인력 ····· 170
가. 조직 및 부서업무 ····· 170
나. 인력구성 ····· 174
4. 운영실적 현황 ····· 175
가. 심결 실적 ····· 175
나. 통신민원신고센터 운영실적 ····· 177
제 2 절 통신위원회와 타기관과의 관계 ····· 179
1. 공정거래위원회와의 관계 ····· 179
가. 공정거래위원회의 개관 ····· 179
나. 통신위원회(정보통신부)와의 공정거래위원간의 관계 ····· 182
2. 방송위원회와의 관계 ····· 192
가. 방송위원회의 개관 ····· 192
나. 통신위원회와 방송위원회간의 관계 ····· 198
3. 정보통신윤리위원회와의 관계 ····· 204
가. 정보통신윤리위원회의 개관 ····· 204
나. 통신위원회와 정보통신윤리위원회간의 관계 ····· 209
4. 정보통신부와의 관계 ····· 209
가. 정보통신부의 개관 ····· 209
나. 정보통신부와 통신위원회와의 관계 ····· 211
제 3 절 통신관련 규제기관의 문제점 ····· 214
1. 통신위원회의 문제점 ····· 214

2. 규제기관 다기화에 따른 문제점 ····· 217

제 5 장 전문가 의견조사분석 ····· 223

제 1 절 조사목적 및 방법 ····· 223

1. 조사목적 ····· 223

2. 조사방법 ····· 224

제 2 절 조사결과분석 ····· 224

1. 통신·방송 융합환경에 관한 분석결과 ····· 224

가. 통신·방송 융합요인 ····· 224

나. 통신·방송 융합과정 ····· 226

다. 통신·방송 융합에 따른 정부대응 ····· 228

2. 통신위원회 현황에 관한 분석결과 ····· 230

가. 통신위원회의 기능 ····· 230

나. 통신위원회의 위상과 문제점 ····· 232

다. 정부지원책 ····· 236

3. 관련 규제기관들과의 관계에 관한 분석결과 ····· 237

가. 규제기구개편의 준거모델 ····· 237

나. 통신위원회와 정보통신부와의 관계 ····· 238

다. 통신위원회와 공정거래위원회간의 관계 ····· 239

라. 통신위원회와 방송위원회간의 관계 ····· 241

마. 통신위원회, 정보통신윤리위원회 및 방송위원회간의 관계 ····· 242

바. 통신위원회 역할강화방안 ····· 243

제 3 절 결과요약 및 시사점 ····· 244

제 6 장 통신위원회 역할 제고방안 ····· 247

제 1 절 통신위원회 역할 강화방향 ····· 247

제 2 절 뉴미디어 시대의 대응전략 ····· 253

1. 통신·방송 융합에 대한 대응논의 과정 ····· 253

2. 규제기구의 통합대안 ····· 254
3. 규제기구 개편기준 ····· 257
4. 통합대안의 선택 ····· 261
제 3 절 단계별 통신위원회 역할 제고방안 ····· 264
1. 단기적 역할 제고방안 ····· 264
가. 기능조정 ····· 265
나. 조직 및 인력 ····· 269
다. 위상 및 독립성 ····· 271
라. 통신·방송 융합환경의 대응체계 마련 ····· 272
2. 중기적 역할 제고방안 ····· 273
가. 통신·방송 정책기능의 조정 ····· 273
나. 통신·방송 규제기능의 조정 및 통합 ····· 274
3. 장기적 역할 제고방안 ····· 275
가. 정책부처와 규제기구 통합 ····· 276
나. 통신방송위원회의 규제목표 및 기준 ····· 277

제 7 장 결 론 ····· 279

Contents

Chapter 1. Introduction 1
1. Research Purposes 1
2. Research Scope and Research Method 4
Chapter 2. Communication and Broadcasting Environment Changes 7
1. Overview 7
2. Digital New Media 8
1) Society of Digital New Media 8
2) Digital New Media Development as Social Movement Factors 13
3. History of Communication and Broadcasting 15
1) History of Communication 15
2) History of Broadcasting 20
4. Convergence of Communication and Broadcasting 37
1) Blurring Broadcasting and Communication Concept 37
2) Convergence Communication and Broadcasting 41
5. The Change of Regulation Paradigm 55
1) Regulation Reasons of Communication and Broadcasting 55
2) Regulation Paradigm Change 66
6. New Perspective 71
Chapter 3. Developed Countries' Regulation Institutes Analyses in the Digital New Media Era 73
1. The United States: FCC 73
1) Overview 73
2) Development of Communication and Broadcasting in the United States 74

3) Revision of Law for the Change of Media Environment 76
4) Regulation Institutions 78
5) FCC 81
6) Perspective from FCC Case 95
2. The United Kingdom 97
1) Overview 97
2) Development of Communication and Broadcasting in the United Kingdom 98
3) Revision of Related Law for the Change of Media Environment 100
4) Regulation Institutions 102
5) OFCOM 106
6) Perspective from OFCOM Case 115
3. Japan 117
1) Overview 117
2) Development of Communication and Broadcasting in Japan..... 117
3) Revision of Related Law for the Change of Media Environment 121
4) Regulation Institutions 122
5) Ministry of Public Management, Home Affairs and Telecommunications 124
6) Perspective from Case of MPMHAT 129
4. France 131
1) Overview 131
2) Development of Communication and Broadcasting in the France 131
3) Revision of Related Laws for the Change of Media Environment 134

4) Regulation Institutions 136
5) Characteristics of France Cases 140
6) Perspective from France 142
5. German 143
1) Overview 143
2) Development of Communication and Broadcasting in the German 143
3) Revision of Related Law for the Change of Media Environment 145
4) Regulation Institutions 147
5) Perspective from German Case 150
Chapter 4. The Present Condition of KCC and Its Relationship with Other Institutions 165
1. The Present Condition 165
2. The Relationship with Other Institutions 179
3. Problems of Communication Related Regulations 214
Chapter 5. Expert Opinion Survey and Analyses 223
1. Survey Purposes and Methods 223
2. Analyses of the Survey 224
1) Result of Convergence Environments 224
2) Result of KCC's Status Analyses 230
3) Results of Related Institutions Analyses 237
3. Summary of Survey Analyses and Perspective 244
Chapter 6. A Suggestion of KCC's New Roles 247
1. Improvement of New Roles of KCC 247
2. Strategics of New Media Era 253
3. Each Period of KCC's Role 264
1) Short Terms 264
2) Mid Range 272
3) Long Period 275

Chapter 7. Conclusion 279

표 목 차

<표 2-1> 방송 통신 융합서비스의 분류 ····· 12
<표 2-2> 무선통신 시대의 주요 사건 ····· 22
<표 2-3> 전통적 의미의 통신과 방송의 특징 ····· 38
<표 2-4> 통신·방송관계법의 정의 규정 비교 ····· 39
<표 2-5> 전통적인 의미의 방송과 통신 비교 ····· 41
<표 2-6> 새로운 정책 패러다임의 필요성 ····· 70
<표 3-1> 미국에서의 통신과 방송의 융합현상의 예 ····· 75
<표 3-2> 미국의 통신·방송관련법의 변화 ····· 77
<표 3-3> 미국 연방통신위원회의 실·국조직 ····· 84
<표 3-4> 미국연방통신위원회 조직의 변화양상 ····· 92
<표 3-5> 영국의 통신·방송분야 법제정비 내용 ····· 101
<표 3-6> 2003년 커뮤니케이션 법의 주요 내용 ····· 102
<표 3-7> 영국 통상산업부(DTI)의 주요업무 ····· 104
<표 3-8> 영국 통신청(OFTEL)의 주요 업무 ····· 105
<표 3-9> 영국 커뮤니케이션 위원회에 대한 기대와 우려 ····· 114
<표 3-10> 일본의 통신 및 방송관련법 ····· 121
<표 3-11> (구)우정성의 문제점 및 우정성 해체의 논리 ····· 126
<표 3-12> 총무성 산하의 통신·방송관련부서 ····· 128
<표 3-13> 프랑스의 통신·방송의 분류 ····· 135
<표 3-14> 프랑스의 정보통신 관련 정책기구의 역할분담 ····· 138
<표 3-15> 프랑스 통신청(ART)의 주요기능 ····· 139
<표 3-16> 프랑스 시청각최고위원회(CSA)의 주요 권한 ····· 140
<표 3-17> 독일의 통신·방송 규제기관 및 감독위원회 ····· 148
<표 3-18> 통신과 방송환경의 변화에 따른 CRTC의 도전 및 변화요인 ····· 153
<표 3-19> 아우토리아 세부기구의 기능 ····· 155
<표 3-20> 호주의 통신 및 방송규제기관의 기능 ····· 157

<표 3-21> 통신멀티미디어법의 10대 정책목표 ····· 159
<표 3-22> 외국의 통신·방송 정책 및 규제기관 비교 ····· 160
<표 3-23> 캐나다,이탈리아,호주,말레이시아의 통신·방송 정책 및 규제기구 ·· 164
<표 4-1> 통신위원회의 연혁 ····· 166
<표 4-2> 통신위원회의 기능 ····· 168
<표 4-3> 통신위원회 사무국의 업무분장 ····· 172
<표 4-4> 부서별·직급별 인력분포(2003. 9. 1 현재) ····· 175
<표 4-5> 통신위원회 심결 실적 현황 ····· 176
<표 4-6> 기간통신사업자별 조치내역 ····· 176
<표 4-7> 민원처리 현황 ····· 178
<표 4-8> 민원유형별 처리건수 ····· 178
<표 4-9> 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 특성비교 ····· 183
<표 4-10> 유형별 권한 및 기능배분 ····· 187
<표 4-11> 통신위원회(정보통신부)와 공정거래위원회의 기능비교 ····· 189
<표 4-12> 통신시장에 대한 중복규제의 현황 ····· 191
<표 4-13> 방송·통신관련 규제기구 현황 ····· 199
<표 4-14> 통신·방송 사업자 인허가기구 비교 ····· 201
<표 4-15> 각 전문분과위원회별 심의내용 ····· 207
<표 4-16> 정보통신부와 통신위원회의 규제권한 ····· 213
<표 4-17> 통신위원회와 기타 기관들의 비교 ····· 215
<표 4-18> 통신·방송관련 기능·기관 비교 ····· 218
<표 5-1> 향후 강조되는 규제영역에 대한 이유 ····· 228
<표 5-2> 정부차원의 대응책이 미진한 이유 ····· 229
<표 5-3> 통신위원회의 추가 요구기능 ····· 231
<표 5-4> 통신위원회 위상강화 이유 ····· 234
<표 5-5> 통신위원회 역할강화 및 타기관들간의 관계 ····· 243
<표 6-1> 통합대안들의 특징 ····· 256
<표 6-2> 규제기구 개편기준에 따른 통합대안들의 평가 ····· 262

<표 6-3> 정보통신부에서 통신위원회로 이관되어야 할 기능 ····· 266
<표 6-4> 각국의 통신분야 전문규제기관이 보유한 인력규모 ····· 270
<표 6-5> 분야별 전문규제기관의 조직 및 인력비교 ····· 271

그 림 목 차

<그림 2-1> 커뮤니케이션 양식의 융합에 따른 콘텐츠 전달 방식의 변화 ····· 10
<그림 2-2> DAB 방송시스템 구성도 ····· 32
<그림 2-3> 방송, 컴퓨터, 통신산업간 융합모형 ····· 34
<그림 2-4> 정보통신산업의 융합화 메트릭스 ····· 43
<그림 2-5> 생동감과 상호작용성에 따른 매체별 분포 ····· 44
<그림 2-6> 통신과 방송의 구분과 변화 방향성 ····· 45
<그림 2-7> 융합화 진전단계 모형 ····· 46
<그림 2-8> 디지털 미디어의 융합 ····· 47
<그림 2-9> 미디어 융합의 단계 ····· 48
<그림 2-10> 융합의 모형 ····· 54
<그림 2-11> 뉴미디어 구조에서 국가기구들의 역할분장 ····· 71
<그림 3-1> 미국의 통신·방송규제기관 현황 ····· 79
<그림 3-2> 과거 영국의 통신·방송규제기구체계 ····· 103
<그림 3-3> 영국규제기구의 통합 양상 ····· 108
<그림 3-4> OFCOM의 조직구성도 ····· 110
<그림 3-5> 영국 커뮤니케이션 위원회의 목표와 기능 ····· 111
<그림 3-6> 프랑스의 통신과 방송 규제체계 ····· 137
<그림 3-7> 각국의 통신 및 방송규제체계의 변화 ····· 163
<그림 4-1> 통신위원회의 조직도 ····· 171
<그림 4-2> 공정거래위원회 조직도 ····· 182
<그림 4-3> 방송위원회 조직도 ····· 197
<그림 4-4> 정보통신윤리위원회의 조직도 ····· 207
<그림 5-1> 통신·방송 융합의 공급요인 ····· 225
<그림 5-2> 통신·방송 융합의 수요요인 ····· 226
<그림 5-3> 통신·방송 융합단계 ····· 227
<그림 5-4> 향후 강조되는 규제영역 ····· 228

<그림 5-5> 통신·방송 융합환경에 대한 정부대응 ····· 229
<그림 5-6> 통신위원회 수행기능의 중요도 ····· 230
<그림 5-7> 통신위원회 핵심기능 수행수준 ····· 232
<그림 5-8> 선진외국과 비교한 통신위원회의 위상 ····· 233
<그림 5-9> 국내 타규제기관들과 비교한 통신위원회의 위상 ····· 233
<그림 5-10> 통신위원회의 문제점 ····· 235
<그림 5-11> 통신위원회의 인력규모의 적절성 ····· 236
<그림 5-12> 정부지원이 요구되는 분야 ····· 236
<그림 5-13> 인력확충방안 ····· 237
<그림 5-14> 규제기구개편의 준거모델 ····· 238
<그림 5-15> 정보통신부와 통신위원회간의 관계재정립 ····· 239
<그림 5-16> 통신위원회의 담당권한 ····· 241
<그림 5-17> 통신위원회와 방송위원회간의 관계재정립 ····· 241
<그림 5-18> 통신위원회와 정보통신윤리위원회 및 방송위원회간의 관계재정립 ····· 242

제 1 장 서 론

제 1 절 연구목적

전 세계적으로 21세기로 접어들면서 가장 크게 부각된 뉴미디어 발달에 관련되는 화두는 당연 디지털, 멀티미디어와 이에 따르는 융합이다. 뉴미디어의 발달과 그로 전개되는 사회의 정치, 경제, 사회, 문화의 생산 소비되는 패러다임(Paradigm)의 변화는 관련된 모든 부문의 변화를 요구하고 있다. 정치는 인터넷과 가상공간이라는 새로운 공간에서의 e-politics, 경제는 e-commerce, 문화에서는 디지털 콘텐츠(contents)라는 새로운 양식이 나타나고 있다. 이러한 영역들의 활동과 생산 분배의 역할들이 융합이라는 결과로 나타나고 있다. 뉴미디어의의 등장은 기존의 질서와 문화에 대한 변화를 요구한다. 특히 전통적으로 분류방식을 명확히 하던 방송과 통신 분야의 구분이 모호해 지고 있다.

이러한 융합에 진전을 더욱 가속화시키는 동인은 디지털 기술의 발전이다. 디지털 기술의 발전은 기존의 매체간 경계 영역을 무너뜨리고 통합하는 동인이 되고 있으며 이는 기존의 개별 매체내 경쟁을 매체간 경쟁으로 변화시키고 각각의 매체가 제공하는 콘텐츠(contents)를 융합하는 양상을 낳고 있다. 통신방송 융합으로 대표되는 최근의 새로운 커뮤니케이션(Communication)환경 변화는 그 속도나 내용 면에서 과거의 경우와는 근본적으로 다른 차이점을 보이고 있다. 융합으로 대표되는 디지털 융합은 전통적인 통신과 방송 그리고 관련된 콘텐츠의 최종 생산물의 성격과 사업 영역, 사업 주체의 변화를 초래한다는 면에서 이러한 변화와 변화에 연결된 관련 기관과 정책, 법규, 그리고 세계적인 동향을 파악하는 것은 매우 중요한 연구과제라 힐 수 있다.

디지털뉴미디어의 콘텐츠는 연관된 부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등이 IT기술과 결합하여 전자적, 디지털 형태로 제작 또는 처리된 자료 또는 정보를 말하며 이와 함께 디지털콘텐츠는 디지털로 제작된 콘텐츠가 정보통신망, 디지털방송망, 디지털 저장매체 등을 통하여 활용하는 내용물을 말한다(최재유, 2001).

디지털 기술의 발전으로 정보내용을 음성, 데이터, 영상으로 구분하는 것은 무의미하게 되었고 디지털 콘텐츠로 통합되고 있는 추세이다. 이러한 변화의 시발점은 전송부문의 디지털화로 제작・저장・유통의 전과정의 디지털화(digitalization)와 더불어 통신부문의 광대역화(broadband networking)와 조화되어 새로운 형태의 통신・방송융합시대를 열어가고 있다(김국진외 2인, 2002). 전화선으로 방송물이 전송되고 케이블TV를 통해 인터넷서비스가 제공되는 등 전송망에서의 융합이 진행되고 있다. TV를 이용하여 인터넷서비스를 받아볼 수 있고 PC로 TV방송을 수신하는 등 단말기에서도 통신・방송융합이 일어나고, 통신과 방송의 경계영역인 VOD, 웹케스팅 등은 기존의 정보형태, 전송매체에 따른 통신과 방송의 구분을 어렵게 하면서 통신과 방송의 산업구조를 변화시키고 있다(김동욱, 2001). 통신・방송융합은 기술적 측면에서 망(network)의 융합, 산업적 측면에서 서비스와 관련된 산업의 융합이라는 통신・방송환경의 전반적인 구조변화를 가져오고 있다.

디지털화에 근간을 두고 있는 통신・방송의 융합(convergence of telecommunications and broadcasting)은 기술, 망 그리고 서비스, 사업자뿐만 아니라 법・제도 및 정책차원까지 확산되고 있다. 전통적인 의미의 통신과 방송서비스로 구별하기 어려운 다양한 새로운 정보사업 및 사업자가 출현함으로써 전통적 의미의 통신과 방송개념에 입각한 현행 통신・방송규제기구 및 규제법제도를 통신・방송융합환경에 적합하게 개편할 정책적 필요성이 대두되었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 주요 선진 외국에서는 일찍부터 법・제도적 노력을 진행하고 있다. 즉 미국의 FCC, 캐나다의 CRTC, 이탈리아의 Autorita, 영국의 OFCOM 등의 발족이 그것이다(김창규, 2003). 그리고 일본은 '우정성'이라는 정부부처가 통신과 방송의 정책과 규제기능을 모두 갖고 있고, 프랑스・독일의 경우는 통신과 방송은 물론 정책 및 규제기능이 모두 분리되어 있다. 통신과 방송을 분리 혹은 통합하든지, 정책과 규제기능을 분리 혹은 통합하든지 주요 선진국들은 통신・방송융합 환경변화에 대응하기 위한 법・제도적 개편을 단행하고 있다.

우리나라의 경우에도 통합방송법의 제정과 방송위원회의 출범 이후, 통신・방송융합화의 급격한 진전과 더불어 이들 통신사업과 방송사업을 동시에 규율하는 통신방송위원회 또는 방송통신위원회의 설립 및 통신방송관계법・제도의 개편안이 지속

적으로 제기되고 있다. 대다수의 연구자들이 통신·방송의 융합환경에 대응하기 위한 방안으로 다기화 되어 있는 규제기구들의 단일화를 주장하고 있다. 즉 통신·방송 규제기구의 단일화 논의는 외국의 규제기구의 사례, 특히 미국의 연방통신위원회(FCC)를 모델로 삼고 있다. 현재의 정책·규제기구간 및 규제기구들간의 분리구조보다 통신·방송융합환경에 대비하기 위해 규제기구를 통합하는 것이 더 효율적이고 효과적인가에 대한 종합적이고 체계적인 논의가 필요한 시점이다.

외국 사례를 통한 일반화는 조심스러운 접근이 요구된다. 즉 우리나라의 역사성과 특수성에 대한 충분한 고려없이 외국의 추세를 맹종하는 우를 범해서는 안된다. 외국의 사례는 각국의 역사성과 특수성에 기초하여 이해하고 해석되어야 하며, 또한 해당 조직의 내부구성과 실질적인 기능 및 역할의 변화에 대한 이해와 분석이 요구된다. 따라서 선진외국의 대응전략을 참고하여 우리나라의 통신·방송 융합환경의 역사성과 특수성을 고려하여 규제기구 및 방식에 대한 논의의 초점이 이루어져야 한다.

전기통신사업의 공정한 경쟁환경조성과 이용자의 권익보호에 관한 사항을 심의하고 전기통신사업자간 또는 전기통신사업자와 이용자간의 분쟁을 재정하기 위해 1992년에 설립된 통신위원회는 통신·방송 융합환경의 소용돌이 속에 놓여져 있다. 이동전화의 본격적인 경쟁도입과 시외전화 사전선택제의 활성화 그리고 새로운 융합서비스의 등장은 통신시장의 경쟁을 활성화시키는 한편으로 공정경쟁이나 소비자보호를 위한 규제수요를 폭발적으로 증가시켰다. 또한 국내 통신시장은 음성위주에서 데이터위주로 그리고 유선통신서비스에서 이동통신서비스로 빠르게 패러다임의 변화가 이루어지고 있다. 이에 따른 통신시장의 국내외 환경변화에 대응하여 공정한 경쟁환경 조성과 소비자를 보호하기 위한 통신위원회의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점이라 할 수 있다.

우리나라는 정보 및 정보통신산업육성, 발전전략에 의한 선진국가를 지향하는 국가이며, 첨단 융합형 서비스를 근간으로 디지털시대에 지식정보화의 선도국으로 거듭나기 위해서는 규제기구의 역할강화 및 전문성 제고가 필수적인 상황이라 할 것이다. 우리나라의 통신관련 공정경쟁 규제방향은 과거의 틀에서 벗어나 새로운 환경변화와 세계적 흐름에 부응할 수 있는 새로운 패러다임 하에서 세계디지털산업과의

공존, 기업의 경쟁력 향상과 더불어 소비자 후생을 극대화시킬 수 있도록 규제기관과 관련 정책의 위상 및 발전방향 정립이 필요하다.

본 연구는 통신환경의 변화 및 통신규제 패러다임의 변화에 대응한 통신위원회의 역할 제고방안을 모색하는데 그 목적이 있다. 즉 뉴미디어의 출현 및 통신·방송융합 등 통신환경변화에 대한 심층분석과 이러한 환경변화에 주요 선진국들의 통신규제기관들이 어떻게 대응하고 있는지에 대한 사례분석을 통해 통신위원회의 기능 및 역할 제고방안을 제시하고자 한다. 통신위원회의 역할강화는 스스로의 노력뿐만 아니라 관련기관들의 관계 속에서 다루어져야 하는 복잡하고 민감한 사안이라는 점에서 관련 전문가들의 의견을 수렴하여 중·장기적이고 점진적이며 단계적인 역할 제고방안을 제시하고자 한다.

제 2 절 연구범위 및 방법

본 연구는 통신시장의 공정경쟁 여건조성에 적합한 규제기관의 역할을 재조명함으로써 통신위원회의 기능강화방안을 제시하고자 한다. 우리나라의 통신·방송관련 주무부처 혹은 규제기관은 통신위원회, 정보통신부, 정보통신윤리위원회, 방송위원회, 문화관광부, 공정거래위원회 등 다양하게 나뉘어져 있다. 즉 통신위원회는 전기통신사업자간 분쟁조정을 통한 통신사업자 규제기능과 소비자 보호를 담당하고 있고, 정보통신부는 통신산업 지원이나 통신·방송 기술개발정책과 정보통신사업자에 대한 규제기능을 담당하고 있으며, 통신내용에 대한 규제기능은 민간규제기관인 정보통신윤리위원회가 맡고 있다. 또한 방송위원회는 방송사업자에 대한 규제기능을 담당하면서 방송사업자에 대한 지원정책기능도 함께 수행하고 있고, 공정거래위원회는 산업전반에 대한 공정경쟁을 유도하는 규제기능을 담당하고 있다. 통신과 방송영역에서 융합에 따른 경쟁이 가속화될 뿐만 아니라 경계가 모호한 새로운 서비스가 등장하면서 기존의 정책·규제기구와 규제방식의 개편은 종합적이고 체계적인 접근을 통해 논의되어야 한다.

본 연구의 목적인 통신위원회의 역할강화방안을 모색하는데 있어 다양하고 종합적인 접근을 시도하고자 한다. 먼저 디지털 기술의 발전에 따른 통신·방송융합 현

상의 본질과 변화되어 가고 있는 통신(communication)의 새로운 개념 정의 및 통신 규제 패러다임 변화를 조명해 본다. 디지털 기술의 발달에 따른 통신·방송융합의 특성과 상호작용적 서비스의 특성을 중심으로 규제기관들간의 기능재조정이 필요한 근거와 새로운 규제패러다임을 탐색·제시해 보려고 한다.

둘째, 통신·방송 융합환경에 대응하기 위한 주요 선진국들의 대응전략을 살펴봄으로써 통신위원회의 역할제고와 환경대응전략 수립에 시사점을 얻고자 하였다. 미국의 FCC, 영국의 OFCOM, 일본의 우정국, 프랑스의 ART, 독일 등을 살펴보았다. 선진외국의 사례분석은 통신·방송 융합환경에 대응한 법제 정비측면과 관련 규제기구 현황을 개략적으로 파악해 보고, 통신규제기관의 구성과 위상, 조직과 기능 등의 측면을 분석하고 각 국가별 시사점을 제시하였다.

셋째, 통신위원회의 현황과 관련 규제기관들의 관계를 분석함으로써 통신위원회의 역할·기능상의 문제점과 관련 규제기관들간의 관계 속에서 발생되는 문제점을 규명해 보았다. 통신위원회의 설립목적과 기능, 조직과 인력, 운영실적 등을 살펴보고, 공정거래위원회·정보통신부·방송위원회·정보통신윤리위원회 등 관련규제기관들에 대한 간략한 현상파악과 통신위원회간의 관계에서 나타나는 문제점을 파악하였다.

넷째, 주요 선진외국의 통신규제기관들의 벤치마킹(benchmarking)에서 나타난 시사점과 우리나라 통신위원회 및 관련 규제기관들간의 관계분석에서 나타난 결과를 설문화하여 통신·방송관련 전문가들의 의견조사(설문조사)를 실시하여 통신위원회 역할제고 방안모색에 관련 전문가들의 의견을 반영하고자 하였다. 이러한 전문가 의견조사는 전문가들의 의견을 연구에 반영한다는 목적과 연구의 공정성·객관성을 확보하기 위해서이다.

다섯째, 지금까지의 논의를 기초로 해서 우리나라의 역사성과 특수성에 적합한 통신위원회의 바람직한 역할강화 방안을 제시하고자 한다. 선진외국의 통신·방송융합환경에 따른 규제기구 변화로부터 얻은 함의와 우리의 규제기관 구조와 특성에서 얻은 문제점 및 전문가 의견조사를 종합해 바람직한 통신위원회 역할제고방안과 관련기관들간의 기능재정립 방안을 제시하고자 한다. 통신·방송융합 현상에 초점을 두어 단순히 규제기관들도 통합하자는 기존의 연구와 달리, 본 연구에서는 통

신·방송융합 현상이 급격히 진전되고 있지만 관련 기구와 기능의 재정립에 대한 논의는 산업·경제적 발달과 소비자 보호를 고려한 중·장기적이고 점진적 접근이 필요하다는 입장에서 논의를 전개해 나가고자 한다.

본 연구의 목적을 달성하기 위한 연구방법은 문헌조사와 전문가 의견조사를 병행하고, 필요시 면접조사를 실시하였다. 본 주제와 관련된 자료를 수집하고 국가간 규제기구의 운영특성을 체계적으로 비교·분석하기 위해 문헌조사를 실시하고, 전문가들의 의견을 반영하기 위해 설문조사와 면접조사를 병행 실시하였다.

제 2 장 국내외 통신·방송 환경변화

제 1 절 개 요

디지털과 정보통신기술의 발달과 확산은 전 세계적으로 그동안 경험하지 못했던 엄청난 변화를 발생시키고 있다. 미시적으로는 개인들의 사고방식이나 삶의 질이 변하고 있고 거시적으로는 국가 및 세계정치경제 질서의 기본 틀이 근본적으로 바뀌어가고 있다. Thurow(2000)는 그동안 국제사회에서 가장 강력한 행동주체로 군림해 왔던 민족국가가 지식기반경제의 세계화에 따라 쇠멸의 길을 걷고 있으며 앞으로 국가의 운명을 좌우하는 것은 정보통신 기술을 기반으로 하는 지식 그 자체일 것이라고 주장하고 있다.

정보통신기술은 그 자체로도 정보의 생산 및 확산 등에서 엄청난 효율을 가져오지만, 그 기술이 온라인 네트워크와 접목되면서 소위 디지털 혁명이라고 불리는 사회적 변화를 초래하고 있다. 다시 말해 디지털 기술이 정보, 미디어의 전 영역으로 확산되었고 그 결과 각각 고유한 영역이던 전통적인 통신과 방송의 영역의 경계가 모호해지는 현상이 발생하고 있다. 이는 정보통신기술이 더욱 발전하고 지식기반의 정보사회가 발전할수록 더욱 심화될 것으로 보인다.

그 예로, 서로의 경계를 넘나들면서 전통적인 통신의 개념으로 정의되었던 1:1 쌍방향의 음성중심의 커뮤니케이션 현상이 이를 넘어서 방송 콘텐츠를 원활하게 제공할 수 있는 네트워크의 고도화가 보편화되고 있고 방송 역시 쌍방향 서비스의 제공이 가능하게 됨으로써 전통적인 두 영역의 구분이 점차 흐려지고 있다(이상우외 6인, 2002). 또한 디지털 기술의 발전을 기반으로 콘텐츠의 디지털화가 이루어지면서 통신과 방송의 속성을 모두 가진 서비스 즉, 인터넷 망에 멀티미디어 스트리밍 기술을 이용하여 소리, 동영상 등의 멀티미디어 정보를 제공하는 인터넷 방송이나 방송망의 여유대역을 이용하여 송신자가 다수의 수용자에게 각종 정보를 제공하는 서비스인 데이터 방송과 같은 서비스가 출현하고 있다는 것이다.

일반적으로 통신은 개인과 개인의 자유로운 정보교환(1대 1의 쌍방향성)이라는

개념에서 출발하여 정보내용의 규제나 심의보다 보편적 서비스의 제공과 비밀보호가 중요시되어 왔고, 방송은 희소한 전파자원을 이용하여 불특정 다수의 수신자를 무선 또는 유선으로 정보를 일방향으로 전송하는 것을 의미한다. 그러나 디지털 기반의 정보사회의 도래로 이러한 통신과 방송의 전통적인 개념이 무너지고 있는 것이다.

그러나 이러한 변화에도 불구하고 우리의 통신과 방송 규제는 통신과 방송이 이원적으로 구분되어 이루어지고 있는 실정이며 이는 통신과 방송의 융합이라는 세계적인 추세에 능동적으로 대처할 수 없는 한계점을 노정하고 있는 것이 현실이다.

이에 제2장에서는 사회변화의 동인으로서의 정보통신기술의 발달과 이에 힘입은 디지털 기반의 정보사회, 이러한 배경 하의 통신과 방송의 융합 현상에 대해서 논해보고자 한다. 이를 위해 먼저 통신과 방송 각각의 역사를 살펴보고 경계가 모호해지고 변화하고 있는 통신과 방송의 개념 및 영역을 짚어볼 것이다. 이루어진 논의를 바탕으로 각 영역에서 중심이 되어 왔던 규제의 논리와 이러한 이원적 규제가 변화되어야 할 당위성을 알아보고 마지막으로 통신·방송 융합이 빚어내는 산업적 측면 또한 살펴볼 것이다.

제 2 절 디지털 뉴미디어

1. 디지털 뉴미디어 사회

지금 세계는 디지털기술의 급격한 발전으로 전통적인 통신산업에 새로운 지평을 제시했다. 산업화에 이은 정보화 흐름은 디지털 기술 또는 IT기술의 발전에 의해 점차 고도화되어가면서 기존 커뮤니케이션 패러다임에 커다란 영향을 끼쳤다.

이처럼 최근에는 디지털 기술이 우리사회 전반에 적용됨으로 해서 커뮤니케이션의 포괄 범위는 확대되고 있는 추세를 보이고 있다. 즉 디지털화(digitalization)[1]에

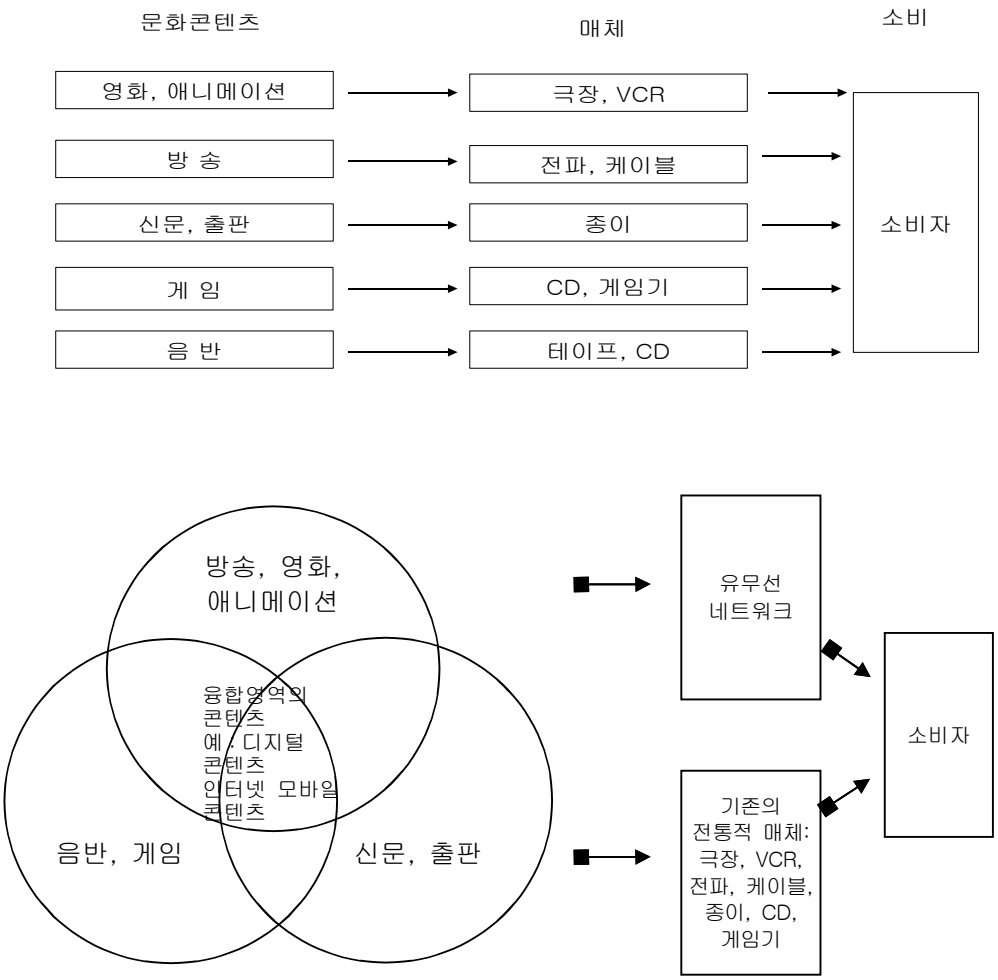
1) 컴퓨터 기술은 모든 신호(메시지 혹은 콘텐츠)를 0과 1의 이진(binary) 체계로 변화시켜 처리하는데 기초를 두고 있으며 0과 1의 조합으로 된 이러한 신호 체계를 디지털 부호(digital code)라고 한다. 디지털 기술은 모든 콘텐츠를 디지털 부호로 바꾸어 처리하고 전달하는 것을 가능하게 해 줌에 따라 서로 분리되어 있던 미디어 기능들은 하나의 매

따른 커뮤니케이션 양식의 융합(convergence of communication modes)[2]에 의해 콘텐츠가 미디어의 영역을 넘나들게 되면서 기존 문화산업의 경계는 점차 허물어지고 있고 매체 양식의 융합에 따라 새로운 뉴미디어와 커뮤니케이션 장르가 생겨나고 있는 것이다. 예를 들어 과거에는 영화나 애니메이션은 극장이나 VCR이라는 매체를 통해 소비자들에게 전달되었고 방송은 전파나 케이블을 통해서, 신문이나 잡지, 책 등은 종이를 통해서, 게임이나 음반 등은 CD를 통해서 소비자에게 전달되었지만 앞으로는 모든 커뮤니케이션 내용이 디지털 부호로 저장되어 재생되기 때문에 표현 혹은 전달 미디어에 제약을 덜 받게 된다. 전자책(e-book)의 경우 기존의 책과 마찬가지로 지식을 전달하지만 이용하는 미디어는 기존의 책과 다른 새로운 것으로 기존의 책이 전달하는 콘텐츠에 영상이나 음성까지도 부가해서 전달할 수 있게 해주는 새로운 장르인 것이다. 이 같은 커뮤니케이션 양식의 융합에 따른 콘텐츠 전달 방식의 변화는 <그림2-1>과 같이 나타낼 수 있다.

체를 통해 통합적으로 구현할 수 있게 해 준다. 즉 디지털 기술은 문자, 도형, 소리, 그림, 동영상 등의 모든 메시지를 디지털 부호로 바꾸어 표준화해 처리할 수 있게 해주는 것이다. 디지털에 대칭되는 개념으로 아날로그(analogue)라는 개념이 있는데 아날로그 신호는 형용사형인 'analogous'의 의미에서도 알 수 있듯이 물리량의 연속적인 변화를 유추적 추론에 의해 그대로 형태를 묘사한 것인 반면 디지털 기술은 모든 정보를 수치로 변환해 표준화해서 처리하는 기술이기 때문에 모든 신호를 일단 디지털 수치의 집합으로 만들게 되면 문자, 그래픽, 음성, 동영상 등의 상이한 신호체계를 동일한 방식으로 저장, 복제, 재생, 가공할 수 있게 하여 상이한 신호체계도 동일한 방식으로 처리할 수 있게 된다. 이로 인해 기존의 각기 다른 미디어는 하나의 미디어로 융합 혹은 통합될 수 있게 해주는 것이다.

2) '커뮤니케이션 양식의 융합'은 Ithiel de Sola Pool(1977)이 새로운 미디어 기술의 발전형태를 설명하며 제시한 개념이다. 이는 컴퓨터와 통신기술이 융합되어 종래의 매스 미디어에 응용이 가능해짐에 따라 정보처리 및 전달방식이 합일적으로 전환되는 것을 의미한다. 이에 따라 미디어의 기능상 분류와 경계가 흐려지고 각 미디어마다 고유의 정보처리 영역이 복합, 다중화되는 경향을 보인다. 이 같은 커뮤니케이션 양식의 합일화는 이른바 멀티미디어의 형태로 표현될 수 있다. 멀티미디어는 컴퓨터 기술을 근간으로 복수의 미디어가 유기적으로 결합되어 새로운 정보 서비스를 제공하는 미디어 시스템이다. 이러한 복합 미디어의 등장은 새로운 정보전달 방식을 낳게 한다. 방송 기술에서는 유선과 무선에 의한 전달 방식의 구분이 불필요해지고 신문의 경우 반드시 지면이 아닌 화면을 통한 문자 정보전달이 이루어진다. 기존의 활자 미디어는 일련의 출판 작업이 수반되기 때문에 시간적으로 지체되는 속성을 지니고 있으나 이제는 데이터베이스, 전화 및 영상 단말기를 통합해 전파 미디와 같은 동시적 매체(real-time media)의 속성을 갖추게 된 것이다(전석호, 1999에서 재인용).

<그림 2-1> 커뮤니케이션 양식의 융합에 따른 콘텐츠 전달 방식의 변화



이 같이 전통적으로 분리가 분명하던 커뮤니케이션과 매체간의 경계가 허물어(Blurring)지면서 미디어의 영역을 넘나들게 되면서 기존 통신과 방송, 그리고 문화산업의 경계는 점점 통합되어 가고 있는 현상이 나타나고 있다. 이러한 현상은 세계적으로 급속히 진행되고 있는 문화산업 제 분야 사이의 합병·인수(merger and acquisition)이나 전략적 제휴(strategic alliance)를 통해서도 엿볼 수 있다.

지금 세계는 산업사회에서 지식정보사회[3]로의 변화를 겪고 있다. 즉 디지털 뉴

미디어 (Digital New Media)의 발전으로 인하여 창의적인 지식과 정보에 기반을 둔 새로운 사회가 다가오고 있는 것이다. 이러한 지식정보사회를 이끄는 가장 중요한 요소는 디지털 뉴미디어의 발전이다. 전통적으로 통신과 방송은 지식·정보의 생산과 유통, 소비에 있어서 가장 핵심적인 역할을 담당해 왔다. 따라서 정보사회에 있어서 통신과 방송의 중요성은 더욱 증가할 것이다.

디지털 뉴미디어의 발달은 또한 커뮤니케이션 분야에 있어서의 변화를 초래한다. 신문이나 방송과 같은 전통적인 미디어 대신 새로운 미디어가 출현하게 된 것이다. 특히 방송 분야에서는 방송·통신 기술과 컴퓨터 기술이 결합하여 다양한 형태의 방송 서비스가 개발되고 있다. 방송과 통신의 융합서비스에 따른 분류에 관해 다양한 해석들이 제기되어왔다(김국진, 1999).[4] 아래의 <표 2-1>은 이와 관련해 다년간 연구를 축적해온 정보통신정책연구원에서 제시한 방송·통신 융합서비스의 분류에 관한 예이다.

---

3) 일부 학자들은 지식사회와 정보사회의 용어를 구분하여 사용하고 있으나, 현대사회에서는 사회구성원간의 정보 공유와 축적을 통해 사회전반의 지식을 향상시키고 이를 통해 부가가치를 생산하고 있다는 점에서 유사한 개념이라고 할 수 있다. 이러한 이유에서 지식사회와 정보사회라는 용어는 일반적으로 혼용되고 있으며, 지식정보사회로 통칭되기도 한다. 따라서 본 연구에서는 두 용어를 유사한 개념으로 지식정보사회로 통칭하여 사용하고 있다.

4) 미국의 경우 1996년 통신법이 방송, 정보통신 영역을 포괄적으로 관할하게 되면서 방송·통신융합형 서비스에 관련된 특별한 기준은 필요없는 상태가 되었다. 다만 정보를 순수하게 제공하는가 아니면 정보의 가공이 이루어지는가에 따라서 텔레커뮤니케이션서비스와 데이터서비스로 구분하고 있을 뿐이다. 독일의 경우 융합형서비스를 미디어 서비스와 텔레서비스로 구분하고 제공되는 서비스가 여론형성에 관계되는 내용으로 편성권을 갖는 서비스이면 미디어서비스로 분류되고, 편성되어있는 것을 전송하는 것이면 텔레서비스로 보고 있다. 일본의 경우 통신은 특정인의 수신을 목적으로 하는 반면에 방송은 전기통신 중 공중의 직접수신을 목적으로 한 송신으로 한정하고 있다.

<표 2-1> 방송 통신 융합서비스의 분류

통신	융합서비스			방송
	통신형서비스	데이터서비스	방송형서비스	
	편성이 없음		편성이 있음	
	이용자가 내용변화 가능	이용자가 내용변화 불가		
	통신개념준용	전보개념	방송개념준용	
	FM무선호출서비스 케이블TV인터넷 접속	공개DB서비스 음성전화정보서비스	전광판방송, PPV	

자료: 김국진(1999).

디지털 뉴미디어의 발달과 이로 인한 통신방송의 융합을 통해서 나타나는 뉴미디어는 일대일 혹은 일대다 등의 다양한 커뮤니케이션 형태를 가능하게 되었다. 한편 방송은 일반적으로 일방향 미디어로 인식되어 왔는데, 이는 현행 방송법에 명시된 바, 일대 다 커뮤니케이션으로 불특정 다수를 대상으로 전송하는 매체로 인식하고 있다는 것이다. 그러나 현재는 디지털 미디어들은 양방향성(interactive) 기능을 포함한 새로운 서비스로서 변화하고 있는데, 이처럼 양방향성을 수용한 새로운 형태의 커뮤니케이션 형태를 보여주고 있다. “방송서비스를 수용한 통신기능과 통신서비스를 수용하는 방송서비스” 중 어느 미디어가 지배적일 것인가에 관한 의문은 현재 진행형인 과제이다.

방송의 근본적인 개념에서는 하나의 정보원으로부터 불특정 다수에게로 메시지가 전파되는 커뮤니케이션 형식이 핵심적인 부분을 차지한다. 즉, 정보의 일방적 흐름이 방송이 되는 것이다. 그러나 대역폭의 확장, 압축기술 등 디지털 기술의 발달과 함께 통신과 방송이 본격적으로 융합되면서 그 한 축으로 새로운 경계적 서비스들이 전개되기 시작하는 것이다. 즉 통신에서도 방송적인 서비스를 제공할 수 있게 되고, 방송에서도 통신적인 성격의 서비스를 제공하루 수 있게 된 것이다.

디지털 뉴미디어의 진화는 궁극적으로 정보창조형, 실감형의 커뮤니케이션 미디어로까지 진행될 것으로 보고 있다. 이때는 수신단말기에 초고품질화에 의해 3차원 디스플레이를 상회하는 실감형 디스플레이가 이루어지는 것은 물론이고 뉴미디어의

수용자가 직접 능동적으로 정보를 생산하여 송출할 수 있는 형태의 단말기가 사용될 것이다. 이는 다시 말해 개인 스튜디오형 단말기이라고 볼 수 있다. 즉 다양한 정보에의 접근은 물론 자기 스스로 정보의 송출 기능을 구비한 형태로 대칭형 양방향 송수신 기능을 구비할 것이다. 이를 통해 가정마다 가상현실의 구현까지도 가능할 것이다.

실감형, 정보창조형 방송이 구현될 때, 방송은 더 이상 오늘날과 같은 일대 다수의 일방적인 매스커뮤니케이션이 아닌, 일대일이나 일대 소수의 다양한 형식과 양방향성이 보장되는 새로운 커뮤니케이션으로 다시 태어나게 되는 것이다. 이때는 디지털미디어를 통한 통합형, 지능형, 대화형 커뮤니케이션이 실현될 전망이다.

이와 같은 디지털 뉴미디어의 서비스진화 전망을 놓고 볼 때, 디지털은 미디어융합의 중심으로 상당한 가능성을 보이고 있다. 디지털정보통신망 또는 BCN (Broadband Convergence Network)은 단독으로 혹은 여타 망과의 연동화를 통해 21세기 지식정보사회의 핵심적인 정보인프라로 가능하게 될 가능성이 매우 높다.

2. 사회변화의 동인으로서의 디지털 뉴미디어의 발달

디지털 뉴미디어발달의 첫 신호는 1940년대 후반 AT&T의 벨연구실에서 터졌다고 할 수 있다. 이 연구소의 일단의 연구진들이 트렌지스터, 마이크로 프로세서, 기억소자, 모든 정보기술의 물리적인 지주가 되는 집적 회로 등을 발명함으로써 오늘날의 전자산업의 발전을 가능하게 한 것이다.

정보통신기술발달사에 있어서 가장 큰 발견은 디지털 기술이다.[5] 디지털 기술이란 화상, 그래픽, 문자, 음성은 물론 심지어는 유전인자까지를 포함하는 모든 정보들이 같은 방식 즉, 오직 0과 1만을 써서 수로 변환할 수 있다는 것이다. 이러한 수들을 '디지털 정보'라고 일컫는다. 따라서 모든 정보는 그 양태나 내용과는 관계없이 일정한 수의 bits로 구성된다고 할 수 있다. 모든 미디어가 디지털이 되면 세 가지 근본적이고 직접적인 결과가 나타난다(Negroponte, 1995: 18-20).

첫째, 비트는 손쉽게 혼합될 수 있다는 점이다. 오디오, 비디오를 포함한 각종 데

5) 디지털 기술에 대한 개념을 최초로 정립한 사람은 AT&T의 수학자인 Claude Shannon이다.

이터의 혼합을 우리는 '멀티미디어'라고 한다. 따라서 음악, 신문, 방송 등 매체형태를 달리하는 정보가 동일한 형태인 비트로의 융합(convergence)이 가능하게 되는 것이다. 둘째, 다른 비트에 관한 정보를 알려주는 비트인 header가 등장하여 각종 비트에 대한 내용목록이나 데이터에 관한 설명을 붙여 실어보낼 수 있게 됨으로써 정보의 재결합이 가능하게 된다는 것이다. 셋째, 정보가 디지털 방식으로 처리될 경우, 기존의 전화 정전기, 라디오 잡음, 텔레비전의 스노현상과 같은 신호전달에러를 정정하여 정보를 전달할 수 있을 뿐만 아니라 아날로그 정보와는 달리 정보의 정확한 재생이 가능해진다는 점이다.

정보융합현상으로 탄생한 새로운 멀티미디어 서비스는 넓은 대역폭을 요구한다. 대역폭이란 1초 동안 회로를 통해 전달될 수 있는 정보의 양 또는 통신선이 그와 접속된 정보처리장치에 정보를 실어나르는 속도를 의미한다. 전화나 전신은 넓은 대역을 필요로 하지 않지만 텔레비전은 넓은 대역폭을 필요로 하고 특히 HDTV의 경우는 더욱 더 넓은 대역폭을 필요로 하게 된다. 이를 충족시킬 수 있는 방법 중 하나는 거대 용량을 가진 광케이블이다.

이러한 전자기술, 디지털 기술, 고속전송 네트워크의 발전, 압축기술의 발전과 이들 기술간의 융합은 정보통신기술을 이용하는 관점은 물론 정책의 관점에서도 엄청난 여파와 근본적인 변화를 요구하고 있다고 말할 수 있다. 바로 기술과 제도간의 괴리가 심각하다는 것이다. 정보통신정책은 우리나라의 정보통신기술의 이용과 정보통신 기술발전 및 산업발달, 여기에서 비롯되는 국가 경쟁력에 결정적으로 영향을 미치게 될 것이다. 이러한 관점에서 볼 때, 통신과 방송 융합 시대에 기술과 제도간의 괴리를 줄이고 경쟁력 있는 정보통신 산업 발전을 위해서 이제까지 통신과 방송의 각 영역에서 이루어진 이원적인 규범이나 이와 관련된 위원회의 역할을 다시 한번 재검토되어야 할 필요가 있다.

한편 통신방송융합미디어발달로 매체 및 서비스간 경쟁이 본격화될 것으로 예상되며, 이에 따른 통신매체와 방송매체 간 균형발전을 위한 제도개선 및 정책적 지원과 통신방송 융합에 대비한 실천적 전략계획 수립이 필요할 것으로 예상된다.

제 3 절 통신 및 방송의 역사

1. 통신의 역사

가. 통신의 발달

인류는 수많은 방법을 동원하여 서로간의 정보전달을 위한 노력을 하여 왔다. 최초에 그들은 그림과 빛, 소리 등으로 정보전달을 하였는데 점점 말과 문자의 형태로 자리 잡게 되었다. 문자보다 먼저 말이 교신 수단으로 사용되었는데 이는 매우 획기적인 사건이었으며 정보 전달에 편리함을 가져다주었다. 매체의 측면에서 볼 때 전기 통신은 문자와 인쇄술 다음에 등장했지만 정보의 전달, 저장, 재생의 활용 가능성은 무궁무진하므로 전기 통신이 현대 인류 사회를 지배하고 있다고 해도 과언이 아니다.

전기통신은 1837년 미국의 모르스(Samuel F. B. Morse, 1791-1872)의 전신기기 발명으로부터 시작된다. 1876년에는 벨(Alexander Graham Bell, 1847-1922)이 전화를 발명하고 2년 후 에디슨(T. Edison)이 탄소 송화기로 개량함으로써 인류 최초의 전화기가 빛을 보게 되었으며 1888년에는 헤르츠(Heinrich Hertz, 1857-1894)가 전자파를 발견하였다. 뒤를 이어서 1901년 마르코니(Guglielmo Marconi, 1874-1937)가 전자파를 이용하여 모르스 부호를 무선으로 전송하는데 성공하였다. 1906년에는 3극 진공관의 발명으로 전자 시대의 문이 열리더니 1920년 미국에서 KDKA 라디오 방송국이 개국됨으로써 종전의 1대 1의 통신(전신, 전화)이 1대 다수의 통신으로 바뀌게 되어 방송(Broadcast)이라는 용어가 탄생하였다. 그리고 영국의 베어드(John Baird)와 미국의 젠킨스(Charles Jenkins, 1867-1934)에 의해 TV(Television)가 등장하였으며 1936년 영국의 BBC가 처음으로 TV 정기 방송을 시작하였다. TV는 1950년대 미국에서 대중화된 이래 오늘날 세계 각 국에서 정보 전달의 가장 중요한 대중 매체로 활용되고 있다.

우리나라의 경우 1885년 9월 28일 한성 - 제물포간에 최초로 전신이 개통되어 전기 통신의 역사의 장이 열렸으나 일제 시대를 거치며 잠시 정체되었다. 1961년 이후

경제개발 5개년 계획과 함께 전기 통신 분야의 성장을 거쳐 오늘날에 이르는 전기통신 발전의 시대를 맞이하였다.

이러한 전기통신을 이용한 매체는 지구상에서 현대인으로 하여금 인간의 오감을 확장시켜 시간과 공간을 초월하여 우주 통신의 시대로 나아가는 계기를 마련해 주었다. 초기에 소련이 쏘아 올린 스푸트닉호(Sputnik) 인공위성은 발사 2개월만에 소멸되었지만 그것은 세계적인 통신혁명에 큰 공헌을 하였다. 실질적인 세계 최초의 통신위성은 1962년에 미국이 발사한 텔스타 1호(Telstar I)로서 이를 통해 유럽과 미국 사이에 TV 생방송이 처음 시작되었다.

그 후 전기통신은 급격한 발전을 거듭하여 새로운 매체들이 대거 출현하였고 지금 이 시간에도 또 다른 매체들이 만들어지고 있다. 종전의 전기통신은 전신, 전화, 데이터 통신이 각기 별개의 통신망을 형성하고 있었으나 오늘날에는 초고주파 및 광통신 기술을 사용하여 여러 형태의 정보를 종합하여 전송하는 종합정보통신망(ISDN: Integrated Service Digital Network)의 구축에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 이것이 실용화되면 우리 사회는 또 다른 모습으로 새롭게 태어날 것이다.

나. 다양한 통신방식

통신이란 임의의 정보(예: 음성, 영상신호)를 목적지까지 전달하는 과정이다. 지금까지의 통신서비스는 전화와 같은 음성서비스가 주를 이루었지만 앞으로는 음성서비스뿐만 아니라 컴퓨터의 데이터나 화상을 전송하는 비음성계 서비스도 급속도로 요구되며 성장할 것이다.

1) 아날로그 통신과 디지털 통신

아날로그는 고유의 정보 신호에 어떠한 변화를 주지 않고 그대로 전송하는 것으로 기존의 널리 사용되었던 전화가 그 대표적인 예인데, 이 아날로그 통신 방식은 외부 잡음에 약하며 송신 전력이 많이 든다는 단점이 있다. 디지털이라는 것은 원래의 연속적인 아날로그 신호를 일련의 부호로 변형하여 전송하는 방식이다. 디지털

통신은 아날로그 통신과는 달리 기준 부호만을 판독하면 되므로(예를 들어 "1", "0") 잡음에 강하며 전력이 적게 소모되는 장점이 있다.

2) 유선통신과 무선통신

유선통신은 말 그대로 선(기존의 구리선)을 사용하여 통신망을 이루고 정보를 교환하는 것이다. 지금 현재 사용중인 유선통신은 일반 가정집의 전화나 모뎀(MODEM)등을 예로 들 수가 있는데, 이것은 기존의 구리선을 사용하는 것이기에 사람의 목소리를 전송하는 경우는 별 영향이 없다. 하지만 컴퓨터 통신에서는 전송 정보속도의 한계가 있으므로 고속의 정보를 전송할 수 있는 광케이블을 이용한 통신방식이 개발되어 미래의 초고속 정보통신망을 구축할 때 큰 기여를 할 것으로 보인다.

무선통신이란 대기 중으로 신호를 전송하므로 저주파의 정보 신호를 주파수 변환 없이 직접 전송하기란 매우 힘들다. 반면에 파장이 짧은 고주파는 전파를 전송하기가 경제적이고 용이하다. 따라서 신호의 송수신 단계에서 변조,[6] 복조[7]라는 일련의 변환작업을 요구한다.

3) 지상망 통신과 위성통신

지상망 통신이란 지상의 송수신국이 대기권 또는 전리층 내에서 유선 또는 무선으로 전파에 정보를 실어 보내고 받는 것을 통칭한다. 현재 사용되고 있는 지상망 통신은 기존의 AM, FM방송 그리고 국내전화, CATV, TV등이 있다. 또한 좀더 발전된 모습의 지상망 통신으로는 디지털 셀룰라 이동통신, 광통신, 초고속 정보통신 등이 있다.

기존의 무선통신이 지상에서 이루어졌다면 대기권 밖의 위성을 이용한 위성통신

---

6) 변조란 저주파의 정보 신호를 송신국에서 고주파의 반송파에 실어 보내는 과정을 말한다.

7) 복조란 변조의 반대 과정으로써 수신국에서 고주파의 반송파로부터 최초의 정보 신호를 검출해 내는 과정을 의미한다.

은 무선통신의 새로운 분야이며 위성을 중계 거점으로 하여 광대한 대륙이나 바다, 사막 등의 자연 장애로 인해 지상 회선의 설치가 곤란한 지역이나 선박이나 자동차, 항공기 등의 이동체와의 통신에 적합한 통신망 구축이 가능하다.

지상망 통신에서 유선 또는 가시거리의 무선통신의 경우 그 서비스 구역이 매우 좁은 지역으로 한정되므로 많은 중계국을 설치해야 하는 단점을 가지고 있는 반면에 위성통신은 하나의 정지 궤도위성을 사용하여 전 세계의 1/3 지역에 통신 서비스를 제공할 수 있으며 지형(도심 도는 교외)에 따른 수신 신호의 품질 변화가 적고 항상 고품질의 통신 및 방송 서비스를 제공할 수 있다는 강점으로 인하여 현재 여러 방송사에서 위성을 사용하는 방송 서비스를 제공하고 있다(예: 홍콩의 Star TV, 미국의 MTV, 일본의 NHK 등).

4) 디지털 이동통신

디지털 통신의 주요 장점은 주파수 대역을 효율적으로 이용할 수 있으며 정보 신호를 원래 상태대로 손상됨이 없이 주고받을 수 있다는 것이다. 디지털 무선통신 서비스는 현대 사회가 다양한 정보를 이동간에서도 신속하게 전달할 것을 요구하는 정보화 사회로 발전함에 따라 이에 대한 수요가 급증하고 있다. 이러한 추세는 선진국은 물론 우리나라에서도 무선전화, 무선호출, 휴대전화에 대한 수요가 급증하고 있는 것을 보면 쉽게 알 수 있다.

가) 부호분할 다중접속 방식(CDMA)

통신에서 여러 사용자가 동일한 성질의 신호를 동일한 주파수로 동시에 송출하게 되면 상호 혼신이 발생하여 교신을 할 수 없게 된다. 현재보다 훨씬 많은 사용자가 동시에 휴대전화를 사용하면서도 상호 혼신을 주지 않고 깨끗한 통신을 하기 위해서 국내에서는 기존의 아날로그 방식 휴대전화를 CDMA 방식의 디지털 휴대전화로 전환하였다. CDMA는 각 휴대 전화기마다 고유 번호를 할당 지정해 주고 이에 따라 신호를 송수신하게 하는 방식이다. 이것은 마치 많은 외국 사람들이 왁자지껄

하게 떠드는 방안에서 한국어를 사용하는 사람의 말을 쉽게 구분할 수 있는 것과 같은 원리이다. 여기서 한국어를 고유 번호라고 할 수 있다. 따라서 이 방식은 간섭에 강한 장점을 가지고 있다.

나) 주파수 공용통신(TRS)

유통, 운수업계, 건설현장, 경찰 등에서 널리 사용되고 있는 통신방법으로 이것은 한 주파수를 여러 명이 시간을 나눠 함께 쓰기 때문에 붙여진 이름이다. 시간에 제한이 없이 하고 싶은 만큼 통화할 수 있는 전화와는 달리 통화 시간을 3분으로 제한을 두는 것은 한정된 주파수를 가능하면 여러 명이 같이 쓰기 위함이다. TRS의 가장 큰 장점은 특정 집단끼리만 교신한다는 점이다. 무전기는 주파수만 맞추면 누구나 들을 수 있지만 TRS는 교신자 외의 다른 사람은 수신하지 못하므로 보안성이 뛰어나다. 또한 가장 빠른 길을 찾아주는 교통 정보 시스템이나 교통 흐름을 제어하는 교통 관리 체계 등 여러 분야에 응용이 가능한 잠재력을 지니고 있다.

다) 개인휴대통신(PCS)

이동전화에서 더욱 발전하는 다음 세대 정보통신 수단은 PCS로 겉으로는 이동전화와 큰 차이가 없어 보이지만 가장 큰 차이점은 이동전화는 차량에 알맞고 개인휴대통신은 걸어 다니는 사람에게 알맞은 무선통신이다. 그리고 PCS는 이동전화보다 훨씬 높고 넓은 주파수 대역을 사용하기 때문에 이동전화가 음성통신이나 간단한 데이터 통신만이 가능한 데에 반해 PCS는 화상 정보까지 주고받을 수 있다는 장점이 있다.

우리나라에서는 실제 서비스가 1998년부터 상용화되었으며 멀티미디어 통신 기능을 가진 시스템(IMT-2000)은 2000년경에 완성될 것이다. 현재의 이동통신망은 위성전화와 결합되어 사막이나 높은 산, 바다 한가운데에서는 저궤도 위성을 사용하여 통신하고 나머지 지역은 PCS를 이용하는 차세대 육상이동통신이 등장할 것이며 2005년을 전후해 보편화될 것으로 보인다.

라) 초고속 정보통신망

현대인의 정보화 사회에 대한 욕구와 인류 문명의 발전 추세를 고려해 보면 미래에 가장 두드러지게 발전할 분야는 통신망이 될 것이라는 것은 의심의 여지가 없다. 현재는 유선통신망과 무선통신망이 서로 분리되어 서비스를 제공하고 있으나 2000년경에는 유무선망의 통합이 이루어지기 시작해서 2010년경에는 통합망이 완성될 것으로 보인다.

기존의 방송이나 통신망이 제공하는 서비스는 프로그램 제작자를 중심으로 이미 만들어져 있는 각종 정보를 제공하는 서비스이다. 그러나 향후에는 사용자(시청자)의 기호와 취향에 따라 프로그램을 실시간에서 요구하는 주문형 서비스와 더 나아가서는 창조형 서비스로 진화될 것이다. 즉 지금의 단순 선택 기능을 제공하는 서비스로부터 탈피하여 서비스는 지능화되고 인간화되며 유무선이 통합된 단일망에 의한 멀티미디어 서비스를 제공하게 될 것이다. 초고속 정보통신망이 완성되며 재택근무, 원격교육, 전자화폐, 전자투표, 원격 진료 등이 보편화될 수 있을 것이다.

2. 방송의 역사

20세기 매스미디어 발전과정에 있어서 가장 중요한 사실의 하나는 바로 전파 미디어의 등장일 것이다. 20세기 이후 발전된 전파미디어는 짧은 역사에도 불구하고 그 사회적 영향력에서 전통적인 인쇄매체를 오히려 능가하는 미디어로 자리잡게 되었다. 특히 전파를 이용한 라디오와 텔레비전의 등장은 사람들의 새로운 커뮤니케이션 욕구를 충족시켜주는 첨병이 되었다(한국사회언론연구회, 1996: 43).

언어를 포함한 몸짓언어는 인간 커뮤니케이션 매체의 원점인 동시에 원형이라고 할 수 있다. 또 그림은 언어와 더불어 중요한 원형적 의미를 지니며 언어를 문자로 이어주는 매개적 역할을 하였으며 오늘날 매스커뮤니케이션에 있어서의 영상매체의 기반이 되었다.

그림과 밀접하게 결부된 매체인 문자는 인간에게 시간을 결합하고 공간을 결합하는 능력을 부여하였는데 문자의 출현은 인류로 하여금 경험을 축적하여 계승하는

능력을 지니게 하였고 이로 하여금 역사의 기술을 가능하게 하였다.

1450년경 구텐베르그의 금속활자 발명과 이에 따른 보급으로 인간 커뮤니케이션 형태에 크나큰 변화가 초래되었으며 '미디어는 메시지이다'라고 말한 맥루한은 새로운 미디어는 인간 기능의 확장이라 주장한다. 또한 새로운 미디어 그 자체가 인간과 테크놀러지를 변혁하는 적극적인 추동요인이 된다고 주장한다. 즉, 활자인쇄기술은 새로운 인간 커뮤니케이션 형태와 테크놀러지를 창조해냈으며 인간은 또다시 이러한 테크놀러지를 바탕으로 하여 새로운 매체를 만들어내었던 것이다. 인간 커뮤니케이션 및 매스 미디어 발전의 하나의 획기적인 계기가 되었던 활자매체 시대는 쿠텐베르그 이후 500년간 전자매체가 나타날 때까지 계속되었다.

이러한 과정을 통해 커뮤니케이션의 발전이 이루어져왔고 따라서 현대 커뮤니케이션의 가장 보편화된 수단이라고 할 수 있는 매스 미디어의 기원과 발전과정도 이러한 커뮤니케이션의 발전과정 속에서 이해할 수 있는 것이다.

여기에서는 매스 미디어의 발전과정 중 방송 매체의 발전과정을 중심으로 살펴볼 것이며, 이러한 방송 매체는 무선통신기술의 발달, 라디오의 발달, 텔레비전의 발달 그리고 뉴미디어로 나누어서 살펴볼 수 있다.

일반적으로 방송의 출현에는 매스 커뮤니케이션 발전을 위한 사회적 조건의 성숙과 미디어 소비재 산업 및 공급업의 성장이 전제되었으며 통신과련 기술의 발달은 새로운 커뮤니케이션의 장을 열어주었다. 방송이 시작되기 이미 오래전부터 19세기의 기계발명과 산업혁명에 힘입어 등장한 대중신문이나 축음기, 영화 등의 발달은 일반 대중의 매스미디어에 대한 소비습관을 계발해주었다.

초기의 방송은 보드빌(vaudeville)이라는 노래와 음악을 곁들인 소희극 공연에서 영향을 많이 받았는데 이것은 영화나 라디오가 등장하기 전까지 오늘날의 라디오나 텔레비전의 버라이어티 쇼의 구성 양식에 큰 영향을 미쳤다. 축음기의 발명으로 라디오는 일반 대중들에게 가정에서도 이 쇼를 즐길 수 있도록 하였고 나중에는 라디오 기술에 이용되었다.

방송은 녹음기술과 영화로부터 크게 도움을 받기는 하였으나 기술적·산업적 측면에서 보면 전신술과 전화기술의 발달이 보다 직접적인 도움을 주었다(김규, 1996: 148-152).

가. 무선통신기술의 발달

장거리 통신수단의 필요에 따라 1820년경 영국에서 전선을 이용하여 전기적 파장을 송수신할 수 있는 전신기가 개발되었으며, 모르스(F. B. Morse)의 유선전신 발명으로 전신기 부문에 있어서 결정적인 개선이 이루어지게 되었다. 1866년에는 대서양 횡단 해저 케이블을 설치하여 세계는 수주일 혹은 몇 달씩 걸리던 정보의 교환을 단지 몇 분안에 이룰 수 있게 되었다. 1888년에는 독일의 헤르츠(H. Hertz)가 전파의 특성을 이론적으로 증명하였고 마르코니(G. Marcony)의 기여로 무선통신의 발전이 이루어졌다. 마르코니는 1897년 모르스 신호를 이용해 최초의 무선전신을 실현했고 2년 후에는 도버해협을, 4년 후에는 대서양을 횡단하는 무선통신으로 발전시켰다.

무선통신시대의 방송뉴스는 CNN의 등장으로 인해 말 그대로 전쟁을 한편의 드라마처럼, 또는 영화처럼 즐길 수 있는 시대를 향한 서투른 걸음마를 내딛게 되었다. 1899년 무선송수신기를 장착한 증기선에서 아메리칸 컵 요트대회를 보도하였는데 이는 전파를 이용한 뉴스 전달의 가능성을 최초로 확인한 성과였다. 무선통신 시대의 주요한 사건들과 역사적 의의는 다음 <표 2-2>에 잘 나타나 있다.

<표 2-2> 무선통신 시대의 주요 사건

연도	주요 내용 및 인물	역사적 의의
1864	James Clark-Maxwell의 전자계의 역학이론	전파의 체계적인 이론화 작업
1888	Heinrich Rudolph Hertz의 전자파와 반사	전파 이론의 실험적 검증
1890	Guglielmo Marconi-Hertz의 실험을 응용	전자파의 진동단위를 Hertz로 확정
1899	무선송수신기를 장착한 증기선에서 요트경기 보도	전파를 이용한 뉴스전달 가능성을 최초로 확인

자료 : 김정탁(1999), p.90.

1876년 벨(A.G. Bell)은 유선방식에 의한 인간음성의 통신을 실현하였고, 2년 후인 1878년엔 에디슨(T. Edison)이 소리의 기록을 가능하게 한 축음기를 발명함으로

써 20세기의 문턱을 넘기 전에 무선방식에 의한 인간음성의 전달도 그 실현가능성이 엿보이기 시작했다. 벨은 교류 전신 원리를 발명하여 무선통신에 의한 인간음성의 전달을 결정적으로 가능하게 하였고 드포레(De Forest)가 진공관을 발명함으로써 전파 증폭에 문제 역시 해결되었다.

드포레의 3극 진공관의 발명으로 1909년에 에펠탑에서 최초로 인간의 음성을 방송하였으며 이듬해인 1910년에는 카루소의 노래를 방송했고 1911년에는 뉴욕에서 선거결과를 방송하기에까지 이르렀다. 산호세(San Jose)시의 KQW국을 비롯하여 그후 계속해서 미국과 유럽에 라디오 실험국들이 나타났으며 1920년에는 웨스팅하우스사의 실험국이었던 KDKA국이 세계 최초의 정식방송국으로 발족하게 되었다.

또한 과학자들은 영상을 재현하는 방법과 송신기에서 수신기로 영상을 보내는 방법을 연구하였다. 텔레비전은 실험단계를 거쳐 대중매체로 발돋움하게 되었으며 1950년대에는 라디오에 필적하게 되었다.

나. 라디오의 발달

무선통신 시대가 마르코니가 일방적으로 주도한 전파응용의 시대였다면 본격적인 방송의 시대는 바로 1901년을 기점으로 하는 목소리, 즉 보이스의 시대이다(김정탁, 1999: 91). 실험적 방송국들은 라디오의 일반보급과 정식방송국의 발전에 기여하였다. 산호세 시의 KQW국, 메디슨시에 위치한 위스콘신 대학의 비상업국은 WHA국, 디트로이트 시에 있던 WWJ국, 펜실베니아주의 피츠버그 시에 있었던 KDKA 방송국들이 나타났다. 이때까지 만해도 라디오는 상업적, 군사적 이유로 인해 일반가정에 보급되지는 않았다.

통신분야에 관심을 가지고 있던 웨스팅하우스사에서는 무선전화를 제작하고 동시에 일반 공중을 대상으로 하는 새로운 프로그램을 전송하여 KDKA국의 실험방송이 시작되었다. 세계최초의 공식호출부호를 가진 정식방송국으로 발전한 KDKA국은 그해 실시된 콕스(H. Cox) 대통령 선거결과를 최초로 방송하여 굉장한 성공을 거두었다. 당시에는 방송채널이 복잡하지 않아 방송국간의 혼신이 없었으며 KDKA의 공중파는 원거리까지 송신되었다.

그러나 초기의 라디오 방송은 무선전신의 변형으로써 단순히 장거리로부터 음악과 메시지를 들을 수 있다는 점에서 정규 프로그램이 없었고 오늘날과 같이 상업주의적인 성향도 없었으며 단지 라디오 제품의 판매수단으로서만 방송을 하였다. 막 걸음마를 시작한 미국의 라디오 방송은 1914년에 일어난 제1차 세계대전을 통해서 더욱 발전할 수 있었다. 전쟁기간 중 라디오는 조정, 정보, 선전을 위해 사용되었으며, 당시 미국 대통령 윌슨의 민족자결주의 등과 관련된 14개 조항(fourteen points)이 전세계적으로 알려진 것은 바로 라디오의 힘이었다. 특히 1918년 윌슨이 '미국의 소리(Voice of America)'를 통해서 대독일 연설방송을 실행한 것은 라디오가 선전선도의 도구로서 본격적으로 활용되기 시작한 사건이라고 해도 과언이 아니다.

1920년대로 접어들면서 새로운 산업인 방송산업은 점차 활기를 띠게 되었고 라디오의 판매량이 급증하게 되었다. 당시에는 라디오를 광고매체로 개발하자는 페이리(J. Paley)의 생각은 보편적이지 못하였지만, 제작비의 상승과 광고주의 관심이 증가함에 따라 방송에 광고가 등장하는 것은 평범한 일이 되었고 1922년 방송광고의 실시로 방송국들은 재정 문제를 해결하고 상업방송으로서의 자리를 구축하였다. 1920년대 중반부터는 정규방송이 시작되면서 전국의 각 방송국을 연결하는 네트워크가 나타나기 시작했다.

한편, 암스트롱(Amstrong)은 초기 AM 라디오가 수신상태가 좋지 않아 잡음이 없는 깨끗한 소리의 라디오를 개발하고자 지속적으로 연구하였고 드디어 1941년엔 상업적인 FM 방송국을 인가받기에 이르렀다.

FM 방송은 제 2차 세계대전 전에 잠시 번창하다가 전쟁이 일어나자 성장세가 주춤해졌으나 1941년 FCC가 FM을 승인하면서 전면적인 발전을 누리게 되었고 스테레오식 녹음의 발달과 스테레오 FM에 대한 수요가 증가함으로써 FM이 급격히 성장하게 되었다. 더 많은 라디오 수신기가 FM 신호를 수신할 수 있게 되었고 FM 방송국은 광범위한 청취자의 취향과 기호에 어필하는 다양한 프로그램을 송출하여 꾸준한 성장을 계속했다.

라디오는 1930년 중반까지 새로운 대중매체로 등장했고 라디오의 성장은 1930년대 공황 기간 중에도 꾸준히 계속되다가 텔레비전의 출현과 그에 따른 경쟁으로 새로운 적용이 불가피하게 되었다.

다. 텔레비전의 발달

텔레비전이란 명칭은 프랑스의 페리스키(Persky)에 의해서 처음으로 사용되었다고 한다(Schreiber, 1974: 175). 그 이전에는 1880년 벨 연구소에서 시각적 전화(visual telephone)이라 부르기도 했고, 그 후 다이아포토(diaphoto), 텔렉트로스코프(telectroscope), 포토폰(photophone), 텔레포토그래프(telephotograph), 라디오바이저(radioviser), 텔레포노스코프(telephonoscope) 등 여러 가지 이름으로 불리우기도 했다.

텔레비전의 기술적 가능성이 나타난 것은 1839년 은판 사진술(dagurreo type)이 발명되면서부터이다. 그 뒤 청사진을 환등기에 비쳐 보임으로써 그림의 연속적 환영이 나타나는 것을 알아냈고 1880년대 후반에 이스트맨(Eastman) 필름의 보급과 더불어 에디슨은 영화술(kinetoscope)을 발달시켰다. 프랑스의 뤼미에르 형제 역시 시네마토그래프를 발달시킴으로써 무성영화가 일반극장에서 상영되기 시작했다.

최초의 텔레비전 방송은 1936년 11월 2일 영국의 BBC에 의해 런던 북쪽에 있는 알렉산드리아궁의 실험용 스튜디오에서 시작되었다. 그 당시 전화선이나 무선 주파수를 가지고서는 그림을 구성하는 수많은 신호를 한꺼번에 송신하는 것이 불가능했으므로 일단 그림을 여러 부분으로 분해해서 송신하고 이것을 수신하는 쪽에서 다시 조립하는 방법을 개발해야만 했다. 이 방면의 선구자인 러시아 출신의 독일 과학자 니프코우(P. Nipkow)는 1884년에 무선방식에 의한 화상송신을 위해서 주사원판을 개발하였다. 니프코우는 송신기와 수신기 사이를 잇는 일련의 전선을 사용하여 전기와 기계로 영상을 송·수신하는 것이 가능함을 입증하여 텔레비전의 개발에 결정적인 기여를 했다.

세계에서 처음으로 텔레비전방송을 실시한 나라는 독일로서 1925년에 '제국방송협회'를 설립하여 방송전반을 통괄해왔고 1928년부터는 5개 방송국에서 텔레비전 실험방송을 하였다. 미국에서는 RCA사가 1930년 뉴욕에 있는 NBC 소유의 WZXBS라는 실험용 텔레비전 방송국을 설립하여 1931년에 RCA-NBC 시험송신기와 수신 안테나를 엠파이어 스테이트 빌딩 옥상에 설치하여 8×10인치 스크린 위에 텔레비전 화면을 만들어내는 실험에 성공하였다.

그러나 매일 방송하는 최초의 텔레비전 방송은 영국의 BBC로 BBC는 1936년 주사선 405개 방식과 240개 방식을 병용하여 런던의 알렉산드라 팔레스에서 정식방송을 개시하기에 이르렀다. 1939년 세계 박람회에서 RCA는 자체개발한 텔레비전 수상기를 전시하였으며 1941년 FCC는 텔레비전의 잠재력과 수요를 깨닫고 텔레비전의 상업방송을 허가하였다. 그러나 2차 세계대전의 발발과 더불어 텔레비전의 개발은 중단되었으나 전쟁이 끝난 1945년을 전후하여 영국, 프랑스는 물론 소련도 텔레비전 방송실험을 개시했고, 1950년 이전에 이미 미국은 텔레비전 정규방송을 실시하게 되었다.

FCC는 1941년 텔레비전 방송을 인가할 당시 아직 컬러 텔레비전의 기술은 충분히 개발되지 않았다고 판단하여 흑백방송으로 인가하였다. 본격적인 컬러 텔레비전 방송은 미국이 1954년, 영국, 프랑스, 서독이 1967년에 실시하게 되었으며 일본은 미국의 NTSC 방식을 도입하여 1964년 동경올림픽 때 최초로 통신위성을 이용하여 거의 전 세계에 컬러 텔레비전 방송으로 동시 중계하였다. 이러한 발전을 거치면서 1970년대에 이르러서는 컬러 텔레비전이 정착되게 되었다(김규, 1996: 155-165).

라. 뉴 미디어의 발전

텔레비전은 지상파 중심의 매체로서 제한된 전파자원의 특성상 채널 부족이라는 한계를 지니고 있어서 시청자들이 원하는 다양한 프로그램, 채널 선택폭의 확대, 먼 지역의 송출 프로그램의 시청, 문화・교육・어린이 프로그램 등의 증가의 요구를 충족시키지 못하였다. 그러나 1980년대 중반에 들어서면서 여러 가지 기술적 대안들이 발전하고 시장경제를 강조하는 경쟁원리의 도입으로 방송환경에 급속한 변화가 나타나게 되었다.

로저스(E.M. Rogers)에 의하면 현 시대는 이미 1946년 Eniac 컴퓨터의 발명을 시점으로 상호작용적 뉴미디어 시대에 접어들었다(verett, M. Rogers, 1986: 23-33)고 하였고, 이러한 발전은 1956년 암펙스사에 의한 비디오테이프의 발명, 1957년 최초의 인공위성인 스푸트닉호의 발사에 이어 영국에서 1976년에는 텔레텍스트 시스템을, 1979년에는 비디오 텍스 시스템을 최초로 설립함으로써 본격화되었다.

디지털화, 미디어 융합, 영상화, 상호작용성, 비동시성의 특성을 지니는 뉴 미디어는 기존의 방송기술과 혼합되어 여러 가지 대안적인 매체를 발전시키게 되었다.

1) 케이블 텔레비전

텔레비전 방송국은 대도시 주변에 위치해서 인구가 많은 지역을 대상으로 주로 방송했다. 이 때문에 산간벽지 등 수신이 어려운 지역의 사람들은 텔레비전 시청을 제대로 할 수 없었다. 기꺼이 비용을 지불할 만큼 강력한 시청자들의 수요보다 케이블 텔레비전 산업의 성장을 더 잘 설명해주는 요인은 없다. 사실 케이블 텔레비전은 오랫동안 지상파 방송채널을 유료로 수신해주는 것 외에는 다른 역할을 하지 않았다.

난시청 지역 해소를 목적으로 한 케이블 텔레비전은 여러 가정이 하나의 안테나로 텔레비전을 수신하는 지역 공동 안테나 텔레비전으로 출발하여 주로 다른 방송국의 프로그램을 재송신해 왔다. 초기 시스템 중의 상당수는 임기응변적인 것이었고 나중에 미국 대법원이 규정한 것처럼 문자 그대로 '확장된 안테나(extended antennas)(브루스 M. 오웬, 2001:149)에 불과했으나 1960년대에 들어서면서 높은 건물 등에 의하여 수신장애물이 많은 도시까지 확대되었다.

그러나 케이블 텔레비전의 성장속도는 매우 느렸고 단순한 재송신 시스템으로 기존 공중파 방송의 범위를 확대하는 역할을 주로 하였는데 특히, FCC가 그 지역 내의 모든 텔레비전 전파를 의무적으로 중계하도록 하는 소위 '의무전송(must carry rule)'의 규제를 부여했기 때문에 케이블 텔레비전의 성장은 더욱 둔화될 수밖에 없었다. 탈규제화와 함께 케이블 TV은 성장의 전기를 맞이하게 되었고 기술향상과 모험정신이 어우러져 1980년에 들어와서는 급성장하게 되었으며 1990년대의 케이블 TV의 황금기라고 이야기되고 있다.

초기 케이블시스템은 안테나와 여러 대의 분배기들(splitters)로 구성된 네트워크, 동축케이블, 각 가입자가 신호를 받을 수 있도록 해주는 증폭기 등의 요소로 구성되었다. 프로그램 소스에는 그 지역의 텔레비전 방송국과 타 지역 텔레비전 방송국, 위성전송 프로그램들과 지역 제작 프로그램(local origination) 등이 포함된다. 트렁크

(trunk cable or trunk line)는 신호를 분배 설비(distribution plant)까지 전송해준다. 각 회선에 설치된 증폭기 수의 한계는 트렁크와 분배 케이블 혹은 가입자 케이블(feeder cable) 사이의 관계에 달려있다. 각 가입자는 분배 케이블의 분기기(tap)에서 가정으로 연결된 인입선(drop line)을 통해서 방송신호를 받고 동축케이블 안에서는 방송신호가 가입자 가정의 컨버트 박스에 전달된다. 방송신호는 이런 방식으로 VCR을 거쳐 텔레비전 수상기로 도달한다. 전통적인 케이블시스템은 동축케이블이 한 쪽 끝에서 다른 쪽으로 연결되는 나뭇가지 모양(a tree-and-branch)의 구조를 가지고 있고 현대의 케이블 시스템들은 광·동축 혼합 케이블망(HFC)으로 되어 있다.

초기 시스템은 100메가헤르츠 정도의 대역폭을 가지고 있었으나 최근 가장 발전한 케이블시스템은 약 1기가 헤르츠 정도의 대역폭과 대략 초당 1.5에서 2기가바이트 정도의 용량을 가지고 있다. 또한 새로 개발된 무선 케이블 시스템(지역 다채널 분배 서비스(local multichannel distribution service: LMDS) 역시 비슷한 용량을 가지고 있다.

한편, 지상파 수신에 별 문제가 없는 지역에서 케이블 서비스에 대한 수요를 높이기 위해서는 새로운 서비스가 첨가될 필요가 있었다. 초기에는 두 가지 종류의 새로운 케이블 서비스가 있었는데 하나는 지역제작 프로그램이었다. 두 번째는 타 지역의 텔레비전 신호(원거리 방송: distant signals)를 방송하는 것이다. 여기에는 그 지역에서 제공되지 않는 스포츠, 오래된 영화, 비(非)네트워크 프로그램의 재방송 등이 포함되어 있다.

1970년대 후반까지 원거리 방송은 케이블 방송의 성장에 중요한 원인이었다. FCC는 케이블 방송이 타 방송국의 프로그램에 대해서 명확한 권리를 가지고 있지도 않고 방송비용도 지불하지 않았다는 이유로 원거리 방송의 콘텐츠들이 저작권 관련 문제점이 있다고 지적하면서 방송사업자들에게 끼치는 경제적 손해 때문에 케이블 방송의 원거리 방송 수신을 제한했다.

그러나 새로운 사고와 개혁이 1972년부터 시작하여 케이블 텔레비전과 규제과정에 스며들기 시작했고 1979년에는 FCC가 당시 유행했던 탈규제정책의 일환으로 원거리 방송 제한을 폐지했다. 그런데 이 시기부터 이루어졌던 케이블 방송의 성장은 원거리 방송 수신에서 비롯된 것이 아니라 유료 텔레비전은 홈박스오피스(Home

Box Office: HBO)의 영화채널을 비롯한 새로운 기본 서비스 네트워크들에 기인한 것이었다. HBO는 이미 많은 지상파 방송이 보급되어 채널 선택폭이 넓었던 도시지역 케이블 보급에 중요한 역할을 담당했다.

1970년대 후반에 들어서는 프로그램 공급자들이 케이블 사업자에게 채널을 판매하는 시장을 발견했고 케이블 사업자들은 이 채널들을 대도시를 포함한 도시지역의 케이블 서비스 수요 확대에 이용하였다. 그 결과 나중에 수용자가 증가함에 따라 이 채널들은 광고판매에서도 수익을 거둘 수 가 있었다.

이와 함께 중요한 변화는 정지통신위성(geosynchronous communication satellite: GEO)를 이용한 케이블 서비스의 시작이다. 최초의 통신위성은 1974년 휴즈가 제작한 것을 RCA가 구매해서 전국을 커버하기 위해서 발사되었다. 정지위성은 아주 높은 안테나와 같은 역할을 했다. 정지위성에서 발사된 전파는 누구나 수신할 수 있었고 많은 수신 방송국들은 위성의 비용에 영향을 받지 않았다. 위성의 공공재적 측면에서 보면 이것은 텔레비전 신호를 수천개의 케이블 시스템들에게 완벽하게 배포할 수 있다는 것을 의미했다. 그 결과 새로운 케이블 네트워크의 중계비용이 크게 낮아져 규제의 변화 못지 않게 위성도 케이블 산업의 성공에 큰 영향을 주었다.

케이블 산업은 FCC의 채널 제한으로 인해 기존의 방송에 만족하지 못했던 프로그램들에 대한 소비자들의 수요를 충족시켜 줌으로써 자리잡을 수 있었으나 케이블 텔레비전은 대량의 전송능력을 가진 쌍방향 정보통신이 가능하고 통신위성, 위성방송, HDTV, 컴퓨터 등 다른 미디어와의 친화성이 크고 공공적인 종합 미디어로서의 특성을 지니고 있기 때문에 타미디어와의 융합단계를 거치면서 고도화, 다양화되고 있는 정보욕구에 대응할 수 있는 정보사회의 중추적인 미디어로 발전하고 있다(김정탁, 1999: 180).

2) DBS(Direct Broadcasting Satellite)

전기신호를 가정에 전달하는 방법에는 일반적으로 두 가지가 있다. 하나는 전화 또는 케이블 등의 유선을 이용한 것이고, 다른 하나는 전파(radio wave)를 이용한

방식이다. 무선전송방식의 범주에는 지상파 방송 혹은 위성방송 등이 포함된다. 직접 위성방송의 발전 역시 난시청 문제의 해소를 위해 발전된 것이다. DBS(direct broadcasting satellite)는 기존 방송의 송신범위의 제한성을 획기적으로 개선하여 일반 시청자가 방송위성을 통해 송신되는 프로그램을 직접 수신할 수 있는 형태를 의미한다.

위성방송의 역사는 스푸트니크호가 성공한 이후 동서 양진영이 경쟁적으로 발전시킨 통신위성 기술부터 시작한다. 1960년대에 들어서 통신 기술은 아폴로 우주선 발사기술을 성공적으로 실행하는 등 대형 위성을 발사할 수 있게 되었으며 1960년대 후반에는 일반 대중들을 위한 방송 시스템이 검토되었다.

위성채널은 케이블 텔레비전과 연계하여 이른바 space cable network 서비스를 실현할 수 있으며 HDTV 프로그램을 전송할 수 있는 네트워크의 기능을 보유하고 있는 이른바 '뉴미디어의 십자로'이며 기술적 특성상 방송과 통신의 융합이라는 새로운 서비스의 영역을 창출하고 있다. 또한 전국을 커버할 수 있기 때문에 사회적 영향력과 확산성 역시 무시할 수 없으며 아울러 '국경을 초월하는 방송'도 실현할 수 있다.

이러한 위성방송은 3가지로 구분될 수 있는데 첫째로 방송 위성을 이용하여 텔레비전 방송을 행하는 직접위성방송(DBS)과 둘째로 통신위성의 채널을 이용하여 케이블 텔레비전 프로그램을 중계하는 스페이스 케이블 네트(SCN: space cable net), 셋째로 통신위성의 채널을 이용하여 수신자에게 직접 프로그램을 제공하는 CSTV(communication satellite television: 유료방송이라고도 함) 등이 있다.

방송위성을 통한 직접위성방송이 기존의 텔레비전 방송과 케이블 텔레비전 방송을 보완하거나 대체할 수 있는 가능성은 다음의 특성에 기인한다. 첫째, 위성방송의 광역성이다. 산악이나 고층건물에 의한 전파방해를 받지 않으므로 난시청 문제가 해소된다. 둘째, 위성으로부터 직접 전파를 송신하기 때문에 화질의 첨화가 적고 화상이 깨끗하다. 셋째, PCM(펄스부호변조)장치를 사용하기 때문에 고음질의 방송이 가능하다. 위성방송은 지상방송보다 훨씬 높은 주파수대인 12GHz대를 사용하므로 27MHz의 광대역 방송을 할 수 있으므로 문자다중방송, 다채널 정지화방송, PCM 방송 등 새로운 서비스와 쌍방향 커뮤니케이션이 가능하다. 기존의 지상파 방송에서

AM 방송은 대역간의 폭이 9KHz, FM 방송은 200KHz인데 비해 위성방송의 27MHZ의 대역폭은 대단한 것으로 위성방송은 텔레비전 방송 기술의 고도화를 실현시켜주는 역할을 한다.

반면, 직접 위성방송의 단점은 위성을 쏘아올리는 정지궤도가 유한하다는 점과 기술적 문제로 인해 전파월경이 발생한다는 점이다. 또 기상변화에 영향을 받는 등 운영상의 문제가 있다. 그러나 최근에는 직접 위성방송이 SCN[8]이나 SMATV[9]와 같이 케이블과 연계되면서 미디어간에 융합이 일어나 단점이 많이 보완되고 있는 실정이다.

DBS에 대한 최초의 실험은 1970년대 말경 일본과 캐나다에서 시작되었으며 실험용이 아닌 최초의 직접위성방송은 미국 NASA가 발사한 ATS-6을 들 수 있다. 홍콩의 STAR(Satellite Television Asia Region) 텔레비전은 아시아 지역을 대상으로 1992년 3월 26일부터 위성방송을 실시하고 있다. 현재 국내에서 운용중인 방송 서비스로는 KBS1 위성, KBS2 위성, EBS1 위성, EBS2 위성, 방송통신대 위성이 있고 그 운용방법으로는 각 방송사로부터 유선(광 전송로)을 이용하여 목동 DBS 송출국으로 보낸 후 DBS 송출국에서 송출국 보유 대형 안테나를 이용하여 위성으로 해당 방송을 송출하면 위성에서 수신 후 다시 한반도 전역에 재 송신하여 수신안테나(30cm 또는 지역 cable TV 수신소)를 이용하여 방송 수신하는 방식을 택하고 있다.

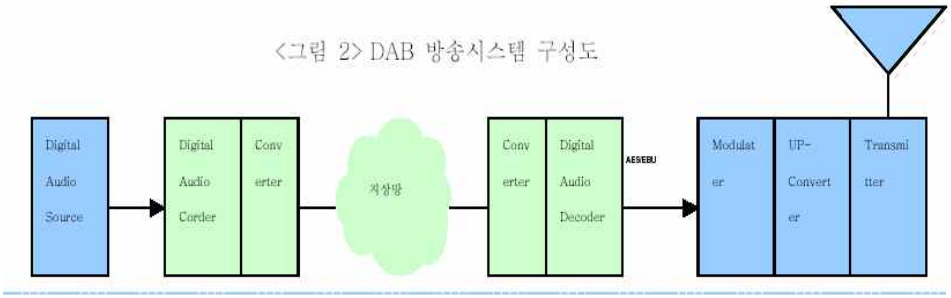
DAB 방송 시스템을 구성도는 아래의 <그림 2-2>와 같다.

---

8) Space Cable Net or Satellite Cable Net : 통신위성을 매체로 하여 국내 각지의 케이블 텔레비전에 프로그램을 공급하는 시스템을 말한다(http://www.kpf.or.kr).

9) Satellite Master Antenna Television : 위성에서 송신된 전파를 마스터 안테나를 통해 직접 아파트나 호텔 등에 전송하는 이른바 케이블 텔레비전과 DBS의 혼합형 미디어이다. 미국에서는 주로 아파트 등 주택단지나 호텔 등에서 SMATV가 이용되고 있으며 DBS보다 비용이 저렴하기 때문에 유망시되고 있다(http://www.kpf.or.kr).

<그림 2-2> DAB 방송시스템 구성도



자료 : http://tech.kt.co.kr/upload/14.pdf

HDTV보다 선명한 텔레비전 화면을 보여 주겠다는 것은 컬러 방송이 시작된 이후, 방송에서의 가장 중요한 목표는 HDTV(High Definition Television)란 이름으로 추진되었다. HDTV는 기존의 텔레비전의 해상도를 비약적으로 발전시킨 텔레비전이다. 즉, 기존의 텔레비전보다 주사선을 늘리고 전송 주파수대를 확대해 선명한 화면과 현장감 있는 음질을 제공해주는 텔레비전이다.

HDTV가 기존의 텔레비전 방식과 다른 특징을 살펴보면, 첫째, 주사선의 차이이다. 기존 텔레비전의 주사선은 NTSC 방식이 525개, PAL과 SECAM 방식이 625개의 주사선으로 되어있다. 그러나 HDTV의 주사선은 1,125개로 선명한 해상도를 보인다. 둘째, 화면의 크기이다. 기존의 텔레비전의 화면의 크기는 가로 대 세로의 비율이 4 : 3인데 비해 HDTV는 16 : 9의 비율로 극장의 스크린과 같은 효과를 가진다. 또, 기존의 텔레비전은 화면을 선명하게 보기 위해 화면 크기의 7배 거리에서 시청해야 하지만 HDTV는 화면크기의 3배 거리에서도 선명한 화면을 볼 수 있다. 넷째, 시청각도이다. 기존의 텔레비전은 시청각도가 10도인데 비해 HDTV는 30도로 현장감을 가진다(김정탁, 1999: 187). 다섯째, HDTV 신호 중에는 영상과 음성신호 외에 고속 대용량의 데이터를 전송할 수 있는데 이 데이터 전송능력을 이용하며 문자방송, 정지화방송, 또는 여러 형태의 데이터방송과 같은 부가정보방송이 가능하다(김규, 1996: 176).

HDTV개발에 가장 먼저 착수한 것은 일본으로 86년 아날로그 방식의 HDTV를 하이비전(HiVision)이라는 이름으로 발표하였다. 당시만 해도 디지털 비디오와 같은

멀티미디어 기술은 알려진 것이 없는 상태였고 따라서 경쟁 상대가 없는 하이비전은 최소한 미국과 캐나다의 표준으로 등장할 가능성이 높았다.

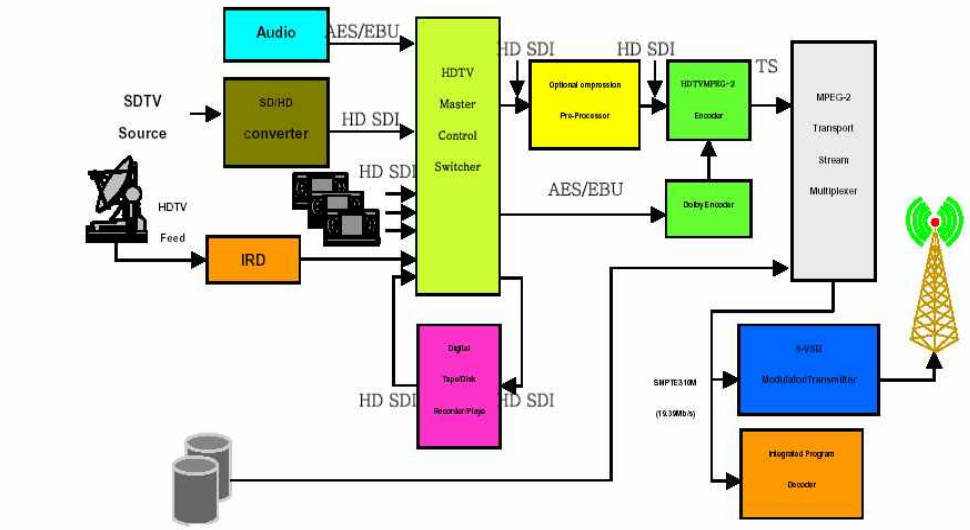
그러나 미국의 전자 산업 관계자는 일본에서 개발된 방식이 표준으로 채택될 경우 HDTV가 미국 경제에 끼치는 영향과 기술적 파급효과에 대해 우려를 나타내며 새로운 방식을 개발하여야 한다는 주장을 강하게 제기하였다. 따라서 일본 방식과 대항할 수 있는 방식에 대한 공개적인 제안을 모집하였으며 이때 등장한 것은 GI(General Instrument)에서 발표한 디지털 방식의 텔레비전이었다. 디지털 방식의 텔레비전이 가능하다는 것이 증명된 이상 미국의 전자 관련 기업들은 앞을 다투어 디지털 방식의 텔레비전 개발에 착수하였으며 미국 텔레비전 방식의 표준을 정하는 FCC에서는 이들 기업이 제안한 여러 가지 장점을 딴 새로운 시스템을 개발하도록 하였다. 텔레비전 개발에 참여한 미국 기업들로 1993년 구성된 대연합(Grand Alliance)은 미국의 통합 HDTV 안 개발에 착수하였으며 1995년에 통합 안이 작성되었다.

이렇게 등장한 미국의 HDTV 표준 안은 일본과 개발된 아날로그 방식의 HDTV 방식을 뒤엎는 결과를 가져 왔으며 유럽의 HDTV 방식 선정에도 큰 영향을 주고 있다. 미국의 HDTV 규격은 앞으로 컴퓨터와 통신 및 방송의 결합에 기본 틀을 제공했다고 볼 수 있다.

NTSC, PAL, SECAM 등 기존 컬러 텔레비전 방식의 3원화로 인한 불편을 해소하고 프로그램의 국제적 교환을 위한 단일 국제 규격으로서 차세대 텔레비전인 HDTV 도입의 필요성이 절실해지고, 직접위성방송의 사용시 지상 미디어보다 고품질인 뉴미디어 서비스를 하여야 한다는 당위성이 강력하게 제기되었다. 지금까지 개발된 방식은 일본은 MUSE 방식, 유럽의 HD-MAC 방식, 그리고 미국의 ATSC 방식이 있다.

ATSC 방식 기준의 HDTV 방송 시스템 구성도는 <그림 2-3>와 같다.

<그림 2-3> HDTV(ATSC방식 기준) 방송시스템 구성도



<그림 1> HDTV(ATSC방식 기준) 방송시스템 구성도

자료 : http://tech.kt.co.kr/upload/14.pdf

HDTV 시스템은 해상도가 높고 고화질의 방송을 위해 20MHz 이상의 영상신호 주파수 대역을 필요로 하며 이러한 원래의 신호를 27MHz 대역의 위성방송에서 방송하기 위해서는 대역압축기법을 사용하여 대역을 압축하여 위성전송을 하게 된다 (김규, 1996: 175).

그러나 HDTV 방송 같은 차세대 텔레비전 사업은 아직까지는 전망이 밝다고 할 수만은 없다. 우선 기존의 텔레비전 방식을 새로운 방식으로 바꾸는 데만도 엄청난 전환비용이 소요되기 때문에 이것이 바로 HDTV 텔레비전의 보급에 하나의 걸림돌이 될 수 있으므로 이러한 소요 비용을 최대한 줄일 수 있는 방안이 필요하다고 할 수 있다.

3) 기타

가) 문자다중방송(Teletext)

문자다중방송 시스템은 방송전송로인 무선전파를 통해 다양한 서비스를 제공하는 정보 시스템을 말한다. 영상 신호를 보내고 있는 기존 텔레비전 전파의 빈 공간에 뉴스나 일기예보 등의 문자정보를 실어 동시에 방송함으로써 시청자는 보내온 영상화면과 문자화면 중에서 자신이 원하는 내용만을 선택할 수 있다. 이 때 문자정보는 각종 생활정보 등을 담고 있어서 텔레비전 방송이 지니고 있던 결점을 보완할 수 있게 되었다.

문자다중방송은 정보의 선택행위가 무료이며 프린트를 할 수 있는 기록성을 지니고 있으며 최신 자료를 수시로 보완해야 하기 때문에 일종의 index media라 할 수 있다. 정보전송법에는 문자 ·도형의 화소(畵素)를 그대로 보내는 패턴방식과 부호로 바꿔 보내는 코드방식이 있다. 패턴방식은 1H1주사선에 필요한 시간)로 10프로그램을 보낼 수 있는 데 비하여, 전송속도가 빠른 코드방식으로는 50~100프로그램도 보낼 수 있다. 이용자는 키보드를 눌러 프로그램을 선택하는데, 프린터를 붙이면 문자로 카피를 찍어낼 수 있는 이른바 '전파신문'이 되며, 1초에 480자를 복사한다.[10]

1976년부터 본격적인 서비스를 실시하고 있는 영국에서 BBC와 IBA가 청각장애자들을 위해 텔레비전에 자막을 제공하면서 오늘날의 문자다중방송 서비스로 발전하게 되었다.

나) 비디오텍스(Videotext)

비디오텍스는 뷰 데이터라고도 하며 전화선 혹은 케이블을 통해서 중앙컴퓨터로부터 정보화면들을 비디오 수상기 혹은 가정용 텔레비전 수상기에 끌어내어 볼 수 있는 상호작용적 서비스를 말한다. 컴퓨터와 개인 텔레비전 사이의 쌍방향적 연결체라 할 수 있다. 즉 즉, 집안에 가만히 앉아서도 원하는 각종 정보자료를 쉽게 찾아볼 수 있는 일종의 데이터베이스 서비스로, 예를 들면 전화로 정보센터를 호출하면 교육·학습·일기예보·스포츠·물가·뉴스 등 필요한 생활정보를 가정용 컴퓨터 모니터나 텔레비전 수상기에 글이나 그림으로 비쳐 주는 시스템이다.

비디오텍스는 유선 전송로에 의해 각종 다양한 정보 서비스를 실시하는 것으로

10) http://100.naver.com/ (네이버 백과사전)

텔레비전 수상기와 데이터베이스를 전화회선으로 열결시켜 이용자의 요구에 의해 정보를 문자나 도형으로 브라운관에 나타나게 해주는 것이다. 이 때 화면은 문자다중방송 시스템과 마찬가지로 기존 텔레비전 방송 주파수의 수직 여백 공간으로 전송된다.

이 시스템은 수많은 정보를 수집해서 제공하는 IP(정보제공자), 수집된 정보를 컴퓨터 시스템에 저장하여 운영하는 시스템 운영자, 그리고 정보를 필요로 하는 이용자 등이 삼위일체가 되어 실용화된다.[11]

다) 가정용 비디오(Home Video)

새로운 방송송신 시스템의 발전보다 더욱 극적인 것은 바로 가정용 VCR에 의해 시청자들이 자신의 시청형태에 대해 스스로 통제할 수 있게 되었다는 것이다. VCR의 개발은 1968년 CBS 기술부가 개발한 녹음, 녹화 테이브 레코더(Electronic Video Tape Recorder)에 이어 레어더 광선을 이용, 비닐 테이프에 녹음과 녹화를 하는 RCA의 셀렉타비전(Selectavision) 그리고 독일 테리풍겐(Telefunken)사가 플라스틱을 이용하여 개발한 비디오 디스크 등의 출현으로 가능하게 되었다.

VCR은 수용자의 시청형태에 영향을 미쳐서 시청자 스스로가 시청시간 및 시청내용에 대해 통제하는 것이 가능해졌으며 녹화중이거나 재생 중에 광고의 시청을 배제할 수 있게 되었다.

라) 정지화방송(Still Picture Broadcasting)

정지화방송이란 다중방송의 한 종류로서 방송 프로그램의 화면구성을 정지화상(사진, 도안, 삽화, 문자 등)으로 한정시키고 여기에 각각의 음성과 함께 방송하는 것을 말한다. 이 방법은 종래의 텔레비전 방송 시설에 대표적인 변경을 가하지 않고 여러 종류의 프로그램을 동시에 방송할 수 있고 수신측에서는 어댑터의 조정으로 정지화상과 음성으로 구성된 프로그램을 볼 수 있는 시스템이다.

---

11) http://100.naver.com (네이버 백과사전)

이 방송은 필요한 시간에 정지된 상태를 선택하여 시청할 수 있다는 점이 특징이며 이 방송에 적합한 프로그램으로는 주식시황, 교통정보, 일기예보, 생활정보, 교육·교양정보 등이다. 현재 텔레비전방송에서는 주파수의 여유가 없어 어렵고, 채널 여유가 있는 케이블텔레비전이나 SHF, EHF를 사용하는 위성방송에서 가능하다. 이 방송에는 1개 채널분의 전파를 전부 사용하는 전용파 방식 외에도 현재 텔레비전 방송에다 정지방송을 겹쳐서 내보내는 다중방식이 있다.

제 4 절 통신·방송의 융합

1. 통신과 방송의 정의와 경계구분의 모호성

일반적으로 통신과 방송 개념은 매우 상이한 것으로 이해되고 있다. 전통적 의미의 통신은 개인과 개인의 자유로운 정보교환(1대 1의 쌍방향성)이라는 개념에서 출발하였다. 따라서 이에 대한 제도적 장치는 정보내용의 규제나 심의보다는 보편적 서비스의 제공과 통신의 비밀보호를 중심으로 형성되어 온 것들이다(헌법 제18조). 즉, 통신은 그 내용이 당사자간에 쌍방향으로 교환되므로 그 내용이 당사자 이외의 자에게 공개되지 않는 것을 원칙으로 하고 있다(통신의 비밀보호).

이와 반대로 방송의 전통적 의미는 희소한 전파자원을 이용하여 불특정 다수의 수신자를 대상으로 무선 또는 유선을 통해 정보를 일방향으로 전송하는 것(1대N)을 의미한다. 따라서 전파의 희소성과 사회적 영향력에 의거하여, 방송의 다양성 또는 공정확한 정보라는 관점에서 방송내용의 규제가 정당화되어오고 있다(최양수, 2001: 323-333).

이를 표로 정리해보면 아래의 <표 2-3>과 <표 2-4>와 같다. <표 2-3> 역시 방송과 통신의 특성을 비교한 것이지만 <표 2-4>에서는 통신을 경제적 측면에서, 방송을 문화적 측면에서 파악하고 있으며 재정적인 면 역시 통신은 개인적인 부분을, 방송은 방송 자체의 특성상 광고 등을 통한 재정 확충과 같이 개인적이 아닌 집단적인 부분으로 파악하고 있다는 것을 알 수 있다.

<표 2-3> 전통적 의미의 통신과 방송의 특징[12)]

구분	통신	방송	
		지상파방송	케이블TV 위성방송
서비스 유형	음성, 데이터	영상	영상
사회적 확산	큼	큼	큼
커뮤니케이션 특성	양방향	일방향	일방향
커뮤니케이션 형태	1:1	1:불특정다수	1:특정다수 (유료시청자)
정보수용과정	비밀보장 (능동적)	수신의 자유 (수동적)	수신의 자유 (수동적)
내용 규제	약함	강함	강함

그렇다면, 방송법, 전기통신기본법, 정보화촉진법, 정보통신망 이용촉진 등 정보보호에 관한 법률 등과 같은 법률 상에서의 방송과 전기통신, 정보통신 등의 주요 개념을 어떻게 규정하고 있는지 아래의 <표 2-5>에서 살펴볼 수 있다.

12)

<표>방송과 통신의 특성 비교

	통 신	방 송
서비스	전화 데이터	라디오/텔레비전
패턴	point to point/개인	point to multi-point/매스
시간지체(time lag)	자유로움	송신자에 의해 고정됨
재정	가입, 개인적	광고/면허, 집합적
규제	커뮤니케이션의 자유	내용규제
무엇으로 인식되는가	경제	문화
산업	텔레커뮤니케이션 운영자	방송 조직

자료 : http://www2.echo.lu/legal/en/smittoc.htm 참조.

<표 2-4> 통신·방송관계법의 정의 규정 비교

	법 률	정 의	비 고
방송	방송법 (제2조 제1호)	○'방송'이란 "방송프로그램을 기획·편성 또는 제작하고 이를 공중(개별계약에 의한 수신자를 포함하며, 이를 '시청자'라고 한다)에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서 다음 각목의 것(1. 지상파방송 2. 종합유선방송 3. 위성방송)"	○정보전달의 일방향적 특성 ○방송프로그램의 전송 ○전기통신설비 이용
전기통신	전기통신기본법 (제2조 제1호)	○'전기통신'이란 "유선·무선·광선 및 기타의 전자적 방식에 의하여 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신하는 것"	○정보전송의 양방향성을 전제로 전기통신(통신) 정의
정보통신	정보화촉진기본법 (제2조 제1호 내지 제3호)	○'정보통신'이란 "정보(자연인 또는 법인이 특정목적을 위하여 광 또는 전자적 방식으로 처리하여 부호·문자·음향·음성 및 영상 등으로 표현한 모든 종류의 자료 또는 지식)의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 이에 관련되는 기구·기술·역무 기타 정보화(정보를 생산·유통 또는 활용하여 사회 각 분야의 활동을 가능하게 하거나 효율화를 도모하는 것)를 촉진하기 위한 일련의 활동과 수단"	○정보전송의 양방향을 전제로 정보의 송·수신, 더 나아가 정보의 수집·가공·저장·검색·활용 등을 포함한 개념으로 확장
	정보통신망 이용촉진 등 정보보호에 관한 법률 (제2조 제1호 내지 제3호)	○'정보통신망'이란 "전기통신기본법 제2조제2호의 규정에 의한 전기통신설비를 활용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술으로 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신하는 정보통신체제"로 정의 ○'정보통신서비스'를 "전기통신기본법 제2조제7호의 규정에 의한 전기통신역무와 동 역무를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 것"으로 정의 ○'전기통신서비스제공자'를 "전기통신사업법 제2조 제1항 제1호의 규정에 의한 전기통신사업자와 전기통신사업자의 전기통신역무를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자"로 정의	○정보통신서비스 규정에서 정보제공과 정보제공을 매개하는 자를 모두 규정함으로써 인터넷 서비스상의 IP, ISP업체를 모두 규정

자료 : 김창규·곽진희(2001), p.158.

위와 같은 정의 아래에 법제적 정의만으로 본다면, 통신과 방송의 가장 큰 차이점은, 통신이 '광이나 전자적인 방식으로 처리된 부호・문자・음성・음향 및 영상'을 '송신 및 수신, 그리고 수집・가공・저장・검색하는 활동'을 포괄하는 반면, 방송은 '편성된 방송 프로그램'을 '송신'하는 것에 한정되어 있다는 것을 알 수 있다.

그러나 여전히 방송과 통신의 정의를 명확하게 구분하는 것은 한계가 있다. 먼저 방송과 통신의 콘텐츠가 되는 '편성된 방송 프로그램'과 '광이나 전자적 방식으로 처리된 부호, 문자, 음성, 음향 및 영상'을 구분하는 데 있어서의 모호성이다. 어떤 콘텐츠를 송신하거나 수신할 때, 그러한 전송의 대상이 되는 것의 종류・내용・분량・시각・배열을 정하는 것은 거의 필수적이다. 이러한 작업은 전송의 대상이 되는 콘텐츠 그 자체를 결정하는 작업이기 때문이다. 그런데, 방송법에서는 방송에서의 이러한 작업을 편성으로 정의하고 있으며 이렇게 편성된 방송 프로그램은 방송의 대상이 된다고 정의하고 있다. 이로써 편성된 통신 콘텐츠를 방송에 포함해야 하느냐는 문제가 있다. 대부분의 경우, 방송 프로그램의 편성시간은 시간을 중심으로 한 종적인 배열로, 통신용 콘텐츠는 이용자가 그 내용을 선택할 수 있도록 횡적 배열로 제공되는 경우가 많다. 그러나 최근에는 NVOD나 VOD 등과 같이 시청자의 선택을 가능하게 하는 횡적 배열의 편성이 방송서비스에 도입되고 있다. 반면에 콘텐츠의 모든 내용을 이용자가 선택하게 하는 완전한 횡적 배열의 콘텐츠는 통신에서 역시 비효율적이거나 불가능하다. 이러한 상황을 고려해보았을 때, 전송하는 내용물을 통한 방송과 통신의 구분은 효과적이지 않다.

한편, 방송은 송신을 주로 하는 것이고 통신은 수신을 주로 하는 것이라는 구분 역시 기술의 발달에 따라서 모호해지고 있다. 기술적 차원, 서비스 차원, 수용자 차원에서의 통신과 방송의 전통적인 의미를 비교해 본다면 <표 2-6>과 같다. <표 2-6>에서 보는 바와 같이, 통신은 충분한 대역을 제공하고 상호작용이 가능한 쌍방향적 서비스를 제공하는 반면에, 방송은 한정된 주파수를 사용하여 일방향적인 서비스를 제공한다.

<표 2-5> 전통적인 의미의 방송과 통신 비교

구분	통 신	방 송
기술적 차원	각 터미널들을 연결하면서 비교적 충분한 대역을 제공하는 유선망(wired network) 중심으로 발달	주로 무선망(wireless network)을 중심으로 발달. 한정된 주파수를 사용하는 일방향적인 전송
서비스 차원	전화나 무선 통신과 같이 음성정보의 소통이 주가된 네트워크로, 사용자들간에 다양한 상호작용이 가능한 양방향적인 서비스를 제공	전파를 통해서 오디오 정보를 제공하는 라디오방송 서비스와 비디오 정보를 제공하는 텔레비전방송 서비스로 구성
수용자 차원	주로 특정 참여자 사이의 정보활동 →통신비밀의 보호 필요성 대두	불특정 다시의 공중을 대상으로 정보수신자를 개별적으로 인식하지 않는 정보활동 → 프로그램 내용 규제의 필요성 대두

자료 : 최양수(2001).

그러나 기술의 발전과 함께 방송 서비스로도 시청자와 상호작용을 할 수 있게 되면서 수신 및 송수신의 가능성에 따라서 방송과 통신을 구별하기 어려워졌다(김국진외 2인, 2002: 236-238). 물론 송수신의 정도 다시 말해 상호작용의 형태와 정도에는 차이가 있을 수 있지만 이것만으로 통신과 방송을 구분하기란 쉽지 않다. 이처럼 방송과 통신은 전통적인 형태나 기능에서 벗어나서 두 가지의 특징을 모두 가지고 있는 형태로 변하고 있다. 이러한 현상을 전통적인 방송과 통신 중간영역 서비스'를 제공하는 매체라고 말할 수 있을 것이다.

2. 통신과 방송의 융합

가. 융합의 개념과 통신·방송의 융합 현상

가장 오래된 '컨버전스(Convergence)'라는 용어는 17세기 과학자인 케플러(Johannes Kepler)에 의해 광학부문에서 언급되었고 18세기에 와서야 지금의 뜻으로 사용되었는데(김국진, 2003: 41), 사전적 의미에서 융합(Converge)이라는 용어는

서로 다른 방향으로부터 같은 지점으로 접근하거나 서로 교차하는 것을 의미하고, 융합화(Convergence)란 연합 및 공통적 결론을 향한 움직임을 의미한다. 그리고 이 용어가 커뮤니케이션 분야에 적용될 때는 서로 다른 미디어시스템이나 조직이 서로 결합하고 교차하는 것이다(Dennis & Pavlik, 1993: 2). 즉, 융합화란 다른 종류의 네트워크 플랫폼으로 기본적으로 같은 종류의 서비스를 전송할 수 있는 가능성 혹은 전화기, TV, PC 등의 소비형 기기의 통합화를 말한다.[13] 그러나 이러한 개념의 컨버전스는 방송과 통신 부분에만 국한된 것은 아니다.

통신·방송의 융합에 대해서는 많은 연구기관이나 전문가들이 다양한 관점에서 설명하고 있는데 이러한 관점은 ① 산업간 경계영역의 모호, ② 새로운 멀티미디어 서비스, ③ 망을 중심으로 한 물리적인 네트워크 등의 차원으로 분류할 수 있다. 통신·방송 융합은 무엇을 강조하는가에 따라 달리 표현되고 있기도 하다. 그 예로 McKinsey(1985) 보고서에서는 융합은 곧 가능하게 될 새로운 양방향 멀티미디어 서비스를 말한다고 표현한 바 있고, 국제전기통신연합(International Telecommunications Union; ITU)의 세계전기통신발전보고서(World Telecommunications Development Report)에서는 융합은 복합서비스를 위한 '정보고속도로'와 같은 고속의 데이터 전송 및 검색을 용이하게 하는 물리적인 고성능 전송망 차원에서의 융합을 의미하고 있다(KPMG, 1996: 85-86).

한편 통신·방송 융합에 대한 EC의 1997년『녹서』는 융합의 개념 정의를 시도하고 있는 대표적인 연구이다.[14] EC의『녹서』는 통신·방송 영역의 '융합'이 일반적으로 다음 두 가지의 의미로 사용되고 있다고 지적한다.

첫째는 근본적으로 비슷한 종류의 서비스를 하나의 망으로 동시에 제공하거나 다른 망을 통해서도 제공할 수 있는 망 기반(network platform)의 능력을 의미한다. 둘째는 통신, 텔레비전, 개인용 컴퓨터와 같은 이용자가 사용하는 단말기의 통합을

---

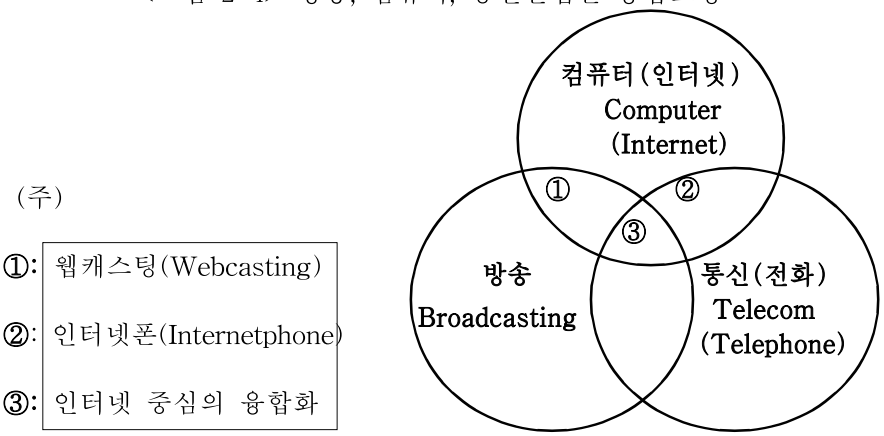
13) 융합화는 종래 정보통신산업 분야간의 분리가 기술발전으로 인해 서비스영역 및 이에 대한 제도적 적용의 경계가 불분명해지면서 제기된 용어로서, 융합화에 관한 논의는 총체적으로 통신과 방송, 그리고 컴퓨터를 포함하는 커뮤니케이션 기술확장의 역사과정에서 이해할 수 있다(전석호, 1993: 18).

14) EC의 1997년『녹서』의 정의는 융합 현상을 언급하고 있는 유럽 출신의 학자들에게 일반적으로 인용되고 있다. 1997년『녹서』의 정의를 소개하고 있는 논문으로는 Steve Molyneux(1999) 등이 있다.

의미한다.

최근에는 디지털, 네트워크, 인터넷으로 대표되는 커뮤니케이션 테크놀로지의 혁신으로 모든 서비스를 같은 네트워크로 통합된 기기를 사용해 전달할 수 있게 되었다. 이제 방송산업, 인터넷으로 대표되는 컴퓨터산업, 전화로 표현되는 통신산업은 상호 융합함으로써 고유의 영역을 넘어서고 있으며, 최근에는 특히 인터넷을 중심으로 각 산업부문이 융합하는 현상을 보이고 있다. 최근의 방송, 컴퓨터, 통신산업간 융합현상을 모형화하면 <그림 2-3>와 같다.

<그림 2-4> 방송, 컴퓨터, 통신산업간 융합모형



(주)

①: 웹캐스팅(Webcasting)

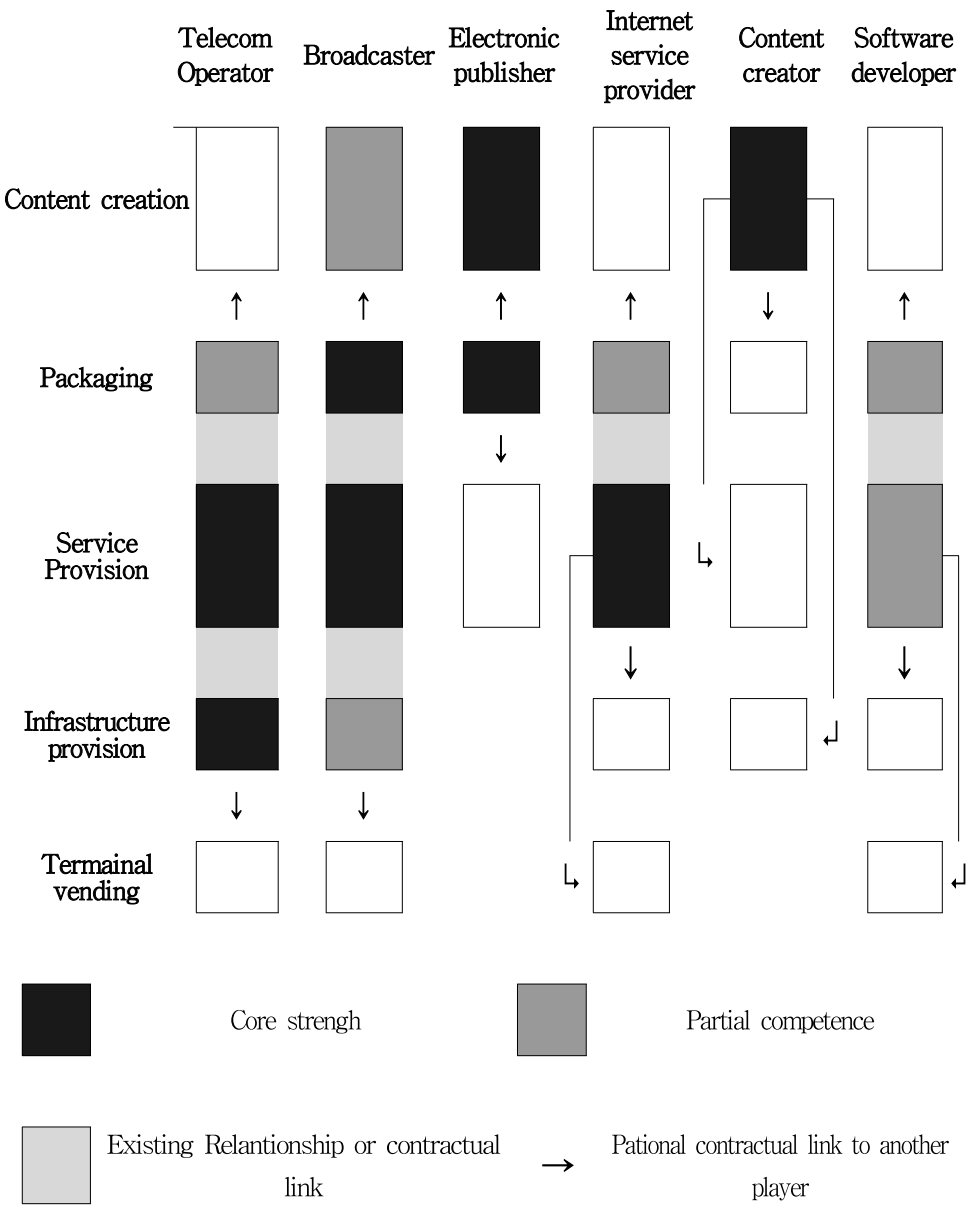
②: 인터넷폰(Internetphone)

③: 인터넷 중심의 융합화

지금까지 진행된 정보통신산업에 있어서 융합화현상은 몇 가지 특징으로 요약된다(김은기, 1997). 첫째, 전달매체 상호간의 구분이 무의미해지고, 하나의 망으로 방송과 통신영역의 모든 서비스의 종합적인 제공이 기술적으로 가능해지고 있으며, 둘째, 융합에 대응한 새로운 체계 혹은 질서가 새로이 정립될 필요가 있고, 셋째, 융합에 관련되어 행동하는 각 사업자들은 새로이 등장하는 사업분야의 사업적 불확실성에도 불구하고 이에 동참하고 있으며, 마지막으로 규제의 문제로서 새로운 접근방식이 요구되는 것이다.

기술발달로 인해 서비스 및 산업간 경계가 불분명·복잡해지고 상호연관됨으로써 정보통신산업의 융합화현상이 보다 현실화되고 있는데, 제부문간의 상호교차적 메트릭스를 구성하면 다음 <그림 2-5>와 같다.

<그림 2-5> 정보통신산업의 융합화 메트릭스



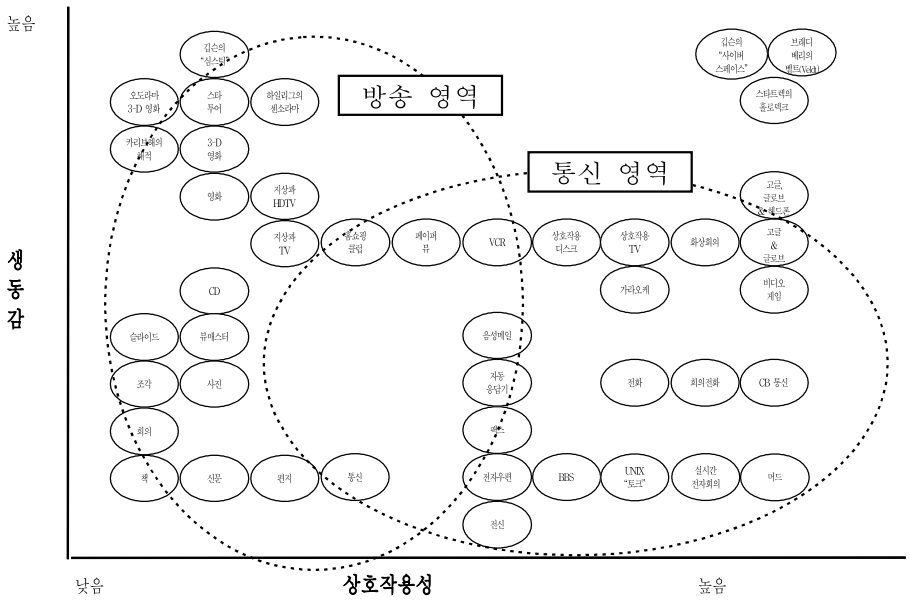
자료: EU(1997), p.17.

<그림2-5>에서처럼 방송·통신기술의 융합으로 유선과 무선, 통신과 방송의 영

역구분이 무의미해짐에 따라 방송사업자, 전화사업자, 통신사업자, 컨텐츠 사업자 등 과거 자신의 고유한 사업영역에 안주해왔던 사업자들이 이제 영역구분 없는 무한경쟁의 시대를 맞고 있다. 이는 단순한 정보전달 뿐만 아니라, 정보통신분야에서 소비자의 다양한 욕구를 충족시키기 위하여 새롭고 다양한 정보서비스 판매행위의 영역을 확대하고 있는 것이다. 이에 따라 정보통신시장도 점점 더 세분화(segmentation)되고 있으며, 기술간, 산업간, 서비스간의 융합현상이 자유롭고, 활발하게 일어나고 있는 것이다.

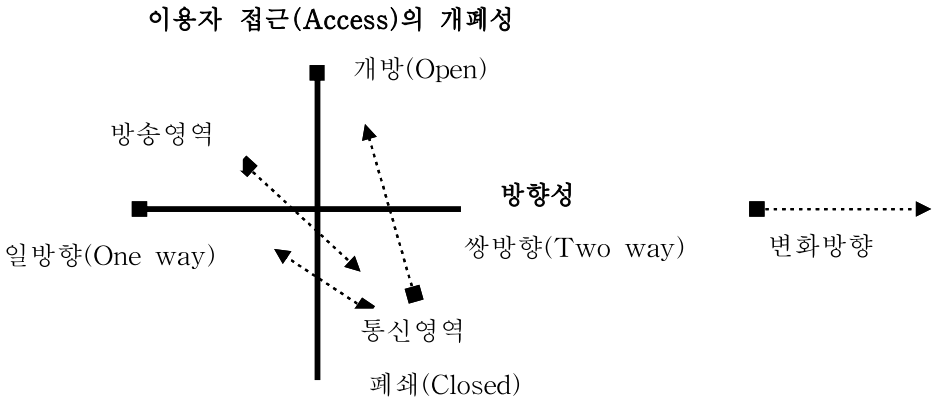
아래 <그림2-6>는 생동감과 상호작용성에 따라 매체를 분류한 것이다. 이를 살펴보면, 대부분 방송영역에 속한 매체들은 상호 작용성이 낮고 생동성이 골고루 퍼져있는 것을 볼 수 있다. 반면에 통신영역에 속한 매체들은 상호 작용성이 높고 생동성은 방송영역에 속한 매체보다 그리 높지 않은 것을 알 수 있다. 이는 방송이 불특정 다수를 대상으로 주로 영상을 제공하는데 반해 통신은 쌍방향간에 송수신을 하며 주로 음성이나 데이터가 이용되기 때문으로 볼 수 있다.

<그림 2-6> 생동감과 상호작용성에 따른 매체별 분포



자료 : Steuer(1992)

<그림 2-7> 통신과 방송의 구분과 변화 방향성



자료 : 김국진(1993), p.20.

전통적으로 통신은 ① 특정인 상호간(one point-to-one point)에 ② 정보 및 의사를 ③ 쌍방향으로 송수신(two way)하는 것으로 정의되고, 방송은 ① 불특정 다수(one to multi-point)에 대해 ② 보도, 논평, 여론 등을 ③ 일방향으로 송신(one way)하는 것으로 정의하고 이해되어 왔다.

<그림 2-6>에서 보듯이, 방송은 이용자 접근의 측면에서 개방(open)된 것으로 정보의 흐름인 방향성에서 단방향성을 가진 것이고, 통신은 이용자 접근의 측면에서는 폐쇄적이면서 방향성에서는 양방향성을 가진 것으로 구분된다. 그러나 디지털기술 등 정보통신 기술의 발달로 인해 기술적으로는 방송을 통해서도 쌍방향으로 정보 또는 의사의 전달이 가능해지고 통신을 통해서도 불특정다수(one-to-multiple)에 대해 보도·논평 등의 전달이 가능해졌다.[15]

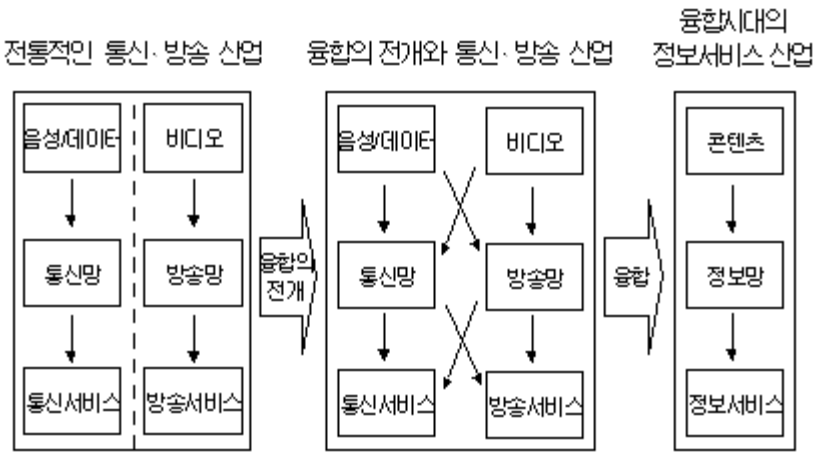
나. 정보통신산업의 융합화 진전 상황

정보화는 균일하고 일률적인 과정이 아닌 누적적·융합적인 과정이다. 마찬가지

15) 일반적으로 통신·방송의 융합은 매체 및 정보의 디지털화, 네트워크의 광대역화, 서비스의 양방향화로 특징지워지는 멀티미디어, 초고속정보통신과 같은 개념으로 인식되고 있다.

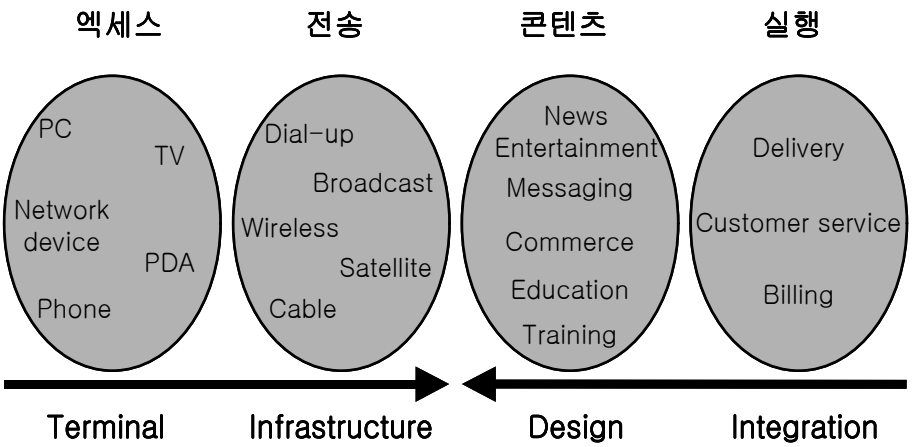
로 정보통신산업의 융합화과정은 “정보통신 테크놀로지의 혁신 및 테크놀로지간 융합↔정보통신 서비스간 융합↔정보통신 산업간 융합”의 3단계로 설정된다. 이를 도시하면 <그림2-8>과 같다.

<그림 2-8> 융합화 진전단계 모형



여기서 테크놀로지분야에는 디지털, 네트워크, 인터넷 기술이 자리 잡고 있어, 이 기술들이 추진력이 되어 기타 제 부문에 영향을 끼친다. 서비스분야에 있어서의 최근 핵심적 특징은 인터넷을 중심으로 서비스가 통합되고 있는 점이다. 사업부문 역시 같은 경향을 보이고 있는데, 정보통신산업의 대부분의 사업자들은 제휴 등을 통해 융합화현상에 대응하고 있다. 위 모형에서 중요한 점은 다음단계로의 진전이 역으로 이전 단계에 영향을 줄 수 있다는 점이다. 즉, 서비스간 융합은 테크놀로지의 혁신 및 융합에 기인하지만, 반대로 융합된 서비스의 등장은 또 다른 테크놀로지의 혁신을 유도한다는 것이다. 이는 서비스와 산업간의 관계에도 그대로 적용된다.

<그림 2-9> 디지털 미디어의 융합



자료: Thompson(1999), p.6.

1) 융합의 과정

EC의『녹서』는 융합 현상의 결과로 나타날 수 있는 변화를 다음 <그림 8>과 같이 네 가지 수준(기술과 망, 산업, 서비스와 시장, 정책과 규제)으로 구분하여 검토하였다. 이는 융합의 과정이 기술, 산업, 서비스와 시장, 정책 및 규제의 과정을 거쳐 이루어진다는 것을 의미하는 것으로, 융합의 과정을 잘 설명하고 있다.

<그림 2-10> 미디어 융합의 단계



자료 : EC(1997), p.2.

가) 기술의 융합

기술의 융합이라 함은 디지털 기술의 발전에 따라 서비스를 여러 다른 시스템과 망에 공통적으로 제공할 수 있게 되는 상황을 말한다.[16] 즉 방송사업자가 프로그램을 전송하는 망을 통해서 통신망을 제공하거나 통신사업자가 자신의 통신망을 통하여 방송, 영상 프로그램을 전송하는 형태이다. 케이블 TV 사업자가 케이블 망을 이용하여 전화 또는 인터넷 서비스를 제공하고, 통신 사업자가 가입자에게 영상 서비스를 제공하는 것이다.

이제부터는 통신과 방송의 각각의 영역에서 기술적 차원의 진화는 어떻게 이루어져 왔는지 살펴보겠다.

(1) 통신영역에서의 네트워크 진화

통신네트워크는 무선영역과 유선영역이 독자적으로 진화했다. 무선영역의 통신네트워크는 무선주파수를 사용하여 선박과 항공, 지역간에 음성정보를 전달하는 매체로 발전하였으며, 유성영역의 통신네트워크는 주로 사용자와 사용자를 1대1로 연결하는 전화매체 중심으로 발전하였다.

유선영역의 통신네트워크는 망의 확장과 통신 케이블 기술의 발전에 따라 기존의 음성정보 이외의 다양한 정보를 부가적으로 서비스할 수 있게 되었으며, 이와 더불어 초고속 정보 통신망의 구축과 관련한 다양한 논의들이 등장했다. 그러나 유선네트워크에 대한 막대한 초기 시설투자 비용이 한계로 드러남으로써 상대적으로 저렴한 시설투자 비용과 네트워크 구축비용이 드는 무선네트워크로 관심이 부각되기 시작하였다.

무선네트워크의 장점은 이동중의 통신을 가능하게 하며, 전화·CATV·컴퓨터 통신망과 같은 유선시스템을 확장시켜준다. 게다가 음성·데이터·비디오 프로그램과 기타 정보들을 광범위한 지역에 있는 대규모 집단의 사람들에게 저렴한 비용으로 한꺼번에 전파할 수 있다.

---

16) 최양수(2001), “방송·통신 융합시대 방송서비스의 정책방향”, 방송환경변화에 따른 방송통신법제 연구, 방송위원회 자료 내용을 정리한 것임.

결국 통신영역에서 네트워크들은 유선과 무선의 독자적인 발전과 전화를 중심으로 한 유선네트워크의 발달을 거쳐, 초고속정보통신 기반 논의를 통해 유선 및 무선 네트워크가 다시 독자적인 진화를 거듭하면서 방송영역과 융합하고 있다고 요약할 수 있을 것이다.

(2) 방송영역에서의 네트워크 진화

아날로그 방송영역에서 무선망의 한계가 드러나기 시작했다. 주파수의 제한으로 공급할 수 있는 채널의 한계가 발생했으며, 지리적인 요인으로 깨끗한 전파를 수신하지 못하는 수용자들이 발생한 것이다. 이러한 이유로 방송전파를 수신하기 어려운 지역에 공청 안테나(Community Antenna: CA)를 설치하고 안테나와 가정 사이에 케이블을 연결하여 방송 프로그램을 수신하는 CATV가 등장하게 되었다.

이론적으로 케이블 채널은 주파수 대역과 상관없이 무한하게 증가시킬 수 있기 때문에 CATV 사업은 점점 더 새로운 채널을 추가시켜 Cable TV사업으로 발전하기 시작했다. 이러한 과정을 통해서 무선망 위주의 방송 네트워크에 유선망 네트워크가 병용되었으며, 케이블의 남은 채널 용량을 이용하여 새로운 양방향 서비스를 제공하려는 시도 또한 일어났다. 게다가 다채널 사업자(Multichannel Video Program Distribution: MVPD)들이 등장하면서 유선망 네트워크와 통신 네트워크가 공유되는 다채널 방송 서비스들이 실시되고 있는 실정이다.

결국 방송영역에서 네트워크들은 무선 네트워크에서 케이블을 유선 네트워크로 그리고 다시 다채널 유무선 네트워크로 진화하면서 통신영역과 기술적 차원에서 융합하고 있다고 요약할 수 있다.

(3) 단말기 플랫폼의 융합

기술의 발달로 통신내용과 방송내용이 네트워크를 공유할 뿐만 아니라 통합된 단말기를 사용하게 되었다. 이는 다양한 형태의 정보들이 단일한 형태의 종합적인 정보로 전환되어야 한다는 것으로 그 의미가 크다고 할 수 있다. 즉 디지털 기술은

이러한 정보형태의 통합에 핵심적인 역할을 수행하고 있는 것이다.

이처럼 통합적인 단말기의 필요성이 대두되고 있는 시점에서, 어떠한 단말기 플랫폼이 가장 적합한가에 대한 문제가 활발히 논의되고 있다. 즉 우리에게 익숙하고 쉬운 인터페이스를 갖고 있는 TV를 고도화시킬 것인지, 다양한 양방향성을 지원할 수 있는 PC를 TV의 기능을 갖게 할 것인지가 문제가 되는 것이다.

나) 산업의 융합

기술적 융합 단계에 이어 산업의 융합이 발생한다. 기존의 시장과 새로운 시장을 개척하기 위해 상대방의 기술적・상업적 노하우에 바탕을 둔, 기업간 합병, 연합, 공동 투자 등이 이루어지는 것이다. 통신산업과 방송산업간의 협력, 전략적 제휴, 합병과 인수는 대표적인 상황이다. 이러한 산업적 융합의 추세는 기존의 통신산업과 방송산업간의 구분을 어렵게 하고 있다.

특히 통신사업자와 방송사업자의 융합은 인수나 합병을 통해 기업 규모의 대형화를 초래한다. 이로 인해 해당 기업간의 경쟁이 심화되고, 이러한 경쟁 환경 하에서 유리한 고지를 선점하기 위해, 혹은 경쟁을 회피하기 위해 제휴나 합병을 통해 조직이나 사업 규모를 확대하려는 경향이 이미 활발하게 나타나고 있다.

합병의 유형은 부문간(cross-segment)인수・합병과 부문내 (intra-segment) 인수・합병이 있다. 부문간 인수・합병은 전화회사와 케이블(MSO), 직접위성방송(DBS) 기업들간에 발생한다. 부문내 인수・합병은 같은 산업 내에서 수평적, 수직적 결합을 의미한다.

기업들의 위험을 분산시키고 상호보완적인 특성들을 재통합하기 위한 목적으로 주로 방송 및 인터넷 사업의 각 분야에서 수평적 결합이 이루어지고 있다. 수평적 결합의 문제는 시장 지배력과 관계가 있으며, 거대 기업에 의한 시장봉쇄(foreclosure)가 발생할 수 있다는 것이다. 자유로운 경쟁 시장을 확보하기 위해서는 무엇보다도 생산 단계의 RMx, 즉 최종 소비자에게 도달하기 위한 광대역망과 특정 컨텐츠에 대한 접근권에서 진입장벽이 낮아야 한다.

수직적 결합에서는 한 시장 단위에서 사업자들이 기술적인 융합을 이루고, 가치

가 더 높은 다른 시장 단위로 사업을 확장하거나 규모의 경제를 확대시키려고 한다. 현재 진행되고 있는 인수·합병에서는 매체간 경쟁 구도 하에서 프로그램 제작회사와 공급매체가 하나의 기업으로 통합되는 수직계열화가 두드러지게 나타나고 있다.

다) 서비스의 융합

기술과 산업의 단계 이후에는 서비스의 융합이 이루어진다. 서비스 융합이란 통신과 방송 서비스의 구분이 불분명해지는 경계 영역적 서비스가 출현하는 것을 의미한다. 방송망과 통신망의 구분이 모호해짐에 따라 방소에서 불특정 다수가 아닌 특정인에 대한 수신을 목적으로 하는 서비스가 증가하고 있으며 방송의 양방향성을 위한 기술도 발전하고 있고, 이에 상응하여 통신분야도 다수의 수신자에게 제공되는 일방향성 서비스가 증가하고 있으며, 통신망의 대역폭 증가 등의 이유로 영상 서비스의 제공이 점차 활성화될 예정이다. 서비스 융합의 대표적인 예에는 다음과 같은 것들이 있다(정보통신정책연구원, 2002: 46-49).

(1) VOD(Video-on-Demand, 주문형 비디오 서비스)

VOD란 영상 압축기술을 응용해 영화 등 각종 비디오 프로그램을 데이터 베이스로 저장한 후, 일반 통신망 및 전용망 등을 통해 가입자가 요구하는 프로그램을 주문 즉시 제공해 주는 서비스를 일컫는다. VOD 서비스 이용자는 시간에 구애됨이 없이 DB서버에 저장된 프로그램 중에 원하는 내용을 선택하여 자신의 취향에 맞춘 독자적 형식으로 시청할 수 있으며, 시청을 선택한 프로그램은 마치 VCR을 조작하듯이 시청 도중에 동작, 되감기, 일시정지, 녹화 등을 할 수 있게 된다.

(2) 데이터 방송

데이터 방송이란, 방송망의 여유 대역을 이용하여 송신자가 다수의 수용자에게 각종 정보를 제공하는 서비스를 통칭하는 개념이다. 이 서비스의 경우, 기존의 아날

로그 방송에서도 제공이 가능하였으나 유명무실한 서비스로 전락한 바 있다. 그러나 방송환경의 디지털 전환에 따라 최근에는 그 중요성이 더욱 부각되면서, 디지털 방송의 핵심 서비스로 재조명되고 있다.

디지털 방송에서의 데이터 방송은 프로그램과 관련된 내용을 동기화된 데이터로 제공하는 프로그램 연동형 서비스와, 프로그램과 상관없이 독립된 채널에서 제공되는 별도의 서비스인 프로그램 독립형 서비스로 나누어진다.

(3) 전광판 방송

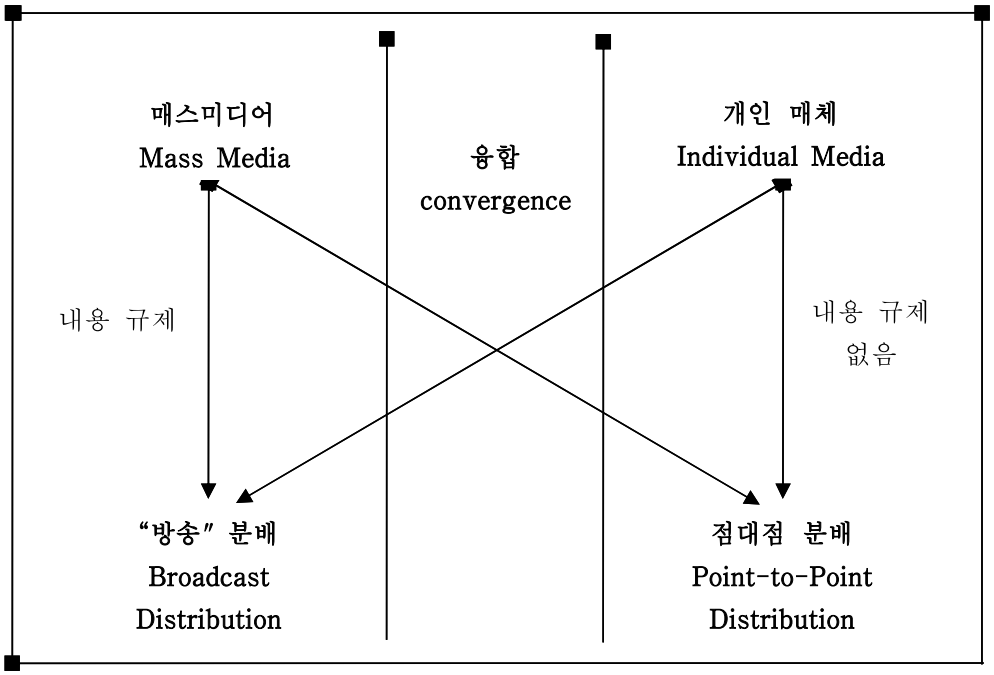
전광판 방송은 특정 송신자가 위성 혹은 유무선 전용망을 통하여 복수의 지점에 위치한 옥외전광판에 동시에 동영상 및 문자정보를 뿌려줌으로써 옥외전광판 주위에 있는 공중이 이를 볼 수 있도록 하는 서비스를 말한다. 현재 이 서비스의 주된 내용은 광고 및 뉴스로 구성되어 있다. 한편, 전광판 방송의 내용은 불특정 다중에 그대로 노출된다는 점에서 사회적 영향력이 높은 것으로 인정되고 있다.

라) 정책과 규제의 변화

위와 같은 세 가지 단계를 거친 후에 정책과 규제의 변화를 가져온다. 특히 통신과 방송의 정책과 규제기구, 법령・제도, 내용규제 및 경쟁규제 측면에서의 변화를 가져오게 된다. 이는 통신과 방송 정책기구 및 규제기구의 통합 혹은 그러한 준비로 나타나며, 통신관련법과 방송관련법의 통합 또는 통신・방송 단일 법령・제도로 나타난다. 특히 최근에는 주요 국가에서 규제기구의 통합 문제가 중요한 문제로 대두되고 있다.

따라서 향후 통신과 방송은 <그림 2-9>과 같이 위의 네 가지 차원(기술, 산업, 서비스와 시장, 정책 및 규제)에서 중층적으로 융합이 가시화될 것으로 전망된다. 또한 Ostergaard(1998)는 다음 <그림 2-10>와 같이 융합의 모형을 제시하면서 현재 내용규제 중심의 매스미디어는 내용규제가 없는 점대점 분배로 상호 융합되며, 개인매체도 방송 분배로 상호 융합된 것으로 전망하고 있다.

<그림 2-11> 융합의 모형



자료 : Ostergaard(1998), p.96.

제 5 절 규제 패러다임의 변화

1. 통신과 방송의 규제 근거

가. 통신의 규제 근거

1) 통신의 보편적 서비스 제도

전기통신 부문의 전통적인 보편적 서비스의 의미는 일반적으로 모든 국민에게 저렴한 요금으로 기본적인 전화서비스를 공평하게 제공하는 것이다(박명호, 1999). 모든 선진국들은 보편적 서비스를 전기통신 정책의 기본적인 정책 목표로 삼아 왔다. 1970년대까지만 하여도 주요 선진국들은 기본 전화서비스의 전국적인 보급과 다이얼 자동화를 최대의 계획 목표로 설정하였다. 그러나 최근 각국에서 전화 보급이 어느 정도 충족되고 통신 시장에 대한 경쟁 도입이 본격화되면서 보편적 서비스를 유지하기 위한 정책의 변화가 모색되기 시작하였다. 전화서비스의 독점체제하에서 보편적 서비스를 제공하기 위해 도입되었던 상호보조를 비롯한 과거의 요금정책은 경쟁이 본격화되면서 더 이상 유지할 수 없게 되었다. 나아가 WTO 체제 출범에 따른 통신시장의 개방은 각국이 보편적 서비스 관련 법·제도 정비를 추진하는 요인으로 작용하고 있다.

2) EU의 보편적 서비스 정책

가) 배경

EU의 보편적 서비스에 관한 정책은 1987년에 발표된 녹서에서 출발하였지만 논의는 1993년부터 본격화되었다(EC, 1998: 25). 유럽의 전기통신사업은 국가 또는 공영 조직에 의해 공공사업으로 운영되어 왔다. 그러나 오랫동안 독점체제를 유지해온

전기통신사업도 기술혁신이나 요구의 다양화에 의해 규제완화, 민영화 및 자유화의 요구가 일어나게 되었다. EU의 자유화 및 규제 개혁에 대한 강한 결의는 1987년 6월에 발표된 「전기통신 서비스와 기기에 대한 공동시장의 발전에 관한 녹서」에 나타나 있다. EC의 전기통신정책의 기본 지침이 된 이 녹서에는 자유화와 경쟁을 촉진하고 유럽의 모든 사람이 자유화된 전기통신서비스의 이익을 향유할 수 있도록 한다는 이용자보호의 내용도 포함되었다. 이후 EU 차원의 전기통신 자유화에 관한 많은 문서에서 자유화된 전기통신시장의 과제로서 보편적 서비스의 문제가 검토되었다.

그러다가 1993년 5월 EU의 전기통신 각료이사회가 1998년 1월 1일부터 역내 음성서비스의 완전자유화 실시 방침을 채택하였다. 그리고 동년 7월에는 EU의 각료이사회는 전기통신정책의 주요 목표로서 보편적 서비스를 유지하면서 모든 전화서비스에 대한 경쟁 도입을 결정하였다(김병근, 1997).

나) 공동정책 추진과정

EU의 집행위원회는 1993년 4월 유럽의 전기통신 현황을 분석한 문서를 발표하였는데, 이 문서는 기본통신 서비스에서 보편적 서비스와 경쟁적 시장에서의 보편적 서비스 확보 문제를 다루고 있다(EC, 1999). 특히 집행위원회는 보편적 서비스의 중요성을 인식하여 보편적 서비스 확보를 위한 자금조달 및 요금재조정 문제를 핵심문제로 제시하였다.

1995년 1월 25일에 발표된 녹서「전기통신 하부구조와 CATV 네트워크의 자유화」의 제2부에서는 보편적 서비스 확보를 위해 필요한 자금조달에 관한 종합계획이 수립되어야 한다는 점을 강조하였다. 또한 사업자의 보편적 서비스 제공 의무에 따르는 비용은 공중전화, 긴급서비스, 그 밖의 사회적 책무에 따르는 비용 및 사회적 약자에 대한 서비스 제공에 따른 순수비용으로서 산출된다고 주장하였다. 그리고 보편적 서비스 비용에 관해서는 보편적 서비스 기금(Universal Service Fund: USF)을 통해 보충하되 접속요금 등의 징수를 통해 조달하는 것도 바람직하다고 권고하였다. 그리고 USF의 경우 각국의 규제기관이 타당하다고 인가한 조직에 의해 관리되는

것이 바람직하다고 서술하고 있다.

한편, 「음성전화의 ONP(Open Network Provision)에 관한 지침」에서는 신규 설치에 필요한 기간과 서비스의 질, 소량이용자나 특정 사회그룹에 대한 개별 요금 설정, 공중전화의 제공 등 보편적 서비스에 관해서 논의하였다. 1996년 6월 18일에 발행된 「공동입장」(Common Position)은 보편적 서비스는 "국가의 상황과 대조한 후에 지리적 조건에 관계없이 각각 부담 가능한 요금으로 모든 이용자에게 일정 수준으로 제공되는 최저한의 서비스"라는 정의로부터, "완전 자유화 환경하의 전기통신서비스를 위한 보편적 서비스"라고 수정하였다. 이 통지문서는 보편적 서비스의 부담가능성에 관해서 보다 상세히 고찰을 하고 있고 정보화사회의 발전과 동시에 보편적 서비스가 어떻게 확보할 지라는 문제에 대해 관심을 두고 있다. 또한 「보편적 서비스 비용산출 및 자금조달을 위한 회원국에서의 부과기준과 국내계획운용 가이드라인」은 보편적 서비스의 비용과 자금조달에 관한 각 회원국의 국내계획 운용 지침을 제시하고 있다.

다) 경쟁환경하의 보편적 서비스 정책

규제 측면에서는 1995년에 자유화 일정이 거의 확정되었고 1996년부터 대체 인프라스트럭처의 개방이 이루어졌다. 1996년에는 완전경쟁하의 면허부여 방침, 기존 사업자와의 상호 접속방법, 보편적 서비스 제공의 실현 수단 등 조화로운 정보통신 정책에 관한 사항에 대해 EU 및 회원국 차원에서 구체적인 논의가 진행되고 있다. 그 중에서 보편적 서비스에 관한 문제는 집행위원회의 1995년 9월 테마 페이퍼(European Commission Theme Paper)에서 제기되었으며, 1995년 10월 18일 브뤼셀에서 열린 공청회에서 토론되었다. 1996년 3월 발표된 EU 집행위원회의 완전경쟁하의 전기통신의 보편적 서비스에 관한 보고의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다. 우선 망개방 규정(ONP)의 원칙으로는 객관성, 비차별성, 투명성이 제시되었다. 그리고 보편적 서비스는 소비자에게 기본적이고 필수불가결한 전기통신으로 정의되었고 그 범위는 고정음성전화(팩스 통신, 모뎀을 이용한 데이터 통신을 포함), 긴급전화, 번호안내서비스, 공중전화, 공중전화망(PSTN)에 대한 접속으로 정해졌다.

한편, EU내 보편적 서비스와 관련된 주요 이슈는 다음과 같다. 첫째, 보편적 서비스는 EU 전역에 음성전화서비스의 확보를 우선적으로 해야 한다. 그런데 최근 논의되고 있는 인터넷 접속을 포함하는 보편적 서비스 정의의 확대는 소수의 이용자에게만 필요한 서비스가 포함될 가능성이 있고, 보편적 서비스 기금 등을 통한 비용부담이 신규 참여자에게 과중하게 작용하여, 통신서비스 시장의 경쟁을 저해할 가능성이 있다고 판단되어 시기상조라고 평가된다.

둘째, 통신서비스 시장의 자유화로 현재 각국에서 진행되고 있는 요금 재조정은 가능하면 최소화하는 것이 바람직하다. 이를 위해 요금상한 규제의 도입이나 이용자의 다양한 요구에 대응한 유연한 요금 패키지의 제공 등이 고려되고 있다. 또한 이용자가 장래의 비용을 예측할 수 있도록 요금을 청구할 때 이용명세서를 첨부하여야 한다.

셋째, 보편적 서비스와 관련해 국내 요금의 균일화가 문제가 된다. 보편적 서비스에 필요한 저렴한 요금의 확보는 반드시 균일 요금을 의미하지는 않는다. 경쟁 도입 후 신규사업자는 일부 지역에 낮은 요금으로 참여할 것이다. 이 경우 요금 균일화를 의무화하는 것은 기존사업자를 불리한 입장에 처하게 하는 행위라는 점에서 경쟁이 도입되는 상황하에서는 무조건 보편적 서비스의 요금 균일화가 능사는 아니다.

넷째, EU는 자유화와 새로운 기술에 의해 현재의 지역 격차가 현저히 줄어들 것으로 예상하고 있다. 현재까지 통신시장의 완전 자유화가 이루어지기 않아, 자유화 이후의 상황을 예측하는 것이 어렵지만 영국, 핀란드, 스웨덴 등 이미 자유화가 이루어진 국가의 사례를 보면 보편적 서비스가 지속적으로 진전되어 지역간 격차가 줄어든 것으로 나타났다. 한편, 지역격차 문제에 관해서 EU는 보편적 서비스 기금 이외에도 구조기금 등을 활용할 수 있다.

이외에도 교육・의료기관에 의한 고도 통신서비스의 이용 또한 보편적 서비스차원에서 적극적으로 추진할 계획이지만, 현시점에서는 보편적 서비스의 정의의 확대를 고려하지 않는다. 단지 보편적 서비스의 확대 및 고도 통신서비스에 대한 수요촉진이 정보화사회를 조기에 달성시킬 수 있다고 판단되기 때문에 이 문제를 앞으로 재검토할 예정이다.

다) 비용과 재원조달

1996년 11월 27일, 집행위원회는「전기통신 보편적 서비스의 비용산정과 분담에 대한 국가 제도를 위한 산정 기준과 회원국에 대한 지침에 관한 보고」를 발표했다(EC, 1996). 이 문서는 각국이 보편적 서비스를 확보, 유지하기 위해서 필요한 재원조달 문제와 해결 방안을 제시하고 있다.

(1) 비용 계산

보편적 서비스 제도는 보편적 서비스의 제공으로 인한 비용만을 다룬다. 즉, 상호접속지침에 규정된 고정공중전화망, 공중이 이용할 수 있는 고정전화 서비스 등 보편적 서비스의 공급에 소요된 비용만을 다룬다. 보편적 서비스 비용은 효율적인 통신사업자가 이용자와 이용자집단에게 보편적 서비스를 제공하는 과정에서 피할 수 없이 발생한 순수 비용만을 보상한다. 보편적 서비스 의무 비용의 모든 계산은 의무에 대한 순수한 비용을 입증하여야 한다. 그리고 상호접속지침에 따라 보편적 서비스제도는 다음의 원칙을 준수해야 한다.

첫째, 순비용의 계산은 객관적이고 투명하며, 비차별적이며 비례성에 입각한 절차와 기준에 기초하여야 한다. 둘째, 비용, 수익의 감소 그리고 이용자 또는 이용자집단에 대해 보편적 서비스 제공에 따른 부수 이익을 명확하게 한다. 기존의 이용자에 대해서는 증분비용을 사용해야 하며, 신규 이용자에 대해서는 원칙에 제시된 것과 동일한 접근방법을 채택하여야 한다. 셋째, 순비용을 계산할 때 보편적 서비스제공자가 누리는 무형의 이익을 수량화하여 이익에 산입하여야 한다. 넷째, 공중전화, 긴급전화, 특정한 설비와 서비스(예를 들면 장애자에게 제공되는)의 순수한 비용을 분리하여 계산하여야 한다. 다섯째, 완전경쟁지시에 따라 보편적 서비스 의무 비용의 계산에 요금구조의 불균형으로 발생하는 접속적자를 포함시키지 말고 이는 요금으로 해결하도록 한다. 여섯째, 각국은 향후 현재의 요금 불균형을 단계적으로 해소시킬 계획을 집행위원회에 보고하여야 한다. 요금상의 불균형은 완전경쟁지시에서 예외를 인정받은 국가를 제외하고는 늦어도 2000년 1월 1일까지 완전히 해소되어야

한다.

(2) 보편적 서비스 의무에 대한 보상 메커니즘

보편적 서비스 의무에 대한 보상 메커니즘은 객관적이며 비차별적이고 비례성을 갖는 기준과 절차에 기초하여야 한다. 보편적 서비스제도는 완전 경쟁 지침과 상호접속 지침에 따라 보편적 서비스를 제공함으로써 발생하는 불공평한 부담을 다른 사업자간에 분담하는 메커니즘을 제공할 수 있다. 보편적 서비스제도는 국가 차원에서 만들어진 보편적 서비스 기금 또는 부가요금 시스템의 형태를 띠게 된다. 이들 제도는 보편적 서비스 비용을 산출하는 방법은 동일하지만 부담금을 징수하는 방법이 다르다. 각국의 상황에 따라 두 가지 제도를 결합할 수 있다.

보편적 서비스 기금은 이를 배분하고 수령하는 독립적인 기관에 의해 관리되어야 한다. 관리기관은 회원국에서 보편적 서비스 기금을 징수하는 책임을 지어야 하며 기금이 정당하게 이전되는지를 감시하고 또한 보편적 서비스 기금을 수령받는 기관의 지출을 관리해야 한다. 그러나 보편적 서비스 의무에 소요되는 순비용을 검증할 책임은 회원국의 규제기관이 지녀야 한다. 부가 요금 시스템은 투명하고 비차별적이며 비례성에 입각한 방법으로 관련 통신사업자가 보편적 서비스 의무의 순비용을 결정하고 부가 요금시스템을 통해 특정한 분담금이 징수되어야 하며 규제기관이 이를 감독해야 한다.

(3) 보편적 서비스 비용 부담자와 부담 수준의 결정

완전경쟁 지침과 상호접속 지침에 따라 공중전기통신망, 공중음성전화서비스 제공사업자들에 대해서만 보편적 서비스 기금 또는 부가 요금 시스템에 부담금을 내도록 요구할 수 있다. 한편, 비용의 분담은 적격 통신사업자의 적절한 시장 활동에 따라 배분되어야 한다. 보편적 서비스 제도는 그러한 활동이 측정되는 시장을 명확하게 정의하기 위한 절차를 제공하고 투명한 방법으로 개별 적격 통신사업자가 부담하여야 할 분담금의 기준을 결정해야 한다. 그리고 적격 통신사업자가 요구하는

부담금의 수준은 객관적이고 투명하고 비례적인 방법으로 계산되어야 한다. 이를 보장하기 위해 보편적 서비스제도는 다원의 원칙을 따라야 한다. 또한 회원국은 보조금의 원칙에 적격 통신사업자 사이에 부담금을 배분하는 보편적 서비스제도의 특정한 기준들을 결정할 수 있고, 보편적 서비스제도는 부담금의 배분이 투자 동기와 경제적 효율성을 부당하게 왜곡하지 않도록 만들어져야 한다. 이외에도 적격 통신사업자의 시장 점유율을 결정하기 위해 채택 기준들이 특정한 사업자에 대해 반비례성과 차별성을 갖지 않도록 해야 하고, 보편적 서비스 제도의 징수 메커니즘이 중복부담을 방지한다는 것을 분명하게 보여야 한다.

나. 방송의 규제 근거

1) 방송의 공공성

방송의 공공성에 대해서는 여러 가지 논의가 있지만 일반적으로 공공성 개념은 방송의 규제를 위한 근거로 많이 사용되고 있다. 방송규제의 근거에 관해서는 미국에서 논의된 바가 큰 도움이 되는데, 그 근거로서 들고 있는 핵심은 주파수의 유한성에서 비롯되는 방송의 공공성이다. 미국에서는 1934년 통신법에 의하여 방송에 대한 허가와 그 기준이 정해짐에 따라 그러한 규제의 근거를 놓고 학설과 판례가 극심하게 대립하였으며, 이에 관한 이론은 대체로 4부류로 나누어진다(Francois, 1986: 523-525).

첫째는 전파 공공소유론(public ownership)이라고 부르는 것으로, 전파는 천연자원으로서 공공의 소유에 속하며 공공이 이를 직접 운영하여야 한다는 것이다. 두번째는 전파는 공공이 소유하는 유용한 자원일 뿐 아니라 또한 유한한 자원이어서 주파수 할당에 관하여 규제받지 않을 수 없고,[17] 방송국 설립에서 허가제도가 불가결

17) 이른바 주파수스펙트럼(frequency spectrum)은 국제전기통신조약 에 따라 국제적으로 관리되며 위 조약부속 전기통신규칙은 세계를 3개 지역으로 나누고 각종의 업무에 별개의 주파수대를 지정하고 있다. 일정 주파수대를 특정 업무에 지정하는 것(allocation)은 국제전기통신연합(ITU)이 행하며 보다 상세한 분배는 각국에서 한다. 우리나라에서 사용하고 있는 방송용 주파수는 ① 표준방송(AM) 526.5Khz~1606.5Khz, ② 단파방송 4Mhz~27.5Mhz, ③ 초단파방송(FM) 88Mhz~108Mhz, ④ TV방송 중 VHF는 54Mh

하다고 하는 이른바 희소성이론(scarcity theory)이다. 그러나 기술적 발전은 희소성 주장을 상당히 약화시켰고 이에 대응하여 나온 것이 매체특성론과 신탁, 또는 대리인 개념이다. 매체특성론(media difference concept)의 초점은 수용자에 있으며 매체마다 가지는 상이한 특성은 그 규제의 방법과 정도를 달리 할 수 있도록 한다는 것이다. 활자매체에 비교할 때 방송메시지는 항상 공중에 존재하며 일단 라디오나 TV가 켜지면 시청자는 그 포로(captive audience)가 되고 만다는 것이다. 또한 매체특성론은 나아가 TV는 대중통신수단 중 가장 강력한 영향력을 가지며 따라서 보다 높은 정도의 통제를 받아야 한다고 한다. 마지막으로 주장되는 것이 공공신탁론 또는 대리론(fiduciary or proxy theory)인데, 이는 1969년 연방대법원이 레드라이온방송국 판결에서 방송의 자유에 관한 본질을 논하면서 그 규제의 근거로 종전의 이론을 종합하여 전개한 것이다. 동 판결에서 연방대법원은 방송의 자유의 주체는 방송사업자가 아니라 국민이라는 전제를 바탕으로 하여 방송사업자는 공공의 소유로서 유한한 자원인 전파자원을 국민으로부터 수탁받아 공공의 대리인 내지 수탁자로서 방송을 운영한다는 입장을 명백히 하였다.

2) 공공성의 내용

이상에서 보듯이 방송의 공공성을 어떻게 이해하든 그것은 방송규제의 근거로서 사용되어 온 개념이다.[18] 그런데 이 경우 어떤 이론에 의하더라도 그것은 방송의 공공성을 입증할 수 있을 뿐 그 의미를 적극적으로 밝히는 데는 실패하고 있다. 그런데 이 글의 맥락에서 보다 중요한 것은 공공성의 개념, 즉 적극적 의미내용이다. 결국 어떤 내용을 공공적이라고 할 것인가 하는 점이며, 이는 방송의 수용자인 시청자의 입장에서 파악되어야 한다. 방송을 시청하면서 시청자가 일반적으로 기대하는 것이 공공성의 내용을 구성하게 된다고 볼 때, 결국 방송의 공공성이란 진실성, 공정성, 다양성, 유익성을 의미할 것이다(김종서, 1994). 그리고 이와 같은 내용의 공공성

---

z~216Mhz, UHF는 500Mhz~842Mhz이다.

18) 공공성 개념을 방송규제의 근거로 이해하는 입장으로는 이상철, 방송규제의 이론적 근거 ,『언론중재』, 1984년 여름호, 언론중재위원회, 1984, p.8.; 이동신, 방송규제 , 한병구 편,『언론법제통론』, 나남, 1990, p.356.; Barron, J. A., 김병국 역,『누구를 위한 언론자유인가』, 고시계, 1989, p.149 등 참조.

은 비단 프로그램의 내용을 통해서 실현되어야 할 뿐만 아니라 프로그램의 편성에서도 준수되어야 할 원칙이다.

가) 진실성

진실성이란 방송은 객관적 진실과 부합하는 것이어야 함을 말한다고 하겠다. 그러나 어떤 사물을 바라보는 데에는 다양한 시각이 있을 수밖에 없고 더구나 고도로 복잡화되고 분화된 현대사회에서는 더욱더 많은 시각들이 존재한다는 점을 감안하면 사실 무엇이 객관적인 진실인지를 판별하는 것은 거의 불가능하다고 말할 수 있다. 그러나 언론자유의 본질적 기능 중의 하나가 인식의 향상과 진리의 발견이라는 점을 생각해보면 이러한 시각차의 존재만으로 객관적 진실을 포기할 수 없는 것 또한 사실이다. 따라서 엄밀한 진실성과 다양한 시각의 존재를 완화시킬 필요가 생기게 된다. 즉 진실한 방송이란 두 가지 측면으로 나누어 살펴보아야 한다.

하나는 객관적 사실에 관한 것이다. 누구나 인정할 수 있는 객관적 사실이 전혀 존재하지 않는다고 할 수도 있겠지만 법령에서도 이러한 객관적 사실의 존재를 인정하고 있는 점에 비추어 보면[19] 객관적 사실이 존재한다는 것 자체를 부정할 수는 없다. 이러한 '사실'이란 어떤 사항이 증거에 의하여 심사할 수 있는 것, 즉 과거에 행해졌거나 현재 존재하는 상태로서 입증 가능한 것이 될 것이다(박용상, 1983: 204). 물론 여기에서는 일정한 가치판단은 제외되어야 한다. 예컨대, 누가 언제 어디서 무엇을 했는가 하는 점이 증거에 의하여 입증될 수 있다면 이러한 것은 객관적 사실로 인정하여야 하고 방송은 적어도 객관적 사실에 대해서는 사실 그대로 다루어야 한다. 이것이 진실한 방송의 첫번째 의미이다.[20]

다음으로는 다양한 시각차가 존재한다는 점을 감안할 때 일정한 가치판단이 내재된 사안을 방송할 경우에는 객관적 진실이란 존재하지 않는다고 할 수 있다. 이런

19) 예컨대, 방송법 제41조 3항은 방송국에서 반론보도 게재를 거부할 수 있는 사유의 하나로 "청구된 반론보도의 내용이 명백히 사실에 반하는 경우"를 들고 있다.

20) 그러나 이 경우에도 특히 보도방송의 경우 보도에서 반드시 감안되지 않으면 안되는 신속성을 고려할 때 절대적인 사실보도를 요구할 수는 없고 최소한의 사실 여부 확인 절차를 거쳐야 한다는 의미에 그치게 된다. 반면에 신속성이 특별히 요구되는 보도방송 이외에는 사실 여부에 대한 확인은 엄격하게 이루어져야 한다.

경우에는 진실한 방송이란 다른 의미에서 접근해야 한다. 즉 가치판단이 내재된 사안의 방송에는 가능한 한 다양한 시각들을 공정하게 방송함으로써 객관적 진실 여부를 시청자 스스로 판단할 수 있도록 하여야 한다. 요컨대, 진실한 방송이 가치판단을 의미할 때에는 공정한 방송, 다양한 방송이란 개념과 필연적으로 연관되며, 객관적 진실이란 개념은 상대적인 것이 될 수밖에 없다.[21]

나) 공정성

공공성의 내용으로 공정성을 들 수 있다. 우리 방송법은 제5조 1항에서 방송의 공정성 원칙을 정한 이외에 제31조 1항에서 분야별 이익의 균형 원칙을 규정함으로써 이를 확인하고 있다. 물론 법 제31조 1항에서는 정치・경제・사회・문화 등 분야별 이익의 편성비율만을 고려할 뿐 이익의 귀속당사자가 어떤 개인 또는 계층이나 집단의 실제상 요구인지를 밝히지 않고 있다. 그러나 이익균형이라는 것은 현실세계에서는 반드시 갈등되는 두 개인 또는 집단의 이익을 균형 있게 취급하여 사회적 형평을 유지하는 것을 의미하므로, 방송편성에서 이익균형의 대상은 어디까지나 가진 자와 없는 자, 지식층과 무식층, 특정의 정당당파, 각종 종교단체, 자본가와 노동자 등 사회적으로 대립적인 위치에 있는 사회세력의 실제 역량과 사회적 관계를 고려하여 상정해야 한다. 그렇게 할 때 비로소 방송편성은 국민의 이익을 균형 있게 반영할 수 있고 그 공적 책임을 다할 수 있다(유일상, 1991, 460).

특히 이는 동일한 주제 또는 사안에 대한 대립되는 입장이 존재함을 전제로 하는 것으로 이런 경우 어느 한 편을 일방적으로 방송하는 것이 아니라 그 반대편에게도 동일한 비중의 방송시간이 할당되어야 한다는 것을 의미한다. 이는 사후적으로는 반론권제도에 의하여 구제가 가능한 것이지만 후술하듯이 사실에 관한 반론보도만을 인정하고 있는 현행법제에서는 그것만으로는 불충분하며 각 방송국이 프로그램 제작・편성시에 적극적으로 이를 고려하여야 한다. 그리고 이러한 공정한 방송이 있을 때 비로소 진실한 방송의 의미가 살아난다.

---

21) 그렇다고 객관적 진실의 존재 자체를 부정해서는 안된다. 공정하고 다양한 방송에 의하여 각각의 시청자가 확인하는 가치는 궁극적으로는 사회적 합의를 형성하게 됨을 생각하면 객관적 진실 자체는 존재한다고 할 수 있다.

다) 다양성

다양성은 공공성의 또 다른 모습이다. 방송도 대중매체의 하나인 이상 그 최대의 기능은 보도기능이라고 할 수 있지만 텔레비전 매체의 특성은 이에 더하여 적절한 교양과 오락, 교육적 기능까지를 모두 수행하도록 요구한다. 따라서 방송은 이러한 다양한 기능을 조화롭게 수행해야 한다. 지나친 시청률을 의식한 오락 일변도의 방송이나 공영방송이란 명목으로 보도만을 중점적으로 방송한다면 다양성의 원칙에 위반된다고 할 수 있다(유일상, 1991: 461-462). 물론 현행법은 방송을 보도·교양·오락이라는 3분법에 의하여 분류하고 있고 그 기준이 매우 불확실하다는 점은 인정해야 하나, 그러한 불확실성 때문에 다양성 원칙이 포기될 수 있는 것은 아니다.

특히 제한된 채널만이 허용되어 있고 뉴미디어의 발전이 아직 걸음마 단계에 있는 우리나라와 같은 상황에서는 내적 다양성이 반드시 달성되어야 한다. 즉 채널 상호간에서뿐만 아니라 한 채널 내에서도 다양한 방송이 이루어져야 한다(양건, 1989: 43). 방송의 기능을 위와 같은 3분법이 아니라 정보전달기능을 포함한 사회교육기능과 오락기능으로 2분한다면, 이 양자가 적절한 비율을 유지하면서 조화롭게 편성되어야 함을 부정할 수 없다. 그리고 이는 우리 방송법으로 보자면 보도와 교양의 합을 사회교육적 기능으로 파악할 수 있도록 한다.

라) 유익성

공공성의 또 하나의 모습은 유익성이다. 이것은 아마도 그 의미를 확정하기가 가장 곤란할 것이다. 그러나 추상적으로는 방송프로그램이 우리의 삶에 필요한 지식이나 우리 삶을 윤택하게 할 수 있는 내용을 담고 있어야 한다고 정의할 수 있을 것이다. 그리고 유용한 지식, 지혜로운 교훈, 정곡을 찌르는 비판, 건설적인 대안의 존재 여부는 이러한 유익성을 판단하는 소재가 될 수 있다. 그러나 유익성이 눈앞의 실용성을 뜻하는 것으로 해석할 수는 없을 것이다(이효성, 1993: 319-320).

유익성의 개념을 이렇게 정의한다고 하더라도 실제로 어떤 방송이 유익한 방송인지를 적극적으로 판별하는 것은 쉽지 않으므로, 반대의 측면에서 즉 유익한 방송

과 대비되는 방송개념을 소극적으로 정의함으로써 이를 좀더 명확하게 규정할 수 있을 것이다. 실제 프로그램과 관련하여 생각해 볼 때 결국 유익한 방송이란 방송의 질과 관련되며, 여기서 우리는 유익한 방송과 대비되는 관념으로 저질방송을 상정할 수 있고, 저질방송이 아닌 방송을 유익한 방송이라고 소극적으로 정의할 수 있다.

방송의 저질성은 음란성, 폭력성 등으로 흔히 표현되지만 이는 보는 관점에 따라, 또 사회상황에 따라 달라지게 된다. 여기에서 저질성 판별을 위한 기준이 필요하게 되는데 이를 위해서 고려되어야 할 사항은 우선 헌법 제21조 4항의 규정이다. 헌법 제21조 4항은 "언론출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해하여서는 아니된다"고 규정하고 있다(허영, 1997: 527). 여기서 말하는 공중도덕이나 사회윤리는 헌법상의 가치질서와의 상호관계 속에서 이해해야 한다고 한다.

우선 '우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보'하려는 헌법전문의 정신에 비추어 볼 때 청소년보호 또는 청소년교육에 역행하는 방송은 허용되지 않는다. 예컨대 폭력을 영웅시하는 보도가 문제되는 것도 이 때문이다. 다음으로 헌법이 추구하는 '전통적인 문화국가'의 정신(제9조)에 어긋나는 방송은 허용되지 않는다. 예컨대, 나체문화를 선전하거나 근친혼 등을 장려하는 방송이 지탄을 받아야 되는 것은 이 때문이다. 또한 헌법이 보장하는 남녀동권에 바탕을 둔 혼인·가족제도(제36조 1항)에 반하는 방송은 허용되지 않는다. 예컨대 일부다처제를 주장하거나 사생아의 출생을 신성시하는 방송이 허용된다고는 할 수 없다. 그리고 이와 같은 방송은 유익하지 못한 방송, 아니 해로운 방송이라고 해야 하며 공공적 방송과는 엄연히 구분되는 것이다.

게다가 텔레비전이라는 매체의 특성은 이러한 일반적 기준보다는 좀더 엄격한 기준을 요구한다. 즉 텔레비전은 시청각을 동시에 이용하는 매체인 까닭에 그 호소력이 매우 큰데도 그 시청을 특별히 제한할 수 없다는 점에 유의하여야 한다. 텔레비전은 수상기를 설치하기만 하면 시청할 수가 있고 이를 특별히 막을 수가 없다는 것이다. 또한 텔레비전은 본질적으로 수상기가 설치된 가구의 구성원 전체를 대상으로 할 수밖에 없다. 이러한 점은 방송의 저질성 판단에 중요한 하나의 기준이 될 수 있다. 특히 감수성이 예민한 청소년이나 외부의 자극을 여과없이 받아들이는 미성숙한 어린이의 입장에서 볼 때 저질방송의 판별은 좀더 쉬워질 수 있다. 성인으로서는

용인할 수 있는 정도의 폭력이나 외설이라 하더라도 어린이가 주로 시청하는 시간대에 방송되면 저질방송이라고 해야 한다(음란·폭력성이 많이 담긴 어린이용 만화영화는 그 좋은 예이다).

2. 규제패러다임의 변화

기존의 규제측면을 살펴보면 통신은 개인간의 비공개적인 의사전달의 수단으로 인식되었고, 방송은 특정인의 의견이나 사실을 공중에게 알리고 나아가 오락매체로서의 목적에 기여하는 대중매체로서 이해되어왔다. 이러한 이해를 바탕으로 한 통신과 방송에 대한 이원론적 규제 패러다임은 그 동안 상당히 효과적으로 작용하였음을 부인할 수 없다(석호익, 2001).

우선 내용규제 측면에서 보면 앞에서 언급한바와 같이 통신은 사적인 의사전달 내용에 대한 통신비밀보호와 기술·경제적 규제가 강조된 반면, 방송은 공익성 및 사회문화적 영향력과 주파수의 희소성을 감안한 방송의 공공성 확보와 방송내용 규제가 중심이 되어 왔다. 따라서 통신은 개인의 비밀이 침해되지 않도록 통신내용을 보호하는 정책을 유지해 왔고, 방송은 내용의 공정성·공익성의 유지를 강조하는 정책을 해왔다. 또한 방송은 사회·문화적 규제를 통신은 기술·경제적 규제에 중점을 두어 왔다. 그러나 최근의 통신·방송 융합으로 인해 전통적인 규제논리는 점차 약화되고 있고, 새로운 규제 패러다임이 제기되고 있다.

담당조직과 정책의 주된 맥락측면에서 살펴보면, 통신과 방송을 담당하는 정책조직은 물론 규제기구를 별도로 유지하면서 전자는 기술개발, 표준화, 산업육성 및 시장경제원리의 도입 등 주로 산업적·경제적 측면에서 정책을 추진하여 왔다면, 후자는 방송의 공정성과 공익성이 유지되도록 권력과 자본, 이해집단으로부터의 독립성을 확보하는 정책수단을 강구해 왔으며, 진입·퇴출의 엄격한 제한, 경쟁원리보다는 독과점 상태의 유지, 기술·산업·경제적 측면보다는 전통과 문화의 정체성 등을 확보하는 정책을 해왔다. 특히, 이러한 이유 때문에 방송과 통신의 상호진입을 엄격히 규제하여왔다. 통신과 방송의 이원론적인 패러다임에 입각한 이러한 정책이 지금까지 많은 성과를 거두어 왔음은 부인할 수 없다.

그러나 디지털기술 등 정보통신기술의 발달로 인해 기술적으로는 방송을 통해서도 쌍방향으로 정보 또는 의사의 전달이 가능해지고 통신을 통해서도 불특정다수(one-to-multiple)에 대해 보도·논평 등의 전달이 가능해졌다.[22]

통신·방송 융합 현상은 망, 서비스 등 모든 부문에서 전개되고 있다. 초고속망 사업과 인터넷 보급의 활성화로 통신망이 광대역화 되고 CATV와 위성방송 등 방송망의 고도화가 진전되면서 통신망을 통한 방송(예: 인터넷 방송, VOD, 통신위성 방송 등), 방송망을 통한 통신(예: CATV, 디지털 방송 등) 망의 융합이 전개되고 있다.

지금까지 상이한 규제 대상이 되어 온 방송과 통신이 융합하게 됨에 따라 이원론적으로 개별 영역별로 규제하던 법·제도의 적용상 혼란이 야기되어 새로운 법·제도 마련의 필요성이 증대되고 있다.

한국의 경우 현행 통신·방송제도에 대한 문제점으로 가장 크게 지적될 수 있는 것은 통신과 방송관련 행정체제가 전통적 이원체제를 유지하고 있어 세계적 통신·방송 융합추세에 대한 대응이 미흡하다고 볼 수 있다. 통신정책과 방송정책 소관부처가 분리되어 범정부적인 통신·방송정책 추진이 어렵고 통신과 방송의 융합추세에 능동적인 대처가 곤란한 실정이다.

그리고, 동일한 정보내용물이더라도 전송매체별로 심의기준과 관할기관이 달라 2중 3중 규제로 행정중복과 민간의 불편을 초래하고 있다. 중요한 예로 동일 영상물이 방송망, 통신망을 통해 전송될 경우 각각 상이한 기준에 따라 방송위원회(방송), 정보통신윤리위원회(정보통신)에서 별도로 규제를 받는 문제가 발생한다. 또한, 방송국 허가관련 정책기능이 이원화되어 있어 방송정책의 효율성이 저하되고 있다. 방송국 허가시 사실상 정보통신부와 방송위원회라는 2개 기관의 합의를 거쳐 허가함에 따른 시간의 지연으로 방송사업자의 불편과 행정력의 낭비를 초래하고 있는 실정이다. 과거에도 문화관광부의 허가추천과 정보통신부의 방송국(무선국) 허가는 이원적 규제로서 유선방송의 경우 종합유선방송(CATV)과 중계유선방송의 관계정립을 둘러싼 부처, 사업자간 논란으로 서비스의 활성화에 장애를 초래한 적이 있었고,

22) 일반적으로 통신·방송의 융합은 매체 및 정보의 디지털화, 네트워크의 광대역화, 서비스의 양방향화로 특징지워지는 멀티미디어, 초고속정보통신과 같은 개념으로 인식되고 있다.

위성방송 허가지연으로 무궁화위성의 방송용 중계기(16개 채널) 미 활용에 따른 기회비용 손실이 연 76.8억원에 달하는 등 CATV, 위성방송 등 새로운 서비스보급 및 관련산업 발전을 크게 저해하였으며, 현재에도 그러한 상황은 크게 개선되고 있지 않다.

그러므로 엄격한 이원론을 적용한다면 지금 국내에서 현안으로 떠오르는 인터넷 방송, 데이터방송, VOD 등 새로운 미디어서비스에 대한 규제정도와 규제주체, 규제방향성 등의 제반문제를 해결할 수가 없다.[23] 즉, 이원론적 패러다임을 극복하는 새로운 모색이 필요하게 되고 있는 것이다.

통신산업 분야의 자유화 진전과 경쟁도입의 확산, 초고속 정보통신 기반의 경쟁적 구축, 그리고 민간의 기술혁신을 지원하는 환경조성 정책 등으로 통신부문에서 환경변화가 급격히 일어나고 있다. 이와 더불어 방송의 자유화와 개방화로 무한경쟁 시대에 돌입한 방송분야는 뉴미디어와 멀티미디어 시대가 전개됨에 따라 시청자 주권이 중시되고 기존의 하드웨어 중심의 방송에서 소프트웨어(컨텐트) 중심의 방송으로 전환되는 등 방송 환경 전반에 변화를 맞이하고 있다. 이러한 전반적인 통신과 방송 환경의 변화에 부응하기 위해서는 통신정책과 방송정책간에 상호 협력 및 조화가 필요하다고 하겠다.

23) 여기에는 내용규제와 진입규제, 사업규제와 요금규제 등 제반 규제가 포함된다.

<표 2-6> 새로운 정책 패러다임의 필요성

기술의 발전

- 통신·방송 망의 융합
- 통신·방송 서비스의 융합

시장의 개방화, 자유화

- 통신·방송 사업자의 융합

⇩

통신·방송 시장의 산업구조 변화

- 통신서비스 시장의 가치사슬이 단계별로 분화
- 방송서비스 시장의 가치사슬이 단계별로 분화
- 가치사슬의 단계별로 통신과 방송부문의 융합 현상

⇩

정보 형태나 전송매체에 의한 통신과 방송의 이원적 산업구조에서 정보가 생성되어 소비자에게 전달되는 기능 중심으로 정보제공산업, 정보서비스 산업, 정보망산업으로 산업구조가 재편되고 있음

새로운 규제정책 패러다임

통신과 방송의 이원적 규제체계에서 산업구조의 재편에 걸맞는 통합된 규제정책 패러다임이 요구됨

주요국의 정책동향

급성장하는 세계 멀티미디어 시장의 선점을 위하여 망의 고도화, 컨텐트 산업의 육성 등 통신과 방송정책을 일관성 있게 추진하고 있음

⇩ ⇩

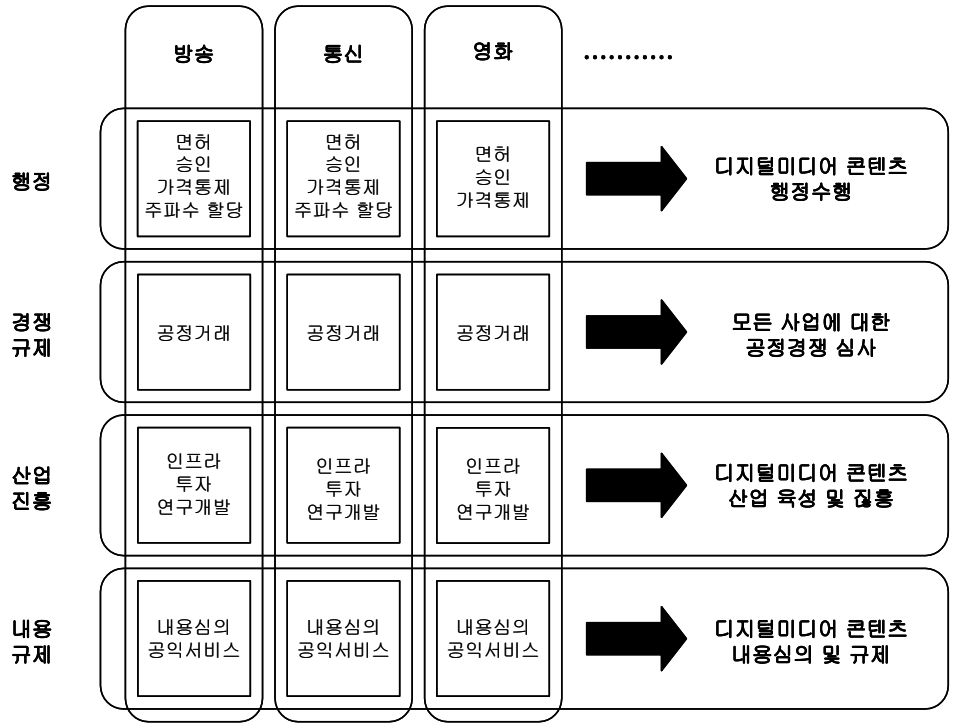
한국에서도 미래 정보사회에서 주도적 국가가 되기 위하여 현재 이원화되어 있는 통신과 방송부문의 행정구조 및 법령·제도를 정비하여 정보산업의 경쟁력 강화로 세계 멀티미디어 시장을 선점하고, 사회적 공익성을 확대하여 국민 삶의 질을 향상하여야 함

자료 : 정보통신정책연구원(1997), p.182.

제 6 절 시사점

정보통신기술의 발달은 우리 사회의 크나큰 변화를 몰고 오고 있으며 이는 방송과 통신이라는 전통적인 제 영역에서조차의 변화를 강제하고 있다. 디지털화라는 기술적 힘과 글로벌화라는 경제적 힘에 의해서 전화, 케이블, 방송과 같은 커뮤니케이션 산업의 많은 속성과 자산이 재구조화되고 있고, 이를 '통신·방송의 융합'이라는 용어로 제시할 수 있을 것이다.

<그림 2-12> 뉴미디어 구조에서 국가기구들의 역할분장



통신과 방송에서의 융합 현상은 서비스 차원에서, 기술적 차원에서 그리고 기업적 차원에서 진행되고 있으며 이러한 융합이 지니고 있는 함의는 다음의 세 가지 정도로 정리할 수 있다. 첫째, 새로운 기술적 가능성과 새로운 시장 기회라는 모습으로 기존 사업자아 신규 사업자들에게 새로운 기회를 제공할 것이다. 둘째, 기업간, 서비

스간, 기술간 경쟁이 점점 증대될 것이다. 셋째, 증대된 경쟁은 특히 기존 사업자들에게는 새로운 위협이 될 것이라는 것이다(김국진, 2003: 47).

이러한 융합현상은 새로운 시장 경제의 재편과 시장에서의 경쟁 심화라는 현상과 함께 규제의 부문에서도 많은 변화를 야기하고 있다. 통신과 방송이라는 제 영역은 방송위원회와 통신위원회라는 두 규제기관에서의 이원적인 규제를 받아왔으나 통신과 방송 즉, 커뮤니케이션 분야의 경계가 모호해지고 서로 융합이 진행되는 환경변화로 규제의 영역 역시 변화되어야 할 당위성이 제기된다. 지금까지의 이원적인 규제로는 변화하는 환경변화에 능동적이고 탄력적으로 대응하고 있지 못하고 있다는 것 역시 하나의 변화의 필요성으로 제기되고 있는 것이 사실이다.

그렇지만 이러한 융합이 전체 통신과 방송 영역에서 일어나고 있으나 각각의 고유한 영역까지 완전하게 융합되어 서로 구별이 없이 하나로 합쳐진다는 의미는 아닐 것이다. 특히 WTO체제 하에서 방송, 통신 시장의 개방압력이 가속화되고, 미디어 기술의 발달에 따른 시간과 공간을 극복하는 전송기술의 발달이 전통적 국가경계 개념을 무력화시키며, 프로그램 시장을 중심으로 국제적으로 커뮤니케이션 시장이 확장되고 있다는 배경 하에서 오늘날의 커뮤니케이션 환경은 새로운 산업질서를 구축하고 있다.

지식정보사회에서 국가 경쟁력을 높이고 경쟁우위를 점하기 위해서, 특히 방송과 통신의 융합이라고 하는 환경 하에서 디지털 콘텐츠가 정보통신부문에서 대단히 중요한 산업부분으로 부상하게 된다. 이러한 탈 지역성을 띤 유니버설 속성의 디지털 콘텐츠에 대한 시장개척 노력은 온라인 콘텐츠의 급속한 확산 속도로 나타나고 있다.

이러한 점에서 앞에서 제기된 통신과 방송의 규제 원리는 변화하는 환경에서의 능동적 대처와 정보기술의 발전이 국가의 발전의 하나의 동인이 된다는 점에서 산업·경제적인 경쟁력 확보와 발전이라는 측면에서 제고되어야 한다는 것을 알 수 있다.

제 3 장 외국의 뉴미디어 출범에 대한 대응 및 규제기관 분석

제 1 절 미국

1. 개요

미국은 통신과 방송에 대한 규제시스템이 통합되어 있는 대표적인 국가이다. 정부의 영향을 거의 받지 않는 연방통신위원회(Federal Communication Commission: FCC)가 통신과 방송에 대한 업무를 통합적으로 담당하고 있는 것이다. 미국에서 이와 같은 통합규제체제가 성립된 것은 1934년에 제정된 통신법(Communication Act)에 의한다(21세기 방송연구소, 1998: 16). 이 법에 의하면 "합리적인 요금으로 신속한 통신서비스의 제공, 통신의 규제, 통신의 이용에 의한 생명과 재산의 안전 향상" 등을 그 목적으로 내세우면서 연방통신위원회의 설치근거를 밝히고 있는 것이다.

그러나 최근 뉴미디어의 출범에 따른 통신과 방송간의 전통적인 영역구분이 점차 허물어지고 있고, 중간영역적 서비스의 증가로 인해 미국에서도 이에 대한 규제를 어떻게 해야 할 것인가에 대한 다양한 논의가 진행되고 있다. 이는 1996년의 전기통신법(Telecommunication Act)의 개정으로 통신과 방송의 상호진입이 법적으로 보장되면서 더욱 활성화 되고 있는 실정이다. 미국의 경우 전통적으로 통신과 방송에 대한 규제를 단일의 독립위원회가 통합해서 규정하고 있음으로 인해, 기관의 형식적인 개편과 관련해서는 논의가 거의 없는 편이다. 그러나, 실제 기관내부의 운영과 관련해서는 새로운 환경에 대응하기 위한 다양한 논의가 있다. 그 중 중요한 것이 조직개편과 관련한 논의이다. 즉 기존의 TV, 라디오, 케이블 등 매체 중심으로 구성되어 있던 조직을 기능을 중심으로 재편하려는 논의가 그것이다. 또한 통신과 방송관련 시장의 경쟁이 점차 심화됨에 따라 지금까지의 규제지향적인 모습을 보인

연방통신위원회가 시장촉진자 및 공정한 시장규칙의 수호자로서의 역할로 변화하여야 한다는 의견도 제시되고 있다.

2. 미국에서의 통신과 방송의 발전

가. 통신

미국에서 통신사업은 오랜 역사를 가지고 있다. 그 운영에 있어서 과도기적으로는 국공영의 시대가 있었지만, 기본적으로는 민영의 원칙이 관철되었다(김창규, 1998: 50). 이와 같은 미국에서의 통신은 1960년대까지는 거대기업을 중심으로 하는 과점체제, 즉 음성통신은 AT&T, 국내통신은 웨스턴 유니언, 국제통신은 RCA·ITT가 담당하는 것으로 확립되었는데, 1960년에 후반에 이르러 통신사업에의 신규진입을 허용하는 FCC 및 법원의 재정·판결에 힘입어 경쟁화의 경향을 강하게 띠게 되었다. 특히 1982년에 법무부가 독과점 위반을 이유로 AT&T를 상대로 제기한 소송에 대해 수정동의판결이 내려져서 1984년 1월 1일을 기하여 세계최대의 전화회사인 AT&T가 7개의 지역전화회사와 1개의 장거리 회사로 분리된 것은 미국 통신사업에 강력한 영향을 미친 사건이었다. 그러나 1996년의 전기통신법(Telecommunication Act)의 개정으로 인해 이 원칙이 대폭 수정되고 이에 따라 일정조건 하에서 지역전화사업과 장거리 전화사업의 상호진입이 허용되게 되었다. 이러한 통신사업과 관련해서 최근 특히 주목을 받고 있는 것이 바로 정보초고속도로(Information Superhighway)의 추진이다. 이것은 클린턴 행정부이래 적극적으로 추진되고 있는 국가적 통신사업으로 모든 국민들이 누구나 저렴한 가격으로 때와 장소를 가리지 않고 필요한 정보를 입수할 수 있도록 모든 가정, 기업, 연구소, 학교, 도서관을 연결하는 정보통신망을 2015년까지 구축하는 것을 그 내용으로 하고 있다.

나. 방송

미국의 방송사업은 1920년 11월에 웨스팅하우스(Westinghouse)사의 라디오국

KDKA가 라디오 정시방송을 개시한 이래, 1926년에 웨스팅하우스·GE·RCA 3사에 의한 NBC가, 1927년에 CBS가, 1945년에 ABC가 각각 설립되어 주요 3대 네트워크를 구성하게 되었다. 또한 1960년대부터는 공공방송도 점차 부상하였다. 이에 더해 1940년대 말에 지상파방송의 난시청해소를 목적으로 CATV(community antenna television)가 등장하여 지금은 다채털 프로그램을 제공하는 독자적인 방송매체로 발달하고 있다. 또한 1970년대부터는 위성방송이 등장하여 다매체 및 다채널시대를 선도하고 있는 실정이다. 특히, 1996년의 전기통신법(Telecommunication Act)의 개정은 종래 CATV와 전화서비스로 구분되어 있던 영상서비스와 통신서비스의 시장진입장벽이 철폐되어 방송사업에 대한 소유규제도 완화되게 되었다.

다. 통신과 방송의 융합화

이미 언급한 바와 같이 오늘날 통신과 방송은 급격히 융합되고 있다. 이는 미국에서도 마찬가지로 1996년의 전기통신법(Telecommunication Act)의 개정으로 통신과 방송의 상호진입이 법적으로 보장되면서 통신사업자와 방송사업자간의 인수·합병의 추세는 급격히 늘어나고 있는 실정이다(김국진 외 2인, 2002: 65-87). 이들에 대해 통신사업자의 방송분야 진출, 방송사업자의 통신분야진출로 각각 나누어서 설명해 본다.

<표3-1> 미국에서의 통신과 방송의 융합현상의 예

통신사업자의 방송분야진출	방송사업자의 통신분야진출
· AOL과 Time-Warner의 합병 · AT&T의 TCI와 MediaOne 인수 및 AT&T Broadband 설립	· CATV의 전화서비스시장에의 진출 · 미디어기업의 인터넷 진출

먼저 통신사업자의 방송분야로의 진출현상을 살펴보면, 2000년 1월, 세계최대의 온라인 서비스기업인 America Online(이하 AOL)과 CNN, HBO 등을 소유한

Time-Warner의 합병을 대표적인 것으로 들 수 있을 것이다. 이 합병은 인터넷을 기반으로 하는 인터넷 업계의 선두주자와 전통적인 거대사업자가 결합했다는 점에서 통신방송융합의 전형적인 형태라고 할 수 있을 것이다. 이들간의 합병은 AOL의 마케팅력 및 인터넷 인프라와 Time Warner의 풍부한 콘텐츠 및 케이블망의 결합이라는 점에서 상승효과를 가져올 것으로 기대되었다. 한편 AT&T는 TCI와 MediaOne을 차례로 인수하여 2000년 AT&T Broadband를 설립하고 미국전체 CATV망의 60%를 장악하게 되었다. 이 합병은 기존의 CATV망을 이용하여 전화와 광대역 서비스를 통합하는 통신과 방송융합의 또 다른 예인 것이다. 물론 최근 이 사업은 Comcast에 다시 매각되었지만 최초 합병시의 통신과 방송의 융합 기조가 무너진 것은 아니다.

한편 방송사업자의 통신분야로의 진출도 매우 활발하다. 이런 현상은 크게 두 가지로 나타나는데 첫째는 CATV의 전화서비스시장에의 진출이고, 둘째는 방송사업자, 즉 미디어 기업들의 인터넷진출이다. 전자의 예로 CATV회사들의 연합체인 NCTA(National Cable Television Association)는 2001년에 그 명칭을 National Cable & Telecommunications Association으로 변경하고 광대역 인터넷 및 전화서비스를 제공하겠다는 의지를 분명히 한 것을 들 수 있다. 이는 향후 NCTA가 고속인터넷이나 전화서비스와 같은 부가서비스를 더욱 강화할 것임을 짐작할 수 있게 해 준다. 다음으로 미디어기업의 인터넷으로의 진출은 최근 들어 매우 활발한 현상이다. 즉 1998년에 Disney가 Infoseek 주식의 절반을 인수하면서 시작되어 NBC가 Cnet의 Snap을, At Home Network이 Excite를, 그리고 USA Network가 Lycos를 인수하는 것으로 나타나고 있는 것이다. 이러한 경향들은 많은 미디어 회사들이 더 많은 수익을 보장하는 사업 분야로 인터넷의 중요성을 인식하고 그 중요한 수단으로 포털사이트를 구축하려고 하기 때문이다. 특히, Disney와 Infoseek은 go network라는 사이트를 통해 그들이 목표로 했던 포털 서비스를 이미 수행하고 있으며 사업 시작 후 높은 접속율을 기록하며 긍정적인 평가를 받고 있다.

3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비

<표 3-2> 미국의 통신·방송관련법의 변화

통신법(Communication Act)
· 방송관련조항과 통신관련조항이 사실상 따로 기술됨.

↓

전기통신법(Telecommunication Act)
· 소유규제완화: Cross Ownership 규제철폐, 라디오 방송국소유규제 완화 · 요금규제완화: 고도프로그램에 대한 요금규제폐지 · 통신, 방송과 관련한 모호한 서비스에 대한 구체적 결정권을 FCC에 위임.

이미 밝힌 바와 같이 미국은 전통적으로 통신과 방송의 단일법체계를 유지하고 있다. 이는 1934년에 제정된 통신법(communication Act)에 의한 것으로 단순히 통신법 안에 방송관련조항과 통신관련조항이 함께 있었던 것이어서 통신과 방송의 융합현상에 대응하는 선진적인 것은 아니었다. 따라서 미국은 새로운 환경의 변화에 대응하는 법제를 마련하고자 1996년에 전기통신법(Telecommunication Act)으로의 개정을 단행하였다(이상우 외 6인, 2002: 64-65). 이 법의 주요한 내용은 다음과 같다.

우선, 소유에 있어서 융합을 장려하기 위해 매체소유제한을 완화하였다. 구체적으로는 케이블TV회사의 시내전화제공과 시내전화회사의 케이블TV 제공을 허용하는 등, 통신사업자와 케이블TV사업자간의 상호진출을 금지해온 이른바 「Cross Ownership 규제」를 철폐하였다. 이에 의해 통신과 방송사업자들은 자신들의 영업지역 내에서 서로의 경영 소유권을 10%이상 획득할 수 없으나, 인구 35,000이하의 비도시 지역이나 전화회사가 케이블을 인수하는 경우에는 전화회사의 규모가 전화회사 서비스 제공지역내의 인구 중 10% 미만에게 서비스를 제공하는 경우에는 10% 이상의 주식소유가 가능해졌다. 또한 케이블 TV 사업자가 통신서비스를 제공하는 경우에 지역정부로부터 통신서비스제공을 위한 사업권(franchise)을 얻을 필요는 없게 되었다.

또한 라디오 방송국의 전국적인 소유에 대한 제한을 폐지하고 지역적인 소유에 대한 제한도 완화하였다. TV방송국의 전국적인 소유의 경우, 방송국 수에 대한 제한은 없으나, 소유한 방송국 전체가 시청자의 35%를 초과할 수는 없도록 하여, 다소 규제를 완화하였다.

이외에도 대규모 케이블 회사의 기본프로그램은 유지하되, 고도 기본프로그램(MTV, CNN, ESPN, Lifetime)에 대한 요금규제는 99년 4월로 폐지하도록 하였다. 다만 대규모 케이블 회사라도 프리미엄 채널(HBO, Showtime 등)에 대한 규제는 없으며, 소규모 케이블 회사는 기본프로그램에 대한 규제도 폐지하였다.

한편 디지털 TV용 주파수는 이미 방송국을 경영하는 기업이 먼저 배당받을 권한이 있도록 하였으며 디지털 TV 방송국 허가를 취득한 기업에게는 공익과 일치하는 범위 내에서 부대서비스를 제공할 수 있도록 허용하였다. 공익에 대한 구체적인 결정권은 FCC에 위임하고 있다.

이처럼 1996년의 통신법은 비록 통신과 방송의 융합서비스에 대한 특별한 규정을 하고 있지는 않지만 대체로 전기통신서비스와 정보서비스의 분리에 입각하여 탄력적으로 적용하고 있다. 또한 모호한 여러 사항에 대한 구체적인 결정권을 FCC에 위임함으로써, FCC는 자유경쟁과 공정경쟁의 장려라는 대원칙 하에서 사안별 결정을 수행할 수 있게 되었다.

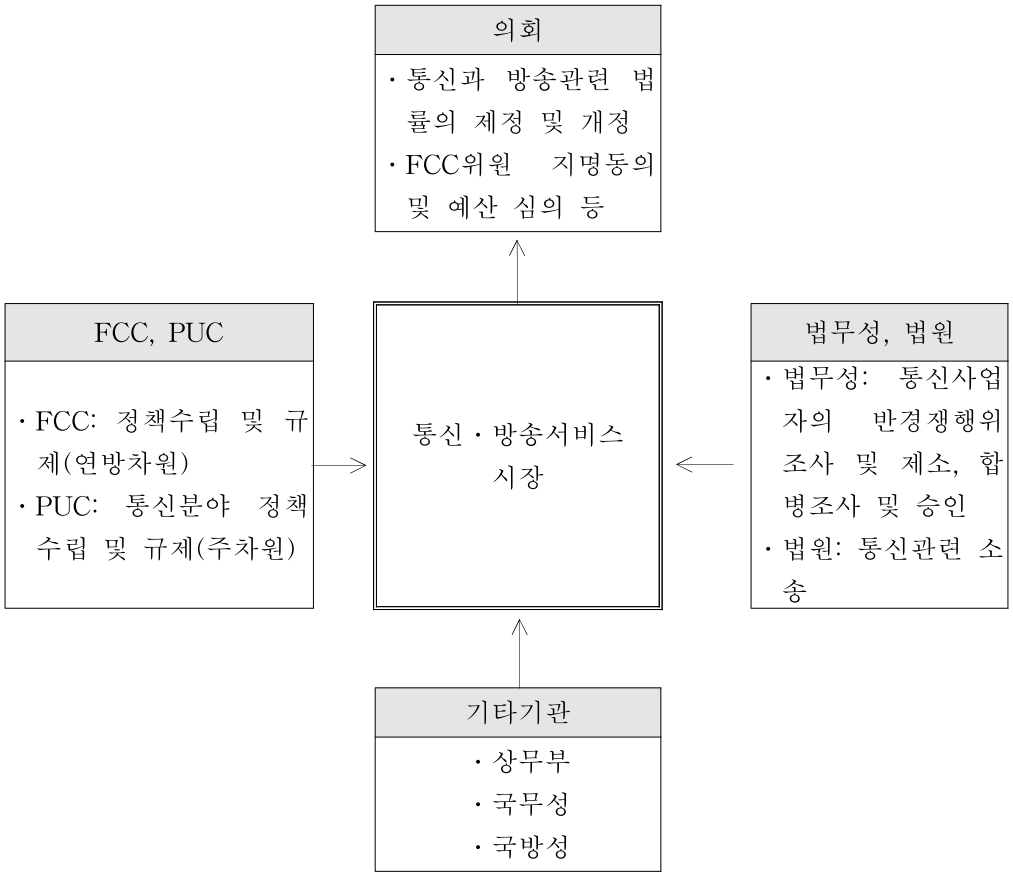
지난 2001년 10월에는 FCC 위원장인 Michael Powell이 통신법을 다시 개정하겠다고 발언하여 관심을 끌고 있다. 그는 1996년의 통신법개정이후의 6년간을 경쟁촉진의 이론적 기틀을 마련한 「제1단계」라고 규정하고, 향후 「제2단계」에서는 이전의 경험을 토대로 무선망, 케이블TV방을 통한 음성통신 등의 소비자에게 가용한 대체통신수단의 등장을 고려해야 한다고 주장하였다.

4. 통신 및 방송관련 규제기구

미국에서 통신과 방송을 규제하는 기구로는 FCC가 대표적이다. 그러나 이 기구 외에도 연방의회, 법무부, 상무부의 전기통신정보청(NTIA), 공익사업위원회(PUC: Public Utility Commission) 등도 이 부분에서 일정권한을 가지고 있다(김창규,

1998: 64-67). 여기에서는 먼저 이들에 대해서 검토해 본 후, 연방통신위원회에 대해서는 보다 구체적으로 논의하기로 한다.

<그림 3-1> 미국의 통신·방송규제기관 현황



자료: 김국진 외 2인(2002).

가. 연방통신위원회(FCC)

연방통신위원회는 1934년 통신법(Communication Act)에 의해 설치된 독립규제위원회이다. 그러나, 당초 이 위원회의 설치와 관련해서 통신 및 방송에 대한 규제업무를 상무부를 중심을 한 정부에 둘 것인가 독립규제위원회에 둘 것인가를 두고 논

의를 한 결과 타협안에 채결됨으로써 위원회의 의장을 대통령이 지명하게 하는 등 다소 특징적인 부분을 가지고 있다. 최근에는 인터넷 환경의 급격한 확산, 통신 및 방송분야에서의 디지털화의 실현 등으로 인해서 기존 FCC구조 및 기능에 대해서 전반적인 검토가 이루어지고 있으며 그 결과 21세기를 위한 FCC(Strategic Plan: A New FCC for the 21 century)보고서가 만들어지는 등의 변혁기에 있다.

나. 연방의회

연방의회는 법개정을 통해 통신사업자의 이해관계에 직접적인 영향을 미친다. 이 때문에 의원들에 대한 로비가 행해지고 정치적 의사결정이 이루어지는 경우가 많다. 연방의회는 통신환경의 변화에 따라 그 동안 몇 차례의 통신법의 개정과 1984년의 CATV정책법, 1992년 CATV소비자보호법 등의 제정을 추진하였지만 기본적으로는 1934년의 통신법(Communication Act)의 구조를 견지하고 있었다.

그러나 1996년 2월에 1934년 통신법을 대폭 개정한 전기통신법(Telecommunication Act)을 탄생시켰다. 이것은 통신・방송・CATV・온라인서비스 등과 같은 정보통신산업전반에 걸친 것으로 1934년 통신법구조의 변경과 향후 기술의 발전에 따른 정보서비스의 고도화에 대응하고 있는 것이다.

다. 상무부의 전기통신정보청(NTIA)

상무부의 전기통신정보청(NTIA: National Telecommunications and Information Administration)은 1978년에 상무부의 내부기관으로 발족하였다. 이것은 연방행정기관의 전파관리, 대통령에 대한 정책제언, 공적 보조금의 실시 및 관리를 주로 담당하는 기관이지만 정책결정권은 없다. 그러나 이 기관에서 제시되는 여러 가지 정책제언과 권고들은 실제 정책담당자들의 정책결정에 있어서 중요한 역할을 하고 있다.

최근에는 정보초고속도로기반구축사업(NII)의 실현을 위한 복수의 연방행정기관으로 구성된 사업자와 민간의 자문위원회간의 조정 및 총괄업무를 담당하고 있으며, 유니버셜 서비스, 저작권, 프라이버시 등을 포함한 정보통신정책상의 중요한 문제들

에 대한 보고서를 작성하는 등의 노력을 하고 있다.

라. 법무부

법무부가 통신산업정책에 관여하는 것은 독과점금지법에 의한다. 예를 들어 법무부는 종래 통신사업을 독점하고 있던 AT&T를 상대로 1913년, 1949년 1974년에 독과점법위반 소송을 제기하였다. 이처럼 법무부는 소비자의 이익은 자유경쟁시장아래에서 최대한으로 보장된다는 이념아래, 독과점방지를 위해 통신, 방송사업에 관여하며, 그 외에도 국제적인 통신사업자간의 제휴, 미국내의 다양한 제휴 및 합병을 감시, 고발하는 조치 등을 취하고 있다.

마. 공익사업위원회

미국에서는 주내에서의 통신서비스의 규제를 주정부로부터 독립한 행정위원회로서 공익사업위원회(PUC: Public Utility Commission) 또는 공익서비스위원회(PSC: Public Service Commission) 등이 담당하고 있다. 1996년의 전기통신법의 개정을 통해 지역통신시장에서의 진입규제가 철폐되기는 하였지만 지역통신시장에 있어서 기존 사업자와 신규사업자간의 상호간의 접속문제 등과 관련해서는 여전히 이 위원회의 영향력이 크다.

5. 연방통신위원회(FCC)

독립규제위원회의 성격을 갖는 FCC는 통신과 방송과 관련한 기업활동을 규제하는데 있어서 행정, 입법, 사법적 권한을 독자적으로 행사하며 권한행사에 대해 행정부, 의회, 사법부가 직접적인 통제를 가하지 못하는 규제기관이다(황상재, 2001: 50). 따라서, 이 기관은 미국에서 통신과 방송에 있어서 관련 정책을 수립, 집행하고 해당 기업들을 감시하는 실질적인 주무기관으로 막강한 영향력을 가지고 있다.

이 기구는 원래 1910년 Mann-Elkin법에 따라 통신을 규제하는 기관으로 설립된

ICC(Interstate Commerce Commission)와 라디오 무선과 라디오 방송을 규제하기 위해 1927년에 설립된 FRC(Federal Radio Commission)을 합한 것으로 그 법적 근거는 1934년에 제정된 통신법(Communication Act)에 있다. 따라서, 이 기구가 처음 창설되었을 때 규제업무를 맡은 조직은 전신과 전화업무를 규제하기 위한 전기통신국(Common Carrier Bureau)과 민간 라디오국(Private Radio Bureau), 그리고 방송국(Broadcast Bureau)으로 구성되었다.

이하에서는 이러한 미국 통신 및 방송사업에 대해서 실질적으로 막강한 영향력을 행사하고 있는 연방통신위원회에 대해 구체적으로 그 위상과 조직, 기능 및 조직에 있어서의 환경변화에 따른 도전의 양상 및 대응 등에 대해서 살펴보기로 한다.

가. 위원의 구성과 그 위상

FCC의 위원은 당초 7명이었으나 1982년 연방통신법의 개정으로 현재는 5인으로 되어 있다. 이들은 상원의 동의를 얻어 대통령에 의해 임명된다. 통신법은 FCC에 대한 정치적 영향력을 배제하기 위해서 동일 정당에 속한 위원이 3명을 넘지 못하게 하고 있으나, 캐스팅 보트권을 쥐고 있는 위원장은 대통령에 의해 임명되고 보통 대통령과 같은 정당 소속의 인물이 되고 있어서 정책결정과정에서 우위를 점하게 될 수도 있다. 위원들은 상근직이며 임기는 5년이다. 위원의 임기만료 이전에 결원이 생기면 후임자는 전임자의 잔여임기만을 채운다. 위원은 FCC가 관장하는 분야와 관련된 사업을 할 수 없으며 관련 사업체와 이해관계를 가져서도 안되고 다른 직종에 고용되어서도 안 되는 것으로 정하고 있다(고재식, 2002: 28-31). 현재 위원회에는 약 2천 명의 직원이 고용되어 있으며 2만 1천개의 방송국을 감독하고 있다.

이러한 FCC는 독립규제기관으로서 특정산업에서의 기업과 개인의 경제활동을 규제하는데 있어서 행정・입법・사법적 권한을 독자적으로 행사하며 이러한 규제권한의 행사에 대해 위 기관이 직접적인 통제를 가하지 못하는 구조적인 특징을 가지고 있다. 심지어 예산 및 인사와 관련해서도 행정부와는 직접적인 관계를 맺지 않으며 의회에 대해 책임을 지게 된다. 이렇게 볼 때 미국에서 FCC는 통신과 방송에 대한 포괄적 규제감독권을 행사하는 막강한 기구임을 알 수 있다.

그러나 FCC의 규제권한은 1934년 통신법 제305조의 규정에 따라서 미국 정부가 소유·운영하는 국영 무선국에는 적용되지 않으며, 이 예외규정의 적용을 받아 정부 각 기관, 군사 및 일반부서가 사용하는 주파수는 전체 가용 주파수의 절반에 이르고 있다(김국진 외 2인, 2002: 180). 따라서 이 부분에 대한 주파수 할당 업무는 상무부(Department of Commerce) 산하의 국가통신·정보행정청(National Telecommunications and Information Administration: NTIA)에 설치되어 있는 주파수관리소(Office of Spectrum Management)에서 담당하고 있다.

나. 조직의 구성 및 기능

FCC의 조직은 자주 변하지는 않았지만 그 역사와 더불어 점차적으로 시대적 요구에 맞게 변형되어 왔다. 이미 언급한 바와 같이 초기 3개의 국으로 출발한 FCC는 이후 7국체제를 오랫동안 유지해 오다가 최근 통신·방송을 둘러싼 정책환경의 급격한 변화에 대응하기 위해 6국체제를 확립하였다(김국진 외 2인, 2002: 174-190). 그 외 FCC에는 감사실을 비롯하여 10개의 실(office)을 운영하고 있고, 각 실과 국내에는 부(division)를 두고 있다.

<표 3-3> 미국 연방통신위원회의 실·국조직

연방통신위원회 (FCC)	실 (Office) 구성	· 감사실(Office of Inspector General) · 공학기술실(Office of Engineering & Technology) · 일반법무실(Office of General Counsel) · 사무총장실(Office of Managing Director) · 공보실(Office of Media Relation) · 행정심판관실(Office of Administrative Law Judges) · 기획정책실(Office of Plan & Policy) · 통신사업기회실 (Office of Communications Business Opportunities) · 직장다양화실(Office of Workplace Diversity) · 입법업무실(Office of Legislative Affairs)
	국 (Bureau) 구성	· 유선경쟁국(Wireline Competition Bureau) · 실행국(Enforcement Bureau) · 무선통신국(Wireless Telecommunication Bureau) · 미디어국(Media Bureau) · 소비자 및 정부관련 사무국 (Consumer & Governmental Affairs Bureau) · 국제국(International Bureau)

1) 위원회의 실 구성

가) 감사실(Office of Inspector General)

위원장에게 직접적인 책임을 지며, 행정상 사무총장의 통제를 받지 않는 감사실은 FCC의 운영과 관련한 회계 감사 및 조사 감독, 경제성·효율성·효과성을 증진시키기 위한 정책제안, 위원회의 모든 활동에 있어서 사기, 낭비, 남용을 양지하고 탐지하는 기능을 담당한다. 또한 위원장과 위원회 및 국회에 자료를 제공해서 FCC의 문제점과 부족사항을 완전히 파악하게끔 유지하는 기능도 수행한다.

나) 공학기술실(Office of Engineering & Technology)

공학적·과학적 사항에 관해 기술적인 조언을 담당하며, 무선주파수의 비정부적 용도를 관리하는 책임을 지고 있다. 또한 무선주파수의 할당방법에 대한 제언을 하고 사용자들이 따라야 하는 기술적인 표준들을 제정한다.

다) 일반법무실(Office of General Counsel)

정책 수립 및 집행과 관련된 법적 문제에 대해서 위원회에 조언을 담당한다. 또한 소송문제에 관한 자문 및 법정에서 위원회를 대표하며, 입법에 대한 공식 견해를 제출하고 국제관련 법률 및 국제협약의 유권해석을 담당하고 각종 계약, 청원 및 내부적으로 야기되는 법률적 문제에 판단을 내린다.

라) 사무총장실(Office of Managing Director)

사무총장은 위원장의 감독 및 지시아래 FCC의 최고 행정책임자의 역할을 담당하며, FCC의 일반 행정관리업무를 담당하고 있다. 구체적으로는 행정관련 사항과 관련하여 감사실을 제외한 각 부서를 지도·감독·지시하고, 위원회의 행정관련 정책 프로그램 및 지침을 입안·시행하며, 위원장의 행정관리 및 집행책임의 수행을 보좌하고, 위원장 및 위원에게 행정관련 사항에 대해서 조언을 하며, 위원회의 관리업무를 목표관리방식으로 집행하고, 사업평가시스템을 입안하고 시행하며, 관리 및 운용의 효율성과 노동 생산성의 향상이 이루어질 수 있도록 유도하는 역할을 담당한다. 또한 위원회 내의 인사관리, 노무관리, 예산 및 재무관리, 정보관리 및 데이터처리, 조달 및 사무실 관리, 관리분석, 행정적 서비스 및 기록과 안전 등과 같은 행정적 업무를 기획하고 관리한다.

마) 공보실(Office of Media Relation)

공보실은 FCC의 목적, 정책, 규제요구사항, 입찰 등에 관한 정보를 일반국민, 언론, 피규제자에게 알리는 역할을 한다. 또한 FCC의 의사결정과정에 일반국민의 참

여를 촉진하고, 위원회의 정책에 대한 국민의 반응에 대해 위원회에 조언을 하며, 소식, 공지사항 및 기타 정보자료를 발행하고 연차보고서를 발간한다.

바) 행정심판관실(Office of Administrative Law Judges)

행정심판관실은 수석심판관 및 차석 심판관과 다수의 심판관으로 구성이 되는데, 모든 종류의 청문회를 주관하고, FCC와 관련된 행정심판에 대해 1차적인 재결의 책임을 진다.

사) 기획정책실(Office of Plan & Policy)

FCC에서 정책자문실로 기능한다. 여기에서는 정책안의 분석, 장기적인 계획 및 정책제안의 개발과 평가 등으로 위원회에 경제와 기술적인 자문의 제공, FCC의 결정 및 활동의 장기적 효과의 평가, FCC내의 다른 부서 및 타기관과의 정책의 연구 및 개발작업에 대한 협의, 예산규모 및 정책개발의 우선순위건의, FCC가 출연한 계약연구의 계정 관리 및 중요 정책의제에 대한 토의문서 발간 등의 업무를 담당한다.

아) 통신사업기회실(Office of Communications Business Opportunities)

통신사업기회실은 소기업 및 여성소유기업의 소유 및 계약의 기회에 관한 이슈 및 정책에 관해서 위원회에 조언을 하는 기능을 담당하고 있다. 또한 FCC의 모든 지시에서 소기업들이 충분히 고려될 수 있도록 규제유동분석(Regulatory Flexibility Analysis) 과정을 감시하고, 관련규정의 제정과정에 조언하는 기능을 한다.

자) 직장다양화실(Office of Workplace Diversity)

직장다양화실은 전종업원의 다양화, 긍정적 신규채용, 위원회 내에서의 평등한 고용기회의 부여와 관련한 모든 사항에 대해서 위원장 및 위원회에 조언을 하는 기

능을 담당한다. 또한 평등한 고용기회와 종업원에게 적용되는 인권법, 그리고 고용에 요구되는 사항들을 시행하며 인종문제, 직장내 성폭력방지와 같은 사안에 대해 직원들을 대상으로 상담 및 교육을 실시하게 된다.

차) 입법업무실(Office of Legislative Affairs)

입법업무실은 의회에 위원회의 규제결정을 알리고, 의회의 질문에 대한 답변을 준비하며, 위원회와 관련된 입법안에 대해 위원회를 자문하고, 위원회의 대외적인 공식견해를 준비하며, 위원회의 연간 입법안을 조정하는 역할을 한다. 또한 주정부 및 지방정부와 연방정부사이에서 연락책으로서의 기능도 한다.

2) 위원회의 국 구성

가) 유선경쟁국(Wireline Competition Bureau)

유선경쟁국은 무선통신서비스를 제외한 공중통신과 관련산업에 대한 규칙의 제정, 사업허가권신청의 처리, 지역전화회사의 회계 관련 의무사항을 집행하고, 전화회사의 사업활동을 심사하며, 보고 관련업무를 관리한다. 이 국의 임무는 시장경쟁을 촉진, 시장 및 사업간의 진입장벽을 최소화, 보편적 서비스의 보장의 강화, 진보적 기술에 대한 투자확대 등으로 요약할 수 있다. 이러한 기능을 가지고 있는 유선경쟁국 내의 각부서들은 다음과 같은 기능을 수행한다.

경쟁정책부(Competition Policy Division)에서는 요금문제와 관련된 지역경쟁 의무사항을 준수하도록 한다. 구체적으로는 지역간의 상호서비스의 연결과 지역전화회사들의 서비스번들링을 금지시키기 위한 의무사항의 준수를 감독하고, 정보서비스 제공자들을 위한 네트워크 시설과 기능들에 대한 번들링을 금지하며 지역전화서비스 시장의 경쟁을 촉진시키고, 전화회사들을 규제에 따라 분류하는 작업을 수행한다.

산업분석 및 기술부(Industry Analysis & Technology Division)에서는 커뮤니케

이션 시장의 경제적, 재정적, 기술적 분석을 담당한다. 산업에 관련된 정보를 축적하고 분석해서 보고서로 출간하며, 통계적이고 분석적인 자료를 다른 국이나 부서에 제공하는 등 정책입안활동을 지원한다.

가격정책부(Pricing Policy Division)에서는 주(州)간 서비스 또는 국제서비스를 제공하는 통신업자들에 대해 요금경쟁정책을 수립하며, 지역간 통화에 대한 요금, 과금, 보상금 등의 문제를 담당한다. 또한, 지역전화회사들이 위원회의 요금제도를 준수하도록 하기 위해서 요금제도에 대한 공식적 또는 비공식적 조사를 실시하며, 경쟁정책과의 협력하에 지역전화회사들이 시내전화구역간 서비스를 제공하기 위해 제출한 신청서의 심사도 담당한다.

마지막으로 통신액세스정책부(Telecommunications Access Policy Division)에서는 보편적 서비스 및 전화번호와 관련한 정책과 규칙의 개발을 담당한다. 구체적으로는 모든 지역소비자들이 적절한 가격에 양질의 커뮤니케이션과 정보서비스를 제공받을 수 있도록 하는 정책과 규칙을 개발하고 보편적 서비스, 커뮤니케이션 중계서비스, 그리고 전화번호자원 활용을 위한 기금사용에 대한 위원회의 감독정책을 개발하여 실행한다. 또한 커뮤니케이션 기술의 도입이 합리적이고, 시기적으로 적절한지를 통신법에 따라 심사한다.

나) 실행국(Enforcement Bureau)

실행국은 4개의 부서로 구성되어 있는데 이들의 중요한 업무는 다음과 같다.

먼저 시장분쟁처리부(Market Disputes Resolution Division)에서는 각종 차압과 관련된 사항 및 소비자의 불만사항을 담당하여, 조사청문회부(Investigations & Hearings Division)에서는 공중통신회계감사기능과 인수합병에 관련된 문제를 담당한다. 또한 통신소비자부(Telecommunications Consumers Division)에서는 모든 방송의 자막화와 케이블 프로그램에 대한 불만사항을 담당하고, 기술공중안전부(Technical & Public Safety Division)에서는 모든 케이블 기술과 관련된 법을 집행하는 임무를 수행한다.

다) 무선통신국(Wireless Telecommunication Bureau)

무선통신국에서는 교육방송고정서비스와 다중배급서비스 및 다채널다중배급서비스 등과 관련된 모든 규제문제를 담당한다. 또한 무선통신국은 무선통신서비스의 면허권과 법적 사항에 대한 규제업무를 담당한다. 특히, 교육방송고정서비스와 다중배급서비스 및 다채널다중배급서비스 규제 기능은 무선통신국의 공중안전 및 사적무선부(Public Safety & Private Wireless Division)에서 담당한다.

라) 미디어국(Media Bureau)

과거의 캐이블서비스국과 매스미디어국이 통합되어 탄생한 부서로, 기본적으로 케이블방송, 지상파 방송 그리고 라디오 방송을 포함하는 모든 미디어 서비스에 관한 정책과 면허업무를 담당한다. 또한 미디어국은 다채널 방송배급서비스와 직접위성방송서비스에 관련된 정책을 수립하고 여타의 관리업무를 담당하고 있다. 미디어국의 구체적인 임무는 AM, FM, 텔레비전, 중계유선방송과 같은 미디어 서비스와 관련된 법률입안, 행정상의 소원해결 및 조정, 그리고 서비스의 승인, 할당, 양도 그리고 허가권 연장과 관련된 신청업무를 담당한다. 미디어국의 각 부서별 업무는 다음과 같다.

방송면허정책사무소(Office of Broadcast License Policy)에서는 아날로그와 디지털방송 서비스에 대한 규제정책을 수립하여 실행한다. 오디오부와 영상부의 업무에 직접적인 책임을 지며 다른 부서, 국, 그리고 미디어청과 긴밀한 관계를 유지한다.

오디오부(Audio Division)에서는 상업적 또는 비상업적 교육 AM 라디오, FM, 저출력 FM, FM 송신국, 그리고 FM 중계국 서비스의 면허를 담당한다. 또한 오디오부는 기술적이고 공학적인 라디오방송 관련 현안에 대한 법률적 분석자료를 제공하고, 면허신청 포기 권고 및 여타 소원문제 해결 등의 업무를 담당한다.

영상부(Video Division)에서는 상업 또는 비상업 교육 텔레비전, 저출력 텔레비전, 클라스 A 텔레비전, 텔레비전방송 송신국과 중계국 서비스의 면허를 담당한다. 영상부는 면허신청에 대한 법률과 기술적 분석자료를 제공하고, 면허신청포기권고

와 소원 등의 업무를 담당한다.

정책부(Policy Division)는 지상파, 케이블, 직접위성방송 등과 관련된 위성방송 시청자지위향상법, 지상파방송수신기구문제, 디지털 전송, 프로그램 접근법 등과 같은 사안들을 해결하는 업무를 한다. 또한 다채널 방송시장에서의 경쟁을 저해하는 요소들을 제거하여 효과적인 경쟁시장을 조성하도록 유도한다.

산업분석부(Industry Analysis Division)는 미디어 소유권과 경제현안 그리고 제안된 법률과 정책들에 관련된 소송문제를 담당한다. 구체적으로는 중요한 정책문제와 관련된 면허권 양도문제를 심사하며, 관련산업과 시장에 대한 데이터와 정보를 수집하고 분석하여 보고서를 작성한다. 특히, 여기에서 작성된 비디오 프로그램 산업시장의 경쟁상황에 대한 연간보고서는 의회에 제출된다.

공학부(Engineering Division)의 주업무는 미디어와 관련된 기술심사이다. 즉, 케이블방송중계서비스(Cable Television Relay Service)를 위한 사업신청을 심사하고, 기술문제와 관련된 특별세면제 등에 의해서 야기되는 소송문제를 조사분석하며, 기술 관련법률의 입안을 요청한다. 또한 케이블 사업자에 의해 제출된 주파수신호누출 관련 문제를 조사분석하고, 항공주파수 사용 데이터를 분석하며, FCC의 의무사항을 사업자들이 준수하도록 적절한 행정조치를 취한다.

커뮤니케이션 및 산업정보사무소(Office of Communication & Industry Information)에서는 행정부와 긴밀히 협력하여 의원이나 그 보좌관들의 질의사항에 대한 답변과 의회청문회를 위한 자료를 준비하며, 미디어국의 관할권 내에서 벌어지는 특정한 사안들에 대한 법률 입안을 위한 분석자료를 제공한다. 또한 미디어국의 결정사항과 보고서를 배급하는 업무를 담당한다.

마) 소비자 및 정부관련 사무국(Consumer & Governmental Affairs Bureau)

소비자 및 정부관련 사무국은 입법 및 공중, 연방정부, 주정부, 지방정부 등의 다른 정부기관과의 상관업무를 담당하고, 소비자 및 장애인을 위한 통신권고위원회와 지역정부 및 주정부의 권고위원회를 감독하고, 소비자 불만사항의 접수와 해결, 소비자 교육, 위원회의 서류관리도 담당한다. 또한 이 국에서는 소비자, 연방정부, 주정

부, 지방정부와 같은 타정부조직, 산업참여자들로 하여금 소비자들이 점차 경쟁이 심화되는 통신산업시장에서 최선의 서비스를 선택할 수 있게 하기 위해서 정보와 교육을 제공하기 위해 진행되는 토론에 적극적으로 참여하도록 유도한다. 이 국내의 주요 부서의 업무는 다음과 같다.

정책부(Policy Division)에서는 소비자와 관련된 법률제정문제나 실행령에 대한 책임을 담당한다. 여기에서는 소비자의 불만사항과 산업의 흐름을 분석하고 관리하는 내부부서를 두고 있다.

소비자불만처리부(Consumer Inquires & Complaints Division)에서는 소비자의 질의에 응답하고 비공식적인 불만사항을 해결하는 임무를 수행한다. 소비자불만처리부의 업무영역은 케이블서비스관련 질문이나 불만사항 해결까지 포함된다.

정보접근 및 프라이버시 사무소(Information Access & Privacy Office)에서는 소비자문제 및 정부와 관련해서 발생하는 문제들을 심사하고 요구되는 정보제공을 책임진다.

소비자 문제 및 서비스확장부(Consumer Affairs & Outreach Division)는 소비자들에게 정보를 제공하는 위원회의 기능을 확대시키기 위해서 노력한다. 이를 위해 위원회의 서비스를 제공받을 수 있는 지역사회의 범위를 확장하기 위한 능동적인 접근방법으로 시민포럼이나 여러 형태의 전국민적인 행사를 지속적으로 추진하여 위원회가 도시이외의 지역에서도 대시민 봉사를 수행할 수 있도록 한다.

참고정보센터(Reference Information Center)는 위원회의 기록과 서류들을 시민들이 쉽게 이용할 수 있도록 하는 기능을 수행한다.

장애인권리사무소(Disability Right Office)에서는 장애인 사회에 대한 통신정책의 효과를 측정하여 개선방안을 제시하며, 조사자료를 토대로 보다 합리적인 권고안을 제안한다.

바) 국제국(International Bureau)

국제국은 국제차원에서의 통신정책과 주파수에 관련된 입법기능을 재정립하는 업무를 수행한다. 국제국의 주요부서의 역할은 다음과 같다.

정책부(Policy Division)에서는 국제주파수 사용에 관련된 법률제정, 국제커뮤니케이션 정책개발, 그리고 국제커뮤니케이션 시설인가의 업무를 담당한다. 정책부는 국제커뮤니케이션 시설과 서비스 시장의 경쟁을 유도하여 미국민들이 저렴한 가격에 국제커뮤니케이션을 이용할 수 있도록 정책을 개발한다. 또한 주파수 문제와 관련하여 위원회 내의 다른 부서들과 정부부처간의 협력을 유도하며, 타국의 주파수 소유문제에 관련하여 전문가를 파견한다. 국제커뮤니케이션 무역협상에서 위원회를 대표하고 상무성의 활동에 도움을 주는 것도 중요한 업무중의 하나이다.

위성부(Satellite Division)의 가장 중요한 업무는 경쟁적이고 혁신적인 국내 및 국제 커뮤니케이션 시장 형성을 유도해서 그 혜택이 미국민들에게 돌아가도록 하는 것이다. 이런 목적을 달성하기 위해서 이 부서는 가능한 한 많은 위성시스템과 위성서비스를 허가해 주고, 위성커뮤니케이션 사업자가 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있도록 규제를 최소화하고 융통성을 최대한 발휘하며, 라디오 주파수와 궤도자원을 더욱 효율적으로 사용할 수 있도록 조성한다. 그리고 위성부는 국내 상업위성산업과 국제위성라디오커뮤니케이션 관련 협상에 필요한 정보와 전문가를 제공한다.

전략분석 및 협상부(Strategic Analysis & Negotiations Division)에서는 정부간 또는 지역간 협상과 계획을 관장하는 부서로 각종 국제회의에 참석하는 위원회의 활동을 감독한다. 또한 국제커뮤니케이션 시장과 규제동향 관련해서 경제적이고 정책적인 연구분석을 수행한다.

다. FCC에 대한 도전과 이에 대한 대응

<표 3-4> 미국연방통신위원회 조직의 변화양상

기존의 조직구조		새로운 조직구조
매체별 조직 · 전기통신국: 유선전화 규제 · 대중매체국: 지상파 방송 규제 · 케이블매체국:케이블방송 규제 · 무선국: 이동통신 규제	→	**기능별 조직** · 실행국: 법집행 · 소비자 및 정부관련 사무국: 소비자불만사항처리 · 미디어국: 미디어 산업부분 통합규제

1) FCC 조직에 대한 도전

이미 언급한 바와 같이 FCC는 1934년의 통신법에 근거해서 창설되었다. 그러나, 방송통신기술의 발전에 따라 통신과 방송과 관련된 새로운 시장들이 형성되고 그에 따라 조직의 확대가 꾸준히 진행되었음에도 불구하고, FCC의 기본구조는 초기의 형태에서 크게 변화하지 않았다. 이런 구조는 새로운 뉴미디어 시대의 출범으로 인해 통신과 방송이 융합하는 환경 속에서는 더 이상 적합하지 않다는 평가가 지배적이었다.

이러한 기존 FCC조직의 문제점을 살펴보면 종래의 FCC조직구조는 통신방송시장에 기반을 둔 것으로 전기통신국은 유선전화시장을 기반으로 하고 있으며 대중매체국은 지상파방송, 케이블 매체국은 케이블방송시장, 무선국은 이동통신시장을 기반으로 하는데, 이는 기존의 조직구조 위에 커뮤니케이션 기술의 발전에 따른 시장이 새로 생겨날 때마다 새로운 시장을 규제하기 위해 새로이 국을 추가로 설치하는 방식으로 조직이 발전해 왔음을 보여주고 있다(황상재, 2001: 51-52). 그러나 이런 조직구조는 새로운 통신방송환경에는 적절하지 않다. 이는 전반적으로 뉴미디어의 출범으로 통신과 방송이 융합되는 현상에 따른 것으로 예를 들어 현재 주요한 매체로 자리를 잡고 있는 인터넷에 관한 정책을 보면 케이블 매체국에서도 다루지만 한편으로는 전기통신국에서도 다루게 되는 문제가 발생하게된 것이다.[24]

2) FCC 조직에 대한 대응

이러한 통신과 방송 영역에서의 급속한 변화에 대처하기 위해서 FCC는 조직개

24) 이와같은 사례는 케이블방송산업에 대한 규제에서도 마찬가지이다. 즉 케이블 방송업계는 이미 통신산업의 대기업인 AT&T를 포함한 거대통신업자들이 케이블방송사업자들과 합병이나 제휴관계를 맺고 있다. 따라서 케이블은 더 이상 전통적인 방송프로그램을 제공하는 방송사업자로 머물러 있지는 않다. 그러나 이런 환경의 변화에도 불구하고 전통적으로 케이블 방송서비스의 요금규제와 공익서비스규제 기능에 치중해 왔던 케이블 매체국으로서는 이런 문제를 단독적으로 처리하는데 있어서 많은 어려움에 직면하고 있는 것이다. 이는 대중매체국도 마찬가지로 전통적으로 방송프로그램에 대한 규제업무를 담당하고 있던 이 부서는 점차 이동통신을 비롯한 다양한 통신수단을 이용하여 방송용 프로그램이 전송되는 현실에서 역할과 기능에 있어 혼돈에 처해 있는 실정이다.

편을 추구하였다. 이를 위해 FCC는 1999년 8월에 “실천계획:21세기의 새로운 FCC(A New FCC for 21st Century)[25]라는 제목의 문서를 의회에 제출하였다. 이 문서에서 제안된 바에 따라 FCC는 통신・방송・케이블 등 기존의 매체별로 엄격히 구분되어 있던 조직을 기능별로 재구성하여 효율성을 제고하기 위해 노력하였다. 이에 따라 FCC는 실행국(Enforcement Bureau)과 소비자 정보국을 신설하여 기존의 5국체제에서 7국체제로 전환했다. 실행국은 각국에 분산되어 있던 법집행의 업무를 통합하여 담당하고, 소비자정보국은 그동안 타국에서 담당하던 소비자 관련 불만사항이나 요구 등을 총괄한다. 그러나 이런 노력에도 불구하고 FCC의 조직체계는 여전히 집행국과 소비자정보국의 산하부서들의 업무는 여전히 미디어 기술유형에 기초하여 분리되어 있었다.

이에 대해 2002년 3월에는 새로운 커뮤니케이션 환경에 보다 효율적이며 효과적으로 대응하고, 시장상황 변화에 신속하게 대처하기 위해서 또 한번의 개편을 단행했다. 이를 통해 FCC는 케이블 서비스국과 매스미디어국으로 나누어져 있던 미디어 산업부서들을 미디어국으로 통합하였으며, 공중통신사업국을 유선경쟁국으로 변경하고, 소비자 정보국을 소비자 및 정부관련사무국으로 개편하여 기존의 입법・정부간 행정사무부에서 담당하던 대정부 대응업무를 인계했다. 이로서 기존의 7국체제는 6국체제로 변경되었다. 이런 개편의 논리에는 각 국들에 적용될 수 있는 표준화된 조직구조 개발, 각 국의 주된 업무와 기능규정, 각 국들 간 기능적 협력 제고, 규제와 업무에 있어서 새로운 변화반영, 산업변화가 역동적으로 지속될 것이라는 인식확보, 다가오는 변화에 신속히 대처, 각 기관들간의 충돌방지, 정책결정시 기술적・경제적

25) 이 문서의 주 내용은 통신과 방송 산업에서의 자율경쟁을 보장하고 이를 통해 국민들에게 이익을 줄 수 있도록 하는 세부계획안들로 구성되어 있다. 구체적으로는 디지털 시대에 부합하는 정책기구로의 FCC의 전환, 모든 통신과 방송시장에서의 자율경쟁의 장려, 전 국민이 통신과 방송산업 혁신의 수혜자가 될 수 있는 기회를 촉진, 공공의 이익에 부합하는 주파수 관리가 그것이다. 이 문서의 내용이 이와 같은 경향을 띠게 된 이유는 대부분의 디지털 서비스가 도입되는 2004년 경에 미국의 통신시장은 격렬한 경쟁에 휩싸여 정부의 직접적인 규제의 필요성이 크게 감소될 것으로 전망하는데 있다. 이와 관련해서 특히 통신과 방송의 융합이 가속화되면서 기존의 이분법적인 분류와 규제는 점차 그 적실성을 잃어가게 될 것으로 파악하게 되었다. 그 결과 FCC는 2004년 경에는 산업규제자로서의 역할에서 시장촉진자로서의 역할로 변화할 필요성이 있다고 밝히고 있다(FCC, "A New Federal Communications Commission for 21st Century," www.fcc.gov/21st_century/draft_strategic_plan.pdf.)

분석 향상이라는 원칙이 전제되어 있었다.

이와 같은 조직개편의 결과 위에서 소개한 바와 같은 현재의 FCC의 조직이 만들어지게 되었다.

6. 미국의 사례로 본 시사점

현재 우리나라에서도 통신과 방송을 둘러싼 급격한 환경에 대응하기 위한 적절한 규제기구의 정비 및 지원방향와 관련해서 많은 논의가 이루어지고 있는 실정이다. 이와 관련 위에서 소개한 미국의 사례는 많은 시사점을 줄 수 있다.

먼저 뉴미디어의 출범에 의한 통신과 방송의 변화추세를 볼 때, 중간경계영역이 점차 증가할 것이고, 전통적으로 구분되어 왔던 두 부문간의 연계도 활성화될 것이라는 장기적 환경변화를 전제할 때, 미국의 연방통신위원회 형태는 궁극적으로 우리나라의 관련 규제기관들이 지향해야 할 방향이라고 할 수 있다. 그 이유는 이와 같은 미국형 독립규제위원회 형식의 규제기구의 수립은 규제기구가 분산된 것에 비해 비교적 전반적으로 일관된 정책을 추진할 수 있고, 정부의 간섭을 최소화 할 수 있는 독립된 기구가 존재함으로써 정부는 물론 의회, 업계, 시민단체의 의견을 많이 반영할 수 있다는 장점이 있기 때문이다.

그러나 현시점에서 우리나라가 당면한 과제는 통신과 방송을 함께 규제하는 기관의 설립이라기 보다는 통신 및 방송분야에서 산재해서 존재하는 다양한 기관들을 이 분야의 환경변화에 맞게 재정비하는 것이라 할 것이다. 그 이유는 미국의 연방통신위원회와 같은 조직이 제대로 기능하기 위해서는 이 분야에서 고도의 전문성을 가진 인력이 다수 존재하여야 하고, 연방통신위원회라는 거대 조직을 지지해줄 수 있는 그 하부조직이 제대로 갖추어져 있어야 하는데 우리나라의 상황은 아직 이에 못 미치고 있기 때문이다.

이와 관련 방송분야에서는 이미 2000년에 방송위원회의 출범과 함께 상당부분 정비가 이루어졌다고 할 수 있다. 그러나 통신분야와 관련해서는 아직까지도 통신위원회, 정보통신윤리위원회, 정보통신부, 공정거래위원회로 담당기관이 산재해 있음으로 인한 정책적 혼선에 직면해 있는 상황이다. 따라서 이 부분에 대한 정비가 시

급한 과제라고 할 수 있다.

이와 관련해서 위에서 살펴본 미국의 사례로부터 시사점을 얻을 수 있는 것은 크게 두 가지 정도로 보인다. 첫째, 통신분야에서도 방송분야와 마찬가지로 통합적 규제가 이루어질 수 있도록 구성하여야 한다는 것이다. 미국의 연방통신위원회가 비록 통신과 방송을 함께 규제하고 있기는 하지만 자세히 들여다보면 방송분야를 담당하는 미디어국과 통신분야를 담당하는 무선통신국 및 유선경쟁국으로 내부조직이 구분되어 있음을 볼 때, 우리나라도 장기적으로 통신과 방송규제기관의 단일화의 선행조건으로 통신부분규제기관의 단일화가 필요하다고 할 수 있을 것이다.

둘째, 이와 같은 통신분야 규제기관의 단일화 과정에서 미국에서 최근 연방통신위원회의 조직개편의 핵심이 된 매체별 규제에서 기능별 규제로 나아간 점은 많은 시사점을 갖는다. 즉 우리나라의 통신분야에 대한 규제기관의 재정비에서도 미국의 법 및 정책집행을 담당하는 실행국, 소비자문제를 담당하는 소비자 및 정부관련국 등의 유형이 고려될 필요가 있을 것이고, 이와 관련 통신분야의 독과점을 방지하고 공정경쟁을 감시·지원하는 공정경쟁국 등의 수립도 가능할 것이다. 더불어 통신분야를 크게 유선과 무선통신으로 나누는데 더해 최근 중요해 지고 있는 초고속 정보통신망을 담당하는 기관을 어떻게 처리할 것인지에 대한 고민도 필요하다고 할 것이다.

한편 장기적으로 미국의 연방통신위원회와 같은 독립규제위원회 형태의 조직도입에는 현재 우리의 실정과 통신방송환경에 맞는 고려가 반드시 필요하다 할 것이다. 다만, 최근의 2003-2008년 6개년 전략계획에서 신기술의 도입을 예정하고 이에 대해 차근차근 장기적인 준비를 하고 있는 것은 우리에게 시사하는 바가 크다. 우리나라도 지상파 및 위성방송, 데이터 방송 등과 같은 새로운 통신, 방송기술 및 전송기술을 도입할 계획인데 이러한 새로운 기술의 도입이 곧 시장의 경쟁을 촉진시키고 서비스의 질적 개선과 가격의 저렴화를 가지고 올 수 있다는 것을 의미하는 것은 아니다. 우리도 미국과 같이 새로운 기술도입에 앞서서 이에 따른 궁극적 목표와 도입에 따른 연관효과에 대한 정밀한 분석이 선행되어야 하며 이러한 연구분석을 통해 다년간의 전략계획을 수립해야 할 것이다.

제 2 절 영국

1. 개요

전통적으로 통신과 방송에 대한 정책 및 규제를 이원화된 법체계 및 기구를 통해 수행해 온 영국이 2003년 12월 29일 커뮤니케이션 위원회(OFCOM :Office of Communications)라는 독립규제기관을 정식으로 출범시켰다. 이런 변화는 통신과 방송분야에 대한 규제와 정책에서 기술방식에 근거한 개별적인 담당기관을 운영함으로써 발생하는 비용과다와 중복규제의 문제 때문으로 보인다. 특히 중복규제에 대해서는 인터넷 방송 및 디지털 방송, 위성방송의 실시에 따라 통신방송환경이 급격히 변화하는 상황에서 영국정부가 해결해야 할 중요한 문제 중의 하나가 된지 오래이다.

이런 영국의 통신 및 방송 규제기구에 대한 문제는 최근에 제기된 것은 아니다. 방송을 직·간접적으로 규제하는 기구가 10여 개에 달하는 시스템을 운영하는데 따른 기능중복과 이로 인한 관련업체의 불만이 문제가 된지 이미 오래이기 때문이다. 이는 1986년 BBC의 재원을 연구한 피코크 위원회(Peacock Committee)에서도 강하게 제기된 것이었다. 당시 이와 같은 의견이 받아들여져 1990년 방송법에 의해 당시의 상업방송위원회(Independent Broadcasting Authority)와 케이블위원회(Cable Authority)가 통합되어 상업텔레비전위원회(Independent Television Commision, ITC)가 출범하게 된 것이다(김대호, 2001: 47). 이것은 텔레비전 부분에서라도 단일한 규제기구를 통해 관리하려는 것이었다.

그러나 1998년에 이르러 의회에서 이보다 훨씬 더 진전된 내용이 제기되었는데, 구체적으로는 향후 통신과 방송의 융합에 따라 정부내의 정책과 규제기능을 단일화하는 것이 필요하다고 보고 이에 대해 준비할 것을 제안하면서, 통신과 방송의 정책부서를 통합해서 커뮤니케이션부(Department of Communication)를 설치하고 규제기구 역시 통합해서 커뮤니케이션규제위원회(Communication Regulation Commission)를 설치하는 것이 바람직하다는 의견이 논의된 것이다(동향과 분석, 2003: 2). 그 이후 이를 둘러싸고 관련부처들간에 의해 다양한 의견이 제출되었으며

그 결과 2000년에 커뮤니케이션의 새로운 미래(A New Future for Communication)이라는 백서가 발표됨으로써 OFCOM의 출범이 결정되었다.

2. 영국에서의 통신과 방송의 발전

가. 통신

영국의 통신사업은 1980년대 초반까지 국가독점사업으로 운영되었으나 1979년에 성립한 대처가 이끄는 보수당정권의 자유화 및 경쟁도입정책을 계기로 민영화가 단계적으로 실시되었다(김창규, 1998: 91-92). 구체적으로 살펴본다면 1981년에 우편사업·통신사업의 분리, 통신사업에 대한 경쟁의 원리 도입, 통신서비스의 자유화를 내용으로 하는 영국전기통신법(The British Telecommunications Act 1981)이 성립되고, 이 법에 의해 영국통신공사(BT: British Telecommunications)가 설치되었다. 또한 1984년 3월에는 BT의 주식회사화 및 독점권의 배제, 전기통신청(OFTEL: The Office of Telecommunications)의 설치 등을 내용으로 하는 전기통신법이 성립되었다.

이와 병행해서 영국정부의 통신사업에 대한 점진적인 경쟁원리를 도입하는 일환으로 1982년에는 신규통신사업자로서 머큐리사(Mercury Communications Ltd.)가 등장하여 통신시장의 복점(duopoly)화가 이루어졌다. 이를 통해 급격한 진입자유화에 따른 시장의 혼란을 고려할 수 있다. 이러한 복점정책은 1991년 3월에 발표된 무역산업성(DTI: Department of Trade and Industry)의 백서 '경쟁과 선택(Competition and Choice: Telecommunications Policy for 1990's)에 의해 수정되었지만, 강력한 신규진입자가 나타나지 않아서 영국의 통신사업에 있어서 BT의 지배적 위치는 지금까지 유지되고 있다. 한편, 통신과 방송의 융합과 관련해서 케이블사업자가 공중통신사업자(PTO: Public Telecommunications Operator)의 면허를 취득하여 전화사업을 겸업하는 cable telephony의 사례가 많다는 특징을 보인다.

나. 방송

영국의 방송사업의 시초는 영국방송회사(British Broadcasting Company)가 최초로 라디오 방송을 실시한 1922년으로 거슬러 올라간다. 이 회사는 1927년, 국왕의 특허장에 기초한 특수법인으로서의 영국방송협회(BBC: British Broadcasting Corporation)로 계승되어 영국에서의 공공방송을 독점하고 있었다(김창규, 1998: 91-92). 1936년에는 BBC에 의해 텔레비전 본방송이 개시되었다. 이러한 BBC의 재원은 수신료의 징수를 통해 마련된다.

그러나 이러한 방송사업에도 경쟁화정책이 도입되어 1954년에는 텔레비전법이 제정됨과 동시에 독립텔레비전청(ITA: Independent Television Authority)이 설치되었다. 이 기구는 상업방송을 규제하는 동시에 다수 프로그램제작회사의 프로그램을 하나의 시스템으로 전송하는 방송사업자로서의 성격을 공유하는 독특한 기관이었다. 이로서 영국의 방송사업은 BBC와 ITA에 의한 복점체제가 이루어졌다. ITA는 이후 1973년 독립상업방송청(IBA: Independent Broadcasting Authority)으로 교체되었고, 다시 1990년에는 종래의 케이블청(Cable Authority)과 합쳐져서 독립상업방송위원회(ITC: Independent Television Commission)로 개편되었다.

한편 영국에서의 케이블 방송사업은 원래 라디오의 난시청지역에 대한 해결책으로 1925년부터 개시된 것으로 시규모에서는 1951년부터 시작되었다. 그러나 케이블사업이 본격적으로 중요해지게 된 것은 1980년대 후반이후의 외자도입을 통한 케이블 텔레포니(Cable Telephony)의 보급에 의해서라고 할 수 있다. 이처럼 영국에서 케이블 사업이 성행하게 된 배경에는 미국의 대형케이블사업자와 지역전화회사가 영국으로 진출하여 취득한 노하우를 자국에서 활용하고자 적극적인 사업활동을 펼친 결과이다.

다. 통신과 방송의 융합화

영국에서는 대표적인 통신사업자인 BT를 통해서 통신분야의 방송영역에의 진출이 활발하게 진행되고 있다. BT는 이미 오래전부터 초고속망을 이용한 방송서비스의 제공에 관심을 보여왔으며 최근 이 분야에 대한 투자를 대대적으로 진행하고 있

는 실정이다. 구체적으로 살펴본다면, BT는 광대역 초고속망의 대대적인 확충에 주력하는 한편, 통신망의 원활한 보급을 위하여 전송망 이용료를 대폭 인하하였다. 또한 2002년 3월에 방송진출을 허락받은 사업권을 취득함으로써 방송사업을 위한 인프라의 구축을 완성하였다. 이를 통해 BT는 2005년부터 통신망을 통해 TV와의 경쟁이 가능한 수준의 화질을 가진 영상서비스를 개시할 예정이다. 이것은 영국에서 가까운 미래에 통신방송을 둘러싼 획기적인 변화가 있을 것임을 예상할 수 있게 해준다.

다만 이 과정에서 상대적으로 소규모 사업자들인 기존의 케이블 네트워크들이 막대한 피해를 보게 될 것이 예상되므로 이에 대한 정책적 고려가 이루어져야 하는 숙제를 안고 있다.

방송분야에서 통신시장으로 진출하려는 대표적인 예가 케이블 텔리포니임은 이미 설명한 바와 같다. 최근 영국에서의 케이블 텔레비전의 역할은 기존의 다채널 방송서비스의 제공보다는 전화서비스의 제공이 주가 되고 있는 실정이다(김국진 외 2인, 2002: 89). 영국은 다른 EU국가들에 앞서서 1992년부터 케이블망을 통한 전화서비스의 제공을 허용해 왔으며, 이는 케이블사업자의 수입원의 확보를 위한 사업다각화 전략에 부응하는 것이었다. 그 결과 현재 케이블 사업자의 전화서비스의 제공을 통한 수익은 방송서비스의 제공을 통한 수익을 훨씬 상회하는 것으로 알려지고 있다.

3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비

영국은 통신과 방송이 각각 다른 법제에 의해서 관리되는 이원적인 체계를 가지고 있다. 통신법의 경우 1984년 통신법(Telecommunications Act) 및 1949년 무선통신법(Wireless Telegraphy Act)이 기본법이다. 이에 비해 방송법(Broadcasting Act)은 1990년대 이후 단일법 체계를 유지하고 있으며, 1996년에 개정되었다.

통신과 관련한 주요 법제의 정비는 통상산업부(DTI: Department of Trade and Industry)에 의해 1991년에 발표된 '경쟁과 선택(Competition and Choice)'라는 백서를 들 수 있고(김창규, 1998: 99), 방송과 관련해서는 위에서 언급한 1996년의 법개정

을 들 수 있다. 아래 표는 이 내용을 요약한 것이다.

<표 3-5> 영국의 통신·방송분야 법제정비 내용

통신	방송
· 국내고정통신사업의 복점정책폐지 · 케이블 텔레포니에 대한 제약폐지 · 통신에 대한 국제사업의 자유화	· 디지털 방송도입을 위한 규제구조제시 · 미디어 소유규제의 완화 · 주요관심프로그램 유료채널화제도 개선 · 방송기준위원회 설치 · BBC 송출네트워크 이전규정신설 · BBC 방송에 대한 ITA 권한규정개정 · 방송사업관련 저작권 규정신설 · EC 지령에 따른 TV신호전송체계 표준화 규정신설

한편, 최근에는 통신과 방송을 둘러싼 환경의 변화에 대응하기 위한 규제기구의 개혁을 둘러싼 논의가 많이 이루어졌다(임동민, 2004: 2). 구체적으로는 1986년 피코크 위원회(Peacock Committee)의 규제기관들의 규제중복에 따른 기구단일화 제안이 이루어진 후, 2000년 12월에는 "A New Future for Communication" 이라는 백서를 발표하여 융합시대에 걸맞는 규제체계의 수립에 합의하였다. 이후 2002년 11월이 되면 새로운 커뮤니케이션법(안)을 발표하게 되고, 2003년 7월 17일에 총 6장 411조로 구성된 커뮤니케이션법(Communication Act 2003, UK)을 제정하였다. 이 법은 통신과 방송의 융합시대에 적합한 새로운 틀을 제공하고 있다(임동민, 2004:3). 즉 통합규제기구 OFCOM의 구성, 미디어 산업의 각종 규제 - 이종매체간의 교차소유, 비유럽 외국자본의 유치, 라디오 주파수 거래 허용 - 의 단순화, 기존의 통신과 방송 개념을 아우르는 전자통신개념의 도입을 그 주요내용으로 정리할 수 있는 것이다.[26]

26) 전자통신망(Electronic Communication Network)의 예는 위성망, 고정망(인터넷을 포함한 회선 혹은 패킷교환망 모두), 이동(지상)망, 케이블 TV망을 포함하는 라디오와 텔레비전 방송에 이용되는 네트웍이다(2003년 커뮤니케이션 법, 제21조 제1항).

<표 3-6> 2003년 커뮤니케이션 법의 주요 내용

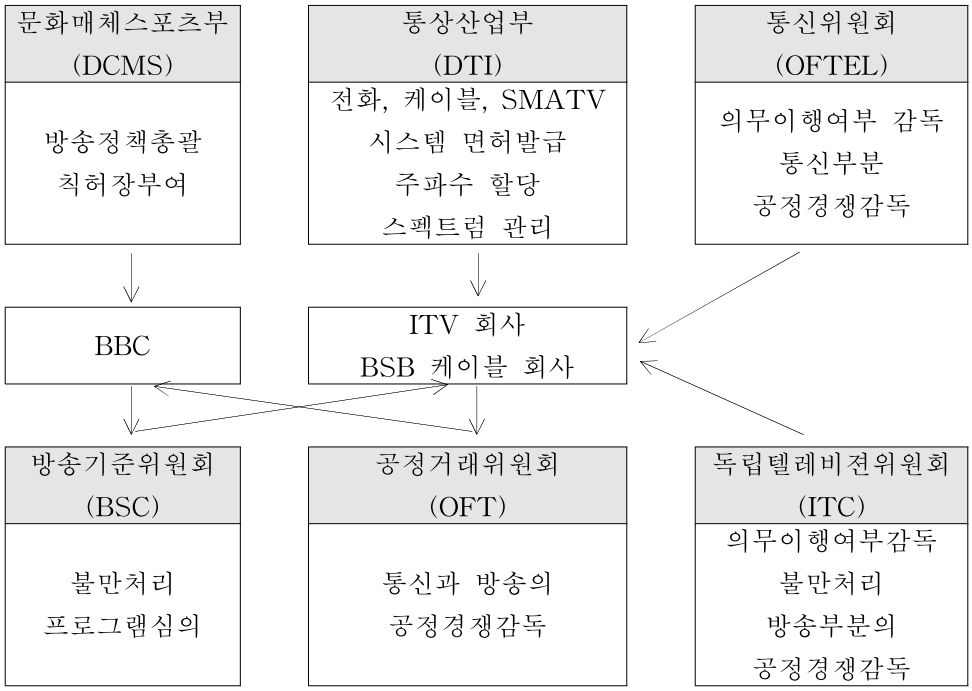
규제기구 개편	· 통합규제기구 Ofcom의 출범(2003년 12월 29일)
규제 단순화	· 이종매체간 매체간의 교차소유 허용 · 비유럽외국 자본의 투자허용 · 라디오 주파수의 거래 허용 등
전자통신 (Electronic Communication) 개념의 도입	· 통신(Telecommunication)과 방송(Broadcasting)의 개념을 아우르는 전자통신(Electronic Communication)개념 도입

4. 통신 및 방송관련 규제기구

영국의 통신, 방송에 대한 규제체계는 이원화되어 있으며 각각 별도의 규제위원회에 의해 관리되고 있었다(김국진 외 2인, 2002: 129-161). 먼저 통신에 관한 업무는 통상산업부(DTI: Department of Trade and Industry)와 통신청(OFTEL: Office of Telecommunication)이 담당하고 있었으며, 방송업무는 문화매체스포츠부(DCMS: Department for Culture, Media and Sports)의 방송정책국과 독립텔레비전위원회(ITC: Independent Television Commission), 라디오위원회(RA: Radio Authority), 그리고 방송기준위원회(BSC: Broadcasting Standards Commission)가 담당하고 있었다.

그러나 최근 통신과 방송을 둘러싼 환경의 변화로 말미암아 위와 같은 복잡한 기구들이 커뮤니케니션위원회(OFCOM: Office of Communication)로 통합되었다. 그 내용은 크게 정책과 규제의 두 가지 기능을 가진 통합기구로의 변화였다.

<그림 3-2> 과거 영국의 통신·방송규제기구체계



자료: 김국진 외 2인(2002)

가. 통상산업부(DTI: Department of Trade and Industry)

통상산업부는 영국의 방송기술 및 통신기술에 대한 정책을 수립하고, 집행을 감독하며, 통신시스템(전화, 케이블 프렌차이즈, SMATV 등)을 운영하고 서비스를 제공하는 사업자에 대해 면허를 발급해 주는 권한을 보유하고 있다. 이를 바탕으로 통상산업부 장관은 정부와 의회를 대신하여 방송과 통신에 관한 전반적인 통제권을 행사하고 있다. 이 기관의 구체적인 임무는 아래 <표 3-6>와 같다.

<표 3-7> 영국 통상산업부(DTI)의 주요업무

주요임무	주요업무
· 영국 통신사업자의 국내외 경쟁확보 지원 · 경쟁 및 민영화 촉진 · 혁신촉진 · 서비스의 품질, 디자인 및 통신사업자의 경영성과 향상을 위한 지원 · 세계의 무역자유화에 관한 노력	· 전기통신정책에 관한 전반적인 업무 · 전기통신사업자에 대한 면허부여 · OFTEL청장 임명 및 해임 · 주파수 배정을 담당하는 RA감독 · 전기통신 관련 국제회의 및 협상에서 대표 자격 및 비준의 책임

자료: 김국진 외 2인(2002).

나. 통신청(OFTEL: Office of Telecommunication)

1984년 통신법에 의해 설치된 통신청의 주요 임무는 규제를 통하여 소비자를 보호하고 경쟁을 촉진하는 것이었다. 먼저 소비자보호는 시장이 경쟁적이 아닌 경우, 혹은 시장에서의 경쟁만으로는 소비자에 대한 보호가 불가능한 경우에 대처하기 위한 내용이었고, 이와 더불어 경쟁촉진과 관련해서 통신청은 경쟁이 활성화되는 정도에 따라 규제의 정도를 완화하는 전략을 취하고 있었는데, 특정시장에서 경쟁이 활성화되면 그만큼의 규제를 완화하는 대신에 업계의 자율규제를 최대한 활용하고자 했다.

통신청의 조직과 그 구성은 통상산업부장관에 의해서 임명되는 5년 임기의 통신청장아래 부청장과 자문위원회를 포함하여 2001년말을 기준으로 240여명의 직원으로 되어 있었다.

<표 3-8>영국 통신청(OFTEL)의 주요 업무

주요임무	주요업무
· 합리적이고 현실적인 전기통신서비스제공 · 소비자 이익 증대 · 경쟁의 유지, 촉진 · 연구개발지원과 촉진 · 주요 이용자의 영국내 사업소 확보 유도 · 영국 사업자의 국외공정경쟁여건 확보	· 통신정책관련업무 수행, 사업자 규제 · DTI 위임사무처리 및 DTI에 대한 자문 · 면허승인, 변경, 정보제공, 면허조건 제정 · 기술표준설정과 감독 · 서비스 품질 감시 · 주도 사업자에 대한 요금규제 · 상호접속조건 규정 · 전기통신관련 국제협상지원과 국제협약 이행 · 규정위반자에 대한 제제

자료: OFTEL, OFTEL's Management Plan 2001/02, OFTEL, March 2001.

다. 무선통신청(RA: Radio Communications Agency)

무선통신청은 통상산업부 산하에서 무선국의 허가, 주파수의 관리에 관한 업무를 담당하였다. 구체적으로는 무선통신설비활용에 대한 규제, 무선설비 활용에 대한 허가, 통신방해에 대한 조사, 관련된 입법활동 추진 등과 주파수와 관련된 정책, 계획, 규제 및 적절한 활용감독 등을 들 수 있고, 주파수 관리에 관한 국제적인 논의에도 참여하였다. 또한 무선설비 이용 사업자 등이 유럽연합의 관련된 규정을 준수하고 영국이 참여하고 있는 국제규범에 부합하는지의 여부도 감독했다.

라. 문화매체스포츠부
(DCMS: Department for Culture, Media and Sports)

영국에서 방송을 관할하는 부서는 원래 전신과 전화를 관장하였던 체신청이었다. 그러나 1969년에 체신청이 개편되면서 정부에서 방송업무가 떨어져 나갔으며, 1974년 통상산업부(DTI)가 통신업무를 이양받고, 내무부가 방송을 관할하였다. 이후

1992년부터 문화매체스포츠부의 방송정책국에서 방송업무를 담당하게 되었다. 방송정책국에서는 방송전반에 대한 정책, 주파수 할당에 관한 정책, 방송표준, 미래방송에 대한 규제, 스포츠방송, 방송기준위원회(BSC)에 대한 감독, 방송규제기구 인사의 임명, 국제방송업무 등을 담당하고 있다.

마. 독립텔레비전위원회(ITC: Independent Television Commission)

1990년 방송법에 따라 설치된 독립텔레비전위원회는 기존의 방송관련 규제기구를 통합하여 BBC를 제외한 상업텔레비전방송사업자를 관장하는 합의제 규제기구로서 출범하였다. 본 위원회의 역할은 영국내의 상업텔레비전방송사업자에게 면허를 부여하며, 그 과정에서 필요한 제반사항들을 관리하는 것이었다. 구체적으로는 상업방송사업자의 허가관리, 프로그램규약의 결정, 사업자들간의 경쟁의 촉진 등의 전반적 감독업무를 총괄하고 있었다.

바. 방송기준위원회(BSC: Broadcasting Standards Commission)

방송기준위원회는 1996년의 방송법개정으로 설립된 것으로 방송프로그램의 심의를 담당하였다. 구체적으로는 방송이나 비디오 프로그램에 있어서 성적인 묘사, 폭력을 방지하는 윤리기준을 강화할 목적으로 설립되었으며, 이런 목적에 따라 프로그램 규약을 만들어 공영과 민영방송사업자들을 감독하고 방송내용에 대한 시청자의 불만을 처리하는 업무를 담당하였다. 본 위원회의 위원은 문화매체스포츠부의 장관이 임명하는 15명이내의 위원으로 구성된다.

5. 커뮤니케이션위원회 (OFCOM: Office of Communications)

가. 설립과정

통신과 방송관련 규제기구에 대한 통합요구는 1986년 이래 지속되어 오다가 1998년 의회에서 처음으로 제기되었다. 당시 의회의 문화매체특별위원회는 뉴미디어 시대의 출범에 따른 통신과 방송의 융합환경에 대응하기 위해 정부의 정책부서와 규제기구를 단일화하는 것이 필요하다고 보고, 이에 대해 준비할 것을 제안한 것이다. 동위원회에서는 통신과 방송의 정책부서를 통합해서 커뮤니케이션부(Department of Communication)를 설치하고, 규제기구 역시 통합해서 커뮤니케이션규제위원회(Communication Regulation Commission)를 설치할 것을 제안하였다.

그러나 의회의 이러한 제안에 대해 방송정책부서인 문화매체스포츠부는 시기적으로 적합하지 않고, 시장에서도 기술적 융합이 보편화되어 있지 않기 때문에 규제기구의 통합은 이르다고 반대입장을 표명하였다. 그 이후 통상산업부와 문화매체스포츠부는 녹서(Green Paper)를 통해 점진적인 방식의 전환을 제안하는데, 규제기구나 정책기구의 단일화보다는 공동협의체계를 통한 긴밀한 공조관계의 구축이 더 중요하다고 제시한 것이다(동향과 분석, 2003: 2). 이러한 의회와 정부와의 입장의 차이를 좁히는 노력의 과정에서 정책부분의 분리운영과 규제부분의 통합운영이 결정되었고 그 결과 통합규제기관으로서 커뮤니케이션위원회(OFCOM: Office of Communications)가 출범된 것이다.

나. 위원회의 설립배경

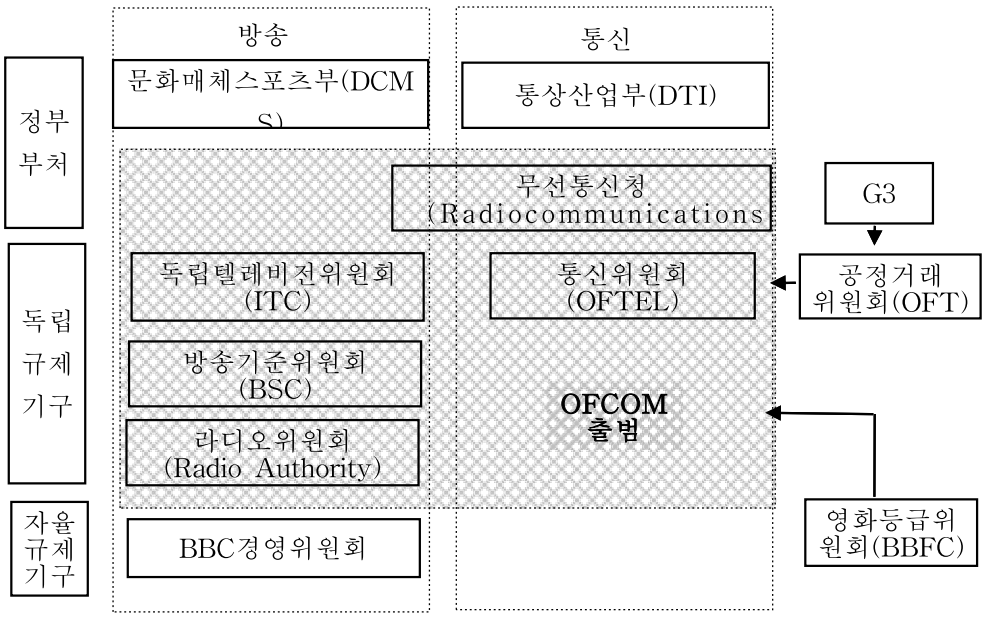
영국의회와 정부부처가 방송과 통신관련 규제기구를 일원화할 것을 제안한 것은 규제체계의 비효율성에 기인했다. 먼저 현재 영국의 통신 및 방송관련 규제기구는 지나치게 세분화 및 다양화되어 있어서 기술발전으로 등장하는 통신 및 방송의 융합현상을 반영하고 있지 못하다. 또한 규제중복의 문제를 발생시켜서 소비자와 사업자들에게 과잉규제를 부과할 수도 있게된다. 예를 들어, 독립텔레비전위원회와 공정거래청은 방송의 공정경쟁에 관한 규제에서 업무중첩이 발생하며, 독립텔레비전 위원회와 방송기준위원회는 방송내용에 관한 규제에서 업무중첩이 일어난다.

전통적으로 통신과 방송을 분리해서 규제한 이유는 방송규제는 한정된 주파

수를 근거로 사회적 영향력을 견제하는 정치적이고 사회적인 접근을 중시하는 반면에, 통신규제는 공공전달수단으로 내용에 대해서는 사적권리를 보장하여 경제적 규제에 초점을 맞추어왔다. 그러나 디지털화에 따른 통신과 방송의 융합으로 기존의 방송 및 통신과는 구별되는 새로운 경계적인 서비스를 제공하게 되었는데, 이런 서비스는 통신, 방송의 요소를 모두 가지고 있으므로 어떤 규제의 틀을 이용하는가의 혼동의 문제가 발생하는 것이다.

그 결과 기존의 통신 및 방송관련 규제기구들을 통합하여 2003년 12월 29일 커뮤니케이션위원회가 출범된 것이다. 이와 같은 변화는 2000년 12월 12일에 발표된 백서, 'A New Future for Communication'의 내용에 의해 구체화되고, 2003년 7월 17일에 공포된 새로운 커뮤니케이션법(Communication Bill)에 의해 실현되었다. 구체적으로 본위원회가 설립되면 기존의 독립텔레비전위원회(ITC), 통신청(OFTEL), 라디오청(RA), 방송기준위원회(BSC), 라디오위원회에서 담당하던 업무를 통합적으로 수행하게 된다.

<그림 3-3> 영국규제기구의 통합 양상



자료: 곽동균(2001), p.30.

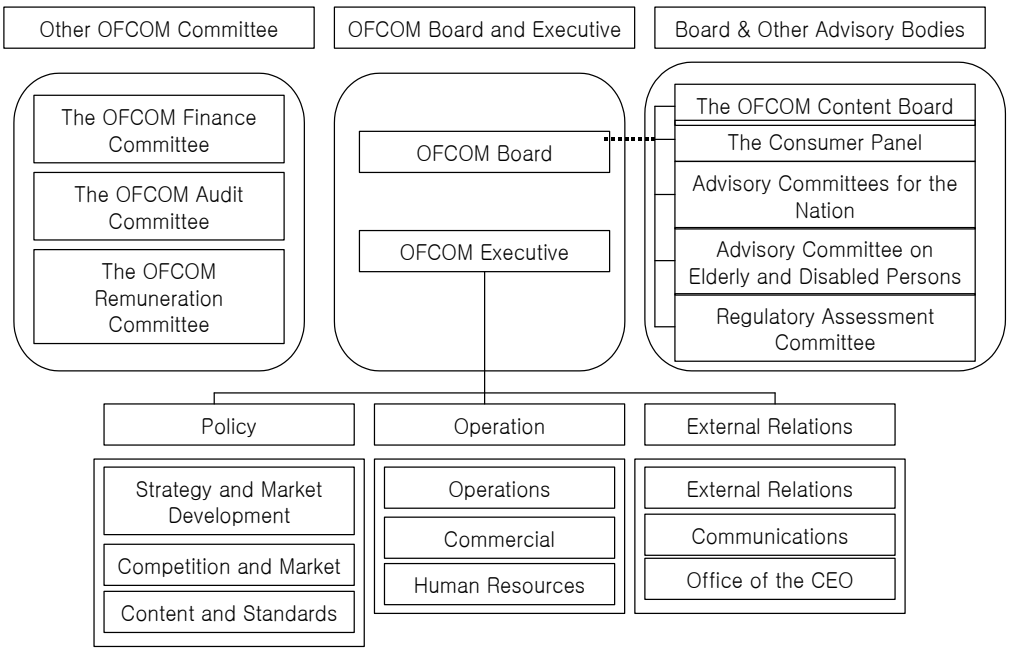
다. 커뮤니케이션위원회의 구성과 조직 및 기능

기존의 다섯 개의 규제기관의 권한을 이양받은 OFCOM은 기존의 거대조직의 효율성의 제고를 위해 민간기업의 원리를 상당부분 적용하여 조화시키는 형태를 추구하고 있다(임동민, 2004:28-31). 따라서, 조직의 구성원들은 공무원이 아니며 조직의 형태는 공기업(Public Corporation)의 형태에 가깝게 구성되어 있다는 것을 알 수 있다. 또한 예산에 있어서도 피규제자에 부과한 수수료 등이 상당부분을 차지하게 되어 있다. 그 구성을 보면 이사회와 집행국, 재정위원회 그룹, 자문 및 평가위원회 그룹으로 되어 있고, 각 위원회의 요직에는 통신과 방송에 대한 식견을 두루 갖춘 전문가들이 배체되어 있다. 특히 독립위원회로서 위상을 확립하기 위해 조직구성과 예산에 있어서 완전한 독립성을 부여하고 있다는 특징이 있다.

현재 OFCOM의 이사회는 3명의 상임이사와 6명의 비상임이사로 구성되어 있는데, 여기에서는 OFCOM의 전반적인 업무를 감독하고 새로운 커뮤니케이션 법에 따라 OFCOM의 전략적 방향을 제시한다. 한편 집행국(Executive)은 정책집행부, 운영집행부, 대외교섭부로 구성되어 있는데, 파트너쉽 구조로 된 관리팀으로 이루어진다. 이들 각각을 보다 자세히 설명하자면 운영집행부(Operations Executive)는 OFCOM의 운영, 업무, 인력의 관리를 담당하고 있고, 대외교섭부(External Relations)는 국내외의 이해관계, 대외홍보 및 연락, 그리고 국장의 대정부관계 등을 관장한다. 정책집행부(Policy)는 이들 보다 훨씬 중요한 조직으로 집행국내의 핵심적 규제업무를 담당하고 있다. 여기에서는 정책이슈전반을 관할하고, 컨텐츠위원회, 소비자위원단, 기타자문위원회 등과 연락을 하여, 전략자원의 효율적인 배분업무를 담당하고 있다. 정책집행부는 크게 세 개의 그룹으로 구성되어 있는데, 이중 전략 및 시장개발그룹(Strategy & Market Development)은 전략개발팀, 시장조사팀, 기술팀, 경제전문가팀으로 구성되어 있고, 경쟁 및 시장 그룹(Competition & Markets)은 경쟁규제준수여부, 소유지분의 조사, 허가, 무선주파수의 거래 등의 업무를 담당하고 있다. 또한 컨텐츠 및 표준그룹(Contents & Standard)은 TV와 라디오방송표준, 시청자에 대한 보호, 미디어 교양이슈에 대한 정책을 담당하고 있다. 이렇게 볼 때 OFCOM의 핵심기능은 정책집행부가 맡고 있다고 볼 수 있다.

기타 위원회들은 자문 및 평가를 위한 조직으로 구성되어 있으며, 중요한 것으로 컨텐츠 위원회(The Ofcom contents board), 소비자회의(Consumer panel), 규제평가위원회(Regulatory Assessment Committee)등이 있다.

<그림 3-4> OFCOM의 조직구성도

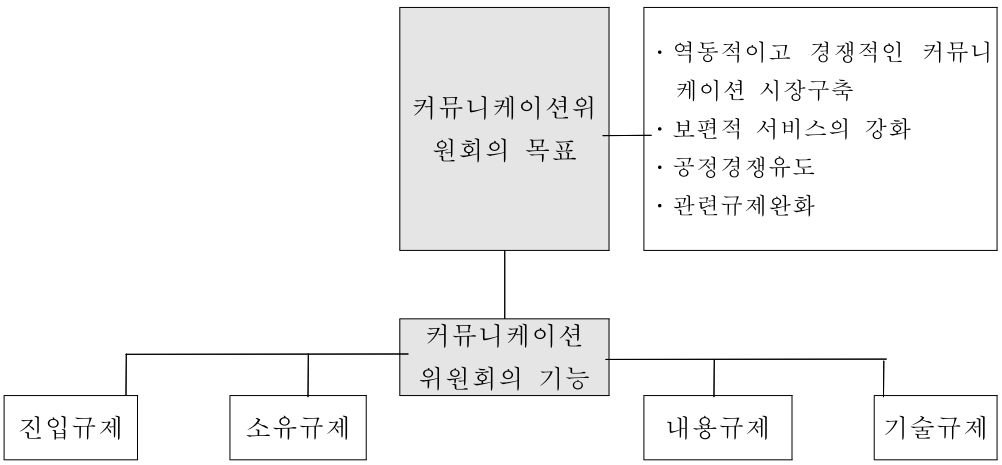


자료: 임동민(2003), p.29.

라. 커뮤니케이션위원회의 전망

1) 위원회의 출범에 따른 정부의 목표 및 위원회의 기능

<그림 3-5> 영국 커뮤니케이션위원회의 목표와 기능



가) 정부의 목표

2000년 12월 12일에 발표된 백서, 'A New Future for Communication'에 의하면 커뮤니케이션 위원회를 설치하면서 정부의 목표를 크게 네 가지로 제시하고 있다(김대호, 2001: 48). 첫째, 영국을 세계에서 가장 역동적이고 경쟁적인 커뮤니케이션 시장으로 만들 것, 둘째, 높은 품질과 다양한 서비스를 모든 사람들이 접근 가능하도록 보편적인 서비스를 강화 및 유지할 것, 셋째, 공정경쟁을 위한 감시의 역할, 즉 소비자의 이익을 위한 효율적 경쟁 주도, 넷째, 그러나 소비자의 보호, 보편적 서비스 등 특정 주제에 대해서만 규제하며 규제를 최소화, 유연화 하는데 주력할 것이 그것이다.

나) 진입규제

커뮤니케이션위원회의 주요한 권한에는 면허권이 포함되어 있다. 이것은 본 위원회가 진입규제와 관련하여 포괄적인 권한을 가지고 있음을 의미한다. 따라서 본 위원회는 통신청(OFTEL)이 규제하고 있던 통신시스템과 방송네트워크, 그리고 이들의 서비스에 대한 책임과 방송서비스에 대한 면허권도 가지게 되었다(동향과 분석,

2003: 4).

커뮤니케이션위원회는 이러한 면허의 부여에 있어 사업자들에게 개별적인 면허를 주기보다는 포괄적인 허가권을 부여한다. 그 결과 네트워크 사업자들은 그들의 경영판단에 있어서 통신네트워크 운영사업만 할 수도 있고, 통신서비스를 제공할 수도 있다. 이는 뉴미디어의 출범에 따른 통신과 방송의 융합환경을 반영한 결과라고 할 수 있을 것이다. 결과적으로 기존의 규제기구가 특정서비스로의 진입여부를 결정하는 역할을 주로 했다면, 커뮤니케이션위원회는 사업자들간의 경쟁을 도모하고, 분쟁을 중재하는 역할을 하게된다.

다) 소유규제

1990년과 1996년에 제정된 방송법은 특정방송사업자가 한 개 이상의 방송국을 소유하는 경우, 이 방송사들이 전체 TV점유율의 15%이상을 넘는 것을 금지하고 있다. 그러나 다매체 환경속에서 특정매체에 대한 시청점유율 규제의 효과는 낮아지는 반면, 사업자들의 사업운용에 오히려 방해가 될 가능성이 커진다. 따라서 백서에서는 이에 대한 규제를 완화시킬 것으로 밝히고 있다(김국진 외 2인, 2002: 150). 또한 사업자들의 다원성을 확보하기 위해 특정사업자가 런던지역에서 두 개의 ITV소유를 금지하고 있는 법을 폐지하고, ITV에 뉴스를 제공하는 사업자의 단일 주주지분의 상한선을 20%에서 보다 상향조정하는 것을 고려했다.

백서에 나타난 소유규제에 대한 변화의 특징은 동일한 매체 내에서의 수평적 통합에 대해서는 탈규제적인 정책을 적용하는 반면, 타매체와의 교차소유에 대해서는 유보적인 입장을 견지하고 있다는 점이다. 이는 수평적 통합을 통해서도 다양성은 유지시킬 수 있는 반면, 교차소유는 다원성을 감소시킬 수도 있다는 우려에 따른 것이다.

한편 비유럽인에 대한 소유규제는 지속되는데, 이는 유럽문화의 정체성을 보장하기 위한 유럽연합의 권고사항을 반영한 것이다.

라) 내용규제

백서는 새로운 내용규제의 틀로서 기본적인 공공서비스, 양적 측정이 가능한 규제, 자율규제 등 세 가지 단계별 내용규제를 제시하고 있다.(김국진 외 2인, 2002: 152). 첫째의 기본적 공공서비스의 단계에서는 케이블 텔레비전과 위성 방송을 포함한 모든 방송사는 커뮤니케이션위원회에서 만든 내용심의규정, 광고와 후원에 대한 사항, 공정하고 공평하며 정확한 뉴스보도, 장애인에 대한 접근과 평등한 고용기회의 제공, 자막・수화 등에 의한 서비스의 확대를 준수하여야 한다. 둘째, 외주제작과 오리지널 프로그램 제작, 지역프로그램과 지역 중심의 제작, 프라임타임대에 뉴스와 시사프로그램의 편성 비율 등과 같은 주로 양적인 측정이 가능한 부분에 대한 규제를 하게된다. 셋째, 자율규제는 수량화가 어려운 방송의 질적인 측면을 다룬다. 즉, 수준높은 프로그램의 제공, 어린이・종교・예술 등에 대한 다양한 프로그램의 편성 등이 그것이다. 각 방송사들은 자율규제의 방법을 통해 얼마나 효과적으로 공적 의무사항을 잘 준수했는지 이사회에 매년 보고하여야 한다.

마) 기술규제

유럽의 디지털 지상파방송의 표준은 사업자가 자발적으로 개발한 DVB(Digital Video Broadcasting) 방식을 유럽위원회가 인정하는 방식으로 결정되었으며, 기타 위성방송이나 케이블 방송의 경우에는 완전히 사업자의 자율에 맡기고 있다(김국진 외 2인, 2002: 152). 영국의 경우도 마찬가지로 지상파 방송의 전송방식이외의 기술적인 이슈에 대해, 특별히 표준방식을 지정하지 않는다. 즉 영국정부는 특정 기술표준을 정하기보다는 현재 시장에서 사용되고 있는 특정 기술에 모든 사업자가 공정하고 비차별적으로 접근할 수 있는 환경이 가장 이상적이라고 보고 있는 것이다.

2) 커뮤니케이션위원회의 전망

<표 3-9> 영국 커뮤니케이션위원회에 대한 기대와 우려

기대	우려
· 정책의 일관성 있는 집행과 적용 · 시장 및 관련문제에 대한 신속한 대처 · 간단하고 투명한 경영과정 · 소비자 편익증대 · 조직의 효율적 운영 · 기관통합에 따른 규모의 경제실현 · 중복규제방지 · 정책과정에 다양한 참여유도	· 사업자간의 과잉경쟁으로 인한 프로그램내용의 저급화 · 커뮤니케이션 위원회의 권한남용 · 주요 사업자의 경영전략에 차질우려 · 기존 직원의 감축문제

커뮤니케이션위원회의 설립으로 규제의 제영역에 있어서 상당한 개선이 있을 것으로 기대된다(김국진 외 2인, 2002: 155). 구체적으로는 첫째, 정책이 적절한 영역에 일관성 있게 적용될 수 있게 되고, 둘째, 시장과 공공정책적인 사안에 대해서 빠르게 대응할 수 있게 되며, 셋째, 간단하고 투명한 경영과정을 유도할 수 있으며, 넷째, 규제정책의 실시가 보다 간단하게 이루어짐으로써 사업자와 소비자의 편익이 증대될 수 있으며, 다섯째, 기존의 조직의 산만하게 흩어짐으로 인해서 조직이 가진 자원이 비효율적으로 활용된 것이 시정되어서 조직의 자원을 융통성 있게 활용할 수 있게 될 것이다. 여섯째, 규모의 경제의 실현이 가능하며, 일곱째, 내용규제와 경제적 규제를 함께 함으로써 중복규제를 방지할 수 있게 될 것이다. 마지막으로 매체 중심적인 프로그램의 연구, 시장분석 및 제3자의 참여를 유도할 수 있게 된다.

무엇보다도 커뮤니케이션위원회는 소비자의 이익을 보호하는 것을 가장 중요한 의무사항으로 삼고 있다. 이것은 통신과 방송의 융합시대에 규제의 목표가 무엇인지를 보여주는 핵심적인 내용이다. 즉 공개적이고 경쟁적인 시장을 증진하는 가운데 소비자의 이익을 보호하는 내용이 자리매김하여야 한다는 것이다.

그러나 커뮤니케이션 위원회의 출범과 관련한 우려가 없는 것은 아니다(동향과 분석, 2003: 9). 이들을 분석하면 아래와 같은 결론을 얻어 낼 수 있다.

먼저 규제완화중심의 커뮤니케이션 법안의 통과로 방송사업자들의 경쟁적으로 시청율을 높이기 위한 프로그램을 편성할 경우 자칫 방송프로그램내용이 저급화 될

수도 있을 것이다. 이에 대해 노동당의 관계자 등은 방송사업자가 의무적으로 준수해야 하는 컨텐츠관련조항을 좀더 강화해야 한다고 보고 있다.

둘째, 커뮤니케이션위원회가 가지게 될 언론매체의 경쟁적인 경영행위에 대한 공익에 대한 부합성을 판단할 수 있는 권한이 남용될 수 있다. 즉 이 권한이 언론에 대해 정부가 영향력을 발휘하고 더 나아가 언론을 검열하는 수단으로 활용될 수도 있는 것이다.

셋째, BBC, BT, BSkyB 등으로 대표되는 주요한 통신 및 방송사업자들의 공격적인 경영전략에 차질이 발생할 수도 있다. 예를 들어 공영방송사업자인 BBC가 상업위성채널인 UK Gold에 투자하거나 잡지발간과 같은 수익사업에로의 진출하는 것, BT가 전화서비스사업이나 브로드밴드사업의 운영에서 커뮤니케니션위원회의 집중적인 감시를 받을 수도 있다.

마지막으로 커뮤니케이션위원회의 출범으로 통신, 방송규제기구에 종사하던 기존의 직원들의 감원문제를 들 수 있다. 상업텔레비젼위원회나 방송기준위원회, 통신청 등의 직원들은 모두 1,100명인데 신설기구는 900명 정도로 약 200명이 감축되어야 할 것으로 예상되기 때문이다.

6. 영국의 사례로 본 시사점

우리나라의 규제기구체계는 영국과 비슷한 점이 많다. 통신과 방송업무가 분리되어 있고, 정부부처와 위원회도 공존하고 있는 형태이다. 구체적으로 본다면, 통신과 방송의 망, 주파수, 기술과 관련해서는 영국에서 통상산업부의 일부기능을 담당하는 정보통신부가 담당하고 있고, 방송내용의 산업적인 측면에서는 영국의 문화매체스포츠부와 역할이 유사한 문화관광부가 담당하고 있으며, 통신정책과 관련해서는 영국의 통신청과 유사한 정보통신부내의 통신위원회가 담당하고, 방송과 관련해서는 영국의 독립텔레비젼위원회에 대응하는 방송위원회가 담당하고 있는 것이다(이상식, 2001: 134). 따라서 이와 같이 유사한 기구체계를 가지고 있는 영국에서 개혁의 일환으로 커뮤니케이션위원회를 설립한 것은 우리에게 훌륭한 사례가 될 것이다.

그러나 자세히 들여다보면 영국과 우리나라의 통신과 방송부분의 규제체계는 상

당부분 차이가 난다고 할 수 있다. 특히 통신분야는 영국의 경우 통신청으로 일원화된 기구를 통해 이 분야의 규제 및 정책감시를 실행해 온 반면, 우리나라는 정보통신부, 통신위원회, 정보통신윤리위원회, 공정거래위원회 등 여러 기관이 연계되어 있어서 복잡한 규제양상을 보이고 있다. 이렇게 볼 때 현재 우리나라의 통신분야의 규제문제는 중복규제의 문제점을 제기하고 있는 영국보다 더욱 심각한 상황이라고 할 수 있을 것이다.

따라서 영국의 사례에서 시사점은 우선 복잡한 통신분야의 규제기관들을 단순화해서 중복규제를 감소시키고, 이에 따른 자원의 낭비의 감소도 이루어내어야 한다는 것이다. 구체적으로 우리나라 경우 위와 같이 산재된 통신분야의 규제기구 들을 통신위원회를 중심으로 정리할 필요가 있는 것이다. 이는 통신위원회가 이 분야에 대해 규제를 실시하고 있음으로 인해 전문성을 가지고 있는 점 등을 고려할 때 타당한 논의라고 할 수 있다. 이 과정에서 영국의 통신청에 부여된 임무 및 권한을 참고해 볼 수 있을 것이다.

이후 통신분야의 규제체계가 확립된 다음 장기적으로 이미 소개한 미국식의 독립규제위원회 방식의 통신과 방송통합규제기관을 설립하는 것이 타당하다고 할 것이다. 영국의 경우 이미 언급한 바와 같이 기존의 통신 및 방송관련 규제기구가 어느 정도 정비된 까닭에 커뮤니케이션위원회(OFCOM) 설립이 비교적 원활히 이루어질 수 있었다. 따라서 이런 측면에서 커뮤니케이션위원회의 설립은 우리에게 시사하는 점이 많다고 생각된다.

그러나, 미국의 사례와 같이 거대 단일위원회의 구성으로 인한 전문성의 부재, 거대규제기관의 탄생으로 인한 권한남용은 이 과정에서 반드시 고려되어야 할 것이다.[27]

27) 이와 관련해서 전 영국의 방송기준위원회(BSC)의 위원장인 Stephen Whittle는 새롭게 등장할 커뮤니케이션위원회를 '거대한 괴물(massive leviathan)'로 지칭하였다(김국진 외 2인, 2002: 147).

제 3 절 일본

1. 개요

일본은 통신과 방송에 대한 규제와 지원을 하나의 정부부처가 담당하고 있다. 우정성은 1950년대이래 일본의 통신과 방송을 포괄적으로 규제해 옴으로써 이 분야에서 강력한 힘을 가진 부처였으며, 이러한 기조는 지난 2001년 정부개혁으로 우정성이 총무성으로 개편·흡수된 이후에도 계속되고 있다.

연혁적으로 볼 때, 일본에서의 통신과 방송은 각각 통신관련법과 방송관련법으로 구분된 근거에 의해 규제되어 왔다. 그 결과 통신과 방송을 규제하는 기관이 동일함에도 불구하고 각각에 대해서 다른 규제가 적용되며, 심지어 방송서비스는 전송로마다 규제가 달랐다(김국진 외 2인, 2002: 116). 예를 들어 케이블텔레비전으로 제공되는 영상프로그램을 방송서비스로 규정하고 있는 유선텔레비전방송법, 통신위성을 경유한 영상프로그램의 수신에는 위탁 및 수탁방송제도 등으로 다르게 규제하고 있는 것이다.

그러나 최근 들어 방송과 통신에 대한 디지털 기술의 도입, 인터넷을 중심으로 한 네트워크의 보급으로 통신과 방송으로 분리되었던 매체환경이 빠른 속도로 융합되고 있는 실정이다. 디지털 기술의 발전으로 음성, 데이터, 영상의 서비스가 통합되고 있으며, 통신망을 통해 영상물이 전달되고, 케이블텔레비전망을 통해 인터넷 서비스가 실시되는 전송망의 융합이 진전되고 있는 것이다.

일본에서도 이러한 환경의 변화에 대해 법, 제도, 행정기구적 측면에서 최근 다양한 개혁이 시도되고 있다. 일본에서의 통신과 방송의 발전 내용을 살펴보고 이에 대해 구체적으로 논의한다.

2. 일본에서의 통신과 방송의 발전

가. 통신

일본의 통신사업은 제2차 세계대전의 피해를 극복하는 과정에서 새로운 출발을 이루었다. 1952년에 일본전신전화공사가 설립되었는데, 당시 일본의 통신설비는 전쟁으로 거의 파괴된 상태였고 전화가입자도 50만에 불과한 상황이었다. 그러나 일본전신전화공사는 25년간의 노력을 통해 전화적체해소, 전국자동화의 두 가지 목표를 달성하였다. 이 과정에서의 일본에서의 통신시스템은 공중전기통신법에 의해 국내통신은 일본전신전화공사가, 국제전화는 국제전신전화회사가 담당하는 독점체제였다.

그러나 1985년에 이르러 일본에서도 통신사업의 자유화정책이 도입되었다. 구체적으로 보자면, 1985년 4월, 종래 독점상태였던 '일본전신전화공사'가 일본전신전화주식회사(NTT: Nippon Telegraph and Telephone Corporation)로 민영화되었고, 종래의 공중전기통신법은 통신사업분야의 경쟁도입을 목표로 전기통신사업법으로 대체되었다. 본 법에 의해 통신사업은 막대한 장치에 대한 투자를 필요로 하는 회선사업자로 정부의 다양한 규제의 대상이 되는 제1종 전기통신사업자와 이들로부터 회선을 임차하여 통신서비스를 제공하는 제2종 통신사업자로 구분하고 있다.

당시 이와 같은 전기통신사업법의 도입에 즈음하여 일본의 우정성은 다음과 같은 통신시장정책을 제시하였다(김창규, 1998: 150).

첫째, 통신사업자의 경영기반을 안정시켜서 저렴하고도 질이 좋은 통신서비스를 제공하기 위해 자금조달, 도로이용 등의 통신사업지원을 실시한다. 둘째, NTT망에 의존하는 신규사업자의 전화서비스제공을 용이하게 하기 위해 NTT시내 교환기의 디지털화 및 NTT의 독점적 시내·장거리요금가격의 하락을 촉진한다. 또한 NTT와 신규사업자간의 네트워크 접속에 필요한 기술 및 네트워크정보개시에 대해 적절한 조치를 취한다. 그리고 NTT가 우월적 지위를 이용한 지위의 남용이 일어나지 않도록 적절히 대처한다. 셋째, 정보통신서비스의 고도화와 다양화를 도모하기 위해 기본적인 네트워크 기능에 대한 동동한 접속을 제1종 통신사업자뿐만 아니라 제2종 전기통신사업자에게도 보장하기 위한 조치를 강구한다. 넷째, 다수의 신규사업자에 대한 진입과 네트워크의 다층화를 통해서 정보통신서비스에 관련된 번호요구가 증가하기 때문에, 사업자간의 공정경쟁의 확보라는 관점에서 이용자에게 가능한 한 이해하기 쉬운 번호체계의 실현을 검토한다. 다섯째, 통신기기 시장의 활성화를 위하

여 통신기기인증제도의 충실화를 도모한다.

이와 같은 조치는 통신시장에의 신규진입을 활성화시키고, 더불어 가격경쟁, 정보네트워크의 발전, 통신망을 이용한 다양한 정보서비스의 등장을 초래하였다.

최근에는 인터넷과 같은 뉴미디어의 등장으로 통신을 둘러싼 환경이 변화하면서 NTT 및 기타 통신업체의 방송분야에로의 진출이 활성화되고 있다. 한편 통신망을 이용한 서비스의 디지털화 및 종합화를 이루기 위해서 ISDN의 구축 및 정비, 지역정보화거점의 정비, 정보통신미디어・서비스의 다양화 및 저렴화, 국제화에 대응한 글로벌네트워크의 형성, 첨단기반기술 및 우주통신기술의 개발 등을 추진하고 있다.

나. 방송

일본에서의 방송사업은 1925년의 라디오방송(중파방송)에서 시작되었다. 이 당시의 일본의 방송체제는 사단법인 일본방송협회에 의한 독점운영체제였다. 그러나 1950년에는 전파3법(방송법, 전파법, 전파감리위원회설치법)이 제정되고, 방송법에 의해 민영방송이 인정되었다. 이를 통해 1950년 방송법을 통해 현재의 NHK와 민영방송이 탄생했다(김창규, 1998: 151). 이렇게 등장한 민영방송은 1953년부터 TV방송을 개시할 정도로 급속히 발전하였다.

일본에서의 방송이 이렇게 발전하는 과정에서 1957년부터 우정성은 그 동안 특별한 규정 없이 임의적으로 이루어진 방송국 허가절차를 개선하여, 주파수배정계획을 수립하여 집행하였다. 그 결과 NHK는 전국적인 방송망을, 민영방송은 지역을 대상으로 하는 방송망을 구성하고 운영하도록 하였다.

이후 방송사업은 신문과 같은 인쇄물에 의한 언론과는 달리 특별한 법적인 규제를 받았다. 이는 방송을 행하기 위한 주파수의 희소성 및 방송이 가지는 사회적 영향력이 크다는 이유에 근거하고 있었다. 일본에서 방송을 규제하기 위한 주요한 법은 방송법과 전파법이었다. 이 두 가지 법은 일본의 방송을 규제하는 대표적인 제도로 1980년까지 소폭의 변화를 보이긴 했지만 그 기본 골격은 변화하지 않았었다.

그러나 1988년과 1989년에 두 번에 걸쳐 방송법의 대폭적인 개정이 있었는데 이는 통신과 방송을 둘러싸고 있는 환경의 변화를 반영한 결과였다. 먼저 1988년 개정

에서는 법치주의가 토착화되어서 방송전반에 걸쳐서 법적 규제를 강화하였고, 종래의 NHK를 주로 규제하던 것으로부터 방송사업자별 규율과 방송에 대한 규율을 명확히 구분함으로써 방송기본법전으로의 성격이 강화되었다. 한편 1989년의 개정에서는 통신과 방송이 융합되고 있는 현실을 반영하여 수탁국내방송의 도입과 같은 새로운 제도를 도입하였다.

다. 통신과 방송의 융합화

이미 언급한 바와 같이 통신과 방송의 융합은 뉴미디어의 발달에 따라 일어나는 현상으로 이 분야에서 보여지는 급속한 변화이다. 이로 인해, 통신과 방송의 중간영역적인 서비스가 증가하고 있고, 뉴미디어의 등장으로 새로운 사업확대의 기회제공과 다양한 수신자의 요구를 반영한 전문방송채널의 편성을 초래하고 있으며 방송도 산업이라는 인식이 확대되고 있다는 것을 들 수 있다(김국진 외 2인, 2002: 91-99). 물론 일본에서도 이와 같은 현상은 예외없이 일어나고 있다.

통신사업자가 방송분야로 진출하게 된 것은 1989년 방송법의 개정에 의해 방송국의 면허주체와 방송프로그램의 편성주체를 별도로 정의하면서 이들이 일체화되어 방송을 실시하는 수탁제도가 도입되면서 통신위성회사3개사가 수탁방송사업자로 참여한 것을 들 수 있다. 이것은 방송분야에서 지금까지 하드웨어와 소프트웨어의 일치를 원칙으로 하였던 방송제도를 하드웨어와 소프트웨어의 분리라는 예외규정을 두는 것을 주요 골자로 하고 있다. 또한 일본의 최대의 통신사업자인 NTT가 자사의 광케이블 망을 이용해서 방송프로그램의 전송사업을 할 수 있도록 허용되면서 앞으로 통신사업자의 방송에의 진출이 더욱 활성화 될 전망이다. NTT는 장래 본격적으로 방송영역에 진출하기 위한 예비작업으로 최근 통신회선망을 디지털화하였다.

한편 방송사업자의 통신분야에로의 진출도 활성화되고 있다. 1995년 말 케이블텔레비전의 회선을 이용한 통신사업이 허용됨에 따라 1999년에는 145개의 케이블텔레비전 사업자가 1종 전기통신사업허가를 취득하였으며, 2000년에는 그 수가 242개 사로 증가하였다. 이처럼 통신과 방송을 겸하는 케이블텔레비전의 경우 수익구조가 아직까지는 케이블텔레비전이 66%, 전화서비스가 33%로 케이블에 더 의존적인 것으

로 나타나고 있다. 이와 같은 케이블 망을 이용해서 통신서비스를 제공하는 케이블 텔레비전과는 달리 일본의 방송은 방송사의 홈페이지를 활용하여 통신분야에 진출하고 있다. 일본의 지상파텔레비전은 거의 대부분 홈페이지를 보유하고 있으며 인터넷 방송도 실시하고 있다. 2000년 2월에 민간방송연맹 연구소가 실시한 민간방송 홈페이지 현황조사결과에 따르면 민간방송연맹 197개 가맹사 중에서 홈페이지를 개설하고 있는 곳은 95.4%인 188개에 이른다.

3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비

일본의 경우 통신법과 방송법이 분리된 이원적인 법체계를 가지고 있다. 통신관련법으로는 1950년에 제정된 전파법, 1953년에 제정된 유선전기통신법, 1984년에 제정된 전기통신사업법이 있으며, 방송관련법으로는 1950년도에 제정된 방송법과 1972년도에 제정된 유선텔레비전 방송법이 있다.

<표 3-10> 일본의 통신 및 방송관련법

통신관련법	방송관련법
· 전파법 · 유선전기통신법 · 전기통신사업법	· 방송법 · 유선텔레비전 방송법

그러나 위에서 밝힌 바와 같이 디지털 기술이 도입된 이래 통신사업자와 방송사업자간의 제휴, NTT의 방송분야의 진출, 케이블텔레비전 사업자의 전화서비스 제공과 같은 통신과 방송의 급격한 융합이 실현되면서 통신과 방송관련한 제도의 정비가 활발해 지고 있다. 구체적으로는 2001년 통신·방송융합기술의 개발촉진에 관한 법률을 재제정하여 2001년 5월로 폐기기한이 도래한 동법을 향후 5년간 더 연장했으며, 같은 해 전기통신역무이용방송법을 제정하여 통신과 방송의 전송로 융합의 진전에 대응하여 디지털 통신위성방송 및 유선텔레비전 방송의 설비이용 규제를 완화하였다. 이와 같은 일본의 법제도의 개선은 통신과 방송의 융합과 발전에 따른 제

도의 정비, 정보통신에 대한 인프라의 정비, 플랫폼 비즈니스 전개지원, 정보유통 규정의 확립, 콘텐츠 제공의 원활화를 위한 사업환경의 정비라는 목표를 두고 있다.

한편, 방송과 통신에 대해 새로운 개념 규정도 이루어졌다(김관규, 2003: 25-26). (구)우정성은 1996년 8월 21세기를 향한 통신・방송의 융합에 관한 간담회의 성과를 "정보환경의 변화와 통신・방송의 융합배경과 논점: 사회경제의 구조변화와 정보통신산업의 전망" 이라는 보고서로 정리해서 공표하였다. 이 보고서에 의하면 통신과 방송사이에 중간 서비스가 출현하고 있다는 인식하에 공연(公然)성을 갖는 통신과 한정(限定)성을 갖는 방송이라는 개념을 제시하였다. 따라서 종래의 통신/방송의 이분법은 통신/공연성을 갖는 통신/방송/한정성을 갖는 방송의 4분법으로 되었다.

일본에서는 통신과 방송의 융합에 따라 경계영역적 서비스가 출현하자 이에 대해 정부에서 가이드라인을 제시하는 방식으로 대처하고 있다. (구)우정성의 경우 통신과 방송의 융합에 따라 발생하는 경계영역적 서비스에 대한 규제를 위해 이들 서비스들을 통신 또는 방송으로 구분할 수 있는 판단의 근거로, 1997년 12월에 통신위성을 이용한 통신・방송의 경계영역적인 새로운 서비스의 구분에 관한 가이드라인을 책정함으로써 통신으로 판단할 수 있는 근거를 예시한 바 있다. 또한 일본은 소위 '일본형 IT' 사회를 추구하고 있는 것도 특징이다(김국진 외 2인, 2002: 209-210). 그 구체적인 내용은 2000년 11월 27일에 발표된 IT기본전략에 포함되어 있는데, 구체적으로는 초고속네트워크 인프라의 정비 및 경쟁정책, 전자상거래와 새로운 환경의 정비, 전자정부의 실현, 인재의 육성과 강화를 주요내용으로 정하고 있다.

4. 통신 및 방송관련 규제기구

가. 일본의 통신・방송규제체계 개관

일본의 규제기구는 통신과 방송의 융합이 가시화되기 이전부터 통합형의 구조를 보유하고 있었다. 1948년에 제정된 국가행정조직법과 1949년의 우정성 설치법에 의하여 우정성(Ministry of Posts and Telecommunications)이 통신과 방송을 총괄하는 단일한 규제기관으로 설립되어 온 것이다. 우정성이 설치된 이후 1950년부터

1952년까지 약2년 동안 전파관리위원회가 통신과 방송규제를 담당하기도 했지만 이 기간을 제외하고는 2001년 총무성 산하로 우정성의 업무가 이관될 때까지 우정성이 통신과 방송에 대한 총괄규제기관으로 활동한 것이다(김국진 외 2인, 2002: 209-210). 그외 주요기관으로 전기통신심의회, 전파감리심의회, 전기통신심의회 등이 있다.

1) 전파관리심의회

전파관리심의회는 총무성령의 제정・변경・폐지, 방송용 주파수의 사용 계획의 결정이나 변경, 방송국을 포함한 무선국의 허가 및 취소 등과 같은 전파와 방송의 규율에 관한 사항을 조사하고 심의하며, 필요한 경우 정책결정을 위한 자문을 하기도 한다. 이외에도 전파법, 방송법, 유선텔레비전 방송법 등에 근거한 총무대신의 처분에 대한 이의신청을 심사하고 의결하는 등, 정부의 기능을 지원하며 동시에 견제하는 기능을 수행한다.

2) 정보통신심의회

정보통신심의회의 주된 업무는 총무대신의 자문에 응하여 정보의 전자적 유통 및 전파의 이용에 관한 정책의 중요사항을 조사하고 심의하며, 유선텔레비전방송법, 전기통신사업자법 등의 법령에 규정된 권한을 행사한다. 특히 유선텔레비전과 관련해서 인허가, 의무 재송신 구역의 지정, 재송신에 대한 제재, 요금의 변경, 방송허가 기준 등에 관한 규정의 제정・변경・폐지 등의 사항에 대해 자문을 하고 있다(김관규, 2003: 25). 전파관리심의회가 주로 주파수에 관한 자문을 담당한다면, 정보통신심의회는 전기통신설비 및 기술에 관한 자문을 담당하고 있다.

3) NHK 경영위원회

NHK 경영위원회는 NHK내의 최고 의사결정기관으로 양원의 동의에 의해 수상

이 임명하는 임기 3년의 위원 12명으로 구성된다. 원래 경영위원회는 그 인적구성에서 각 지역과 사회계층을 대표해서 일종의 시청자 의견을 대변하고 수렴하는 장치이다. 경영위원회는 NHK의 경영 방침과 업무 운영에 관한 중요사항을 결정하는 권한과 책임뿐만 아니라 회장 및 감사임명, 부회장, 이사의 임명에 대한 동의 등의 최고권한도 가지고 있다. 아울러 경영위원회는 프로그램 편성기준과 프로그램 편성에 관한 기본계획도 의결한다.

4) 자율적인 내용규제 심의회

방송법의 규정[28]에 의해 민간방송사업자 단체인 일본민간방송연맹은 업계차원에서 방송프로그램 기준을 제정하고 있으며 각 사업자는 내부 기준을 만들어서 시행하고 있다. 방송 프로그램 심의기관은 NHK와 민방모두에 그 설치가 의무화되어 있기는 하지만, 이의 설치는 방송사업자가 자율적으로 실시한다. NHK는 국내방송의 경우에는 중앙방송프로그램 심의회와 일본의 8개 행정구역 별로 지방방송 프로그램 심의회를, 국제방송의 경우에는 국제방송 프로그램 심의회를 설치하여 운영하고 있다. 민간방송사업자는 각자 외부인사를 포함한 프로그램 심의기관을 운영하고 있으며, 이와는 별도로 방송국내에서도 자체적으로 방송프로그램을 심사하고 있다.

5. 총무성

28) 방송법 제1조는 다음과 같은 몇 가지 원칙에 따라 내용규제가 가해져야 한다고 정하고 있다. 첫째, 방송사업자는 방송이 국민에게 최대한 보급되어 효용을 가져오는 것을 보장하여야 하며, 둘째로 방송의 불편부당, 진실 및 자율을 보장해서 방송에 의한 표현의 자유를 보장해야 한다. 셋째, 방송종사자의 직책을 밝혀서 방송이 건전한 민주주의의 발달에 기여할 수 있도록 이바지하여야 하며, 넷째, 이런 방송의 기본방향에 입각해서, 제3조의 방송프로그램 편집의 자유, 방송프로그램의 편집준칙, 방송프로그램의 편성기준, 방송프로그램의 적정을 기하기 위한 기관으로 프로그램 심의기관의 설치 등 방송프로그램에 관한 규정을 준수할 의무가 있다. 방송프로그램에 관한 규정들은 공안 및 선량한 풍속을 해치지 말 것, 정치적으로 공평할 것, 보도는 사실을 왜곡하지 말 것, 의견이 대립되어 있는 문제에 대해 가급적 다양한 각도에서 논점을 밝힐 것, 장르별 상호조화의 원칙 등과 같이 공익 및 다양성 보장과 관련된 것들이다(김국진 외 2인, 2002: 209-210).

가. 우정성에서 총무성으로 개편의 배경

1) 우정성 개편의 논리

일본에서는 정부부처의 하나인 우정성이 과거부터 통신과 방송에 관하여 면허의 부여와 내용의 규제 등 광범위하고 막강한 권한을 가지고 있었으므로 이에 대한 문제점이 지속적으로 제기되어 왔다(이효성 외 4인, 2000: 91-98). 즉 우정성이 방송프로그램에 대해 과도한 행정개입을 하고 통산성과 계속해서 무익한 영역다툼을 벌여왔다는 것이다. 이와 함께 방송행정에서 책임이 불투명한 간담회 행정을 시정하고 우정성에서 방송사로 취업하거나 동경의 주요 방송국에서 우정성으로 파견근무하는 인사행태의 근절, 정보의 철저한 공개 등을 요구받아 왔다.

이 문제의 해결을 위해 일본정부는 1996년 11월 정부령으로 일본총리직속의 행정개혁회의(회장 하시모토 총리)를 설립했다. 그 결과 1997년 9월의 중간보고서에서는 정보통신과 방송에 관한 규제와 감독행정을 우정성에서 총무성 산하의 통신방송위원회로 이전하는 안이 검토되었다(이상식, 2002: 23). 우정성을 미국의 FCC와 같은 기능의 '방송통신위원회'와 우정사업을 하는 '우정사업청'으로 분할하고 정보통신산업진흥의 일부는 산업성으로 이전한다는 것이었다.

이와 같은 우정국해체의 주된 논지는 다음과 같다(김관규, 2001: 23). 첫째, 우편과 금융을 담당하는 우정성의 현업3국(우무국, 저금국, 간이보험국)은 민영화하는 것이 바람직하다. 둘째, 우정성의 정책3국은 통신과 방송의 산업진흥이라는 명분아래 통산성의 멀티미디어를 관장하는 3과와 영역다툼을 벌이고 있다. 셋째, 방송과 통신의 인허가 업무와 규제업무는 정부부처로부터 독립된 행정위원회에서 맡는 것이 세계적인 추세이고 통신과 방송의 자유 즉 언론의 자유라는 점에서도 적절하다. 넷째, 따라서 통신과 방송에 관한 인허가 업무와 규제업무를 정부부처로부터 독립된 행정위원회를 신설하여 맡기고 우정성의 정책3국을 통산성의 멀티미디어3과에 통합시켜 방송과 통신의 산업진흥업무를 맡기면 우정성은 해체되고 정부부처 하나를 줄일 수 있게된다는 것이었다.

<표 3-11> (구)우정성의 문제점 및 우정성 해체의 논리

(구)우정성의 문제점	· 과도한 권한행사로 인한 문제점 · 방송프로그램에 대한 과다개입 · 통산성과의 과다한 영역다툼 · 우정성과 관련기관간의 인사부패 및 정보 폐쇄
(구)우정성 해체의 논리	· 우편과 금융등 현업3국은 민영화가 바람직함 · 우정성의 정책3국이 통산성의 멀티미디어 관장국과 경쟁 · 세계적으로 방송과 통신의 규제업무의 독립위원회 추세 · 정부부처감소

2) 개편안에 대한 우정성의 입장

당시 위와 같은 우정성의 해체안에 대해서 우정성은 반대논리를 분명히 하였다. 즉 정보통신을 통신방송위원회와 산업성으로 분담시키는 것에 대해서는 첫째, 각국이 정보통신분야에서 격전을 벌이고 있는 상황에서 정보통신행정을 나누는 것은 일본의 상대적 지위를 저하시킬 수 있으며, 둘째, 정보통신행정을 나누는 것은 다른 행정분야가 포괄적으로 되어가는 상황에서 새로운 이중행정, 분할 경쟁을 결과하여 국민과 기업의 부담을 증가시킬 염려가 있다. 셋째, 정보통신행정에서는 규제와 진흥을 일체적으로 행해서 효율적이고 효과적으로 행정목적의 실현이 가능한데, 방송 디지털화, 휴대전화, 무선호출기 등 이동통신산업분야에서 규제와 진흥의 영역을 정확히 구분하기는 어렵기 때문에 이들을 나누어서 맡는 것은 비현실적이라고 주장한 것이다.

그 결과 우정성은 의원내각제로서의 일본의 행정위원회는 내각에서 독립된 합의제 기관이므로 신중한 판단을 요하는 수동적인 업무에는 적당하지만 내각으로서 정치적이고 정책적인 판단을 필요로 하는 행정분야에는 맡지않고, 정보통신은 기술혁신을 배경으로 해서 급속한 변모에 따라야 하고 새로운 시대에 국가전략으로서 기동적으로 다루어야할 분야일 뿐만 아니라 모든 사회경제활동을 횡단적으로 지지하는 기반이고, 다른 행정기관과의 연계를 꾀하면서 일원적으로 다루어야 할 행정분야

이기 때문에 정보통신행정은 행정위원회 방식이 아니고 내각의 일원인 국무대신을 장으로 하는 독임제 기관으로 수행하여야 한다고 주장하였다(김국진 외 2인, 2002: 203-209).

결국 행정기구개혁에 관한 중간보고서가 나온 이후 우정성의 위와 같은 논리에 의거한 로비와 자민당내의 우정성 지지 의원들의 동조로 1997년에 발표된 행정개혁의 최종보고서에서는 우정성은 폐지하되 방송통신위원회설치안도 철회하고 기존체제를 그대로 존속시키는 내용이 발표되었다. 즉, 우정성은 폐지하되 방송통신행정체계를 포함하여 기존의 우정성의 체제와 업무를 거의 그대로 총무성에 이관하는 방식으로 결말이 났다.

나. 총무국의 조직구조 및 기능

중앙성청의 개혁이후 총무성은 2001년 1월 6일 총무청, 우정성 및 자치성을 모체로 설립되었다. 총무성의 업무는 행정의 기본적인 관리제도의 운영, 지방자치제도관리 운영, 전기통신・방송행정, 우정사업 및 고유행정목적실현의 임무가 있는 특정된 성에서 실시하는 것이 적당하지 않다고 판단되는 사무를 수행하는 것이다. 구성은 장관 아래 10개의 국이 설치되어 있는데 이중, 우정성에서 실시하였던 통신, 방송, 정보통신관련행정은 우정성에서의 통신정책국, 전기통신국, 방송행정국의 3국을 정보통신정책국, 종합통신기반국으로 재편하였다(김국진 외 2인, 2002: 203-209).

<표 3-12> 총무성 산하의 통신·방송관련부서

총무성	
정보통신정책국	종합통신기반국
· 총무과 · 종합정책과 · 정보통신정책과 · 정보유통이용촉진과 · 정보유통진흥과 · 지역통신진흥과 · 통신규격과 · 우주통신정책과 · 방송정책과 · 방송기술과 · 지상방송과 · 위성방송과 · 지역방송과	· 총무과 · 전기통신사업부 · 사업정책과 · 요금서비스과 · 데이터통신과 · 전기통신기술시스템과 · 고도통신망 진흥과 · 전파부 · 전파정책과 · 기간통신과 · 이동통신과 · 위성이동통신과 · 전파환경과 · 국제부 · 국제정책과 · 국제경제과 · 국제협력과

자료: 김국진 외 2인(2002).

먼저, 정보통신정책국은 방송을 포함한 전기통신의 기본적 시책 및 종합적 시책에 대해서 담당하고 있으며 14개의 과를 두고 있다. 이국에서는 첫째, 정보의 전자적 유통에 관한 규제 및 진흥에 관한 종합적인 정책의 기획, 입안과 추진에 관한 사항, 둘째, 우주의 연구, 개발 및 이용에 관한 정보의 전자적 유통과 전파이용에 관한 기본적인 정책의 기획과 입안에 관한 사항, 셋째, 방송에 관한 정보의 전자적 유통을 위한 유선 또는 무선의 시설설치 및 사용에 관한 규제, 넷째, 정보통신심의위원회의 서무 등의 업무를 담당하고 있다.

다음으로 종합통신기반국은 주파수 전반의 관리배분 및 통신에 대해 담당하고

있으며 3부 14과를 두고 있다. 이 국에서는 첫째, 정보의 전자적 유통을 위한 유선 또는 무선시설의 설치 및 사용에 대한 규제, 둘째, 전기통신사업의 발달, 개선 및 조정에 관한 사항, 셋째, 주파수 할당 및 전파의 감독과 관리에 관한 사항, 넷째, 전파이용의 촉진에 관한 사항, 다섯째, 전파감리심의회의의 서무 등을 담당한다.

이와 같은 구조를 가진 총무성의 방송산업규제는 대중매체의 집중 방지의 원칙에 입각하여, 국민에게 방송의 이용을 할 수 있는 시설과 인적 물적 지원을 최대한으로 하여서, 가급적 많은 사람에게 방송의 기회를 제공해서 이들이 표현의 자유를 최대한으로 향유하는데 목적을 두고 있다. 이에 따라 총무성은 방송국을 2개 이상 소유하는 것을 금지하고, 방송사업을 행하는 경우 라디오, 텔레비전, 신문사업을 겸영하거나 경영지배 할 수 없도록 하고 있다. 아울러 지상파 방송의 경우 한 사업자가 보유할 수 있는 의결권의 한도를 10% 이내로 제한하고 있으며, 만약 타지역 방송사업을 겸영할 때에는 이보다 완화된 20%선에서 제한을 하고 있다. 또한, 방송용 위성도 준기간방송으로 정의하여 매체집중배제의 원칙을 적용하고 있으나 통신용 위성에 대해서는 다채널이 가능하다는 특성에 따라 지상파 방송과는 달리 의결권 보유 규제형태가 아니라 4개 중계기로 제한을 두고 있다. 그러나 위성 및 케이블텔레비전에 대해서는 지상파 방송에 비해 비교적 규제를 완화하는 방향으로 나아가고 있다.

한편 총무성은 공영방송사업자인 NHK에 대한 규제도 수행하고 있다. NHK는 기본적으로 정부출자나 재정보조 없이 수신료로 운영되고 있으며 프로그램편성과 경영일반에 행정부의 일반적인 감독권이 미치지 않는 자율적인 특수법인이다(김국진 외 2인, 2002: 208-209). 총무성은 NHK의 재원을 수신료에 전적으로 의존하게 함으로써 NHK가 정치권력이나 외부권력의 영향권에서 벗어나도록 하였고, 업무, 인사, 시설, 재무, 수신료 등에 대한 인가와 허가에 있어서 국회의 동의나 승인을 받아야 하는 전체시스템을 마련하였다.

6. 일본의 사례로 본 시사점

일본은 오랫동안 통신과 방송에 관한 정책과 행정 및 규제라는 국가업무를 단일

의 행정기관에서 담당하였기 때문에, 그 업무가 일관성, 효율성, 종합성을 기할 수 있다는 장점을 지나고 있었다. 그러나 미국과 같이 정부부처에서 독립된 행정위원회가 아니라 정부기관이 직접 관장함으로서 통신과 방송에 대한 정부의 통제와 간섭이 많다는 우려가 있었다.

더욱이 통신과 방송의 융합이라는 상황에 적합한 기구로의 개혁을 목표로 삼았던 지난 우정성의 폐지 및 총무성의 신설과정에서도 부처간의 이해관계에 대한 조정의 문제로 인해서 결국 구우정성의 편제를 거의 그대로 총무성에 와서 통신과 방송에 관한 새로운 환경변화에 따른 문제를 해결하는데 적절치 못한 개혁이 이루어졌다.

지금까지 일본의 통신과 방송관련한 법제, 정책, 기구 등을 살펴본 결과를 종합하면, 일본에서의 통신과 방송정책은 무선방송, 유선방송, 통신을 법적으로 엄격하게 구분하고 각각 별도의 사업영역으로 간주하고 있음을 알 수 있다. 최근에 이러한 사업영역을 구분하는 여러 법은 통신과 방송의 융합이라는 시대흐름에 적용될 수 없는 법체제라는 비판과 더불어 근본적인 개편의 주장이 강하게 제기되고 있는 실정이다. 예를 들어 케이블텔레비전망을 통한 인터넷 서비스도 유선텔레비전 방송법과 전기통신사업자법의 이중허가를 받게 하는 임시조치이며, 또한 NTT같은 통신사업자가 통신망을 활용하여 유선텔레비전 방송에 참여의사를 밝히고 있어서 현행 법체계로는 이런 융합현상에 적절히 대처할 수 없다는 주장이다.

이와같은 분위기를 반영하여 최근 경제산업성(구 통산성)이 중심이 되어서 방송과 통신에 관련된 모든법(전기통신사업법, NTT법, 방송법, 유선텔레비전방송법, 전파법, 유선전기통신법, 유선방송전화법)을 신정보통신법으로 통합하여 하드웨어 측면에서 통신과 방송의 인프라의 구분을 없애고, 네트워크 사업으로 일원화하여 유선무선을 포괄하는 법률을 만들고, 소프트웨어 측면에서 통신과 방송의 틀을 유지하여 방송내용에 가해지고 있는 규제를 존속시키고 NHK에 관한 규정을 독립법으로 둔다는 것이다(김관규, 2003: 26-27).

이와 같은 일본의 정보통신관련법제의 정비내용은 우리나라의 통신위원회 등 관련 규제기관의 정비에 있어서 근거법과 관련법규정들의 정비시에 도움을 받을 수 있을 것이다.

제 4 절 프랑스

1. 개요

통신과 방송분야에 대한 국가독점이 장기간 유지되어 온 프랑스도 최근 뉴미디어의 도래에 따른 규제환경의 변화로 인한 새로운 도전에 직면에 있는 상황이다. 프랑스에서 특징적인 것은 미국, 일본, 영국이 독립위원회형이든, 정부부처형이든 모두 규제기관의 단일화로 나아가고 있는데 반해, 프랑스는 통신과 방송에 있어서 행정은 물론 정책과 규제체계를 철저히 분리하고, 담당기구도 분리하는 추세를 보이고 있다는 점이다. 정책 및 규제기능의 분리는 정치적인 행위인 정책수립과정과 행정행위인 규제행위를 철저히 구분해서 통신과 방송이라는 심각한 경쟁분야에서 시장조절을 위한 공권력이 정당하게 개입할 수 있게 하고자 함이다. 한편, 통신과 방송이 융합하고 있는 시대에 굳이 이 두 분야를 나누어서 규제하려는 것은 관련분야를 광범위하게 포괄적으로 다루기에는 하나의 위원회로는 전문성 부족의 문제에 봉착할 수 있으며, 이 분야의 업무자체가 매우 방대하기 때문에 이들을 처리하는데 있어 적절한 하부구조가 갖추어지지 않은 상황에서 단일의 거대한 규제기관을 출범시키는 것은 득보다는 실이 많다는 판단에 근거한다.

2. 프랑스에서의 통신과 방송의 발전

가. 통신

프랑스의 통신사업은 '우편·전기통신법전'에 의해 처음에는 정부의 직영기관으로서 전기통신당국이 통신업무를 독점적으로 담당하였다. 이후 이것은 1991년에 정부로부터 독립한 공공기업체로서 프랑스텔레컴이 되었다. 그러나 프랑스텔레컴은 이후에도 단말기기·부가통신·이동체통신 등의 분야를 제외하고는 구역내 전화·장거리전화·국제전화 등의 기본적 서비스에 대해 여전히 독점적인 위치를 유지하

고 있다. 특히, 프랑스텔레컴은 통신기술의 개발에 힘써서 비디오텍스의 한 유형인 미니텔을 고도로 보급시킨 점등으로 유명하다.

이와 같이 프랑스의 통신사업은 기본적으로는 전화서비스의 독점적 운영 등을 하고 있는 프랑스텔레컴이 압도적인 영향력을 발휘하고 있다고 할 수 있다. 그러나 이동체 통신과 데이터 통신 등의 분야는 이미 시장개방이 완료되는 등 각 분야에서 점차 사업자간의 경쟁이 강화되고 있다. 이와 함께 통신사업자간의 국제적인 경쟁과 제휴 등을 추진하는 동향도 보이고 있다. 프랑스텔레컴이 독일의 독일텔레컴과 미국의 Sprint와의 제휴를 통하여 글로벌 원(Global One)을 설립하여 국제적인 거대 통신사업자로의 변신을 시도하고 있는 것이 대표적인 예이다.

프랑스의 통신사업의 특징은 이를 규제하고 감독하는 통신관계법 및 규제기관이 매우 복잡하다는 것이다(김창규, 1998: 112-113). 예를 들어 프랑스의 통신기본법인 '우편・전기통신법전'은 국무원의 정령(제Ⅱ권), 일반정령(제Ⅲ권)을 포함한 방대한 법전으로 통신사업자의 권능과 재정 및 서비스기준, 면허, 설비 등을 규정하고 있다. 프랑스에는 이 법전 외에도 프랑스텔레컴과 우편사업체로서의 라・포스트를 규율하는 '우편・전기통신사업에서의 공공사업체의 조직에 관한 법률'이 존재하는데, 이것은 공공기업체의 사명, 공공기업체의 관리・운영, 공공기업체의 재정・세무, 공공기업체와 이용자간의 관계, 공공기업체의 직원, 공공기업체의 감독 등을 규정하고 있다.

나. 방송

프랑스의 방송사업은 초기에 국영방송기관인 '프랑스방송협회'의 독점체제였는데, 이것은 1974년 방송법에 의해 7개의 국영사업체로 분할되었다. 그러나 1982년 방송법에 의해 방송독점이 폐지되게 되었고, 1984년에 민영의 상업국 '카날 프러스'가, 1985년에는 라・센크, TV6이 개국하였다. 그리고 1986년 방송법에 의해 민영방송국의 주체적인 업무수행이 인정되었고, 1987년에는 공공방송의 제1채널이었던 TF1이 민영화됨으로써 공공방송과 민영방송의 공민영혼합체계가 확립되게 되었다. 이러한 공민영혼합체계는 지금까지 기본적으로 변함없이 유지되고 있다.

프랑스의 공공방송은 그 재정을 수신료 수입 외에도 광고수입에 크게 의존하고 있기 때문에 시청률 경쟁이 치열한 상황이다. 이런 와중에 최초의 민영지상파방송국인 '라・센크'가 1992년에 도산함으로써, 방송사업자간의 경쟁은 더욱 증대하고 있다.

이러한 프랑스 방송사업의 특징은 위에서 언급한 프랑스방송협회가 7개의 공공방송으로 분할된 이래 프로그램의 제작, 기획, 편성, 송신이라는 3가지 기능이 기본적으로 각각 독립적으로 운영되고 있다는 것이다. 예를 들어 프로그램의 제작업무는 프랑스프로그램제작회사, 프로그램의 기획과 편성업무는 각 방송국, 프로그램의 송신업무는 프랑스방송송신회사(TDF)에 의해 운영되고 있다. 물론 민영방송의 출범 이후에는 민영프로그램 제작회사가 성장하고, 민영방송국의 송신업무가 자영 또는 TDF이외의 사업자에게도 가능하게 되는 등의 정책변화는 있었지만, 지금도 지상파방송의 송신업무는 거의 전적으로 TDF가 담당하고 있는 실정이다.

한편 프랑스의 방송사업은 커뮤니케이션의 자유에 관한 법률이 기본법인데, 방송(tele-radiodiffusion)이라는 용어를 사용하지 않고, 시청각커뮤니케이션(la communication audiovisuelle)이라는 용어를 사용하고 있다. 이것은 종래의 방송개념보다는 넓은 의미로 사용되고 있는데 '사적통신의 성질을 가지지 않는 모든 종류의 부호・신호・문서・영상・음성 또는 메시지를 어떤 전기통신수단에 의하여 공중 또는 다양한 범주의 공중에게 제공하는 것'을 말한다(김창규, 1998: 112-115). 이것은 방송개념의 확대를 통해서 통신과 방송의 융합에 대응하려는 측면도 있다고 할 수 있다.

다. 통신과 방송의 융합화

통신망을 통한 방송서비스, 유선 방송망을 통한 통신서비스의 제공은 프랑스에도 이미 시행된 지 오래이다. 통신망과 방송망 모두를 통해 인터넷 서비스를 제공하는 것과 같은 망과 서비스 사이의 전통적인 관계의 소멸현상도 나타나고 있다. 프랑스에서는 이 문제에 대해서 비차별성과 공평성이라는 원칙아래 다양한 망을 통해 제공되는 동일한 서비스에 동일한 규제를 적용하는 것을 기본원칙으로 삼고 있다(김

국진 외 2인, 2002: 109).

프랑스에서 통신과 방송의 융합을 이를 때 가장 중요한 것은 바로 텔레텔의 존재이다. 이것은 프랑스텔레컴이 제공하고 있는 비디오텍스서비스로서 문자와 화상을 이용한 쌍방향성을 가진 통신수단으로 이중 이용자측의 전용단말을 미니텔(minitel)이라고 한다. 이 때문에 일반적으로 비디오텍스서비스의 총칭으로 미니텔이라는 용어가 사용된다. 이 시스템을 통해 이루어지는 중요서비스는 다양한 정보검색, 전자메일, 뉴스, 티켓예약, 홈쇼핑, 무선호출, 난방을 위한 원격조작 등이 있다.

한편 1994년 후반이후 인터넷 사용자의 급증으로 프랑스텔레컴이 운영하기 시작한 인터넷 접속서비스로 Wanadoo가 있다. 이는 프랑스국내에서 장소에 관계없이 시내요금으로 인터넷에 접속이 가능하며, 동시에 텔레텔 상에서 제공되는 정보서비스에도 접속가능한 서비스이다.

그 외에도 프랑스에서는 1994년에 발표된 Théry 보고서에 의해 통신과 방송의 융합에 따른 환경변화에 대응하기 위해 적극적인 노력을 하고 있다. 그 구체적인 내용은 첫째, 2015년까지 프랑스의 모든 가정과 기업에 광섬유망을 설치한다. 둘째, 인프라의 정비를 위하여 향후 20년간 1,500억-2000억 프랑의 투자가 필요하다. 셋째, 디지털 영상압축기술, ATM교환시스템, 광섬유 등의 기술을 활용한다. 넷째 정보하이웨이를 통하여 교육, 통신판매, 쌍방향게임 등의 다방면에 걸친 서비스를 제공한다는 것이다.

이와 같은 프랑스의 향후 통신환경의 변화에 대응한 노력은 미국에 비해 정부주도적 색채가 강하다는 특징을 갖는다(김창규, 1998: 124). 즉, 첫째 2015년까지 프랑스의 모든 가정과 기업에 광섬유망을 설치하고, 둘째, 인프라의 정비를 위해 향후 20년간 1,500억-2,000억 프랑의 투자가 필요하며, 셋째, 디지털 영상압축기술, ATM교환시스템, 광섬유 등의 기술을 활용하고, 넷째, 정보하이웨이를 통해 교육, 통신판매, 쌍방향게임 등의 다방면에 걸친 서비스를 제공한다는 것이 그것이다.

3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비

프랑스에서도 뉴미디어의 출범에 따른 통신과 방송의 융합화 현상에 대비하기

위한 법제의 정비가 이루어졌다.

먼저 1986년 제정된 커뮤니케이션 자유법에서는 융합서비스의 성격을 기존의 방송과 통신의 개념에 입각해서 구분하고 있으며, 여기에 이중기능커뮤니케이션서비스(dual-unction communication services)의 범주를 추가하였다(김국진 외 2인, 2002: 109-111). 동 법이 규정하고 있는 각 서비스에 대한 내용은 다음과 같다.

<표 3-13> 프랑스의 통신·방송의 분류

구 분	특징	강조점 및 사례
통신서비스	특정인 대상의 사적서비스,	통신내용의 비밀, 표현의 자유보장
방송서비스	공공전달방식을 통한 개방성,	저작권, 미성년보호, 폭력프로그램규제, 의견다양성, 반론권 규제
이중 기능커뮤니케이션	공공전달의 형식과 사적서비스의 융합	전자상거래, VOD(Video on Demand), 통신판매

통신서비스는 사적 접속을 통한 사적커뮤니케이션 서비스로서 특정인을 대상으로 하며 특정인과의 관계 속에서 규정되는 것으로 내용의 비밀과 표현의 완전한 자유가 보장되는 것이다. 반면 방송서비스는 공공전달방식을 통한 방송커뮤니케이션 서비스를 지칭하는 것으로 모든 이용자들에게 개방되어 있는 것이다. 따라서 방송서비스에서는 저작권, 미성년 보호, 폭력적 프로그램 규제, 의견의 다양성, 반론권 등의 규제가 따른다. 다음으로 이중커뮤니케이션 서비스는(dual-unction communication services) 전자상거래, VOD(Video on Demand), 통신판매 등이 여기에 해당하는 것으로 온라인을 통해 상품과 서비스를 제공하거나 광고한다는 점에서 공공전달의 형식이지만 상거래와 같이 판매자와 구매자 사이의 사적 접속의 형태를 가지는 서비스이다.

이렇게 볼 때 프랑스는 기본적으로 사적 접속과 공공전달이라는 전달형식을 기준으로 서비스를 분류하고 있음을 알 수 있다. 그리고 이중커뮤니케이션 서비스를 규정해서 사적접속과 공공전달 형식이 모두 작용되는 서비스를 일컫는 형식적인 개념이다. 따라서 서비스의 내용규제에 있어서 이중기능커뮤니케이션 서비스에만 특

화된 규제기능이 있는 것이 아니다. 즉 이중기능커뮤니케이션에 대해 공공전달방식이 채택된 부분은 방송서비스와 같은 규제가 사적 접속이 채택된 부분은 통신서비스와 같은 비밀보장이 적용된다. 요약하자면 프랑스에서는 기존의 분류와 규제방식을 그대로 유지하면서 변화하는 상황에 맞게 유연하게 적용하는 방식을 채택한다. 이렇게 프랑스에서 새로운 서비스 범주를 인위적으로 만들지 않는 이유는 기존의 통신 서비스와 공공전달서비스에 대한 규제와 충돌한 위험이 크기 때문이다.

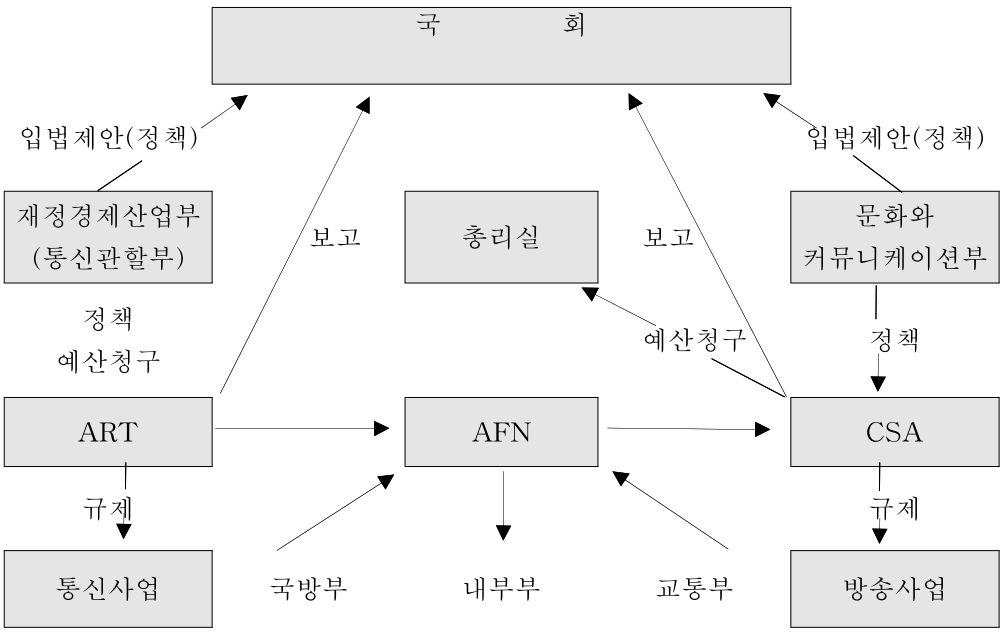
한편 통신분야에 있어서는 프랑스도 세계적 규모의 통신규제완화, 통신시장의 치열한 경쟁화, 더 나아가 1998년 이후 유럽연합지역에서 통신시장의 완전자유화라는 통신환경의 변화에 대처하여 법제의 개편을 단행했다. 즉 1996년에 대폭 개정된 우편·전기통신법전에서는 통신네트워크의 설치와 운영을 장관의 허가제로 해서 통신시장에의 신규진입을 허용하고 있으며 통신서비스 제공을 원칙적으로 자유라고 규정하는 등 세계화 및 개방화, 시장화에 대비하고 있는 것이다.

4. 통신 및 방송관련 규제기구

프랑스의 방송통신행정은 철저하게 정책과 규제의 분리, 방송과 통신의 분리의 원칙속에 이루어지고 있다(김국진 외 2인, 2002: 191-197). 통신의 경우 현행 담당부서인 재정경제산업부가 정책입안에 책임을 지고 성문화된 정책내용이 실행되도록 규제하는 통신청이 담당한다. 프랑스는 1998년 1월부터 통신분야의 완전자유화에 진입했기 때문에 이에 대비하기 위해 1996년 1월부터 통신규제법을 통과시켰고 이 법에 근거해 통신청과 국립주파수위원회가 설립된 것이다.

한편 방송의 경우 담당부서인 문화커뮤니케이션부에서 정책입안을 책임지고, 성문화된 정책내용을 현실속에서 실행되도록 규제하는 역할은 시청각최고위원회(CSA)에서 담당한다. 시청각 최고위원회는 선거방송에 대한 규칙을 정할 수 있고 정책제안 및 법안 개정에 의견을 낼 수 있으며, 국회와 정부의 자문요청이 있는 경우 응하는 방식으로 정책입안에 규제기구의 견해를 반영하기도 한다.

<그림 3-6> 프랑스의 통신과 방송 규제체계



자료: 김국진 외 2인(2002).

가. 통신규제체계

현재 프랑스는 재정경제산업부가 정책을, 통신청이 규제를 담당하는 구조로 이루어져 있고, 기타 중요한 기구로 국립주파수관리소가 있다. 이들의 담당업무는 대개 아래와 같이 분담되어져 있다.

<표 3-14> 프랑스의 정보통신 관련 정책기구의 역할분담

재정경제산업부	통신규제기구	국립주파수관리소
· 입법과정 일반: 법, 칙령, 명령, 규칙등 법안 준비 · 국제적으로 프랑스 통신부서 대표 · 보편적 서비스를 포함한 공영서비스 규제 · 국영 프랑스텔레컴 감독	· 일반용 통신 네트워크사이의 접속카탈로그 인준 · 주파, 번호, 네트워크 이용권 등 자산의 분배 · 하부구조의 연결과 배분에 대한 갈등 규제 · 허가신청 교육 · 개별 통신네트워크 허가 · 보편적 서비스에 대한 제안 · 경쟁규제와 통제	· 지상파 주파 스펙트럼의 장기계획 및 전망 · 행정기구 또는 독립행정기구들에 대한 주파수 배당 · 주파수에 대한 대외적 협상 · 전파방해해소

자료: 김국진 외 2인(2002).

1) 통신청(ART)

통신청은 1996년 7월 26일 통신규제법에 의해 생겨난 통신분야 전문규제기구이다. 이 기관은 통신분야의 공영독점해제와 더불어 무수히 등장하기 시작한 통신사업자들을 허가하고 공정경쟁을 감시하기 위해서 설립되었다. 그 구성은 5명의 위원이 있으며, 위원장을 포함한 3명은 칙령에 의해 임명되고 2명은 각각 상원의장과 하원의장에 의해 임명된다. 칙령에 의해 임명된 3인은 2년마다 한명씩 경질되는데, 위원장은 6년 임기로, 두명은 제비뽑기를 통해 한명은 4년 임기, 한명은 2년 임기로 임명된다. 이로써 5명의 위원들의 임기가 각각 상이해서 규제행위의 연속성이 유지된다. 위원들은 임기동안 면직이 불가능하고, 재임명도 불가능하다. 위원들은 공무원이며, 직원들은 통신관련 정부부처의 공무원들과 같은 위상을 지니고 계약직 직원을 채용할 수 있다. 위원의 임명은 전문성에 의해 이루어지는데 법과 통신기술, 지역경제분야의 전문성을 고려하게 된다.

예산은 관련행정부처인 재정경제산업부에 속하게 되어 감사원의 통제를 받게 되는데, 이점에서 총리실 예산에 직속해 있는 CSA에 비해 규제기구로서 행정부로부터

의 독립성을 보장받지 못하는 점이 있다.

이와 같은 프랑스 통신청(ART)의 주요기능은 다음 표와 같다.

<표 3-15> 프랑스 통신청(ART)의 주요기능

ART의 주요기능	· 법률안과 칙령에 대해 정부자문 · 통신관련 국제회의에 참가 · 통신분야규제 - 네트웍 응용 및 연결, 전화번호 관련 규칙제정권 - 개별통신사업자 허가 - 통신사업자의 공적기여금 액수 제안 - 비경쟁영역 전화/통신 요금정책에 대한 의견제시 - 주파수대와 채널변경 및 전국적 주파수번호정책과 통제담당 - 시장독점규제 · 통신분야에 대한 제제권 - 허가취소, 허가기간단축, 벌금징수 등

2) 국립주파수관리소(AFN)

국립주파수관리소는 여러 정부부처(국방부, 통신관련 정부부처 등)와 CSA 사이에서 이루어지는 주파수 운영의 분산을 지양하고, 수평적인 주파수 정책을 발전시키기 위해 설립되었다. 이 기관은 주파수 사용과 관련된 정부 각부처에서 파견된 직원으로 구성된 행정위원회에 의해 운영된다.

이 기관의 임무는 주파수 사용에 대한 장기계획, 주파수 배분 현황보고, 국제적 협상의 준비 등이다. 특히 주파수 사용과 관련된 문제가 발생하는 경우 단일의 창구 역할을 수행하게 된다.

나. 방송규제체계(시청각최고위원회: CSA)

시청각최고위원회(CSA)는 프랑스의 방송규제기구로 독립행정기구로서의 성격을 가지며 총 9명의 위원으로 구성된다.[29] 위원은 1/3씩 각각 대통령, 하원의장, 상

원의장에 의해 임명되며 임기는 6년이다. 위원들 중 1/3이 2년마다 경질되는 시스템을 구축하여서 방송규제행위의 일관성과 정책적 독립성을 유지할 수 있게 하고 있다. 방송위원은 전문성을 고려해서 임명되며 겸직은 금지된다. 이와 같은 시청각최고위원회의 권한은 다음 <표 3-16>와 같다.

<표 3-16> 프랑스 시청각최고위원회(CSA)의 주요 권한

CSA의 주요기능	· 임명권 - 텔레비전 및 라디오 공영방송사 사장임명 - France2, France3 의 이사회 임원의 일부임명 - 국립시청각연구소의 이사회 임원 - 기타 문화, 방송, 통신 관련 기구에 대한 임원 임명 · 제제권 - 형사고발, 행정제제 등 · 방송관련 규제 - 홈쇼핑 규칙제정 - 민영방송 허가, 규제, 제제권 - 방송 재인허가권(새로운 임무부여, 쿼터조정) · 정부부처 및 국회에 대한 자문

프랑스에서 특이한 점은 1998년 유럽통신시장의 자유화에 대비해 1997년에 통신분야의 규제를 개편한바 있지만, 방송분야에 있어서는 어떠한 규제기구의 개편논의도 이루어지지 않고 있고 오히려 기존의 CSA의 권한을 강화하는 것이 방송법 개정 때마다 논의되고 있다. 이는 미국이나 영국 및 영국 등에서 정보통신환경의 변화에 따라 규제기구를 통합시키려고 노력하는 등의 움직임을 보이고 있는 실정에서는 매우 특이한 점이라고 할 수 있다.

5. 프랑스 규제체계의 특이성

29) 이 기구는 종래의 커뮤니케이션과 자유를 위한 국민위원회(CNCL)를 대체한 것으로 1989년 방송법에 의해 탄생한 세 번째의 독립행정위원회이다.

프랑스의 방송과 통신의 융합에 따른 규제기구의 변화를 보면, 흥미로운 점을 발견할 수 있다. 즉 다른 국가에서 통신방송의 융합에 의한 포괄적 규제기관을 설립하는 방향으로 움직이고 있는데 반해, 프랑스에서는 오히려 기존의 통신과 방송을 통합하여 규제하던 것을 분리해서 규제하는 방향으로 나아가고 있는 것이다.

1986년 커뮤니케이션 자유법은 하나의 독립행정기구인 커뮤니케이션과 자유위원회(CNCL)에게 비록 제한적이기는 하지만 방송과 통신분야의 규제권한을 동시에 부여하였었다. 그러나 1989년 1울 법 개정을 통해, CNCL을 대신해서 CSA를 창설하면서 1990년 3월까지 CSARK, CNCL에 이어 행하던 통신분야 허가권을 당시의 통신관할 정부부서인 우정통신우주사업부로 이전하게 하였다. 이는 방송과 통신의 통합체계를 오히려 분리하고 있는 것이다.

프랑스가 이처럼 방송규제에 대한 방향을 설정하여, 방송과 통신을 여전히 엄격하게 구분하는 이유는 전통적으로 문화적 인식과 자문화에 대한 자부심이 강함 것에 기인한다. 그외 기구분리의 논리는 기술분야의 전문가가 아닌 위원회가 디지털 네트워크의 문제, 정보윤리의 문제, 저널리즘의 문제까지 모두 관장하기가 어렵고, 통신분야 인허가 업무 자체의 방대성으로 인해서 위원회 형식의 기구가 이를 주관하기가 부적당하다는 점이 논의되고 있다. 예를 들어 1990년 한해에만 사적 무선네트워크관련 사항만 78,600건에 달했으며, 아마추어 무선허가가 15,200건에 달했다. 또한 실질적으로 방송과 통신분야의 업무를 동시에 관장하는 미국의 FCC나 캐나다의 CRTC같은 기관이 있기는 하지만 엄청난 하부구조를 지니고 있어야 하는 동시에 기술적이고 경제적인 측면에서의 규제가 내용규제에 앞설 수밖에 없는 결과를 초래하여 문화와 커뮤니케이션에 대한 오랜 정책과 국가개입의 역사를 가진 프랑스에서는 적합하지 않은 것으로 드러났다.

그외 프랑스에서는 앞에서 밝힌 바와 같이 통신과 방송의 융합에 대해서도 기존의 통신, 방송의 틀에 의해 규제하고 있다. 예를 들어 일반적으로 방송서비스에 사용되던 주파수를 통신목적으로 사용할 경우, 통신관할 정부부처가 인허가를 하되, CSA의 주파수 사용 동의를 얻어야 하고, 반대로 일반적으로 통신에 사용되던 주파수를 대중에게 직접 프로그램을 전달하는 목적으로 사용할 경우, CSA의 승인을 얻도록 1989년 법은 규정하고 있는 것이다.

통신과 방송의 융합영역에 대한 구체적인 사례를 살펴보면, 케이블 네트워크를 사용하는 모든 통신서비스는 통신관할 정부부처의 소관이지만, 특정 방송서비스를 제공하기 위해 불가피한 통신서비스들, 즉 VOD 등의 접근 통제, 프로그램 관련 정보제공, 쌍방향 방송서비스 등은 인허가를 받을 때 CSA와의 협약내용 속에 포함이 되는 식으로 CSA의 규제를 받아야 한다.

6. 프랑스 사례의 시사점

프랑스의 사례는 통신과 방송의 분리를 통해 자국의 문화를 보호하려는 것을 특징으로 한다. 이와 같은 프랑스의 정책지향의 근거는 텔레비전, 전화, 컴퓨터와 같은 다양한 용도에 디지털 기술이라는 동일한 기술이 사용된다는 것이 바로 동일한 규제원칙을 요구하는 것이 아니라는데 있다. 즉 기술과 그 기술의 사용을 혼동해서는 안되며, 규제할 수 있는 것은 기술의 응용이지 기술자체는 아니라고 본 것이다.

좀더 구체적으로 볼 때 통신에 적용되는 비밀보장의 원칙, 사생활 보호의 원칙, 방송에 적용되는 내용관련 원칙 및 쿼터들, 어린이와 청소년 보호의 원칙, 정보의 다원주의, 형평성, 윤리관련원칙들을 동일한 기술을 사용한다는 이유로 무비판적으로 하나로 묶는 것은 매우 큰 문제를 초래할 수도 있다는 것이다.

이는 문화적 정체성에 대해 관심을 가지고 있는 우리나라에서 시사하는 바가 크다. 특히 프랑스가 방송에 속한 문화정책의 논리인 자국 문화진흥과 보호, 문화정체성의 문제, 영화, 방송, 음반 등 문화산업에 대한 철저한 지원제도와 통신정책의 논리인 보편적 서비스와 법이 보장하는 통신의 자유원칙 및 자유경쟁의 원칙 등을 명백히 다른 것으로 인식하는 점 등은 향후 우리나라의 통신방송규제기구의 개편과 관련해서 중요한 시사점을 갖는다. 또한 통신위원회의 개편과 관련해서도 프랑스의 통신청의 권한 등을 참고해 보는 것도 의미있는 일이라 할 수 있다.

제 5 절 독일

1. 개요

독일의 통신과 방송관련 제도는 다른 나라에 비해 매우 복잡한 양상을 보이고 있다. 더구나 다른 선진국들이 뉴미디어의 출범에 따른 통신과 방송의 융합에 대비해서 적극적인 대처를 하고 있는 반면에 독일은 여전히 통신에 있어서의 비밀의 보호와 방송의 자유 및 각 주에 대한 방송주권의 부여를 고수하고 있음으로 해서 이 분야에 있어서 눈에 띠는 변화를 발견하기는 어려운 실정이다.

기본적으로 독일의 통신과 방송관련 제도들은 기본법 및 연방헌법재판소의 판결에 근거하고 있는데, 구체적으로 본다면 통신은 연방정부과 관할하는 반면, 방송의 경우 나치하에서 방송을 정권홍보에 이용한 경험에 근거하여 연방정부가 아닌 각 지방정부가 관장하는 것을 원칙으로 하고 있다. 이에 따라 연방정부 관할의 통신 관련법과 별도로 방송관련법은 방송국가조약 및 미디어서비스국가조약 등과 같이 주간의 조약이 법을 대신하는 형태를 띠고 있다. 따라서 방송관련 분쟁시 합의점을 찾지 못할 경우 연방헌법재판소의 판결이 방송법의 상위법으로 기능하게 된다.

2. 독일에서의 통신과 방송의 발달

가. 통신

독일의 통신사업은 기본적으로 공공에 의해서 운영되고 있었다. 즉 통신사업은 통신의 비밀의 보장과 전국적인 보편적 서비스의 제공을 위해 연방의 고유행정으로 이루어지고 독일연방체신청(DBP)에 의해서 독점적으로 이루어졌다(김창규, 1998: 132-133). 그 근거는 개정전의 1994년 기본법 제87조로서 통신사업은 연방의 고유행정이기 때문에, 연방의 하부기관이 담당하였던 것이다.

그러나 1980년대 후반부터 세계적인 탈국공영화추세와 유럽연합의 통신시장개방

정책에 직면하여 통신분야의 경쟁도입에 대비하고 혁신능력을 확대하며, 유연성을 확보하기 위해 통신분야에 대한 단계적인 개혁이 이루어졌다. 그 결과 독일연방체신청의 분할 및 주식회사화 등의 통신제도개혁이 진행되었고, 1996년 7월에는 새로운 전기통신법이 성립되었으며, 이미 경쟁상태에 들어선 이동체 및 위성통신분야와 더불어 1998년 1월부터는 일반적인 전화서비스도 자유화하게 되었다.

한편, 구 동독지역에서의 기반정비의 실시, 인건비 지출과다의 문제를 안고 있기는 하지만 주식회사화 된 독일텔레컴은 분사화, 외국기업과의 제휴 등을 통하여 경영체질의 강화를 추구하고 있다.

나. 방송

통신과 마찬가지로 독일의 방송제도도 기본법에 근거하고 있다. 그러므로 독일의 방송사업도 종래 공적으로 운영되어 왔다. 이러한 방송영역에 대해서 일반적인 사항을 제외한 특별한 영역에 대해서는 각 주가 규제권을 가지고 있었다. 그러나 1980년대의 민영방송이 도입되면서 큰 변화를 맞게 되었다. 또한 최근에는 디지털위성방송이 운용되고 있으며 나아가 통신과 방송의 중간영역적 서비스의 증대 뿐아니라 통신·방송사업자간의 상호간의 진입도 활발하게 이루어지고 있는 실정이다(김창규, 1998: 134).

독일은 1980년대 후반까지 공공방송만이 존재하였다. 아울러 제2차 세계대전의 패전국이었던 독일은 주파수의 할당이 적어서 각 가정에서 수신가능한 TV방송은 전국방송 2개, 주지역 방송 1개로서 총3개의 채널만이 존재하였다. 이러한 공공방송은 종래 주파수의 희소성, 사회적 영향력이라는 방송의 특수성에 기초해서 성립되었다. 그리고 공공방송은 1984년 민영방송이 도입된 이후에도 여전히 중심적인 위치를 점하고 있다.

한편 독일의 민영방송은 이미 1950년대부터 여러 차례 정치적인 과제로 등장하였지만 1984년에 이르러 비로소 도입되었다. 이와 같은 민영방송의 도입배경은 위성방송과 케이블 텔레비전 등의 기술발전에 의한 주파수 부족의 극복, 방송분야의 국제적 경쟁력의 강화 등을 들 수 있다. 이에 더해 독일의 연방헌법재판소는 1980년대

이후부터의 민영방송의 도입이 '방송의 자유'의 보장과 대립되는 것이 아니라는 것을 명확히 해 줌으로서 민영방송의 도입에 대한 정당성을 제공해 주었다. 그 결과 현재 독일의 민영방송은 전국 TV방송이 10여개, 지역방송이 30여개가 존재하고 있다.

다. 통신과 방송의 융합화

독일에서도 위에서 살펴본 바와 같은 민영방송의 도입, 통신분야의 자유화와 더불어 디지털 기술의 발전에 따른 통신과 방송의 융합서비스가 다양하게 전개되고 있다. 예를 들어 DF1 · Premiere 등과 같은 유료방송, 컴퓨터전문방송 GIGA TV · 기상예보 및 여행정보방송 등과 같은 새로운 전문방송, 그리고 컴퓨터의 보급증가로 인한 인터넷상의 신문사 홈페이지의 증가 등이 그것이다. 특히 1990년대의 자유화 정책에 따라 방송사업자의 위성통신사업에의 참가가 활발하고 독일텔레컴 · Bertelsmann · ZDF 등과 같이 미디어사업자간의 공동사업을 전개하는 경향도 높아지고 있다.

그리고 1996년에 독일의 새로운 전기통신법이 제정됨과 더불어 각 주에서는 멀티미디어실험사업(Multimedia Pilotprojekt)이 활발하게 추진되었다(김창규, 1998: 139-140). 예컨데, 노르트하인-베스트팔렌(Nordrhein-Westfalen)주에서 Vebacom과 DB kom이 공동으로 자금을 투자, 일반가정 10,000세대와 기업 · 관청 · 대학 · 병원 등을 광섬유로 연결하여 VOD, 텔레뱅크, 텔레쇼핑 등을 제공하고자 하는 독일 최대의 실험사업인 'Infocity NRW' 등이 그것이다. 그밖에도 관민의 공동참여에 의한 디지털오디오방송(DAB)이 있고, 1995년부터 시작한 독일텔레컴실험사업에 방송사업자의 참여도 이루어지고 있다.

3. 통신 및 방송환경의 변화에 대응한 법제의 정비

통신과 방송의 융합에 직면하여 독일에서도 기존의 통신과 방송에 대해 새로운 시각으로 규제를 실시하는 시대적 요구를 받게 되었다. 이와 관련, 핵심적인 내용은

통신과 방송의 중간영역적 서비스를 어떻게 규제할 것인가 하는 것이었다(김창규, 1998: 139-143). 이 문제는 당초 당해 서비스가 헌법상의 방송개념에 포함되는지와 관련해서 논의되었다. 그러나 더 나아가 중간영역적 서비스가 잠정적으로 헌법상의 방송개념에 포함될지라도 모든 방송에 일률적인 규제가 필요한가, 그렇지 않다면 전통적인 방송을 동반한 서비스와 그렇지 않은 서비스로 구분하여 취급할 것인가의 문제로 발전하였다.

이와 관련해서 독일은 중간영역적 서비스에 대한 기업활동의 지원과 이용자의 자율결정권을 보장하는 법적 토대를 마련하였다. 구체적으로 본다면 1996년 12월 독일연방수상과 주정부수상들은 미디어기술의 발전에 따라 파생되는 문제점들에 대해 통일된 법규범을 연방법과 주간의 협약형태로 제정하기로 하고 이를 1997년 8월부터 발효시키도록 연방과 주는 각각의 의회에 비준을 추진한다는 내용의 공동합의문을 채택하였다. 그 결과 연방차원에서는 1997년 6월 연방입법권한에 기초한 정보통신서비스법이, 주차원에서는 1997년 2월에 주정부수상들의 서명이 완료된 미디어서비스에 관한 주간협약이 채택되었다.[30] 독일에서 미디어 서비스에 대해 연방이 아닌 각 주간의 협정으로 하게 된 것은 방송영역에 대한 규제권이 각 주에 있음으로 해서 통신방송 환경의 변화에 따라 이들을 통일할 필요성이 생겼기 때문이다.

이중 연방의 정보통신서비스법의 내용을 살펴보면, 정보통신서비스에 대해서도 연방과 주의 권한을 분담하는 구조를 갖추고 있으며, 특히 기존의 방송에 대한 규제와는 달리 서비스자체를 구분하여 독자적인 권한을 행사하고 있다. 여기에서 제시된 구체적인 구분기준은 '사회일반'인데, 즉 사회일반을 대상으로 하는 서비스 분야는 독일방송정책의 주체인 주의 권한영역에 해당되는 것으로 해석되었는데, Pay TV, PPV, VOD, 텔레쇼핑, 전자신문 등이 이에 포함된다. 반면 개별주문에 의한 서비스는 연방정부의 권한영역에 해당되는데, 온라인서비스, E-mail 서비스, 텔레뱅킹, 원격의료, CRS 등이 포함된다.

이와같은 독일에서의 통신과 방송의 융합에 따른 법제의 변화를 요약한다면, 중

30) 정보통신서비스법은 텔레서비스의 이용 및 개인정보의 보호, 디지털 서명, 저작권료, 사용료 및 청소년 유해문헌 판매에 관한 법령 개정 등의 11개 조항을 담고 있으며, 미디어 서비스에 관한 주간조약은 제공자 표시 및 광고후원, 반론권 및 청구권과 관련된 서비스제공자의 의무와 권리, 이용자의 보호, 감독에 관한 규정 등을 담고 있다(이상우 외 6인, 2002: 74).

간서비스 영역에 대해서 연방과 주가 협상을 통해서 각각 법을 제정하고 이를 통해 동서비스를 기존의 통신 및 방송의 틀로 재규정지어 통신적 성격을 갖는 것에 대해서는 연방이, 방송적 성격을 갖는 것에 대해서는 주가 규제를 하는 방식을 취하고 있다고 할 수 있다. 이처럼 통신과 방송의 중간영역적 서비스에 대해서 별도의 법을 제정하여 규율하고 있는 것은 다른 나라에서는 볼 수 없는 방식으로 독특한 것이라 할 수 있다.

한편 미디어 서비스에 관한 주간협약에 따르면 기술발전에 따라 방송개념을 확대해서 지상파, 케이블, 위성 등의 전통적 방송에다 암호화된 유료서비스(pay TV, pay per channel, PPV, NVOD) 및 문자방송까지도 포함하고 있다. 새로운 조약에서 방송의 개념을 충족시키기 위한 조건은 불특정 다수를 대상으로 하고, 공시적 중요성을 갖는 내용의 통신기술적 전파이다. 그런데, 이 개념에 따른 분류는 최근 등장한 일부서비스에 적용하는데 어려움이 발생하였다. 이에 따라 각 주정부의 대표들은 1995년에 이미 이와 같은 문제점을 인식하고, 헌법적인 의미에서 방송에 해당하지 않거나 혹은 협의의 방송법 규정에 해당하지 않는 네거티브 리스트를 마련하였다.

이 리스트는 두 가지 분야로 나뉘어져 있다(이상식, 2002: 28-29). 첫째, 방송활동 없이 각각 개인적 성과를 제공하고, 일반성을 추구하지 않아 결코 방송으로 간주될 수 없는 서비스이다. 즉 전자우편, 원격측정 및 제어 또는 전자예약서비스, 텔레뱅킹, 여행과 입장권들의 전자예약 서비스, 원격진료, 영상회의, 원격작업, 전자복권 등이 여기에 해당한다. 둘째 공정의견형성에 대한 영향력이 전통적인 방송에 비해 현저하게 떨어지고 모든 사람을 대상으로 하지 않는 개별서비스인 유사방송서비스이다. 즉, 텔레쇼핑, 오디오와 비디오분야의 주문서비스, 텔레게임, 데이터 서비스(날씨, 환경, 주식시세, 조사결과) 등이 그것이다.

이렇게 볼 때 독일의 경우 가능한 기존의 업무영역을 고수하려는 주정부와 경제적 측면의 시장촉진과 경쟁을 위한 시장개방을 주창하고 있는 연방정부의 영역지키기 또는 확대 움직임이 항상 대립되고 있다고 할 수 있다.

4. 통신 및 방송관련 규제기구

<표 3-17> 독일의 통신·방송 규제기관 및 감독위원회

<table>
<tr><th colspan="7">방송</th><th>텔레커뮤니케이션</th><th rowspan="2">기관수</th></tr>
<tr><th colspan="5">공영방송사</th><th colspan="2">민영방송사</th><th></th></tr>
<tr><th>법적의무</th><th>재정</th><th colspan="2">광고</th><th>내용규제</th><th>허가</th><th>집중</th><th>광고</th><th>내용규제</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="2">자율통제</td><td rowspan="2">공영방송재정수요조사위원회(KEF)</td><td colspan="2" rowspan="2">자율통제</td><td colspan="2">15개 주미디어청</td><td>15개 주미디어청</td><td>15개 주미디어청</td><td rowspan="2">텔레커뮤니케이션과 우편규제청(Reg. TP)</td><td rowspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>미디어영역집중조사위원회, 연방독과점청</td><td></td><td>자발적인 TV자율통제협의회(FSF)</td></tr>
</table>

자료: 김국진 외 2인(2002).

가. 통신규제기구

1) 통신과 우편규제청(Reg. TP)

통신과 우편규제청은 1996년 텔레커뮤니케이션법의 규정에 따라 연방경제성의 업무영역에 있는 연방관청으로 과거 연방 우정성의 임무 중에서 규제업무를 담당한다. 이 관청은 1998년 1월 1일에 업무를 시작하였는데, 자유화와 규제완화를 통해 우편과 통신 시장에서 지속적인 발전을 이룩하기 위해 특정 사업자의 시장지배를 통제하고, 기회균등을 위해 새로운 경쟁자들을 돕는 임무를 수행한다. 한편 이 청은 텔레커뮤니케이션 및 우편시장의 개방을 위해 매우 중요한 의미를 갖고 있다.

구체적으로 이 청의 임무는 텔레커뮤니케이션과 우편시장 영역 특유의 규제로 기회균등, 경쟁촉진, 소비자 보호 업무수행, 텔레커뮤니케이션과 우정업무에 대한 허가수행, 주파수의 분배, 보안과 데이터보호 등을 들 수 있다.

나. 방송규제기구

1) 주미디어청

공영방송독점체제에서 케이블과 위성방송의 도입으로 상업방송이 탄생하게 되면서 1984년부터 각주마다 주미디어청이 설립되었다. 민영방송의 허가와 감독관청으로 주미디어청은 정부로부터 독립된 기구로 2개의 조직을 가지고 있다. 하나는 위원회이고, 다른 하나는 집행기구이다. 주미디어청의 구체적인 임무는 민영텔레비전과 라디오 방송사에의 면허부여, 의견의 다양성 보장, 프로그램 감독, 청소년 보호, 법의 시행을 위한 지침이나 규칙의 제정, 민영방송의 기술적 확대를 위한 진흥, 디지털오디오방송(DAB)과 디지털 비디오방송(DVB)과 같은 시범사업의 계획 및 조직, 외국방송채널의 케이블 분배에 관한 허가 등의 업무를 담당한다. 한편, 독일 16개 주정부의 15개 주미디어청은 해당 주의 경계를 벗어나는 민영방송관련문제를 다루기 위해 주미디어청 협의회를 구성하여 운영하고 있다.

2) 공영방송재정수요조사위원회(KEF)

본 기관은 1975년부터 주수상들의 합의에 의해 운영되어 왔다. 그러나 1998년 초부터 공영방송재정 국가협약이 효력을 발생함으로서 이 위원회의 구성, 임무, 권한이 법적으로 확고하게 되었다. 이 기관은 일반물가상승과 방송분야의 비용상승요인을 고려해 공영방송사가 자체적으로 산출한 예상 재정수요를 검토하여 다음 방송수신료의 직접 인상액을 산출하는 독립적인 공영기구이다. 이 기관에서 정한 인상액은 16개 주의 수상회의에 제출되어, 이들이 가결한 '수신료국가조약'에 의해 최종 확정된다.

3) 미디어영역 집중조사위원회(KEK)

본 기관은 전국적인 텔레비전채널의 의견형성보장과 관련된 문제를 최종적으로 판결하는 국가에 종속되지 않은 기구이다. 그런데 이 기관은 어떤 주미디어청에 방송면허신청서가 제출되거나 해당 방송사에 면허가 발급될 경우 각 주미디어청의 기

관으로서 활동한다. 이 기관에서 내린 판결은 해당 주미디어청에 대해 구속력을 갖는다. 구체적인 임무를 보면 의견의 다양성을 보장하기 위해 민영방송사에게 적용되는 규정을 감독하는 것 이외에 전국적인 민영텔레비전분야의 발전을 위해 투명성을 만들어 내는 것이다.

4) 방송평의회

공영방송사들은 방송평의회의 감독을 받는다. 50-70명 내외의 인사로 구성되는 각 방송사의 방송평의회는 공영방송사의 최고의사결정기구이다. 이 평의회는 방송사 예산의 편성권과 결산 승인권, 방송사 사장선출권을 가지고 있다.

다. 연방독과점청

연방 독과점청은 연방경제성의 업무영역에 있는 독자적인 연방관청으로서 경쟁제한방지법의 적용을 최우선의 임무로 삼는다. 연방 독과점청은 모든 분야에서의 경쟁을 추적하는데 그 구체적인 임무는 독과점 금지의 구현, 합병통제의 실현 및 남용감독 수행 등이다. 방송과 관련해서는 방송사업자들의 독과점 방지를 위해 인수합병통제 및 스포츠의 방송권 등에 관한 판결을 내린다.

5. 독일사례의 시사점

독일규제체계의 특이성은 무엇보다도 매우 세분화된 통신과 방송관련 규제기구들을 들 수 있을 것이다. 또한 새롭게 등장하는 뉴미디어 방식의 통신방송의 융합서비스를 기존 통신과 방송의 틀 속에서 분류에서 규제하려는 움직임이 있다. 이는 기본적으로 연방제 국가를 취하면서 방송에 대한 규제권한을 각주에 둠으로 인해서 전국적인 규제체계의 통일성 및 새로운 서비스의 등장에 다른 규제표준화에 어려움이 있다는데 근거한다. 이와 관련, 독일에서도 최근에 가칭 '연방청' 이라는 연방정부 차원의 통신, 방송을 통합적으로 규제하는 통합기구를 신설 운영하는 것을 검토중인

데 아직 현실화되지 않은 실정이다.

그렇다면 이와 같은 독일의 사례에서 우리나라가 시사받을 점은 무엇일까? 우선 18개씩이나 세분화된 독일의 규제체계를 우리나라에서 참고한다는 것은 현실적으로 불가능한 점이 많다. 더구나 연방국가인 독일의 경험을 단방제 국가인 우리나라에 적용한다는데도 무리가 따르는 것이 사실이다. 다만 독일의 규제기관에서 나타나는 연방주의적 분화, 권한의 분화, 결정과정의 비효율성, 위원회의 다양성에 따른 시장진입장벽과 경쟁의 왜곡, 효율적 자원이용의 장애 등은 우리나라의 관련기관에 대한 개혁논의에서 참고할 점이 많을 것이다.

제 6 절 캐나다, 이탈리아, 호주, 말레이시아

1. 캐나다

캐나다방송통신위원회(CRTC: the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission)가 통신과 방송을 모두 관장하고 있는 캐나다의 시스템을 살펴보는 것도 우리나라의 제도 변화에 대한 함의를 얻을 수 있는 부분들이 있다.

일찍부터 방송분야와 통신분야를 함께 고려한 캐나다는 이미 1932년부터 캐나다 방송법을 제정하여 이를 바탕으로 한 동분야의 위원회를 발전시켜왔다(강태영, 2001: 63). 현재의 CRTC는 1976년의 캐나다 방송통신위원회법(the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act)에 의해 성립된 것으로 독립적인 규제기관으로서의 성격을 가지며 의회에 대해서만 보고의무를 가지고 있다.

CRTC에서 행하는 여러 가지 규제권한의 근거는 1991년의 방송법, 1993년의 통신법에 근거하는데, 주요 규제와 감독의 대상은 초창기의 라디오, 텔레비젼에 대한 것에서 급속도로 발전하는 커뮤니케이션기술의 발전에 따라 텔레커뮤니케이션 분야의 모든 영역으로 확대되고 있다. 각 규제의 핵심목표는 통신분야의 경우 국민모두에게 적절한 비용으로 전화 및 다양한 통신서비스를 제공하는 것이며, 방송분야의 경우 모든 국민들이 고품질의 다양한 방송프로그램을 접할 수 있도록 하는 것이다(강태영, 2001: 63). 이를 위해 CRTC의 조직은 의장아래 통신부문이사회와 방송부분이사회를 두어 각각 통신과 방송에 대한 규제와 감독을 총괄하게 하고 있다. 구체적인 규제의 집행과 관련해서는 통신법과 방송법 모두 공익성 및 경쟁성 등에 대한 원칙만 정할뿐 상세한 기준은 CRTC에서 정하도록 위임하고 있음으로 해서 이 기구가 캐나다에서 가지는 위치가 매우 높음을 알 수 있다.

이와 같은 CRTC도 최근 기술발전이 가속화되면서 뉴미디어가 등장함에 따라 여러 가지 새로운 도전을 받고 있는 실정이다(강태영, 2001: 66). 이들을 정리하면 다음 7가지로 볼 수 있다.

<표 3-18> 통신과 방송환경의 변화에 따른 CRTC의 도전 및 변화요인

환경변화에 따른 CRTC의 도전 및 변화요인
· 새로운 커뮤니케이션 상품과 서비스에 대한 전세계적 단일 시장의 구조
· 커뮤니케이션 상품과 서비스에 대한 전세계적 단일 시장의 구조
· 방송과 통신기술의 융합에 따른 전통적인 산업구분의 불확실성
· 방송과 통신부분의 독점체제로부터 시장 경쟁체제로의 전환
· 국경없는 커뮤니케이션의 보편화와 함께 나타나는 문화와 정체성의 위기
· 감독 및 규제, 관리 수단의 변화
· 보편적 서비스와 접근(access) 및 공익개념의 변화

자료: 강태영(2001), p66.

위의 변화에 대해 CRTC는 통신분야의 경쟁을 현실적으로 받아들이고 효율적인 경쟁체제의 확립을 위해 노력하고 있으며, 이 가운데 공익목표를 이루기 위한 노력을 기울이고 있는 실정이다. 이를 위해 보편적 서비스(universal services)의 조속한 달성을 위한 노력을 기울이고 있다. 또한 이러한 CRTC의 노력은 산업분야에서의 기술집약적인 경쟁력을 갖춤으로써 타 연관산업에까지 경제적 파급효과를 제고할 수 있다. 이를 위해 CRTC는 보호에서 촉진으로, 억제에서 경쟁으로, 구체적인 규제에서 광범위한 방향제시로, 경직된 사법적 처리과정에서 관련주체가 모두 참여하여 공개적으로 진행되는 협조적인 결정과정으로 변화하기 위해 노력하고 있다.

미국과 같이 일찍부터 통신과 방송을 하나의 독립된 기구에서 관장해온 캐나다의 예는 우리나라와 같이 현재 이들 분야에 대한 다양한 기구들의 관여로 인해 이들의 권한과 규제영역에 대한 조정이 필요한 상황에서는 큰 시사점을 발견할 수 없는 것이 사실이다. 다만 캐나다에서도 뉴미디어 시대의 도래에 따라 환경변화에 적극적으로 대응하기 위해 통신분야의 보편적 서비스의 제공과 같은 공공성, 국제적 시장경쟁의 확대로 인한 이 부분 경쟁력의 향상을 통한 산업구조적 이익, 특히 미국과의 관계에서 문화적 정체성을 지키려고 하는 국가성의 유지를 위해 노력하고 있는 것은 우리의 통신과 방송의 개혁이 지향해야할 비전을 발견하고 이를 발전시켜 나가는데 참고할 수 있을 것이다.

2. 이탈리아

유럽에서 처음으로 통신과 방송에 대한 규제기구를 통합한 이탈리아는 유럽의 다른 나라가 이 분야의 제도개혁을 실시하는데 있어 많은 참고를 하고 있는 국가이다. 이탈리아에서 이처럼 발빠른 제도개혁을 하게된 배경은 역시 정보통신기술의 발달과 디지털 기술의 발전에 따른 뉴미디어의 출범이라고 할 수 있다. 1996년 9월, 유럽최초의 디지털 위성방송의 실시, 일찍이 1995년부터 본격적으로 추진되어 온 전국을 커버하는 고속케이블사업의 실시 등은 그 대표적인 예라고 할 수 있다(김대호b, 2002: 95). 이렇게 이탈리아에서는 뉴미디어 서비스가 속속 등장하면서 1990년 방송법에 대한 검토가 요청되었고 특히, 정보통신과의 연관이 강한 전통 속에서 통신과 방송을 함께 규율하는 법개정이 요청되게 되었다.

이러한 이탈리아의 통신과 방송관련 규제체계의 정비를 위한 노력은 1990년의 방송법 개정검토를 시작으로, 1995년의 국민투표의 실시, Ciampi 연립내각・Dini 내각・Prodi 내각을 거치면서 1997년 드디어 이탈리아 의회에서 통신과 방송을 동시에 관할하는 새로운 독립규제기관을 신설하는 방송통신법(1997년 7월 31일 법률 제249호)이 통과되었다. 이 법의 주된 내용은 다음의 네 가지로 요약될 수 있다(계간방송 2000년, 2000).

첫째, 유럽연합의 텔레콤 자유화를 앞두고 방송과 통신의 경계를 허물고 인프라에 대한 접근을 계속 개방하고, 지상파가 강하게 압도하여 자립이 늦어진 위성과 케이블 사업, 멀티미디어 사업의 진흥을 위해 법정비를 한다.

둘째, 현안으로 대두된 공공방송 기관인 RAI와 미디어셋(베르루즈곤 전 수상의 지배하에 있는 미디어 기업)에 의한 텔레비전 독점・광고시장 지배에 일정한 방지책을 마련함과 더불어 통신과 방송분야의 공정경쟁을 해치는 지배적 위치를 갖는 것을 막는다.

셋째, 위성과 케이블에 의한 디지털 프로그램/서비스의 제공과 수신자의 보급확대를 도모한다.

넷째, 통신과 방송사업이 새로운 미디어 환경하에서 적정하고 건전하게 발전하도록 유연한 조타수 역할을, 양 사업에 걸친 광범위한 면허와 규제권한을 준 독립규제

기관에 위임한다.

그리고 바로 이 법률을 통해서 신설된 조직이 통신과 방송을 함께 관장하는 커뮤니케이션의 보장을 위한 위원회(Aurorita per le garanzie nelle communicazione: 이하 아우토리타)이다. 아우토리아는 통신과 방송분야에 대해 전면적인 자율과 판단·평가의 독립성을 갖고 행동하는 기관으로 위원장이하 인프라/네트워크 위원회와 서비스/프로덕트 위원회로 구성되어 있다. 이중 전자는 정보통신부가 담당하는 전국적인 주파수 배분계획에 대하여 의견을 제시할 수 있으며, 주파수 할당 및 채널번호 할당을 수행한다. 그리고 후자는 프로그램 적법성에 대한 감시 및 규제를 주요 업무로 하는 것으로 되어 있다. 즉 관련법규를 개정하고 프로그램 모니터링을 통하여 프로그램의 질을 담보하며, 미성년자 보호, 소수인종보호 등에 주력하는 것이 임무이다(이상우 외 6인, 2002: 79).

<표 3-19> 아우토리아 세부기구의 기능

인프라/네트워크 소위원회	서비스/프로덕트 소위원회
· 주파수배분 전국계획에 대한 의견제시 및 주파수 할당계획책정 · 텔레비전과 라디오를 위한 주파수 할당계획 승인 · 디코딩 표준방식설정 · 통신,방송,출판 등 미디어사업자의 등록부관리 및 등록의무자 확정 · 케이블 혹은 지상파를 이용한 전기통신망의 설치와 운영, 전기통신서비스 공급, 위성서비스를 위한 지상국 설치 인허가 · 각종 허가조건과 승인절차의 책정 · 전기통신인프라의 상호접속과 액세스를 위한 기준의 명문화, 요금한도 설정, 관련분쟁해결	· 면허소지자의 서비스와 프로덕트의 적법성 감시와 규제 · 프로그램의 질, 미성년자 보호, 소수언어자 보호, 정정권 등 각종 규범을 책정하고 감시함. · 인프라 운영자와 서비스 재판매업자 사이의 관계를 규정하는 규칙제정 · 시청각 작품의 제작에서 이용까지의 미디어별 경과기간의 설정 · 광고규제 입법의 시행규칙의 제정과 각종 이해관계의 조정 · 정치보도와 선거보도의 적법성과 공정성 확보담당 · RAI의 면허협정서 기재 의무이행여부 점검

자료: 김대호(2002), p.98.

이렇게 볼 때 이탈리아는 방송과 통신의 규제기구의 통합을 이루기는 했지만 실제로는 통신부분과 방송부분에 대해 구분하여 규제하고 있음을 알 수 있다(이상우 외 6인, 2002: 79). 또한 아우토리아는 기술에 대한 중립적 규제를 표방하고 특정개인을 대상으로 한 통신콘텐츠와 불특정 다수를 대상으로 한 방송콘텐츠로 구분하여 규제를 시행하고 있다.

이와 같은 이탈리아의 사례에서는 이 나라가 1997년 방송통신법을 통해 유럽에서 최초로 통신과 방송을 한데 묶어서 법제화하였다는 데서 그 중요한 의미를 찾아볼 수 있다. 물론 이 법은 미국의 통신법(communication act)과 같이 통신과 방송을 모두 포괄하는 법은 아니지만 통신과 방송 두 영역의 주요한 사항을 포괄해서 앞으로의 통신과 방송의 법제도의 변화에 있어 하나의 계기를 마련해 주었던 것이다(김대호b, 2002: 99). 그러나 이탈리아에서도 통신과 방송에 대한 규제기구의 통합은 이루었지만 이들 분야에 대한 실제규제는 이원화되고 있다는 점을 지적할 수 있을 것이다. 이러한 예는 우리나라에서 현재 논의되고 있는 통신과 방송의 융합과 관련한 기구개혁의 과정에서 참고할 수 있는 내용이다. 또한 이탈리아에서 통신과 방송분야에 대한 규제정비를 위해 국민투표를 실시하는 등 오랜 기간동안 신중하고 착실하게 준비를 해 온 것도 이 분야 제도개혁을 위해 노력하고 있는 우리에게 시사하는 바가 크다.

3. 호주

호주의 통신과 방송에 대한 정부의 관여는 정책기관의 통합과 규제기관의 분리로 나타나고 있다. 통신과 방송의 정책을 담당하는 기관은 정보통신문화부(Department of Communication & the Arts, DOCA)이며 통신규제는 통신위원회(Australian Communications Authority: ACA)가, 방송규제는 방송위원회(Australian Broadcasting Authority: ABA)가 담당하고 있다.

DOCA는 6개의 국으로 구성되어 있는데 문화예술, 통신산업, 영화 및 방송 등의 영역에 관한 정책을 관할하고 있다. 그 주요한 기능으로는 통신산업국에서는 통신과 우정영역의 제 규제정책에 대한 자문을 담당하고 있으며, 방송/정보서비스과는 상업

방송, 유료텔레비전, 협송 서비스, 온라인 서비스 등에 대한 정책개발을 담당하고, 영화와 공영방송 및 지적재산권과 전국방송, 지역방송, 영화산업에 대한 정책제언 및 지적재산권 이슈에 관한 정책을 개발하고 있다(국회통신과학기술위원회, 1998: 51).

한편 ACA와 ABA의 주요기능은 다음 <표 3-20>과 같다.

<표 3-20> 호주의 통신 및 방송규제기관의 기능

ACA	ABA
· 통신사업자 면허발급, 기술규제, 소비자 보호 · 통신의 기술적 표준을 강제 및 전국적인 번호계획수립 · 과거에 SMA가 담당하던 무선주파수 스펙트럼 관리 · 보편적 서비스의 의무를 관장 · 자율규제를 권장	· 방송관련 면허 및 규제업무담당 · 스펙트럼과 주파수대에 대한 계획 등에 대해 ACA에 자문 · 방송서비스대의 유용한 분할에 관한 기획 · 방송서비스법 적용의 감독 · 지역사회 공영 방송, 상업방송데 대한 면허부여 요금체계설정 · 면허관련 각종 요금징수 · 프로그램에 대한 불만처리

이와 같은 호주의 규제기관 중 우리나라 통신위원회의 개혁과 관련해서는 특히 호주의 ACA 조직에 대해 보다 깊은 고찰이 필요하다. 이미 논의한 바와 같이 ACA는 호주에서 전기통신과 무선통신에 관한 규제를 담당하는 기관이다. ACA는 1997년 호주전기통신법에 의해 창설되었고, 1997년 전기통신법과 1992년의 무선통신법 등의 관련법률에 근거해서 권한을 행사한다. 이와 같은 변화의 중심에는 호주통신산업의 경쟁화에 있다. 즉 호주의 통신산업이 경쟁체제로 전환됨에 따라 1997년 1월부터 과거의 AUSTEL과 Spectrum Management Agency(SMA)가 통합되어 발족된 것이다. 이 기구의 기본적인 역할은 위의 <표 3-20>에서도 나와 있는 것처럼 전기통신분야에서의 산업의 자율규제를 최선의 방향으로 활용하고 무선주파수의 활용과 접속에 관한 문제를 처리하는 것이다. 또한 무선통신과 전기통신으로부터 창출되는 전체적인 편익을 극대화하는 책임도 지고 있다(최종원, 1998: 85).

ACA의 운영자금은 허가수수료나 사용료 등으로 충당되기도 하지만 형식적으로

는 국회의 지출금으로 충당된다. 이러한 ACA의 활동을 보조하기 위해 자문위원회를 만들 수 있으며, 특히 소비자에게 영향을 주는 사항과 관련된 기능을 수행하는 경우에는 ACA는 반드시 소비자자문포럼(Consumer Consultative Forum)이라는 자문위원회를 만들어야 한다.

한편 ACA의 운영과 관련한 특징적인 사항은 ACA와 ABA간의 인력의 교차임명이 이루어지고 있다는 것이다. 이 제도는 규제활동을 능률화하고, 적절한 전문가가 정책형성에 참가할 수 있게 하며, 잠재적으로 중복되어 있는 규제업무와 관련된 가능한 문제점들을 최소화해 주는 등의 효과를 얻을 수 있다(최종원, 1998: 88). 이는 향후 우리나라 통신위원회와 관련위원회간의 인력운용측면에서 검토할 필요성이 있다.

4. 말레이시아

말레이시아는 통신멀티미디어법(CMA: Communications and Multimedia Act)을 1998년에 제정하여 통신과 방송의 융합에 따른 뉴미디어 시대에 대비하고 있다(이상우 외 6인, 2002: 81). 즉 말레이시아는 전기통신, 방송, IT산업의 융합에 대비하여 법적용의 투명성과 법규정의 명료성, 자기규약에 바탕을 둔 규제완화를 원칙으로 이 법안을 고안한 것이다.

이 법의 주요 특징은 통신사업자, 방송사업자, 온라인 서비스제공자 등을 망라하여 수평적 허가체계를 적용하는 새로운 모델을 제시했다는 것을 들 수 있다. 또한 서비스 제공기술이 아닌 서비스 제공자의 의도를 중요시하는 기술중립적 체계를 지향하고 있으며 접근, 상호접속, 운영, 경쟁측면에서의 규제완화를 촉진하고 있다는 점을 들 수 있다. 이외에도 사업자들을 망설비사업자, 망서비스사업자, 응용서비스사업자로 분류하고 있는 것도 주요한 특징으로 들 수 있다.

이와 같은 통신멀티미디어법의 정책목표는 10가지로 들고 있는데 이들은 다음 <표 3-21>와 같다.

<표 3-21> 통신멀티미디어법의 10대 정책목표

통신멀티미디어법(말레이시아)의 10대 정책목표
· 통신, 멀티미디어, 콘텐츠 산업의 국제허브화
· 정보화사회 촉진
· 말레이시아 콘텐츠 및 문화육성
· 이용자의 장기적 편익제고
· 접근성 및 평등성 촉진
· 다양한 애플리케이션 환경조성
· 자원의 효율적 배분 촉진
· 융합산업의 기술능력 배양
· 망의 안전성 및 안정성 제고

한편 동 법에 의해 통신과 방송분야에 대한 주요한 권한을 행사하는 통신멀티미디어위원회(Malaysian Communications and Multimedia Commission: MCMC)는 1999년 4월 1일부터 본격적인 기능을 시작하였다. 동 위원회는 방송 및 통신분야에 대한 규제기관으로 성립하였으며, 정책부분은 1998년 11월에 발족한, 에너지, 통신 및 멀티미디어부(Ministry of Energy, Communications & Multimedia)가 담당하고 있다.

제 6 절 종합적 검토

위에서 세계 여러 국가의 통신·방송분야 규제기관의 형태와 특징에 대해서 상세하게 살펴보았다. 이하에서는 이 내용을 근거로 해서 각국의 규제기관을 종합적으로 비교해 보기로 한다. 그 중요한 내용은 다음 <표 3-22>와 같다.

<표 3-22> 외국의 통신·방송 정책 및 규제기관 비교

구분		개편전		개편후	
		기구	주요기능	기구	주요기능
미국	통신·방송	FCC	통신·방송 정책총괄	FCC조직 정비	통신·방송 정책총괄
영국	방송	DCMS	방송정책총괄	DCMS	방송정책총괄
		ITC	TV주파수규제	OFCOM	통신·방송 규제(경제, 내용, 주파수)
		BSC	방송내용규제		
	통신	OFTEL	통신규제		
		DTI	통신정책총괄	DTI	통신정책총괄
일본	통신·방송	우정성	통신·방송 정책총괄	우정성해체 총무성이관	통신·방송 정책총괄
프랑스	통신·방송	CNCL	통신·방송규제	CSA	방송규제
				ART	통신규제
독일	통신·방송	방송규제위원회	공영방송규제	방송규제위원회	공영방송규제
		주미디어청	민영방송규제	주미디어청	민영방송규제
	통신	통신과 우편규제청	통신정책총괄	통신과 우편규제청	통신정책총괄

자료: 이상식(2002).

먼저 미국은 일찍부터 통신과 방송을 단일의 독립위원회형의 규제기관인 연방통신위원회(FCC)를 통해서 규제해왔음을 알 수 있다. 이러한 미국의 규제방식은 뉴미

디어의 출범에 따라 통신과 방송이 융합하는 시기를 맞아 하나의 모범적인 케이스로 고려되고 있기도 하다. 그러나 모범적인 사례로 평가되는 미국의 경우도 최근 FCC에 대한 개혁의 움직임이 활발한 실정이다. 그 이유는 과거 FCC의 조직구조가 매체별로 이루어진 까닭에 변화하는 통신·방송환경에 제대로 적응하지 못하고 있다는 인식 때문이다. 따라서 미국의 FCC는 최근 기능별로 조직을 구성하는 조직개편을 단행하여 변화하는 환경에 유연성있게 대응하려고 하고 있다. 이는 우리나라의 관련기구개편에서도 큰 시사점을 얻을 수 있는 것으로 생각된다. 즉 효율적인 기구의 운영을 위해서는 각 기구마다 동일하게 존재하는 기능조직을 통합시키고 매체별로 특징적인 부분에 대해서만 고려하는 방식의 기관운영이 필요한 것이다. 특히, 우리나라 통신관련 부서의 경우 방송관련부서와는 달리 매우 세분화되어 있고, 기관간의 역할분담도 잘 이루어지지 않은 상황이다. 더욱이 기관내 운영도 통신과 방송의 융합환경에 따라 내용규제와 기술규제 및 경쟁규제 등이 과거처럼 명확하게 구분될 수 있는 상황도 아님에도 불구하고, 내용규제는 정보통신윤리위원회, 경쟁규제는 통신위원회와 공정거래위원회, 통신정책총괄은 정보통신부로 나누어져 있음으로 인해 이 분야에 대한 혼란이 가중되고 있는 실정이다. 따라서 미국에서 방송관련 세부매체구분들을 미디어국으로 통합시키고, 통신관련 부분들을 유선경쟁국과 무선통신국으로 대분류시키고 있는 것은 우리나라의 관련기구 개편 움직임과 관련해서도 시사점이 많다고 할 것이다.

한편, 영국은 원래 통신과 방송에 대한 정책기관과 규제기관이 따로 존재하였다. 이처럼 다소 산만한 영국의 이 분야 정책과 규제체계는 1986년 BBC의 재원을 연구한 피코크위원회(Peacock Committee)에 의해 본격적으로 비판이 시작된 이후, 다양한 검토과정을 거쳐 이제 커뮤니케이션위원회(OFCOM)이라는 통합규제기관과 정책기관의 영역별 분리라는 큰 맥락으로 정리되고 있다. 특히, 영국의 통신·방송규제체계가 이와 같이 변화한 이유는 뉴미디어의 출범에 따른 통신과 방송의 융합이 급진전되면서 이 분야에 대해 다양한 규제기관이 관여함으로 인한 규제중복과 자원낭비가 심각한 문제로 제기되었기 때문이다. 그러나 이미 언급한 바와 같이 영국의 커뮤니케이션 위원회와 같은 단일규제기구의 설립은 우리나라에서는 아직 시기상조라고 할 수 있을 것이다. 이와 같은 기구의 설립이 가능하려면 먼저 통신과 방송 각부

분에 걸친 하부구조가 빈틈없이 조직화되어 있고, 관련법제의 정비가 완성되어야 하기 때문이다. 따라서 우리나라는 먼저 방송위원회로 단일화된 방송관련부서처럼 통신분야에 있어서도 기존의 산만한 기구체계를 정비할 필요가 있다. 물론 이 과정에서 영국의 통신청(OFTEL)이 어떻게 통신분야를 총괄적으로 규제하고 있었는지를 검토하는 것은 의미있는 일이라 할 것이다.

다음으로 일본의 경우, 1998년부터 진행된 정부부처의 개혁논의와 맞물려, 통신과 방송담당 정부부서의 개편이 함께 검토되었다. 이 과정에서 원래 계획은 통신과 방송분야를 담당하는 미국식의 위원회를 만드는 것으로 되어 있었으나, (구)우정성의 반대 논리에 부딪혀 결국은 총무성으로 이름만 바뀌고 기존 우정성의 통신・방송정책과 규제체계는 거의 변화하는 않는 것으로 정리되었다. 그러나, 일본에서는 조직개편의 과정에서 통신과 방송의 융합에 대비하여 하나의 계(係)를 설치하고 있다. 그러나 전반적으로 일본은 조직모습의 구체적 변화에 걸맞지 않게 규제내용이나 체계에 있어서는 사실상 거의 변화한 것이 없다고 할 수 있다. 다만 통신과 방송의 융합에 대처하기 위해 통신 및 방송의 개념을 어떻게 새로 규정해야 할 것인가를 두고 통신/공연성을 띤 통신/방송/한정성을 띤 방송으로 접근하는 등의 노력을 하고 있는 것은 우리나라에서도 관심을 가질 필요가 있다.

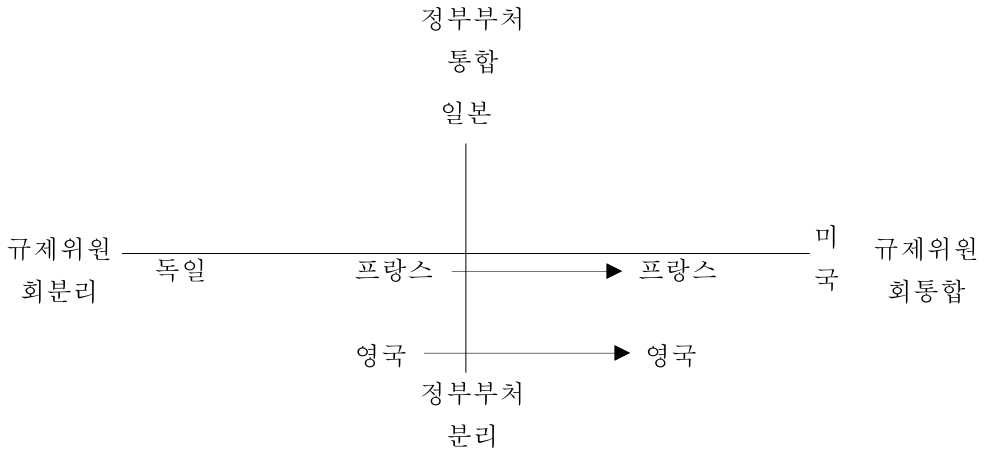
한편 프랑스의 사례는 위에서 소개한 국가들과 비교해서 독특한 특징을 보인다. 즉 다른 국가들이 통신과 방송의 통합관리로 방향을 설정하고 있는 것과 달리, 프랑스는 통합되어있던 이 분야담당기구를 다시 분리하였기 때문이다. 이러한 프랑스의 현 기구체계는 이미 살펴본 바와 같이 우리나라의 규제체계와 상당히 유사하다고 할 수 있다. 다만 프랑스의 경우 통신분야의 규제체계가 통신청(ART)으로 일원화되어 있는 반면, 우리나라는 정보통신윤리위원회, 통신위원회, 정보통신부, 공정거래위원회 등으로 나누어져 매우 산만한 모습을 보이고 있다. 따라서 앞으로 우리나라의 통신관련기구의 개편과정에서 프랑스의 사례, 특히 현재 프랑스의 통신청(ART)에서 담당하고 있는 업무 등에 대한 검토는 많은 도움을 줄 수 있을 것이다. 또한 프랑스의 경우, 통신과 방송환경에 대처하기 위해 통신서비스, 방송서비스, 이중기능커뮤니케이션 이라는 새로운 구분을 하고 기존의 서비스와 새로운 서비스를 이 틀 속에 새로 규정해 보려는 노력을 하고 있는 것은 매우 인상적이라고 할 수 있다. 이는 우

리나라의 통신·방송융합에 대한 대응과정에서도 그 개념화 등에 있어 참고할 수 있는 부분이라고 생각된다.

끝으로 독일의 사례는 미국이나 일본의 경우와는 다른 극단에 위치하고 있다고 할 수 있다. 이미 살펴보았지만, 독일의 경우 무려 18개나 되는 통신과 방송관련 기구들을 운영하고 있음으로 미국이나 일본이 하나의 독립위원회나 정부부처에 의해 업무를 수행하는 것과는 매우 상반된 모습을 보이고 있는 것이다. 이는 과거 나치치하에서 방송을 정권홍보의 수단으로 활용한 것을 극복하려는 노력의 일환으로 방송규제권을 각 주에 부여하고 있는 현실에 따른 것이다. 사실, 이러한 독일의 사례는 우리나라의 규제기관의 개편과 관련해서는 큰 시사점을 받을 수는 없을 것이다. 다만, 다수의 광범위한 규제기구의 운영으로 인한 비효율성의 문제는 장차 우리나라의 규제기구 개혁에서 고려되어야 할 점이라고 할 수 있을 것이다.

이와 같은 각국 규제체계를 정부부처형과 독립규제위원회형으로 분리해서 살펴보면 비교적 일목요연하게 그 변화양상을 파악할 수 있다(이상식, 2002: 31). 아래 <그림 3-6>은 이러한 규제체계의 변화와 관련한 지금까지의 논의를 간략히 정리한 것이다.

<그림 3-7> 각국의 통신 및 방송규제체계의 변화



한편 캐나다, 이탈리아, 호주, 말레이시아의 통신과 방송분야의 규제담당기구는

다음 <표 3-23>와 같다.

<표 3-23> 캐나다,이탈리아,호주,말레이시아의 통신·방송 정책 및 규제기구

국가	구분	정책기관	규제기관	
			경제적규제	사회적규제
캐나다	통신	산업부	CRTC	CRTC
	방송	문화부		
이탈리아	통신	정보통신부(MOC)	아우토리아 (AGCOM)	아우토리아 (AGCOM)
	방송			
호주	통신	정보통신문화부	ACCC, ACA	
	방송		ABA	ABA
말레이시아	통신	에너지,통신, 멀티미디어부	MCMC	MCMC
	방송			

자료: 이상우 외(2002), p.86.

이들 국가들에 대한 검토는 위에서 논의한 선진국과는 달리 우리나라와 경제적·산업적 수준이 어느 정도 유사한 국가들에서 통신과 방송부분에 대한 기구가 어떻게 구성되어 있는지 살펴보기 위함이다. 이와 같은 노력을 통해 우리나라의 관련 기구개편에 보다 적실성 있는 접근이 이루어질 수 있을 것이다.

검토결과 모든 국가에서 정책기관과 규제기관을 분리해서 운영하고 있음을 알 수 있었으며, 규제기관의 경우에는 대체로 통신과 방송부분간의 융합환경을 고려하여 통합적인 모습을 보이고 있는 것으로 나타났다. 그러나 호주의 경우는 통신과 방송에 대해서 각각 다른 기관에서 관여하고 있음을 알 수 있었다. 이렇게 볼 때 이들 국가에서의 규제기관들은 각각의 사정에 따라 적절한 규제체제를 유지하고 있음을 알 수 있다. 마지막으로 강조하고 싶은 내용은 이탈리아에서 아우토리아의 출현과 같이 뉴미디어의 출범에 따른 통신과 방송의 융합이 이루어진다고 할 지라도 이를 위해 여러 해에 걸친 의견수렴의 과정을 거치는 등 사회적 동의를 위해 노력을 기울인 점은 우리나라의 규제체제 개편과정에서도 반드시 고려하여야할 자세라고 할 수 있을 것이다.

제 4 장 통신위원회의 현황 및 타기관과의 관계

제 1 절 통신위원회의 현황

1. 통신위원회의 연혁

통신위원회는 국내외적 통신환경의 급격한 변화에 대처하여 통신사업의 국제경쟁력을 제고하기 위한 시대적 요청에 의해 설립되었다. 국내적으로는 전기통신기술의 발전과 더불어 통신이 기업활동에 필수적이 됨에 따라 요금인하와 규제완화 요구가 커지고, 통신사업이 유망사업이라는 점이 통신사업에 대한 기업들의 신규참여 요구를 강화하게 만들었다(이진수, 1998: 46). 국외적으로 미국은 1980년대 말 우리나라를 통신분야의 우선협상대상국으로 지정한 이후 공정한 경쟁을 확보하기 위한 독립규제위원회의 설치를 강력하게 요구하였다. 미국의 의도는 통신시장개방 이후에 외국의 전기통신사업자가 한국에서 보다 자유롭게 전기통신사업을 할 수 있는 기반을 확보하는데 있었다(박동주, 2003: 47).

이러한 국내·외적 통신환경에 대응하기 위한 기구설립을 위한 논의가 시작되었다. 급변하는 통신환경의 변화에 대처하고 장기적인 정책방향을 모색하기 위해 1990년 6월 18일 통신개발연구원에서 통신사업 구조조정에 관한 공개토론회가 개최되었다. 여기에서 정부는 정보통신분야에 경쟁이 도입되어 통신사업자가 다수 등장하게 될 경우 통신사업에 대한 독립적인 조정·중재의 역할을 수행하는 통신위원회 설립안을 제시하였다.

1991년 5월 22일 통신위원회 설립 구성안이 포함된 전기통신기본법 및 사업법 개정안에 대한 공청회를 거쳐 동년 8월 10일 일부 수정안이 국회를 통과하였다. 이에 따라 1992년 3월 16일 위원장을 포함한 임기 3년의 민간위원 5명과 3명의 공무원을 비상임위원으로 위촉·임명함으로써 통신위원회가 발족되었다. 1996년까지 통신위원회는 전기통신 사업자간의 적정한 경쟁의 확보 및 이용자의 권익보호 강화와 중요 통신정책의 수립시 전문가의 객관적인 의견수렴을 목적으로 설치되

었으나, 주로 경쟁도입을 위한 사업자 허가관련 안건을 심의하였다.

1996년 12월 전기통신기본법 및 전기통신사업법의 개정을 통해 통신위원회 사무국의 설치근거를 마련하고, 통신위원회 소속공무원에게 불공정행위에 대한 사실조사 권한을 부여하였으며, 재정기능 등 준사법적 권한을 강화하는 한편, 위원회의 심의대상이었던 통신사업자 신규허가관련 심의사항을 신설된 정보통신정책심의위원회로 이관함으로써 공정경쟁을 위한 사후적 규제기관으로서 자리매김을 하게 되었다.

1997년 5월 2일 정보통신부는 통신위원회 사무국 준비반을 구성하였으며, 동년 8월 13일 '정보통신부와그소속기관직제'(대통령령 제15,460호)에 의해 확정된 직제에 따라 상임위원 1인을 임명하고 총 18명으로 사무국을 구성하여 통신사업의 공정경쟁환경 조성업무를 수행하게 하였다.

<표 4-1> 통신위원회의 연혁

연도	주요 내용
1990. 6.	◦ 통신위원회 설립안 제시
1991. 8.	◦ 통신위원회 설립근거 규정이 되는 법률안 개정(전기통신기본법)
1992. 3.	◦ 통신위원회 발족
1996. 12.	◦ 통신위원회 사무국 설치관련 법률안 개정(전기통신기본법)
1997. 5.	◦ 통신위원회 사무국 준비반 구성・운영
1997. 8.	◦ 통신위원회 사무국 설립(18명)
1998. 9.	◦ 통신위원회 심의대상 확대 등 전기통신사업법 개정
1999. 4.	◦ 조사2과 신설 및 조사인력 확충(2명)
2000. 4.	◦ 심의대상 확대 및 조사인력 확충(5명)
2002. 12	◦ 정보통신진흥국에 맡고 있던 규제집행기능을 통신위원회로 이관(전기통신사업법 개정)
2003. 7.	◦ 조사3과 신설 및 조사인력 확충(5명)

1998년 9월에는 통신위원회의 심의대상(전기통신번호관리계획 및 회계정리에 관한 사항)을 확대하고, 금지행위에 대한 처벌의 실효성 제고를 위하여 매출액 대비 과징금 부과조항을 신설하였으며, 통신위원회 심의・의결을 통하여 정보통신부장

관의 조치 또는 과징금이 부과된 금지행위에 대하여는 '독점규제및공정거래에관한 법률'에 의한 시정조치 및 과징금의 부과(중복처벌)를 배제하는 등을 내용으로 하는 전기통신사업법 개정안 공포됨으로서 통신위원회의 위상이 한층 강화되었다.

또한 1999년 4월에는 전기통신 회계관련 불공정행위를 전담하는 조사2과를 신설하고 직원 2명을 증원하였으며, 2000년 4월 전기통신사업법 개정시 가입자선로 공동활용, 번호이동성, 사전선택제 등과 관련된 사항을 심의대상에 대폭 추가하고, 불공정행위 조사인력 보강 및 이용자 보호활동을 강화하기 위하여 직원 5명을 증원하는 등 통신위원회의 기능 및 조직을 강화하였다. 2002년 12월에 전기통신사업법 개정으로 정보통신진흥국이 담당하고 있는 금지행위에 대한 사실조사, 시정조치 및 과징금 부과 등의 규제집행기능을 통신위원회로 이관하였다. 2003년 7월 온라인게임 등 부가통신사업자, 별정통신사업자의 불공정행위 및 이용자 이익저해행위에 대한 사실조사 등의 업무를 담당하는 조사3과를 신설하고 조사인력을 확충하였다.

2. 목적과 기능

현행 전기통신기본법 제37조에 따르면 전기통신사업의 공정한 경쟁환경의 조성 및 전기통신 역무 이용자의 권익보호에 관한 사항을 심의·의결하고 전기통신사업자간 또는 전기통신사업자와 이용자간 분쟁의 재정을 하기 위하여 정보통신부에 통신위원회를 설치하도록 규정되어 있다. 이처럼 전기통신기본법에 규정되어 있는 통신위원회의 설치 목적은 ① 공정한 경쟁환경 조성과 이용자 권익보호를 위한 심의·의결, ② 전기통신사업자 또는 이용자간 분쟁의 재정 등 두 가지라 할 수 있다.

전기통신기본법과 전기통신사업법의 규정에 따라 통신위원회가 수행하는 기능을 세분화 시켜 보면 ① 심의·의결, ② 분쟁의 재정, ③ 사실조사, ④ 관리·집행 등으로 구분될 수 있다. 양 법에서 규정하고 있는 통신위원회의 기능을 4가지 기능으로 분류해 보면 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 통신위원회의 기능

기능	해당 사항	근거
심의·의결	◦ 전기통신설비의 제공, 가입자선로의 공동활용, 무선통신시설의 공동이용, 상호접속, 전기통신설비의 공동사용, 정보제공의 기준에 관한 사항 ◦ 전기통신사업자 또는 이용자가 단말기기 기타 전기통신설비를 접속하여 사용하는데 필요한 기술적 기준, 이용 및 공급기준, 기타 공정한 경쟁환경의 조성을 위하여 필요한 기준의 승인에 관한 사항 ◦ 전기통신설비의 제공·공동이용·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보제공에 관한 협정의 인가 또는 신고에 관한 사항 ◦ 전기통신번호관리계획의 수립 및 변경에 관한 사항 ◦ 금지행위에 대한 조치에 관한 사항 및 금지행위에 대한 과징금 부과에 관한 사항 ◦ 전기통신사업자 사전선택제의 시행에 관한 사항과 사전선택등록센터의 지정 및 그 업무처리방법 등에 관하여 필요한 사항 ◦ 전기통신 번호이동성 계획에 관한 사항 ◦ 다른 법률에서 통신위원회의 심의사항으로 규정한 사항 ◦ 기타 전기통신사업의 공정한 경쟁환경 조성 및 전기통신 역무 이용자의 권익보호를 위하여 통신위원회의 심의가 필요하다고 인정되는 사항	전기통신기본법 제40조
분쟁의 재정	◦ 손해배상 또는 실비배상에 관한 사항 ◦ 전기통신설비의 제공·공동이용·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보제공에 관한 협정체결 ◦ 전기통신설비의 제공·공동이용·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보제공에 관한 협정의 이행 또는 손해의 배상 ◦ 기타 전기통신사업과 관련된 분쟁이나 다른 법률에서 통신위원회의 재정사항으로 규정한 사항	전기통신기본법 제40조 2

사실 조사	◦ 전기통신설비의 제공·공동활용·공동이용·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보의 제공 등에 관하여 부당한 차별을 하거나 협정체결을 부당하게 거부하는 행위 또는 체결된 협정을 정당한 사유없이 불이행하는 행위 ◦ 전기통신설비의 제공·공동활용·공동이용·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보의 제공 등에 의하여 알게 된 다른 전기통신사업자의 정보 등을 자신의 영업활동에 부당하게 유용하는 행위 ◦ 비용 또는 수익을 부당하게 분류하여 전기통신 역무의 이용요금이나 전기통신설비의 제공·공동활용·공동이용·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보제공의 대가 등을 산정하는 행위 ◦ 이용약관과는 다르게 전기통신 역무를 제공하거나 전기통신이용자의 이익을 현저히 저해하는 방식으로 전기통신 역무를 제공하는 행위 ◦ 주파수를 할당받아 기간통신 역무를 제공하는 경우에 이용계약을 체결하는 조건으로 그 역무의 제공에 필요한 통신단말 장치의 구입비용의 전부 또는 일부를 이용자에게 지원하거나 보조하는 행위 ◦ 기간통신사업자의 영업보고서 사실확인을 위한 조사	전기통신사업법 제36조 4 전기통신사업법 제36조 2 전기통신기본법 제43조
관리·집행	◦ 통신위원회의 조직 및 운영 등에 관한 사항 ◦ 전기통신번호의 부여·관리 ◦ 기타 통신위원회와 관련된 행정사항	전기통신기본법 제44조 전기통신사업법 제36조

먼저, 통신위원회는 상호접속제도 등 공정한 경쟁환경조성을 위한 주요 제도와 통신사업자의 이용약관 위반 등 불공정행위에 대한 시정조치 심의·의결 및 상호접속협정 등 통신사업자간 협정의 인가여부를 심의한다(전기통신기본법 제40조). 또한 전기통신번호관리세칙 등 정통부장관이 검토를 요청하는 전기통신 관련 고시·기준·제도·계획 등에 대한 심의기능도 수행하고 있다. 통신위원회는 재적과반수의 찬성으로 시정조치안 및 재정안을 심의·의결한다.

둘째, 통신위원회는 통신사업자간 협정의 체결·이행, 통신사업자와 이용자간 손해배상 등과 관련된 분쟁의 알선 또는 재정 의결을 한다(전기통신기본법 제40조 2). 재정은 통신위원회의 준사법적 기능으로 통신사업자간 또는 통신사업자와 이용자간 손해배상 등에 대하여 간편한 절차로 신속하게 당사자간 법률관계를 확정

짓는 행위로서 행정심판에 해당된다. 통신위원회의 재정은 전기통신역무 제공으로 손해를 입은 이용자의 손해배상, 통신사업자가 무선국 설치를 위하여 선박·항공기 등의 교통수단을 사용한 경우 실비보상, 전기통신설비제공, 무선통신시설의 공동이용, 상호접속, 공동사용, 정보제공관련 협정의 체결·이행·배상 등에 관한 사항에 대해 당사자간 협의가 이루어지지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에 행해진다.

셋째, 통신위원회는 통신사업자간의 이용약관 위반 등의 불공정행위 및 이용자 이익저해 행위가 있다고 인정되는 경우에 소속공무원으로 하여금 이의 확인에 필요한 조사를 할 수 있다(전기통신사업법 제36조 4). 조사를 위하여 당사자·이해관계인 또는 참고인 등의 의견을 청취하거나 사실확인을 위한 관련 자료의 요청과 현장조사를 실시할 수 있으며, 필요한 경우에는 전문가의 의견을 청취할 수 있다. 또한 기간통신사업자가 제출한 영업보고서의 내용을 검증하여 공정한 경쟁과 이용자의 이익을 저해하거나 금지행위가 있다고 판단될 때 관련자료의 제출을 명하거나 사실확인에 필요한 검사를 할 수 있다(전기통신사업법 제36조 2).

넷째, 기타 통신위원회는 내부 규정의 제정 및 조직·운영에 관한 사항, 기타 행정사항을 처리한다(전기통신기본법 제44조). 또한 전기통신역무의 효율적 제공 및 이용자의 편익과 전기통신사업자간의 공정한 경쟁환경의 조성을 위하여 전기통신번호의 부여·관리 기능을 수행하고 있다(전기통신사업법 제36조).

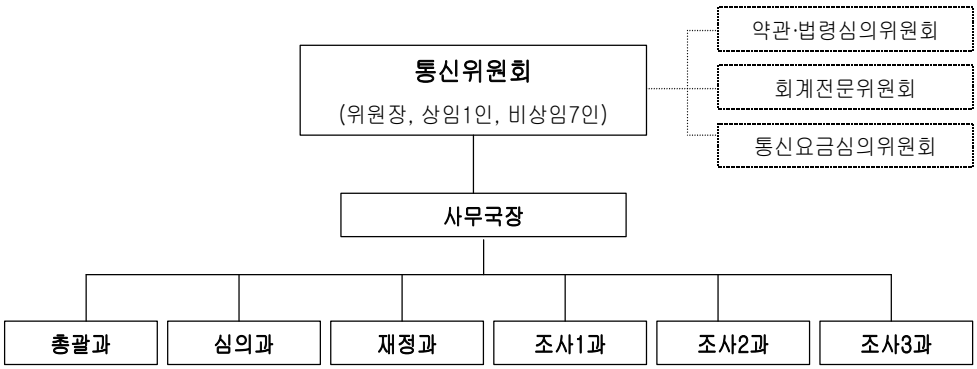
3. 조직 및 인력

가. 조직 및 부서업무

통신위원회는 위원장 1인을 포함한 9인 이내의 위원으로 구성되어 있고, 위원 중 1인은 상임위원으로 두도록 규정되어 있다. 초기에는 모든 위원들이 비상임위원이었으나, 1996년 12월 30일 전기통신기본법 개정으로 1인의 상임위원을 두도록 되었다. 현재 통신위원회는 7인(위원장 1인, 상임위원 1인, 비상임위원 5인)으로 구성되어 있으며, 위원장 및 위원은 정보통신부장관의 제청으로 대통령이 임명 또

는 위촉하며 공무원이 아닌 위원의 임기는 3년으로 연임할 수 있다. 차관급의 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 통할하며, 상임위원은 평상시 위원장의 업무를 대행하고, 위원회 상정안건에 대한 예비검토업무를 수행한다.

<그림 4-1> 통신위원회의 조직도



통신위원회 사무국은 사무국장실과 총괄과, 심의과, 재정과, 조사1과, 조사2과, 조사3과 등 6개 과로 이루어져 있다(<그림4-1> 참조). 사무국장은 위원회의 간사를 겸임하고 위원장의 명을 받아 사무국의 업무를 통할한다. 총괄과는 위원회의 운영과 사무국 운영을 담당하고 이에 필요한 제규정을 작성하고, 심의과에서는 통신위원회의 심의안건을 사전검토한다. 재정과에서는 통신사업자간의 분쟁조정기능을 수행하고, 3개로 나뉘어져 있는 조사과에서는 주로 통신사업자의 불공정 행위에 대한 사실조사와 시정조치 관련업무를 수행하고 있다. 6개 과에서 담당하고 있는 세부적인 업무분장은 <표 4-3>과 같다(http://www.kcc.go.kr/).

<표 4-3> 통신위원회 사무국의 업무분장

부 서	분 장 업 무
총괄과	• 통신위원회의 주요업무계획의 수립·집행 및 조정 • 공정경쟁질서 확보 및 이용자보호를 위한 제도개선 건의 • 전기통신사업의 금지행위의 유형 및 기준의 제·개정(관련 실·국과 협의) • 통신위원회의 각종 규정·업무지침의 제·개정에 관한 사항 • 통신위원회의 관인관수·회의·의전·문서관리·예산의 편성 및 운영 • 사무국 직원의 인사·복무관리·교육훈련·급여·연금 및 복지후생 • 통신위원회 소관 백서·사례집·업무편람 등의 발간에 관한 사항 • 통신위원회 홈페이지 관리 및 운영 • 공직자 부패방지 등에 관한 사항 • 기타 사무국내 다른 과의 주관에 속하지 아니하는 사항
심의과	• 통신위원회 안건의 상정·회의운영·심의결과 및 시정조치 통보 등에 관한 사항 • 약관·법령 및 회계 관련 전문위원회의 구성 및 운영 • 전기통신설비의 제공·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보제공에 관한 기준의 안건관련 검토 • 필수설비를 보유한 시장지배적 기간통신사업자가 공시하는 설비접속 등에 관한 • 공개기준 등의 안건관련 검토 • 상호접속 등 협정의 인가에 관한 사항 • 상호접속 등 협정의 신고에 관한 사항 • 번호이동성계획 등 전기통신번호계획안 심의에 관한 사항 • 전기통신번호관리세칙안 및 신호점번호관리기준안 심의에 관한 사항 • 전기통신번호의 부여 및 회수에 관한 사항 • 전기통신번호의 효율적인 관리방안의 수립 • 전기통신사업법제36조의2에 의한 기간통신사업자의 영업보고서 검증 • 기간통신사업자의 회계분리지침서 검토 • 회계 관련 제도개선 사항 검토 • 공정경쟁환경조성을 위한 통신시장 경쟁상황 분석 • 기타 통신위원회의 심의사항으로 규정한 사항의 검토

재정과	• 재정신청사건의 접수 및 관리 • 이용자의 손해배상·실비보상 및 상호접속 등에 관한 협정의 체결·이행 및 손해 • 배상 등에 관한 재정안 작성 • 재정사건의 처리에 필요한 사실조사 및 인과관계 규명 • 재정서의 통지 및 재정에 대한 소송사건의 처리 • 전기통신사업자간 분쟁알선 • 재정사건 심의를 위한 분과위원회의 구성 및 운영 • 통신서비스 이용자 보호를 위한 제도개선(관련 실·국과 사전협의) • 통신민원 신고센터(민원실) 운영 • 통신민원 실태조사 및 분석 • 전자민원 처리 및 민원예보제의 발령 • 통신사업자의 새로운 마케팅 활동 등에 대한 적정성 검토 • 통신시장의 유통과정에서 발생하는 불공정행위 등에 대한 적정성 검토 • 통신역무간 결합판매 등의 적정성 검토 • 기타 전기통신사업 관련 법령안 검토 • 통신위원회의 시정조치에 대한 이의신청 처리에 관한 사항
조사1과	• 불공정행위사건의 접수 및 관리 • 전기통신설비의 상호접속, 공동사용 등에 관한 부당한 차별·협정체결 거부 또는 체결된 협정의 불이행 등에 대한 사실조사 • 이동전화시장의 단말기보조금 지급, 부가서비스 부당가입 등 불공정 행위 및 이용자 이익저해 행위에 대한 사실조사 • 무선인터넷 시장의 불공정행위 및 이용자 이익저해 행위에 대한 사실조사 • 시내전화시장의 설치비 면제, 부당요금 미반환 등 불공정행위 및 이용자 이익저해 행위에 대한 사실조사 • 불공정행위 관련 신고사항 또는 인지사항에 대한 사실조사 • 불공정행위사실에 대한 시정조치안의 작성·이해관계자의 의견 진술·청취 • 시정조치의 이행여부 확인 • 불공정행위에 대한 시정조치 관련 규정 등 기타사항 • 유·무선 시장의 공정경쟁 환경조성을 위한 제도개선

조사2과	• 초고속인터넷 시장의 불공정행위 및 이용자 이익저해 행위에 대한 사실조사 • 전용회선 시장의 불공정행위 및 이용자 이익저해 행위에 대한 사실조사 • 시외 및 국제전화 시장의 불공정행위 및 이용자 이익저해 행위에 대한 사실조사 • 전기통신역무의 이용요금이나 상호접속 등의 대가를 부당하게 산정하는 행위에 대한 사실조사 • 불공정행위 관련 신고사항 또는 인지사항에 대한 사실조사 • 불공정행위에 대한 시정조치안의 작성 및 이해관계인의 의견 진술·청취 • 시정조치의 이행여부 확인 • 장관이 요청하는 통신요금안의 심의 관련 사항 • 통신요금 관련 제도 개선사항 검토 • 요금 관련 전문위원회의 구성 및 운영 • 시외전화 사전선택 등록센터 감독 • 기타 초고속인터넷 시장의 공정경쟁 환경조성을 위한 제도 개선사항
조사3과	• 온라인게임 업체 등 부가통신사업자의 이용자 이익저해 행위 등에 대한 사실조사 • 별정통신사업자의 이용자 이익저해 행위 등에 대한 사실조사 • 상호접속 등에 의하여 알게 된 다른 전기통신사업자의 정보 등을 자신의 영업활동에 부당하게 유용하는 행위에 대한 사실조사 • 통신사업자의 개인정보의 불법적 유출 및 유통행위 등에 대한 시장조사 • 통신사업자의 개인정보의 불법적 유용 및 침해행위 등에 대한 사실조사 • 번호이동성 관련 불공정행위 등에 대한 사실조사 • 불공정행위 관련 신고사항 또는 인지사항에 대한 사실조사 • 불공정행위에 대한 시정조치안의 작성 및 이해관계인의 의견 진술·청취 • 시정조치의 이행여부 확인 • 전기통신사업자의 이용약관 변경에 관한 사항의 심의 • 기타 부가, 별정통신 시장의 공정경쟁 환경조성을 위한 제도 개선사항

나. 인력구성

통신위원회는 2003년 9월 현재 정보통신부 이사관 1인의 상임위원과 사무국에 33명 총 34명으로 구성되어 있다. 통신위원회 사무국장은 4급 서기관이고, 6개 과는 4인에서 7인까지로 인력이 분포되어 있으며, 주사 및 주사보 인력이 22명으로 가장 많은 인력구성비율을 보이고 있다. 통신서비스 시장의 급격한 팽창에 견주어 볼 때 통신위원회 사무국 인력은 수적 측면에서 열악할 뿐만 아니라 인력분포가 대부분 하위직으로 구성되어 있어 기획력과 전문성이 부족하다는 비판을 받고 있

어 통신분야 전문규제기관이라 할 수 있을지 의구심을 갖게 한다.[31] 부서별·직급별 인력분포는 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 부서별·직급별 인력분포(2003. 9. 1 현재)

부서 / 직급	총괄과	심의과	재정과	조사1과	조사2과	조사3과	소계
2급	1 (상임위원)						1
4급	1 (사무국장)						1
4·5급	1		1				2
5급		1		1	1	1	4
6·7급	3	3	3	5	4	4	22
기능직	1		3				4
합계	7	4	7	6	5	5	34

4. 운영실적 현황

가. 심결 실적

통신위원회는 1997년부터 2002년까지 64회의 회의를 개최하였고, 총 771건을 보고·심의·의결하였다. 통신위원회 운영실적에서 특징적인 것은 심의안건이 1999년을 제외하고 폭발적으로 증가하고 있는 반면에, 의결안건은 점차 줄어들고 있다는 것이다. 통신위원회는 기간통신사업자간의 설비제공에 관한 재정, 전기통신설비의 상호접속 또는 공동사용에 관한 재정, 실비보장 또는 손해보상에 관한 재정에 의결을 할 수 있는 의결기관이다. 그러나 실제 의결은 주로 통신위원회운영규정 등 내부운영과 관련된 사항에 대해 이루어지고 있다. 따라서 통신위원회는 심의뿐

31) 1991년과 2001년 사이에 통신서비스 이용자 수는 7배, 통신사업자 수는 61배, 이에 병행해 민원량도 55배로 격증하였다. 따라서 공정경쟁상황을 유지하기 위한 제반노력의 필요성이 확대되었다 할 수 있다(김국진외 2인, 2002: 233). 통신시장 및 사업자·이용자의 급격한 증가에 반해 통신분야 전문규제기관의 인력은 통신위원회 설립당시 18명에서 현재 34명으로 약 1.9배 증가했을 뿐이다.

만 아니라 의결기능까지 갖고 있으나, 실제적으로는 통신위원회 내부규정과 관련된 의결 외에 대부분 심의기능을 수행하고 있는 것으로 나타났다.

2002년도의 통신위원회 운영실적을 살펴보면, 통신위원회 회의는 11회를 개최하여 총 229개의 안건을 심의·의결하였다. 그 내역을 살펴보면 시정조치 이행 및 회의결과 등 보고안건이 23건, 기간통신사업자간 상호접속협정 및 불공정행위에 대한 시정조치 등 심의안건이 203건이며, 통신위원회운영규정 등 의결안건이 3건이었다.

<표 4-5> 통신위원회 심결 실적 현황

구분 \ 연도	1997	1998	1999	2000	2001	2002	소 계
회의개최(회)	11	10	12	10	10	**11**	64
보고안건(건)	13	17	24	20	19	**23**	116
심의안건(건)	50	71	85	75	135	**203**	619
의결안건(건)	5	4	11	8	5	**3**	36
합 계(건)	68	92	120	103	159	**229**	771

<표 4-6> 기간통신사업자별 조치내역

구 분	KT	하나로 통신	데이콤	온세 통신	SK 텔레콤	KT 프리텔	LG 텔레콤	기타	소계
사업정지	1				1	1	1		4
과징금부과	6	2	2	2	4	3	4	19	42
과태료부과	1	1	1	1	2	1	1	5	13
공표명령	1	1		1	2	2	1	20	28
시정명령					3	2	2	89	96
기 타								1	1
합 계	9	4	3	4	12	9	9	134	184

* 기타 : 두루넷, 드림라인, 지앤지네트웍스, 파워콤 등 회선임대사업자, 원텔, 인퍼텔, 한화, SK글로벌 등 별정통신사업자 및 크레지오닷컴 등 부가통신사업자

또한 2002년도에 통신위원회에서 처리한 불공정행위 사건은 총 184건으로 심의보류 1건을 제외하고 단말기보조금 지급행위 등 이용약관위반 행위 53건, 부당 고객유치 등 이용자 이익저해 행위 30건 및 회계법령위반 행위 12건, 협정체결위반 3건 및 사업자미신고가 96건이었다. 유형별 위반행위에 대한 시정조치내역을 살펴보면, 사업정지 4건, 과징금 부과 42건, 과태료 부과 13건, 신문공표 28건, 시정명령 96건 등으로 기간통신사업자별 조치내역은 <표 4-6>과 같다. 통신위원회는 불공정행위에 대해서 주로 시정명령, 신문공표명령, 과징금부과 등의 시정조치 수단을 사용하고 있었고, 2002년부터 이전에는 행해지지 않았던 사업자의 사업정지와 같은 강력한 시정조치 수단을 강구하고 있다.

나. 통신민원신고센터 운영실적

통신민원신고센터는 전기통신사업자의 불공정행위와 소비자가 통신서비스 이용 중 입은 피해에 관한 신고를 받아 빠른 시일내에 처리함으로써 이용자의 권익을 향상하고 전기통신사업자의 자율적인 이용자보호 노력을 유도하기 위하여 '97.11.1일 통신위원회사무국에 설치되었다(통신위원회, 2003). 민원신고는 누구든지 전화, 휴대폰, 무선호출, PC통신서비스를 이용하다가 피해를 입었거나 전기통신사업자의 불공정행위를 발견한 때에는 통신민원신고센터에 신고할 수 있다. 통신민원 신고센터에 신고된 사항에 대하여는 법령 및 전기통신사업자의 의견검토, 사실관계의 조사 등을 통해 처리하고 있으며 신고인에게 처리결과를 문서로 회신하고 있다. 신고인이 컴퓨터통신을 통해 신고한 사건 중 경미한 사안에 대해서는 컴퓨터통신을 통해 회신하고 있다. 전기통신사업자의 행위로 인하여 피해를 입은 소비자는 재정신청을 통해 손해를 배상 받을 수 있다.

2002년 동안 통신위원회에 설치된 통신민원신고센터에 총 10,806건(일평균 36건)의 민원이 접수·처리되었고, 그 중 사업자에게 이첩한 민원 5,806건의 평균 처리기간은 3.9일로 전년도 9.6일에 비해 5.7일이나 대폭 단축되어 이용자들이 신속하게 피해구제를 받은 것으로 나타났다(통신위원회 보도자료, 2003.4.24). 통신서비스 이용자의 권익보호 및 피해구제를 위하여 1997년 11월 통신위원회 사무국내에

통신민원신고센터를 설치한 이래 2002년까지 민원처리 건수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 통신서비스 가입자의 폭발적인 증가와 더불어 서비스 이용불편에 대한 이용자의 적극적인 불만 제기와 해소방안 요구 등 통신서비스 피해에 대한 이용자의 권리의식이 강화되고 있기 때문인 것으로 분석된다.

<표 4-7> 민원처리 현황

구 분	'97.11~12	1998	1999	2000	2001	2002	계
총건수	101	2,128	4,702	5,499	5,928	**10,806**	29,164
일평균	2	7.1	15.7	18.3	19.8	**36.0**	18.8

<표 4-8> 민원유형별 처리건수

유 형	건 수	점유율	비 고
부당가입행위	1,318	22.7 %	허위안내로 가입 또는 최초 계약조건의 미이행 등
부당요금청구	1,188	20.5 %	신청하지 않은 부가서비스 요금 등 요금 부당청구
통신품질불량	647	11.1 %	주 거주지에서의 통화불량 및 접속장애 등
시외전화무단변경	458	7.9 %	시외전화사업자가 본인 동의 없는 무단변경행위
기 타	2195	37.8 %	불성실응대, 명의도용, 해지제한, 업무처리지연 등

민원 유형별로는 이용자에게 단말기 대금을 환불하는 조건으로 계약을 체결한 후 미이행하거나, 허위안내로 가입을 유도하는 부당가입 행위가 2001년도 612건(10.3%)에서 1,318건(22.7%)으로 대폭 증가하여 가장 많았으며, 시외전화 사전선택제 민원은 관련사업자의 무분별한 전화마케팅 활동을 통한 가입자 모집이 금지된 결과, 2001년도 1,393건(23,5%)에서 458건(7.9%)으로 대폭 감소하여 대조를 보였다. 서비스별로는 이동전화 민원건수가 3,163건(54.5%)으로 가장 많았으나, 건별 민원처리기간은 2.2일로 유선전화, 초고속인터넷의 4.2일에 비해 상대적으로 신속하게 민원을 처리하고 있는 것으로 나타났다.

제 2 절 통신위원회와 타기관과의 관계

1. 공정거래위원회와의 관계

가. 공정거래위원회의 개관

1) 근거법령과 연혁

공정거래위원회는 1980년 12월 31일 제정된 '독점규제및공정거래에관한법률(공정거래법)'의 규정에 의하여 1981년 4월 3일 경제기획원 내에 설치되었다. 공정거래위원회의 신설은 1960대 초부터 추진된 정부주도의 불균형 성장우선전략으로 인해 산업간 불균형의 확대와 독과점 시장구조의 심화 등의 폐해를 시정하여 경제에 경쟁을 촉진하고 공정한 거래질서를 확립하기 위한 목적이었다(공정거래위원회 20년사, 2001).

공정거래법 제정 이후 경제상황의 변화에 대처하여 공정거래법 개정 등 제도보완과 함께 위상을 강화하였다. 즉 1984년 '하도급법'이 제정되었고, 1986년 공정거래법 개정을 통제 경제력집중억제시책의 기본틀을 형성하였다. 1994년 경제기획원이 해체됨에 따라 공정거래위원회는 중앙행정기관으로 독립하고, 1996년 장관급 기관으로 격상되었다. 1997년 경제규제개혁의 총괄기능을 재정경제원으로부터 이관받으면서 공정거래위원회는 규제개혁작업에서 주도적인 역할을 수행하였다. 1997년 IMF 경제위기에 따라 소비자 보호정책 분야에 관심을 가졌고, 1999년 '표시광고법'의 제정으로 중요 정보공개제도 및 광고실증제도가 도입되어 소비자 정보정책이 체계화되었으며, 산업자원부로부터 방문판매법·할부거래법 업무를 이관받았다. 2002년에는 '전자상거래소비자보호법' 제정하여 급증하고 있는 전자상거래 분야에서의 소비자들의 권익을 보호할 수 있는 제도적 기반 마련하였고, '가맹사업거래공정화법'을 제정하였다. 이처럼 공정거래위원회는 1981년 신설부터 현재까지 관련 법들의 제정을 통해 업무영역의 확대와 위상강화를 통해 명실상부한 일반규제기관으로서의 역할을 수행하고 있다.

2) 기능과 역할

공정거래법 제1조는 '사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적으로 한다'라고 공정거래위원회의 존립목적을 규정하고 있다. 동법 제35조에는 공정거래법에 의한 사무를 독립적으로 수행하기 위하여 국무총리소속 하에 공정거래위원회를 두도록 규정하고 있다.

공정거래위원회는 일반규제기관으로서 모든 산업과 시장에 대하여 공정거래법, 약관규제법, 기타 법률을 집행할 권한을 갖고 있다. 공정거래법 제36조 규정하고 있는 공정거래위원회의 소관사무는 다음과 같다.

① 시장지배적 지위의 남용행위 규제에 관한 사항
② 기업결합의 제한 및 경제력 집중의 억제에 관한 사항
③ 부당한 공동행위 및 사업자단체의 경쟁제한행위 규제에 관한 사항
④ 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위 규제에 관한 사항
⑤ 부당한 국제계약의 체결제한에 관한 사항
⑥ 경쟁제한적인 법령 및 행정처분의 협의·조정 등 경쟁촉진정책에 관한 사항
⑦ 기타 법령에 의하여 공정거래위원회의 소관으로 규정된 사항

공정거래위원회가 수행하는 이러한 사무들은 4가지의 기능으로 요약·정리되어질 수 있다(http://www.ftc.go.kr/).

첫째, 경쟁촉진 기능을 수행한다. 공정거래위원회는 산업전반에 걸쳐 각종 진입장벽 및 영업활동을 제한하는 반경쟁적 규제를 개혁하고 경쟁제한적 기업결합을 규율함으로써 경쟁적 시장환경을 조성한다. 즉, 시장지배적 지위남용행위, 부당한 공동행위, 기타 각종 불공정거래행위를 금지함으로써 시장에서의 공정한 경쟁질서를 확립한다. 또한 정부 각 부처에서 정책을 수립할 때 경쟁의 원리가 중요한 요소로 고려될 수 있도록 정부에 경쟁원리를 확산시킨다.

둘째, 소비자 주권 확립기능을 수행한다. 소비자에게 일방적으로 불리하게 만들어진 약관조항을 시정하고 표준약관을 보급함으로써 불공정 약관으로 인한 소비

자 피해를 방지한다. 허위·과장의 표시·광고를 시정하고 소비자 선택에 꼭 필요한 중요 정보를 공개하도록 함으로써 소비자가 정확한 정보를 바탕으로 합리적인 선택을 할 수 있도록 한다. 또한 할부거래, 방문판매, 전자상거래 등 특수한 거래분야에서 나타날 수 있는 특수한 유형의 소비자피해를 방지한다.

셋째, 중소기업 경쟁기반 확보기능을 수행한다. 공정거래위원회는 하도급대금지급, 물품수령 등 하도급 거래에서 발생할 수 있는 대형업체들의 각종 불공정행위를 시정함으로써 중소하도급업체의 발전기반을 확보하고 있다. 대형 유통업체, 가맹사업본부 등이 거래상의 우월적 지위를 이용하여 중소 입점 납품업체, 가맹점에게 행하는 각종 불공정 행위를 시정한다.

넷째, 경제력 집중 억제기능을 수행한다. 대기업집단 계열사간 상호출자·채무보증 금지, 부당내부거래 억제 및 출자총액제한제도 등을 운영함으로써 선단식 경영체제의 문제점을 시정하고 있다.

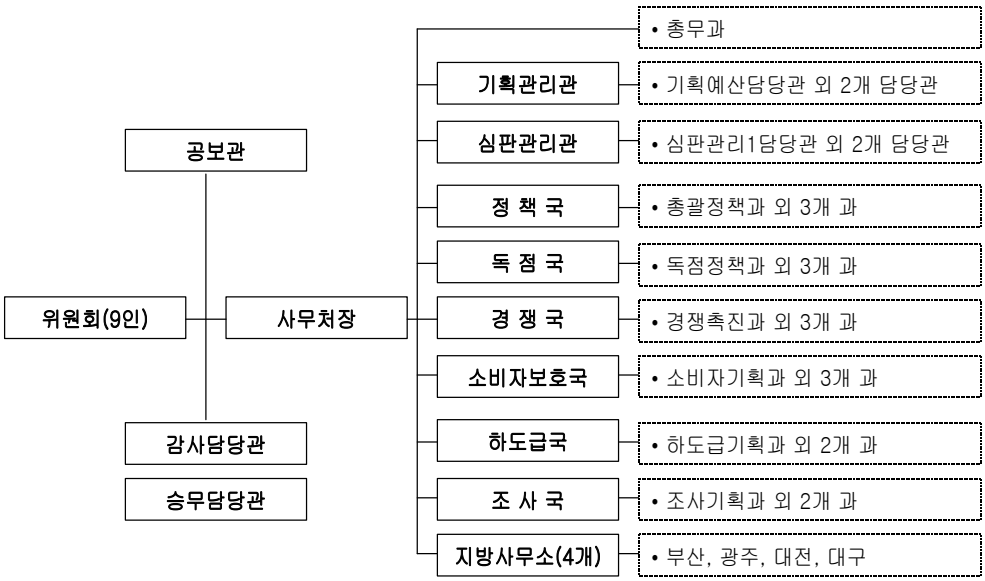
3) 조직 및 인력

공정거래위원회는 1981년 신설 당시 공정거래 실무처리를 위해 공정거래실을 두고 3심의관과 5개 과로 발족하였다. 1987년 12월 31일 정원이 94명에 심의관 2인, 심사관 2인 및 총 8개과로 확대되는 직제개편이 이루어졌다. 이어 1990년 4월 기존의 공정거래실이 폐지되고 공정거래위원회 사무처조직으로 개편되고 처음으로 지방조직이 신설되는 등의 개편이 있었고, 정원도 지방 57명을 포함하여 총 221명으로 증가하였다. 즉 공정거래위원회 사무처리를 전담하기 위한 사무처에 행정전담에 대한 책임을 지는 사무처장(관리관) 1인과 국장3인, 행정심판관 1인 및 12개 과와 3개 지방사무소가 설치되었다. 1994년 2월 직제개정에서는 4개 국과 18개 과, 4개 지방사무소 체제로 변경하고 정원은 총 278명으로 늘어났다.

2003년 10월 현재 공정거래위원회는 <그림 4-2>와 같이 의사결정기구인 위원회와 실무기구인 사무처로 구성되어 있다. 위원회는 위원장, 1명의 부위원장, 3명의 상임위원 그리고 변호사와 경제학자로 구성된 4명의 비상임위원 등 9명으로 이루어져 있다. 사무처는 1급 사무처장 하에 기획관리관, 심판관리관의 2개 관리

관, 정책국·독점국·경쟁국·소비자보호국·하도급국·조사국 등 6개국과 4개 지방사무소(부산, 광주, 대전, 대구)로 구성되어 있고, 총정원은 416명이다. 이처럼 공정거래위원회는 소관업무영역의 확장과 함께 조직 및 인력의 급격한 증가가 있었다.

<그림 4-2> 공정거래위원회 조직도



나. 통신위원회(정보통신부)와의 공정거래위원간의 관계

1) 전문규제기관과 일반규제기관의 특성비교

특정 산업별 전문규제기관은 특정산업의 성격상 자원배분을 시장기능에 맡길 경우 바람직한 결과가 나타나지 않고 공공의 이익이 저해될 우려가 있는 산업에 대하여 시장진입, 특정 필수시설에 대한 비차별적 접근, 가격수준, 바람직한 기술수준, 마케팅 방법 등 포괄적인 사항을 규제하도록 정부로부터 권한을 위임받은 기관이다. 통신부문에서 이러한 전문규제기관의 예로는 미국의 연방통신위원회

(FCC), 우리나라의 통신위원회 등을 들 수 있다. 반면 일반규제기관은 전산업에 걸친 적용영역을 가진 경쟁법의 집행을 담당하는 기관으로 담합, 부당한 기업결합, 불공정거래행위 등 경쟁제한적 시장구조와 기업행동을 규제함으로써 시장경쟁을 촉진시키고 자원배분의 효율성을 이루어 소비자 후생을 극대화시키는 것을 주임무로 하는 기관으로, 우리나라의 공정거래위원회가 여기에 해당된다(김국진외 2인, 2002: 212).

전문규제기관과 일반규제기관은 정책목표, 업무처리방법, 기관보유의 전문성 및 정보의 종류와 양, 포획(capture)의 가능성 등의 측면에서 차이가 있다(박동주, 2003: 23-25; 이문지외 3인, 2002: 100-109; 최종원, 1998: 153-155). 양기관의 차이점을 살펴보면 <표 4-9>와 같다.

<표 4-9> 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 특성비교

구 분	전문규제기관	일반경쟁규제기관
정책의 우선순위	경제적 효율성, 보편적 서비스 제공, 분배, 환경보호, 지역균형발전 등 다양	경쟁촉진을 통한 경제적 효율성
업무 적용분야	특정 산업별 규제	일반경쟁법의 집행(모든 산업 전체에 적용되는 금지법규의 집행)
시장개입 시점	사전적 개입	사후적 개입
개입방법	행태규제, 지속적 개입 및 감시	구조규제, 직권인지에 의한 개입
전문성 정도	관련 분야의 전문성이 높음	전문성이 상대적으로 낮음
관련된 지식분야	회계학	경제학, 법학
포획가능성	높음	낮음
우리나라의 예	통신위원회	공정거래위원회

가) 정책목표의 차이

경쟁정책 담당기관인 일반규제기관과 전문규제기관 양자 모두 경제적 효율성의 증진을 일반적인 정책목표로 삼는다는 점에서는 큰 차이가 없다. 그러나 기타 정책목표의 존재여부나 정책목표들간의 우선순위면에서 양자의 차이가 있다. 즉 일반규제기관은 경쟁촉진을 통한 경제적 효율성 증진이 가장 중요한 정책목표이지

만, 전문규제기관의 경우에는 경제적 효율성뿐만 아니라 보편적 서비스, 중소기업 보호, 환경보호 등의 사회적 규제의 정책목표도 경제적 효율성 목표와 동등한 비중으로 추구된다. 따라서 경우에 따라서는 다른 정책목표의 추구과정에서 전문규제기관은 반경쟁적 시장구조를 묵인하거나 오히려 조장하게 되는 경우도 가끔 나타난다. 통신시장에서 계열회사 사이의 상호보조가 보편적 서비스의 제공을 위해 필요하다고 생각되는 경우가 바로 여기에 해당된다.

나) 업무처리방법 및 절차의 차이

양 기관은 적용영역면, 시장개입의 시점, 대상산업에 대한 개입방법 측면에서 차이를 보이고 있다. 첫째, 적용영역 측면에서 일반규제기관은 모든 경제영역에서 적용되는 일반경쟁법의 집행을 담당하여 모든 산업분야에서 경제주체의 왜곡된 시장인센티브를 규정하고 보완할 목적으로 다양한 유형의 금지조항을 시행한다. 일반경쟁법의 경제학적 근거는 심각한 외부효과가 없는 한 사업자간 건전한 경쟁이 소비자후생의 극대화를 보장할 수 있다는 추정이다. 반면에 전문규제기관은 특정 산업 분야에서의 시장인센티브를 정부의 직접적인 통제로 대체하고자 한다. 즉 전문규제기관에 의한 산업별 규제는 시장이 본래 불완전하거나 바람직하지 않는 소득분배를 낳을 것이라는 이유에서 직접적인 정부의 개입이 필요하다고 간주되는 경우에 도입되는 것이 일반적이다.

둘째, 시장개입의 시점 측면에서 일반규제기관의 경쟁정책적 개입은 기업결합사전심사와 같은 예외적인 경우를 제외하고는 사후적(*ex post*)인 형태를 갖는다. 즉 기업의 경제활동의 경쟁제한성을 사전에 예측하여 규제하기보다는 경쟁제한적인 행위가 발생한 이후 이를 시정하고 피해자에게 적절히 보상을 명령하기 위하여 사후적인 개입을 한다. 반면에 산업별 전문규제기관은 주로 사전적(*ex ante*)인 규제를 한다. 산업별 규제의 경우 시장기능에 의한 자원배분이 불합리할 것이라는 예상에 근거하여 규제가 시행되므로 불합리한 결과가 나타난 후에 시장에 개입하기보다는 사전에 이를 예방하기 위한 차원에서 정책개입이 이루어진다.

셋째, 대상산업에 대한 개입방법 측면에서 일반경쟁규제기관의 개입은 관련 이

해당사자의 신고가 있거나 경쟁제한적인 상황에 대한 직권인지에 의하여 이루어지는데 대체로 대상산업에 대한 정책개입은 매우 간헐적으로 이루어진다. 그러나 산업별 전문규제기관은 피규제산업에 대하여 일상적·지속적 정책개입 및 기업행동 감시를 하게 된다. 일반규제기관은 개별기업의 경쟁제한적인 행태를 교정하기 위한 행태규제(conduct regulation)를 하기도 하지만, 이보다는 개별산업에서의 시장구조를 경쟁적으로 바꾸는 구조규제(structural regulation)에 중점을 둔다. 반면에 전문규제기관의 주임무는 개별 피규제기업의 행동을 감시하고 바람직한 기업행동을 유도하는데 있으므로 행태규제에 치중하게 된다.

다) 기관보유의 전문성 및 정보의 종류와 양의 차이

산업별 전문규제기관은 관련산업에서의 진입규제, 가격규제, 품질규제, 보편적 서비스 확보규제 등 다양한 유형의 포괄적인 규제를 담당해야 하기 때문에 일반규제기관에 비하여 엄청나게 많은 산업관련 정보와 전문성을 필요로 한다. 그 중에서도 특히 개별 기업별 회계정보(accounting information)를 필요로 하는데, 회계적 정보는 가격규제 및 보편적 서비스관련 규제시 필수적인 정보이기 때문이다. 또한 산업별 전문규제기관은 일반규제기관에 비하여 많은 기술적 전문성을 보유하게 된다.

반면에 개별산업의 시장구조와 개별기업행태의 경쟁제한성을 판별하여야 할 일반경쟁규제기관은 회계적인 정보와 전문성보다는 시장구조와 기업행동의 경제적 효과를 판별할 수 있는 산업조직론적 경제학 지식과 개별 법조항의 적용가능성을 검토할 수 있는 법학 지식이 중요하며, 그와 관련된 전문성이 축적되어 있다. 따라서 개별산업에 대한 정보와 기술적 전문성은 산업별 전문규제기관에 비하여 부족하다고 판단된다.

라) 포획의 가능성

모든 산업분야에 대한 일반경쟁법 적용을 담당하며 특정산업과 간헐적으로 접

촉하는 일반경쟁규제기관에 비하여 개별산업에서 일상적 포괄적인 규제를 담당하는 전문규제기관은 피규제기업에 의한 포획가능성이 상대적으로 높다고 판단된다. 규제산업에 대하여 피규제기업들과 동일한 정보를 공유하는 전문규제기관은 시간이 경과함에 따라 불지불식간에 피규제기관들과 유사한 시각을 공유하게 된다. 또한 규제권한의 지속을 원하는 전문규제기관은 규제완화정책을 피규제기업들과 연합하여 반대하기도 한다.

2) 전문규제기관과 일반규제기관의 역할배분

OECD 경쟁법·정책위원회(Committee on Competition Law and Policy: CLP)에서는 기간망산업에서 경쟁체제가 도입됨에 따라 발생하는 일반경쟁규제기관과 산업별 전문규제기관간의 기능 및 역할배분에 관한 논의가 활발히 이루어지고 있다. OECD 보고서에서는 다음과 같은 다섯 가지 기능 및 권한을 제시하고 있다(OECD, 1998: 5). OECD 보고서에 함축된 전문규제기관과 일반규제기관간 기능 및 권한의 배분에 관한 유형별 논의, 즉 개별권한의 배분방법과 각 유형의 상대적 장점(논거)을 요약해 보면 <표 4-10>과 같다.

첫째, 필수망 시설(essential network facility)에 대한 무차별적 공정접근 보장권한으로, 만약 기존 공기업의 필수적 망시설에 대한 수직적·수평적 분할이 불가능하여 공정접근과 관련한 제도적 보장이 어려울 경우 그 시설에 대한 무차별적 접근이 이루어지도록 하는데 필요한 제반권한을 의미한다.

둘째, 일반경쟁법상의 각종 경쟁제한적 행위에 대한 규제권한으로서, 이에는 기업결합 심사, 카르텔 금지, 각종 불공정거래행위 규제 등이 포함된다.

셋째, 기술적 규제 권한으로서, 망호환성 및 안정성 유지, 망표준화, 사생활 보호, 환경친화적 사업활동 등을 위한 제반기준 및 규칙설정 권한이 이에 포함된다.

넷째, 경제적 규제 권한으로서, 진입규제, 사업영역규제, 가격규제, 품질규제, 그리고 보편적 서비스(universal service) 유지를 위한 제반규제 등이 이에 포함된다.

넷째, 시장지배적 측정권한으로서, 동산업을 일반경쟁법의 적용대상으로 하지 않고 특정 경제적 규제의 적용영역에 포함시켜야 할지를 결정하는데 기준이 되는

주기적인 시장지배력 규모측정 권한을 의미한다.

<표 4-10> 유형별 권한 및 기능배분

구 분	유형 Ⅰ	유형 Ⅱ	유형 Ⅲ	유형 Ⅳ
전문규제기관의 권한	◦기술적 규제	◦기술적 규제 ◦경제적 규제	◦기술적 규제 ◦망시설 공정접근 ◦경제적 규제 ◦일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제	◦기술적 규제 ◦망시설 공정접근 ◦경제적 규제
일반규제기관의 권한	◦시장지배력 측정 ◦망시설 공정접근 ◦경제적 규제 ◦일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제	◦시장지배력 측정 ◦망시설 공정접근 ◦일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제	◦시장지배력 측정 ◦일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제 권한 공유(영국)	◦시장지배력 측정 ◦일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제
장점 (논거)	◦관할권 분쟁이 일어날 소지가 없으며, 일관된 규제 가능 ◦경제적 규제를 일반규제기관이 담당함으써 포획의 가능성이 낮으며, 규제완화정책에 대한 낮은 거부감	◦경제적 규제와 기술적 규제를 동일 기관에서 담당하는데 따른 시너지 효과 ◦경제적 규제업무의 성격과 필요한 전문성을 고려할 때, 전문규제기관이 담당이 바람직	◦경제적 규제와 기술적 규제를 동일 기관에서 담당하는데 따른 시너지 효과 ◦사전적 규제업무인 망시설 공정접근 보장업무는 성격상 전문규제기관 담당이 바람직 ◦경제적 규제와 경쟁제한행위 규제를 동일기관에서 담당함에 따른 정책의 일관성 및 Optimal Policy Mix의 가능성	◦경쟁제한적 행위규제는 경제적 효율성 추구를 그 목표로 하고, 사후적인 규제업무이므로 일반경쟁규제기관 담당이 바람직 ◦경쟁제한행위 규제권한 공유시 발생하는 정부자원의 비효율적 배분 시정

이러한 다섯 가지 권한을 산업별 전문규제기관과 일반경쟁규제기관 간에 어떻게 배분할 것인가를 결정하는데 있어 중요한 기준은 개별기관의 기존 고유업무의 성격과 개별기관이 보유하고 있는 각기 상이한 전문성과 정보에 비추어 어느 기관에서 특정 권한을 부여하였을 때 기존 권한 및 전문성 등과 결합하여 가장 큰 시너지 효과(synergy effects)를 가져올 수 있는가를 고려하는 것이다. 또한 다섯 가지 권한들을 어떠한 조합에 의하여 개별기관에게 귀속시키는 것이 권한간의 시너지 효과를 극대화시킬 수 있을 것인가이다.

상기 다섯 가지 기능 및 권한 가운데 기술적 규제는 산업별 전문규제기관이 담당하고, 시장지배력 측정은 일반경쟁규제기관이 담당한다는 데는 큰 이견이 없다(김희수외, 2002: 98). 기술적 규제사항은 그 산업 및 기간망에 대한 많은 공학적 정보와 전문지식을 가지고 있는 전문규제기관이 담당하는 것이 합리적이고, 주기적으로 개별기업의 시장지배력을 측정하는 업무는 산업조직론적인 전문지식과 관련 정보를 보유하고 있는 일반경쟁규제기관이 담당하는 것이 업무의 시너지 효과를 높일 수 있기 때문이다. 그러나 나머지 세 가지 기능 및 권한(필수적 망시설에 대한 무차별적 공정접근 보장권한, 경제적 규제권한, 기업결합 심사권 등 일반경쟁법상 각종 경쟁제한적 행위에 대한 규제권한)을 어떠한 논리적 근거에서 어느 기관에게 배분해야 하는가는 매우 어려운 문제이며, 각국의 입장도 상이하다. 전문규제기관과 일반경쟁규제기관 간에 5가지 기능·권한에 대한 배분문제는 해당 나라 산업의 특수성과 전문성을 고려하여 결정해야 할 것이다.

3) 통신위원회(정보통신부)와 공정거래위원회간 중복규제의 문제점

정보통신부는 통신, 전파, 방송 및 우정 분야에 대한 전반적인 정책 및 규제를 담당하는 행정부처로서 필수설비에 관련된 규제, 반경쟁적 행위의 규제, 기술적 규제, 경제적 규제 등의 권한을 갖고 있다. 통신위원회는 전문규제기관으로서 소비자 보호와 사업자간 분쟁조정을 위한 통신사업자 규제기능을 수행한다. 반면에 공정거래위원회는 일반규제기관으로서 모든 산업과 시장에 대하여 공정거래법, 약관거래법, 기타의 법률을 집행할 권한을 갖는다. 즉 공정거래위원회가 행사할 수 있는 권한에는 필수설비에 관련된 규제, 반경쟁적 행위를 금지하는 권한, 경제적 규제에 해당하는 권한도 갖고 있다. 따라서 통신위원회(정보통신부)와 공정거래위원회는 통신서비스시장에 대한 규제의 권한을 공유하고 있으며, 이러한 권한이 중복 행사될 위험이 있다. ① 필수설비에 관련된 규제, ② 반경쟁적 행위의 금지, ③ 기술적 규제, ④ 경제적 규제 등의 측면에서 <표 4-11>과 같이 중복규제의 위험이 상존하고 있다(이문지외 3인, 2002: 168-169).

<표 4-11> 통신위원회(정보통신부)와 공정거래위원회의 기능비교

구분	통신위원회(정보통신부)	공정거래위원회
유형	통신전문규제기관(행정부처)	일반경쟁규제기관
주요 기능	○ 통신시장의 경쟁촉진 - 상호접속, 설비제공, 공동사용, 정보제공, 번호관리, 회계정리 심의 - 상호접속등 협정체결거부/불이행, 정보유용행위, 요금부당 산정, 이용약관 위반 등 금지행위 규제 - 통신사업자 또는 이용자에 대한 손해배상 및 사업자간 분쟁에 대한 재정 ○ 이용자 보호 - 서비스제공의 부당한 거부 금지 - 요금의 부당한 산정행위 규제 - 불공정 약관 및 약관위반 규제 - 이용자 이익저해 행위 규제 ○ 전기통신기술의 진흥과 규제	○ 독과점적인 시장구조의 개선 - 경쟁제한적인 제도의 개선 - 장기적인 독과점시장에 대한 경쟁촉진 시책의 수립·시행 ○ 경제력집중의 억제 ○ 경쟁법의 집행 - 시장구조 규제 - 시장지배적 지위의 남용금지 - 부당한 공동행위의 금지 ○ 거래행태의 개선 - 불공정거래행위의 금지 - 표시·광고의 공정화 - 하도급거래 규제 ○ 소비자보호 - 약관의 규제
관련 법규	○ 전기통신기본법 ○ 전기통신사업법 ○ 정보화촉진기본법 ○ 정보통신망이용촉진등에관한법률	○ 독점규제및공정거래에관한법률 ○ 하도급거래공정화에관한법률 ○ 약관의규제에관한법률 ○ 표시·광고의공정화에관한법률 ○ 방문판매등에관한법률 ○ 할부거래에관한법률 ○ 카르텔일괄정리법 ○ 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률 ○ 가맹사업거래공정화에관한법률

양 규제기관의 관할권 중복이 심각한 정책이슈로 등장한 것은 1995년 8월 한국통신의 데이콤에 대한 불공정행위와 관련된 사건이었다.[32] 동 사건을 계기로 1998

32) 공정거래위원회는 한국통신의 시장지배적 지위 남용행위(정보유용 및 부당한 고객유인행위, 체납해지자 정보미제공 행위, 사무실내 공중전화설치행위, 설비제공 지연 및 미제공행위) 4건을 직권인지하였다. 정보통신부에서도 동년 10월 신규통신사업자 데이콤으로부터 한국통신의 공정경쟁 저해행위에 대한 시정요청을 제기받아 위반행위에 대한 의견청취와 관련자료를 조사하였고, 정보통신정책의 효율적 추진과 정보통신부문의 전문성에 입각한 통일된 정책판단을 위한 통신위원회로 동사건을 일원화하도록 공정거래위원회에 업무협조를 요청하였다. 결국 양기관간 관할권 분쟁문제가 본격적으로 제기되었던 동사건은 양기관간 업무협조로 원활하게 타결되었다. 즉 공정거래위원회는 동 사건이 사업자간의 문제로서 위원회의 관할대상이나 통신전문기술적 사항이 포함된 사건에 대해서는 판단을 유보하는 것이 바람직하다는 결론을 내렸으며, 통신위원회는 공정

년에는 업무협의를 통해 양기관간의 관할권 배분을 위한 양해각서가 마련되었다.[33] 또한 같은 해에 전기통신사업법을 개정하여 정보통신부장관이 명하거나 과징금을 부과한 경우 그 사업자의 동일한 행위에 대하여 공정거래법에 의한 시정조치나 과징금 부과를 금지하는 조항을 신설하여 어느 정도 관할권 배분을 명확히 하였다.

그러나 2000년 이후에 통신시장이 커지고 통신사업자들간의 경쟁이 격해지면서 통신시장에 대한 공정거래위원회의 규제가 본격화되어, 2000년에 독과점시장구조조사를 기획하여 주요 통신사업자를 직권조사하였다. 2001년도에는 포괄적 시장구조개선대책을 발표하여 주요 통신사업자에게 시장지배력남용여부와 독과점이윤의 존부의 확인을 위해 요금과 접속료에 대한 자료의 제출을 요구하며 갈등을 빚었다. 또한 같은 해는 공정거래시행령을 개정하여 필수설비의 사용 또는 접근을 거절·중단하거나 제한하는 행위를 시장지배적 지위의 남용으로 규제하는 근거를 마련하여 중복규제의 불씨를 남겼다. 2002년 9월에는 이동전화 청소년요금제에 대하여 통신위원회가 심의·의결한 사항에 대하여 공정거래위원회가 공정거래법 위반으로 시정명령 하겠다는 공문을 통신업체에 발송하여 통신업계의 반발을 불러일으켰다.

앞의 일부 사례와 같이 통신전문규제기관과 일반규제기관 사이에 업무협조를 통하여 기관간 관할권 분쟁을 합리적으로 해결될 수 있었으면 좋겠지만, 향후 원만한 관할권 조율을 기대할 수 있을지 의문시된다. 규제기준의 불명확성, 통신관련 산업의 발달로 새로운 규제영역의 출현 등으로 양 기관간의 관할권 분쟁은 격화될 것으로 예상되며, 합리적인 규제기준의 정립을 통해 양 기관간 관할권 재배분이 요구된다.

거래위원회가 판단한 사항에 대해서 그 의견을 수용함으로써 양기관간 의견대립 문제를 피하였다.

33) 1998년 9월 통신위원회와 공정거래위원회는 업무의 관한 합의를 도출하였는데, 통신기술에 관한 전문지식을 필요로 하는 불공정행위는 통신위원회가, 부당광고 등 일반상거래상의 불공정행위는 공정거래위원회가 처리하기로 하였다(한국전산원, 2002: 97).

<표 4-12> 통신시장에 대한 중복규제의 현황

구 분	통신위원회(정보통신부)	공정거래위원회
필수설비 관련규제	○ 상호접속제도: -상호접속 협정의 기준고시(사업법 제34조) -금지행위의 유형 및 기준고시/금지행위에 대한 시정조치(사업법 제36조 3, 제37조)	○ 시장지배적 지위의 남용금지: -필수설비의 사용·접근에 대한 거절·중단 또는 제한은 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해로서 금지(공정거래법 제3조 2)
경쟁정책 관련규제	○ 공정경쟁촉진규제: -금지행위의 유형 및 기준고시(사업법 제36조 3) -금지행위에 대한 시정조치(사업법 제37조) -전기통신설비의 제공과 공동사용/정보제공 관련협정의 기준고시(사업법 제33조 5, 제34조 3, 제34조 5) -전기통신번호의 부여 및 관리(사업법 제36조) -전기통신사업의 회계정리(사업법 제36조 2) ○ 사업의 양수 및 법인의 합병: -정보통신부장관의 인가·승인(사업법 제13조)	○ 시장지배적 지위의 남용금지: -상품판매·용역제공의 부당한 조절, 다른 사업자의 사업활동 및 새로운 사업자 참가에 대한 부당한 방해금지(공정거래법 제3조 2) ○ 불공정거래행위의 금지: -부당한 거래거절·차별취급, 부당한 경쟁사업자 배제, 부당한 고객유인·거래강제, 거래상 지위의 남용, 구속조건부 거래·부당한 사업활동방해, 부당내부거래 등의 금지(공정거래법 제23조)
기술적 규 제	○ 전기통신기술의 진흥과 규제 -연구개발 투자 및 출연권고(기본법 제12조) -전기통신설비의 기술기준 설정(기본법 제25조) -전기통신 기자재 형식승인(기본법 제33조)	
경제적 규 제	○ 진입규제: -기간통신사업자의 허가, 역무추가 및 허가변경, 사업 휴·폐지, 법인 해산 승인(사업법 제5조, 제10조, 제11조, 제14조, 제15조)	

경제적 규 제	○ 요금 및 약관의 규제 -기간통신사업자의 이용약관 신고(사업법 제29조) -정보통신부장관의 이용약관 인가 및 변경명령(사업법 제29조) -금지행위(부당한 요금산정, 약관위반행위 및 이용자의 이익을 현저하게 저해하는 방식의 역무제공)에 대한 시정조치(사업법 제36조의 3, 제37조)	○ 시장지배적 지위의 남용금지: -시장지배적 사업자에 의한 가격의 부당한 결정·유지·변경금지(공정거래법 제3조 2) ○부당한 공동행위의 금지: -다른 사업자와 공동으로 경쟁을 제한하는 공동행위의 금지(공정거래법 제19조) ○불공정거래행위의 금지 ○불공정약관의 규제: -불공정약관조항의 사용금지(약관규제법 제17조) -공정거래위원회의 시정조치(약관규제법 제17조 2)/관청인가약관등에 대한 공정거래위원회의 시정조치 요청(약관규제법 제18조) -공정거래위원회의 표준약관 심사(약관규제법 제19조~제22조)
규 제 개 혁	○ 전기통신에 관한 사항은 이 법 또는 다른 법률에 특별히 규정된 것을 제외하고는 정보통신부장관이 이를 관장한다(기본법 제3조)	○ 독과점적인 시장구조의 개선 -경쟁제한적인 제도의 개선(공정거래법 제63조) -장기적인 독과점시장에 대한 경쟁촉진시책의 수립·시행(공정거래법 제3조)

자료: 이문지외 3인(2002), pp.168-169.

2. 방송위원회와의 관계

가. 방송위원회의 개관

1) 근거법령과 연혁

1995년부터 추진해 온 통합방송법 제정이 방송위원회의 위상 및 권한 그리고 그 구성방식을 둘러싼 정치적 이해관계의 첨예한 대립 때문에 무산되었다. 이 과정에서 정부여당은 국민들의 방송개혁의 열망을 바탕으로 하여, 뉴미디어의 발달, 무궁화 위성 발사, 외국방송의 범람 등 방송환경의 급속한 변화에 따라 새방송법

제정을 더 이상 지체할 수 없다고 판단하고 1998년 12월 대통령 직속자문기구로 '방송개혁위원회'를 한시적으로 구성하여 총괄적인 방송개혁의 방안을 제시토록 하였다(방송위원회백서, 2003: 40-43).

방송개혁위원회에서 제시한 보고서에서 방송위원회의 구성과 운영과 관련된 핵심내용은 첫째, 새로 구성될 방송위원회는 기본성격에 있어 행정부처로부터 직무상 독립된 규제위원회의 성격을 갖되, 실정법상 '합의제 행정기구'의 형태로 위상이 정립되어야 하며, 독립적 운영을 제고하도록 위원장의 국무회의 출석발언권과 법령안을 포함한 의안제출건의권을 법률로 보장해야 한다. 둘째, 직무와 기능에 있어 방송기본계획수립 등 방송정책권과 허가추천 등 사실상의 인·허가권 및 방송발전자금 관리·운영 등 방송총괄기구로서의 직무와 기능을 수행하도록 한다. 셋째, 방송위원회의 구성에 있어서는 대통령과 국회가 방송위원회를 구성하고 대표성과 전문성을 고려하여 위원을 선임하며 여성에게 일정비율 이상을 할당한다. 넷째, 조직 및 운영에 있어 사무처를 신설하고, 실·국·부를 두도록 방송법에 명시하되 세부조직 및 운영에 관한 사항은 방송위원회 규칙으로 정하도록 하였다.

1999년 12월 28일 국회는 이러한 내용을 담은 '방송법(안)'을 통과시켰으며, 2000년 1월 12일에 공포되었고, 공포된 날로부터 2개월 후인 3월 13일부터 효력이 발생함에 따라 방송위원회가 공식 창립되었으며 위원회를 보좌하는 사무처는 3월 20일 구방송위원회, 구종합유선방송위원회 사무처 직원을 중심으로 구성을 마쳤다. 새로운 방송법이 시행에 들어가게 됨에 따라 종전의 방송법을 비롯하여 종합유선방송법, 한국방송공사법, 유선방송관리법은 자동 폐기되었다. 통합방송법의 제정의의는 방송위원회에 공영방송사업자에 대한 감독권을 부여하여 방송의 공적 책임준수를 강제하고, 시청자의 권익보호와 공공의 복리증진을 도모하고 있다는 점이다.

통합방송법은 방송위원회의 정치적 독립성을 확보하기 위한 장치로 위원회가 방송관련 정책과 규제 행정권한을 행사하고 사무처 직원을 독자적으로 임명하도록 규정하였다. 2000년 2월 12일 김대중 대통령은 9인의 방송위원을 임명하였다. 방송위원은 전문성과 사회 각 분야의 대표성을 가진 자 중에서 대통령이 임명하는데 이 가운데 3인은 대통령이 임명하고, 3인은 국회의장이 국회 각 교섭단체 대

표의원과 협의하여 추천하는 자, 3인은 방송관련 전문성과 시청자 대표성을 고려하여 국회 문화관광위원회의 추천 의뢰를 받아 국회의장이 추전한 자를 임명하였다. 이처럼 방송위원회 구성은 대통령의 직접적 임명권은 9인의 위원 중 3인으로 한정하고, 나머지 6인은 정치적 대표성과 전문성을 갖도록 하기 위해 국회에서 추천하는 방식을 채택하였다. 따라서 방송위원회는 법률에 의해 대통령, 국무총리, 그리고 부·처 등 중앙행정기관으로부터 독립된 행정기관으로서 권한과 위상을 지닌 규제기관의 특성을 지니고 있다.

2) 기능과 역할

새 방송법 제1조는 방송의 자유와 독립을 보장하고 방송의 공적 책임을 높임으로써 시청자의 권익보호와 민주적 여론형성 및 국민문화의 향상을 도모하고 방송의 발전과 공공복리의 증진에 이바지함을 법제정의 목적으로 규정하고 있다. 또한 동법 제22조에는 방송의 공적 책임·공정성·공익성을 실현하고, 방송내용의 질적 향상 및 방송사업에서의 공정한 경쟁을 도모하기 위하여 방송위원회를 두도록 그 설치근거를 밝혀 두고 있다.

새 방송법의 시행으로 방송위원회는 새로운 직무를 부여받았으며, 구체적인 소관사무는 방송법 제27조에 명시되어 있다.

① 방송의 기본계획에 관한 사항
② 방송프로그램 및 방송광고의 운용·편성에 관한 사항
③ 방송사업자·중계유선방송사업자·음악유선방송사업자·전광판방송사업자의 허가·재허가의 추천, 승인, 등록, 취소 등에 관한 사항
④ 위원회규칙의 제정·개정 및 폐지
⑤ 방송에 관한 연구·조사 및 지원에 관한 사항
⑥ 방송사업자·중계유선방송사업자·음악유선방송사업자·전광판방송사업자 상호간의 공동사업이나 분쟁의 조정
⑦ 방송프로그램 유통상 공정거래 질서확립에 관한 사항
⑧ 시청자불만처리 및 청원에 관한 사항

⑨ 방송발전기금의 조성 및 관리·운용의 기본계획에 관한 사항

⑩ 제100조의 규정에 의한 제재조치에 관한 사항[34)]

⑪ 위원회의 예산안의 편성 및 집행에 관한 사항

⑫ 기타 이 법 또는 다른 법률에 의하여 위원회의 직무 또는 권한으로 규정된 사항

이러한 방송위원회의 소관사무들 중에서 방송법에서 규정하고 있는 핵심적인 기능과 역할을 정리해 보면 다음과 같다(유의선, 1998: 52-62; 현행 방송법). 첫째, 방송의 기본계획의 수립기능이다. 방송위원회는 방송시스템과 운영 그리고 편성에 대한 기본적이고 전반적인 정책을 입안하는 것이 주요한 책무이다. 방송사업자의 방송프로그램 내용 및 편성과 운영 등에 관하여 종합적으로 평가하기 위해 방송평가위원회를 두고, 방송의 운영편성에 관한 기본정책과 중점 정책과제를 심의·결정한다. 그러나 방송위원회는 방송의 기본계획 수립과 관련된 사항을 심의·의결할 경우 방송영상정책과 관련된 사항은 문화관광부장관과 합의하여야 하고, 방송기술 및 시설에 관한 사항은 정보통신부장관의 의견을 들어야 한다. 또한 방송프로그램 유통상 공정거래 질서확립에 관한 사항을 심의·의결할 경우에는 공정거래위원회 위원장의 의견을 듣도록 규정하고 있어 관할권 중복 및 분쟁의 여지를 남겨두고 있다.

둘째, 방송사업자의 허가·재허가의 추천·승인·등록·취소 등에 관한 사항을 심의·의결하는 기능을 갖는다. 방송위원회는 방송사업자, 중계유선방송사업자, 음악유선방송사업자, 전광판방송사업자 또는 전송망사업자를 허가하거나 재허가시이를 심의·의결한다(방송법 제15조～제18조).

셋째, 방송프로그램의 운영·편성에 관한 정책 기획 및 집행 기능을 수행한다. 방송법 제11조는 방송위원회가 방송프로그램의 전문성과 채널의 다양성이 구현될 수 있도록 하기 위하여 전문편성의 방송분야와 방송프로그램의 종류에 따른 편성비율 등을 고시할 수 있도록 규정해 놓았다. 이는 프로그램의 다양성 확보라는 공

34) 방송법 제100조에는 방송사업자·중계유선방송사업자·전광판방송사업자가 방송심의규정을 위반한 경우와 시청자 불만처리의 결과에 따라 제제를 할 필요가 있다고 인정될 때, 방송위원회가 ① 시청자에 대한 사과, ② 해당 방송프로그램의 정정·중지, ③ 방송편성책임자 또는 해당 방송프로그램의 관계자에 대한 징계 등의 제제조치를 취할 수 있도록 규정해 놓고 있다.

익적 목표를 위해 불가피한 조항들이다.

넷째, 방송의 공정성과 공정성에 대한 심의·의결 기능을 수행한다. 즉 방송법 제32조에 방송위원회는 방송·중계유선방송 및 전광판방송의 내용과 기타 전기통신회선을 통하여 공개를 목적으로 유통되는 정보 중 방송과 유사한 것으로서 대통령령이 정하는 정보의 내용이 공정성과 공공성을 유지하고 있는지의 여부와 공적 책임을 준수하고 있는지의 여부를 방송 또는 유통된 후 매체별·채널별 특성을 고려하여 심의·의결한다. 또한 위원회는 이 규정에 불구하고 방송광고에 대하여는 방송되기 전에 그 내용을 심의하여 방송여부를 심의·의결할 수 있도록 규정해 놓고 있다. 방송의 공정성 및 공공성에 대한 위원회의 심의를 효율적으로 수행하기 위하여 '심의위원회'를 둘 수 있도록 하였다(동법 제34조).

다섯째, 시청자의 권익보호와 불만처리·청원의 심의기능을 수행한다. 방송위원회는 시청자의 권익보호를 위해서 방송사업자는 시청자가 방송프로그램의 기획·편성 또는 제작에 관한 의사결정에 참여할 수 있도록 하여야 하고 방송의 결과가 시청자의 이익에 합치하도록 하여야 한다(동법 제3조)라고 규정하고 있고, 방송사업자는 방송사업자는 시청자의 권익을 보호하기 위하여 '시청자위원회'를 두도록 하고 있다(동법 제87조). 또한 '시청자불만처리위원회'를 통하여 방송에 관한 시청자의 의견을 수렴하고 시청자불만처리 및 청원사항에 관한 심의를 수행하고 있다(동법 제35조).

여섯째, 방송발전기금의 징수 및 관리운영에 관한 제반 기능을 수행하고 있다. 방송위원회는 방송진흥사업 및 문화·예술진흥사업을 위하여 방송발전기금을 설치하고(동법 제36조), 이 기금은 ① 교육방송 및 기타 공공을 목적으로 운영되는 방송, ② 공공의 목적을 위한 방송사업자의 설립 및 방송프로그램 제작, ③ 방송프로그램 및 영상물 제작 지원, ④ 시청자가 직접 제작한 방송프로그램, ⑤ 미디어 교육 및 시청자단체의 활동, ⑥ 방송광고 발전을 위한 단체 및 사업 지원, ⑦ 방송기술 연구 및 개발, ⑧ 장애인 등 방송소외계층의 방송접근을 위한 지원, ⑨ 문화·예술진흥사업, ⑩ 언론공익사업, ⑪ 기타 방송의 공공성 제고와 방송발전에 필요하다고 위원회가 의결한 사업 등에 사용할 수 있도록 하였다(동법 제38조).

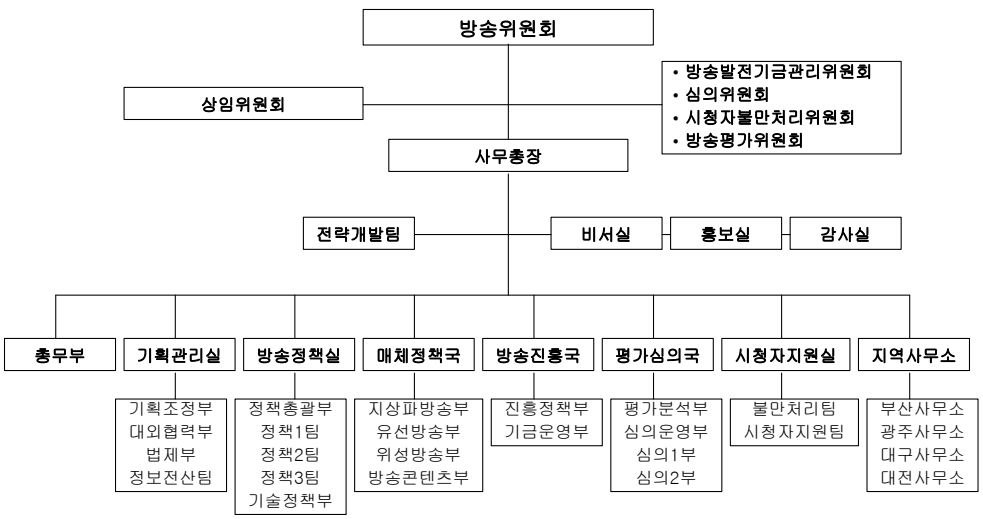
일곱째, 방송위원회는 준입법적·준사법적 기능을 수행한다. 방송법 제42조에는

위원회가 위원회규칙을 제정 또는 개정하고자 할 때에는 20일 이상의 예고와 위원회의 의결을 거쳐야 하고, 이를 관보에 게재·공표해야 함을 명시하고 있다. 방송위원회가 가지는 준사법적 권한이란 명령 또는 처분을 형성하는 행정청의 일련의 과정과 유사하다. 이에는 방송사업자간 분쟁조정 및 심의규정 위반에 따른 처벌규정을 의미한다.

3) 조직 및 인력

방송위원회는 전문성 및 사회 각 분야의 대표성을 가진 자 중에서 대통령이 임명하는 9인의 위원으로 구성되어 있다. 위원회에서는 위원장 1인, 부위원장 1인과 3인의 상임위원을 두되, 위원장은 위원회에서 호선하여 대통령이 임명하고 부위원장 및 3인의 상임위원은 전문성을 고려하여 위원회에서 호선한다. 다만, 상임위원 중 2인은 대통령이 속하지 않은 교섭단체의 대표의원과 협의하여 추천된 자가 포함되어야 한다. 위원장·부위원장·위원의 임기는 3년으로 하고, 1회에 한하여 연임할 수 있다. 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄하고 있다.

<그림 4-3> 방송위원회 조직도



방송위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 위원회에 사무처를 둔다. 사무처에는 사무총장 1인과 필요한 직원을 두며 위원장이 임명한다. 이 경우, 사무총장을 임명할 때에는 위원회의 동의를 얻어야 한다. 방송위원회 사무처는 <그림 4-3>과 같이 위원회가 합의제 행정기관으로서 중립성과 전문성을, 정책기능과 규제기능 그리고 준사법적 처분기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 방송위원회와 상임위원회, 그리고 4개 법정 소속위원회와 특별위원회를 보좌할 수 있는 조직체계로 설립되어 있다.

사무처에는 사무총장의 스태프 조직으로 전략개발팀과 3개의 실(비서실, 홍보실, 감사실)이 있고, 사무총장 아래 3개 실과 3개 국, 22개 부(팀), 4개 지역사무소가 소속되어 있다. 2002년 12월말 현재 방송위원회 사무처 정원은 173명으로 구성되어 있다.

나. 통신위원회와 방송위원회간의 관계

1) 방송·통신 규제기구 현황

우리나라 방송과 통신에 관한 주요 규제업무는 방송위원회와 정보통신부가 담당하고 있다. 방송위원회는 방송법에 의거 정부로부터 독립된 규제위원회 형태의 방송총괄기구인 반면, 정보통신부는 정부조직법에 의한 행정부처인 관계로 방송기술 및 인허가 등 일부 영역에 있어서는 방송위원회와 정보통신부가 분담하고 있다. 그밖에 문화관광부가 영상산업에 대한 진흥업무를, 정보통신부가 방송기술 및 시설에 관한 사항을 담당하도록 정부조직법과 방송법에 규정되어 있으나 방송위원회가 방송의 기본계획에 관한 사항을 심의·의결할 때에는 방송영상정책과 관련된 사항은 정보통신부장관의 의견을 듣도록 규정된 방송법의 취지를 고려해 볼 때 우리나라의 경우 방송에 대한 총괄적인 주무관청은 방송위원회라고 볼 수 있다(이상식, 2001: 193-194; 고재식, 2002: 42).

우리의 경우 <표 4-13>와 같이 방송과 통신을 전담하고 있는 기관, 정책과 규제기관이 분리되어 있는 유형에 속하지만, 방송의 경우 정책과 규제기능이 통합되

어 있어서 완전한 분리형이라 하기는 어렵다. 비록 영상산업 관련정책은 문화관광부(문화산업국)와 합의하도록 방송법이 규정하고 있어서 완전한 형태는 아니라고 하더라도 정부로부터 독립된 규제위원회로서 방송위원회가 방송정책과 규제를 총괄하는 단일기구인 셈이다. 한편 통신분야에서는 정보통신부가 통신정책기능과 사전적 규제기능을 수행하고 있으며, 통신위원회(전기통신기본법)와 정보통신윤리위원회(전기통신사업법)가 규제업무를 일부 분담하고 있다. 기타 산업 전반의 공정경쟁을 유도하는 공정거래위원회도 방송·통신관련 분쟁조정이나 공정거래질서 확립을 위해 개입할 수 있다.

<표 4-13> 방송·통신관련 규제기구 현황

구 분	방 송	통 신	구 분	방 송	통 신
법 규	방송법 전파법	전기통신기본법 전기통신사업법 전파법 정보화촉진기본법	허 가	방송위원회 정보통신부	정보통신부
정책기구	방송위원회	정보통신부	심 의	방송위원회	정보통신윤리 위원회
규제기구		통신위원회 정보통신윤리 위원회	경 쟁	방송위원회 공정거래위원회	정보통신부 통신위원회 공정거래위원회

자료: 권세기(2003), p.6.

2) 문제점

방송과 통신관련 정책기능이 방송위원회와 정보통신부로 이원화되어 있으며, 그 규제기능도 방송위원회, 정보통신부, 통신위원회, 정보통신윤리위원회, 공정거래위원회의 여러 기구로 나누어져 있어 경계영역서비스나 중복분야에 대한 관할권 다툼이나 비협조 현상이 빈번히 발생하여 정책갈등과 혼선을 드러내고 있다. 방송과 통신관련 정책·허가·심의·경쟁 등 규제부문과 규제기구들간에 제기되는 문제점을 살펴보면 다음과 같다(이상식외 1인, 2001: 105-114; 강성구, 2001: 18-28).

가) 정책부문

2001년 데이터방송을 두고 정보통신부와 방송위원회간에 의견차이가 존재하고 있다. 공식적인 입장표면을 통한 표면적인 갈등으로까지는 진전되지 않고 있지만 갈등의 가능성이 존재하고 있다. 이미 정보통신부에서는 전파법시행령 개정을 통해 데이터방송을 규정하고 있다(전파법시행령 제2조). 방송위원회에서는 T-Commerce 즉, TV를 통한 상거래를 홈쇼핑의 일종으로 보고 방송법의 개정을 통해 방송위원회가 규제해야 할 필요성이 제기되고 있다.

최근에는 디지털콘텐츠산업의 육성을 위해 문화관광부와 정보통신부간의 영역다툼의 가능성이 나타나고 있다. 즉 2001년 4월 정보통신부는 '디지털콘텐츠산업발전 종합계획'을 발표하였고, 곧바로 문화관광부도 6월에 '디지털시대 방송영상산업 진흥정책 추진전략'을 발표하였다. '디지털콘텐츠'라는 동일산업을 두고 정보통신부는 IT소프트웨어산업에, 문화관광부는 방송영상산업에 차별적 역점을 두고 있는 것으로 보여지나, 디지털콘텐츠의 핵심 산업분야 중의 하나인 영상산업을 두고서는 양 부처간에 중복될 수밖에 없어 양 부처간 헤게모니 다툼이 예상된다.

나) 허가부문

현행 방송허가제도는 무선국허가와 방송사업자허가로 구분되어 있다. 지상파방송사업과 위성방송사업을 하기 위해 필요한 방송국의 개설허가는 방송위원회의 추천을 받아 정보통신부장관이 하며(방송법 제9조 및 전파법시행령 제32조), 방송국의 개설허가, 변경허가 또는 재허가를 하는 때에 방송위원회 추천사항을 변경하고자 하는 경우에는 방송위원회와 합의할 것을 요구하고 있다(전파법시행령 제32조 4). 종합유선방송사업 또는 중계유선방송사업을 하고자 하는 자는 방송위원회의 추천을 받아 정보통신부장관의 허가를 받아야 한다(방송법 제9조 2). 중계유선방송사업자가 종합유선방송사업을 하고자 할 경우에는 방송위원회의 승인을 얻어야 하고, 이 경우 방송위원회는 정보통신부장관과 협의토록 하고 있다(동법 제9조 3). 방송채널사용사업, 전광판방송사업 또는 음악유선방송사업을 하고자 하는 자는

방송위원회에 등록하여야 한다. 다만, 종합편성이나 보도 또는 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업을 하고자 하는 자는 방송위원회의 승인을 얻어야 한다(동법 제9조 5). 외국 인공위성의 무선설비(국내에서 수신될 수 있는 것에 한한다)를 이용하여 위성방송을 행하는 사업을 하고자 하는 자는 방송위원회의 승인을 얻어야 한다. 이 경우 방송위원회는 정보통신부장관과 협의하여야 한다(동법 제9조 6).

<표 4-14> 통신·방송 사업자 인허가기구 비교

분 야	기 능		소관부처	법령
통신사업 인허가	기간통신사업		정보통신부장관 허가	전기통신사업법 제5조
	별정통신사업		정보통신부장관에 등록	전기통신사업법 제19조
	부가통신사업		정보통신부장관에 신고	전기통신사업법 제21조
방송사업 인허가	지상파방송사업		방송위원회 추천→정보통신부장관의 방송국허가	방송법 제9조 1 및 전파법
	위성방송사업	일반적인 경우	방송위원회 추천→정보통신부장관의 방송국허가	방송법 제9조 1 및 전파법
		외국 인공위성의 무선설비를 이용하는 경우	방송위원회의 승인(다만 정보통신부장관과의 협의)	방송법 제9조 6
	종합유선방송사업	일반적인 경우	방송위원회 추천→정보통신부장관의 허가	방송법 제9조 2
		중계유선방송사업자가 종합유선방송사업을 하려고 하는 경우	방송위원회의 승인(다만 정보통신부장관과의 협의)	방송법 제9조 3
방송사업 인허가	중계유선방송사업		방송위원회 추천→정보통신부장관의 허가	방송법 제9조 2
	방송채널사용사업	일반적인 경우	방송위원회에 등록	방송법 제9조 5
		종합편성이나 보도 또는 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업을 하려는 경우	방송위원회의 승인	방송법 제9조 5
		외국 인공위성의 무선국의 특정채널을 사용하려고 하는 경우	방송위원회의 승인(다만 정보통신부장관과의 협의)	방송법 제9조 8
	음악유선방송사업		방송위원회에 등록	방송법 제9조 5
	전광판방송사업		방송위원회에 등록	방송법 제9조 5
	전송망사업		정보통신부장관에 등록	방송법 제9조 10

자료: 이상식(2001), p.108.

통신사업의 경우, 기간통신사업은 정보통신부장관이 허가를 받아야 하고(전기통신사업법 제5조), 별정통신사업은 정보통신부장관에게 등록을 하여야 하며(동법 제19조), 부가통신사업은 정보통신부장관에게 신고를 하도록 하고 있다(동법 제21조). 이상의 내용을 요약하면 <표 4-14>와 같다. 통신분야는 정보통신부를 중심으로 일원화되어 있기 때문에 유관기구간 갈등의 가능성은 거의 없다. 그러나 방송사업의 인허가는 전송수단별로 사업자 구분이 이루어져 차별적으로 인허가가 이루어지기도 하지만, 경우에 따라서는 기능별로 사업자 구분이 되어 인허가가 이루어지고도 하고, 이 두 기준이 혼용되는 경우도 있어 매우 혼란스러운 양상을 보이고 있다.

허가제도가 방송국허가와 방송사업자허가로 이원화됨으로써, 정보통신부장관이 방송국허가를 하고, 방송위원회가 허가추천을 하는 절차로 인해 방송위원회와 정보통신부간의 방송행정상의 갈등소지가 있어 왔다. 방송주파수와 관련된 부분이 전파법에 포함되어 있고, 전반적인 방송과 관련된 부문이 방송법으로 이원화되어 있어 갈등의 원인이 될 수 있다. 특히 지상파방송 중심으로 방송국과 방송사업자를 동일시하는 것은 방송과 통신의 융합으로 인해, 다매체·다채널 시대에는 더 이상 통용되기 어려울 것으로 보인다. 또한 주파수규제와 내용규제의 분리로 인한 근본적인 문제는 중계유선사업외에 위성방송사업, 종합유선방송사업, 지상파방송사업 모두 방송위원회가 추천하고 정보통신부장관이 허가하기 때문에 앞으로도 계속 논란의 여지가 남아있다.

다) 심의부문

방송과 통신의 내용에 대한 심의는 방송이냐 혹은 통신이냐에 따라 각기 다른 법률과 심의기구를 통해 이루어지고 있다. 통신의 내용심의는 정보통신윤리위원회가 담당한다(전기통신사업법 제53조). 방송, 중계유선방송 및 전광판방송의 내용과 기타 전기통신회선을 통하여 공개를 목적으로 유통되는 정보중 방송과 유사한 것에 대한 내용심의는 방송위원회가 담당한다(방송법 제32조). 이에 따라 방송사업자들이 행하는 인터넷방송에 대해서는 방송위원회가 심의하고 있는 반면에, 정보

통신윤리위원회는 방송관계사업자 이외의 사업자가 운용하는 인터넷방송 및 인터넷서비스의 내용심의를 담당한다. 이처럼 인터넷방송의 내용규제가 방송위원회와 정보통신윤리위원회에 분산되어 있어 중복규제 또는 규제의 공백을 초래할 가능성이 높다.

통신·방송의 융합에 따라 다양한 경제영역적 서비스가 등장함으로써, 통신·방송·영상물 등 전통적인 매체간의 구분이 모호해짐과 동시에, 그 심의주체의 책임소재가 불명확해지고, 동일한 영상물이 방송·패키지미디어·인터넷·PC통신 등을 통하여 창구의 다변화가 진행됨으로써, 사업자에게 창구별로 심의를 거쳐야 하는 불편을 줌과 동시에 이러한 통신·방송 융합서비스는 여러 심의기구를 거치면서 민감한 시장수요에 탄력적으로 대처할 수 없게 되었으며, 또한 WTO, OECD 가입 등에 따라 내용규제도 국제규범과 질서의 준수가 요구됨으로써 이에 공동으로 대처할 수 있는 심의규제 환경조성이 필요할 것으로 보인다.

라) 유통부문

현재 방송사업의 경우 방송사업자 등의 상호간 분쟁조정은 방송위원회(방송법 제37조 6), 방송프로그램 유통상 공정거래질서 확립은 방송위원회(방송법 제27조 7)와 공정거래위원회가 담당하고 있으며, 통신사업의 경우 정보통신부, 통신위원회(전기통신기본법 제37조)와 공정거래위원회가 담당하고 있다.

유료방송을 행하고자 하는 방송사업자, 중계유선방송사업자 및 음악유선방송사업자는 이용요금 및 기타 조건에 관한 약관에 따라 방송위원회의 승인을 받아야 한다(방송법 제77조 1). 통신사업자의 경우, 서비스별로 일정기준 이상의 시장지배력을 가진 기간통신사업자의 이용약관을 정보통신부장관이 인가대상으로 규제하고, 그 외 기간통신사업자의 이용약관은 서비스별로 신고하도록 규정하고 있다(전기통신사업법 제29조). 별정통신사업자와 부가통신사업자의 이용약관은 신고없이도 사용할 수 있다(통신위원회). 한편 공정거래위원회 역시 방송과 통신분야의 불공정약관을 규제할 수 있도록 되어 있어, 중복규제로 인한 문제의 발생소지가 있다. 공정거래위원회는 약관심사 및 시정조치를 함에 있어서, 위원회 직권으로 약관

사건을 조사하여 시정조치를 독자적으로 할 수 있다.

통신분야에서 규제기구간, 특히 통신위원회와 공정거래위원회간에 갈등의 가능성이 높다. 통신분야의 경쟁도입으로 규제체계의 변화를 가져와, 규제당국의 기본임무도 독점사업자 관리에서 경쟁활성화를 위한 공정경쟁 환경조성으로 변화하고 있다. 이러한 규제체계의 변화로 통신전문규제기관과 일반공정경쟁기관인 공정거래위원회와 업무상 중복가능성이 높아지게 된 것이다. 양 기관의 관할이 문제가 되는 부분은 통신사업에서의 불공정거래행위에 대한 사후규제이다. 전기통신사업법 제36조 3에 규정된 금지행위의 일부분이 공정거래법상의 불공정거래행위(제23조)와 시장지배적 지위의 남용(제3조 2)과 중복되어 통신사업자의 행위가 동시에 또는 순차적으로 통신규제기관과 공정거래위원회의 중복조사와 처벌의 대상이 될 수 있다.

방송의 경우, 불공정경쟁에 대한 규제와 관련하여 방송위원회와 공정거래위원회간의 갈등사례는 아직 없었다. 그러나 다매체·다채널 시대에는 경쟁이 본격화됨으로 인해, 양 위원회간에 통신산업처럼 갈등이 발생할 가능성이 높다. 당장 종합유선방송과 직접위성방송 사업자간에 과당경쟁이 예상되기 때문이다.

향후 방송과 통신의 융합에 따라 통신위원회, 방송위원회 그리고 공정거래위원회간에 중복규제가 발생할 수 있다. 대표적인 예는 방송과 통신의 번들링서비스(bundling)이다.[35] 현행 공정거래법이나 전기통신사업법, 그리고 방송법 중 그 어느 법에서도 상이한 거래분야간의 결합거래인 번들링서비스에 대해서는 직접적으로 규정하고 있지 않다.

3. 정보통신윤리위원회와의 관계

가. 정보통신윤리위원회의 개관

1) 근거법령과 기능

35) 번들링서비스는 소비자가 복수의 서비스를 구매하는 경우, 요금할인 등 일정한 혜택을 부여하는 방식의 판매행위이다.

정보통신윤리위원회는 전기통신사업법 제53조 2항에 근거하여 건전한 정보문화를 창달하고 전기통신의 올바른 이용환경을 조성하기 위하여 전기통신회선을 통하여 일반에게 공개되어 유통되는 정보에 대하여 심의 및 시정요구를 행하고 있다. 위원회는 위원장 1인을 포함한 11~15인까지의 위원으로 구성할 수 있다. 위원장은 위원들 중에서 호선하되, 정보통신부장관의 승인을 얻어야 한다. 위원장은 위원회를 대표하고 그 업무를 통할하며 위원회를 소집하고 그 의장이 된다. 위원회의 위원은 학계·법조계·이용자단체 및 정보통신관련업계 등에 종사하는 자중에서 정보통신부장관이 위촉한다. 이 경우 정보통신부장관은 이용자단체에 종사하는 자와 법조계에 종사하는 자가 각각 위원 총수의 5분의 1 이상이 되도록 위원을 위촉하도록 규정하고 있다.

정보통신윤리위원회는 불온통신의 근절 및 건전정보의 유통활성화를 위하여 다음 각호의 업무를 수행하고 있다.

① 정보통신윤리에 대한 기본강령의 제시

② 전기통신회선을 통하여 일반에게 공개되어 유통되는 정보 중 이 법 및 대통령령이 정하는 정보의 심의 및 시정요구

③ 전기통신회선을 이용하여 유통되는 정보의 건전화를 위한 대책수립의 건의

④ 불법·청소년유해정보 신고센터의 운영

⑤ 건전한 정보문화 창달을 위하여 필요한 활동

⑥ 건전한 정보의 유통 활성화와 관련하여 정보통신부장관이 위탁하는 사항

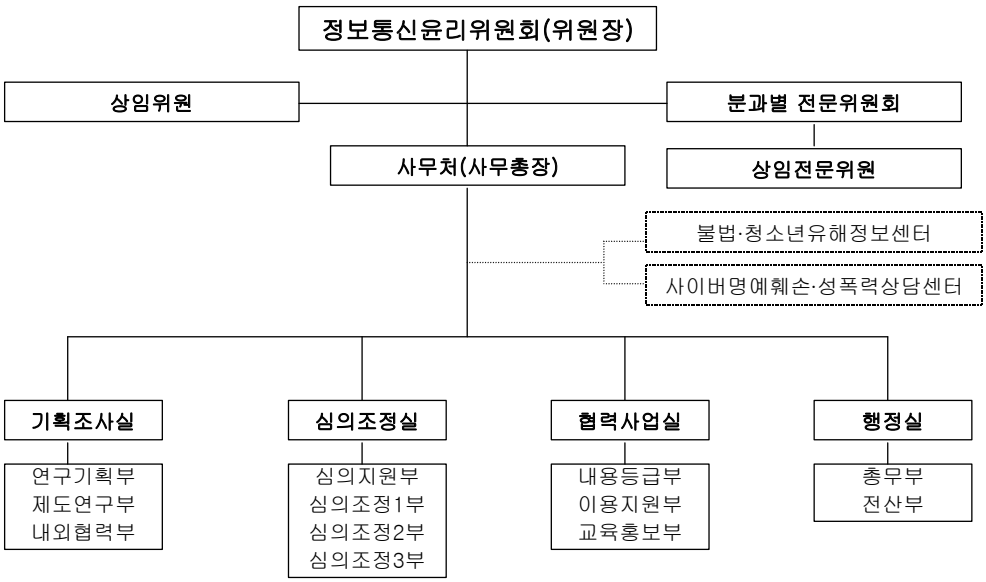
전기통신사업법시행령 제16조 6항에서는 위원회의 사무를 보조하기 위하여 사무국(처)을 두도록 규정하고 있다. 사무처는 사무총장 1인과 필요한 직원을 두며, 사무총장은 위원장의 명을 받아 해당 사무를 처리한다. 위원장이 사무총장을 임명할 때에는 위원회의 동의를 얻어야 한다.

2) 조직구성과 사업내용

정보통신윤리위원회는 불법·청소년 유해정보 유통방지, 건전한 사이버 이용문화 확산 및 정보이용자 권익보호 등을 목적으로 1995년 4월 13일 발족하였다. 현

재 정보통신윤리위원회는 위원장을 포함하여 13인으로서 학계·법조계·정보통신업계·이용자단체·언론계 등의 위원으로 구성되어 있다. 공무원 신분이 아닌 민간인으로 구성되어 있는 사무처는 2003년 10월 현재 사무총장 1인과 4개 실에 총 인원 51명(계약직 22명 포함)으로 구성되어 있다.

<그림 4-4> 정보통신윤리위원회의 조직도



정보통신윤리위원회가 시행하고 있는 구체적인 사업내용을 살펴보면 다음과 같다.

가) 불법·청소년유해정보 유통방지를 위한 사업

정보통신윤리위원회는 불법·청소년유해정보의 근절 및 건전 정보의 유통 활성화를 위해 전기통신사업법 제53조 2와 전기통신사업법시행령 제16조 2, 제16조 3에 근거하여 전기통신회선을 통하여 일반에게 공개되어 유통되는 정보 중 전기통신사업법 및 동법시행령이 정하는 정보의 심의 및 시정요구를 하고 있다. 심의대

상은 유·무선 인터넷, 실시간 전화정보서비스, PC통신, 이동통신, 위성통신 등 전기통신회선을 통하여 일반에게 공개되어 유통되는 정보 중 전기통신사업법 및 동법 시행령이 정하는 정보로써 <표 4-15>와 같이 3개의 분과위원회에서 심의를 하고 있다.

<표 4-15> 각 전문분과위원회별 심의내용

심의위원회	심의 내용
제1분과 전문위원회	각종 법률상 금지행위 위반, 명예훼손, 허위사실 유포, 자살, 살인청부, 폭탄제조, 불법다단계 판매, 도박, 폭력조장, 언어폭력, 잔혹·혐오, 사회질서 위반 등의 정보
제2분과 전문위원회	성(性) 관련 음란 및 선정적 문자·음성·음향·영상·화상·부호·웹캐스팅, 아동포르노, 청소년 성매매, 매매춘, 음란정보 판매·구매·교환, 청소년유해정보 표시방법 위반 등의 정보
제3분과 전문위원회	통신게임, 실시간 전화정보서비스, PC통신, 이동통신, 위성통신 등을 통해서 제공되는 음란성·폭력성·사행성 관련 각종 불법·청소년유해정보

심의대상 정보 가운데 청소년들에게 유해하다고 판단되는 정보에 대해서는 청소년보호법에 의해 '청소년유해매체물'로 결정하여 청소년유해매체물 표시와 청소년 접근금지를 하도록 하고 있다. 불법·청소년유해정보를 신고하고 모니터링 할 수 있도록 '인터넷119(불법·청소년유해정보신고센터)'와 '사이버 패트롤' 활동을 지원하는 등 24시간 상시 모니터링 체제를 구축·운영하고 있다.

나) 건전한 사이버 이용문화 확산을 위한 사업

건전한 사이버 이용문화 확산을 위한 사업은 정보통신윤리교육의 실시, 청소년 권장 사이트 발굴 및 보급, 정보통신윤리상 시상제도 운영, 건전한 인터넷 이용 캠페인 등이 있다. 인터넷 역기능의 실태와 대처 방안, 올바른 인터넷 활용방법 등 교육 프로그램을 마련하여 즉 청소년, 학부모 및 일반인을 대상으로 정보통신윤리 교육을 실시하고, 청소년권장사이트 목록집을 발간해 보급하고, 관련사이트를 종합해 청소년종합정보 포탈사이트를 구축하며, 접속 프로그램을 제작·보급함으로써

권장사이트 이용을 촉진하고 있다. 또한 정보통신윤리 확산에 기여한 개인 또는 단체의 활동을 격려하기 위해 매년 정보통신윤리상을 제정해 시상하고, 인터넷의 올바른 이용에 대한 국민의 관심을 높이고 특히 청소년을 대상으로 유익한 인터넷 이용문화를 조성하기 위한 불법·청소년유해정보 신고대회 등 행사를 개최하고 있다.

다) 정보이용자의 권익보호 사업

정보제공자가 객관적 등급기준에 따라 자신이 제공하는 정보에 자율적으로 등급을 표시하면 학부모·교사 등 정보이용자가 내용선별S/W를 이용해 청소년 수준에 맞는 정보를 선택할 수 있도록 하는 인터넷내용등급서비스와 관련해 국내 자율등급표시 유도, 해외 음란·폭력 정보 등의 등급DB 구축, 내용선별S/W 기술이전 및 보급 등을 추진하고 있다. 정보통신망을 통한 명예훼손, 성폭력, 모욕, 스토킹 등의 피해를 구제하기 위해 전문적인 법률상담과 행정적인 상담을 수행하고, 이를 예방하기 위한 홍보활동을 체계적으로 실시하기 위해서 '사이버명예훼손·성폭력상담센터'를 운영하고 있다.

라) 조사·연구사업

새로운 불법·청소년유해정보에 대한 대응방안 강구, 자율규제제도 도입 등 정책과 법제를 연구하고 해외의 불법·청소년유해정보 규제동향을 파악하며, 우리나라에 적합한 규제모델 개발을 위해 정보통신 환경과 실태를 조사하는 등 정보통신윤리 확립을 위한 조사·연구를 행한다. 또한 정책의 기초가 되는 다양한 주제에 대한 학술적 연구를 지원하고, 연구 결과의 저변 확대 및 전문가 의견 수렴을 위해 정보통신윤리 학술포럼을 정기적으로 개최하고 있다.

마) 국제협력 및 발간사업

불법·청소년유해정보 유통 방지에 대한 범국가적 대응 방안 협의 및 공동대처를 위해 국제 민간 감시기구 및 인터넷 내용등급 관련단체 등과 협력체계를 구축하고 있다. 기타 월간 정보통신윤리 , 정보통신윤리위원회백서 , 청소년권장사이트 목록집 , 정보통신윤리 교육교재 , 위원회 소개 책자, 기타 보고서 등을 발간하고 있다.

나. 통신위원회와 정보통신윤리위원회간의 관계

정보통신윤리위원회는 통신내용 심의 즉, 불건전 정보 내지 불건전 통신에 대한 심의 및 시정요구를 통하여 소극적으로 일반인들의 불건전 정보에 대한 접촉을 차단·억제함과 아울러, 건전한 정보문화창달을 위한 활동을 통하여 적극적으로 일반인들에게 정보문화의식을 함양하는 적극적인 기능을 수행하고 있다(이영란, 1997). 먼저 통신위원회와 정보통신윤리위원회의 관계를 보면, 통신위원회는 소비자 보호와 사업자간 분쟁조정을 위한 통신사업자 규제기능을 수행하는 반면, 정보통신윤리위원회는 주로 통신내용에 대한 심의·규제기능을 담당하고 있다.

정보통신부와 정보통신윤리위원회의 관계에서 위원회는 심의 및 시정요구 결과 등을 정보통신부에 보고하고, 위원회의 시정요구에 통신사업자가 응하지 아니할 때에는 정보통신부장관에게 불온통신의 취급거부, 정비를 명하도록 건의할 수 있다. 정보통신부는 위원회의 위원을 위촉하고 운영경비를 보조한다.

4. 정보통신부와의 관계

가. 정보통신부의 개관

정보통신부는 1884년 창설된 우정총국를 모체로 우편, 우편환금, 전기통신, 국민생명보험, 우편연금 및 정부취급금의 출납에 관한 사무를 관장하기 위해 1948년 11월에 설립된 체신부가 발전하여 각 부처에 분산된 정보통신산업을 일원화하여

국가발전전략사업으로 육성하기 위하여 1994년 12월 정보통신부로 확대 개편되어 정보화, 정보통신, 전파방송관리, 우편·금융업무를 관장하고 있는 행정부처이다. 정보통신부가 수행하는 주요 업무는 ① 국가사회 정보화 정책의 수립 및 종합·조정과 초고속정보통신망의 구축 및 정보보호, ② 정보통신산업의 육성·인력양성 및 기술개발 지원, ③ 통신사업의 육성과 전파·방송에 관한 정책의 수립 및 관리, ④ 우편·우체국금융사업에 관한 정책의 수립·추진 등이다(http://www.mic.go.kr/index.jsp).

정보통신부는 통신, 전파·방송 및 우정 분야에 대한 전반적인 정책 및 규제를 담당하는 행정부처이다. 정보통신부의 이러한 권한은 전기통신기본법 및 전기통신사업법에 근거하는 것으로 특히 전기통신기본법 제3조는 '전기통신에 관한 사항은 이 법 또는 다른 법률에 특별히 규정된 것을 제외하고는 정보통신부장관이 관장한다'라고 규정하고 있다. 따라서 통신관련 정책기능 뿐만 아니라 통신서비스산업 규제 권한이 정보통신부장관에 있음을 분명히 하고 있다.

또한 정보통신부는 통신산업 진흥 및 정보화정책도 담당하고 있다. 정보통신부의 산업진흥정책은 전기통신기본법, 소프트웨어개발촉진법, 컴퓨터프로그램보호법, 정보화촉진기본법 등에 근거하고 있으며 통신산업의 기반조성과 소프트웨어 관련 제도의 정비가 여기에 포함된다. 또한 정보화촉진기본법, 정보통신망이용촉진등에 관한법률, 전자서명법 등에 근거하는 분야별 정보화촉진 및 정보통신망 고도화와 관련된 정책도 관장한다.

정보통신부는 통신부문 외에 전파법에 의해 전파관리, 방송전송에 관한 정책과 제도의 수립, 법령의 제·개정 등 전파·방송 분야에 대한 정책과 규제의 권한도 행사하고 있다. 다만 방송무선국 허가의 경우 문화관광부장관의 추천절차가 선행되어야 한다.

정보통신부의 조직은 장·차관 아래 2개 실(기획관리실·정보화기획실), 3개 국(정보통신정책국·정보통신진흥국·전파방송관리국)이 있으며, 하부조직으로 6개 관 27개 과가 있다. 외청으로 체신청이 있으며, 소속기관으로는 전파연구소, 중앙전파관리소, 통신위원회사무국, 우정사업본부가 있다. 2003년 10월 현재 정보통신부 총정원은 421명으로 구성되어 있다.

나. 정보통신부와 통신위원회와의 관계

통신관련 정책기능은 정보통신부가 독점하고 있는 반면에 규제기능은 형식적으로 정보통신부와 통신위원회에 분리된 모습을 보이고 있다. 이는 현행 전기통신기본법과 전기통신사업법이 기존의 정보통신부가 지니고 있던 규제기능을 계속 유지하는 반면에, 사업자의 진입이나 공정경쟁 여건보장과 같은 새로이 추가되는 규제항목에 대해서는 통신위원회에 일부 역할을 부여했기 때문으로 볼 수 있다.

정보통신부는 통신서비스에 대한 정책 및 규제의 업무를 주도하는 권한을 갖고 있다. 즉 정보통신부는 전기통신기본계획의 수립뿐만 아니라, 통신사업자의 허가·인수합병 등 시장진입 및 소유의 규제에 관련된 제도의 수립과 시행, 통신요금 기타의 통신서비스 이용조건, 통신사업자간 상호접속기준 등 공정거래의 확보와 이용자 보호, 전기통신번호·통신망 등 통신자원 관리의 권한과 책임을 갖고 있다. 정보통신부는 <표 4-16>에서와 같이 진입규제 권한, 요금규제 권한, 공정경쟁 확보관련 권한, 기술관련 권한 등 통신관련 실질적인 규제권한을 행사하고 있다. 정보통신부가 실질적인 정책 및 규제업무를 보유함으로써 규제 의사결정의 투명성 문제가 제기될 수 있다. 통신산업의 진흥을 목표로 하는 정책기능과 산업 또는 시장내 경쟁의 제약요인을 사전적·사후적으로 제거하기 위한 규제기능이 동일기관에 의해 시행됨으로써 산업진흥을 위해 규제의 중립성이 저해되고, 의사결정과정의 투명성이 훼손될 수 있다(염용섭외, 2002: 143-149).

반면 통신위원회는 전기통신기본법 제37조에 근거하여 정보통신부하에 통신위원회를 두도록 규정하고 있고, '정보통신부와그소속기관직제' 제2조 3항에 따르면 통신위원회의 사무를 처리하기 위하여 전기통신기본법 제37조의 규정에 의하여 정보통신부장관 소속하에 통신위원회사무국을 두도록 규정하고 있다. 따라서 통신위원회는 정보통신부 내에 설치된 행정위원회일 뿐이며, 정보통신부로부터 독립된 규제위원회로 보기는 어렵다. 통신위원회는 전기통신사업의 공정경쟁 확보 및 이용자 권익보호를 위한 규제 등 통신서비스산업에 대한 규제기능 일부를 담당하고 있다.

정보통신부장관이 금지행위의 유형 및 기준을 정하여 고시할 때나 금지행위에

대한 시정조치를 명할 때 그리고 상호접속 등에 관련된 사업자간 협정의 기준을 정하여 고시할 때 기타 공정경쟁의 확보를 위한 권한을 행사할 때에는 반드시 통신위원회 심의를 거치도록 전기통신사업법에 규정하고 있다. 그러나 전기통신사업의 공정경쟁 확보 및 이용자 권익보호를 위한 규제의 행정적·준입법적·준사법적 권한은 모두 정보통신부장관에 부여되어 있다.

통신위원회가 정보통신부장관의 권한 행사를 사전 심의할 뿐이라고 하지만 정보통신부장관의 권한행사에 통신위원회의 의견이 사실상 그대로 반영되어 온 것이 사실이다. 또한 사업자간 또는 사업자와 이용자간의 분쟁에 대해 재정하는 경우에는 독자적으로 의결한다(전기통신기본법 제40조 2). 이러한 재정 의결의 경우에는 통신위원회가 준사법적 권한을 행사한다(이문지, 2002: 70-71). 통신위원회는 정보통신부 소속의 행정위원회 성격을 지니고 있지만, 통신위원회 위원은 대통령이 임명 또는 위촉하며 그 임기와 신분이 보장되어 있다.

<표 4-16> 정보통신부와 통신위원회의 규제권한

구 분	정보통신부	통신위원회
진입 규제	◦ 기간통신사업자의 허가(사업법 제5조) ◦ 부가통신사업자의 신고(사업법 제21조) ◦ 다른 기간통신사업자의 겸업 승인(사업법 제11조) ◦ 다른 기간통신사업의 양수, 합병 승인(사업법 제13조) ◦ 기간통신사업자의 허가 취소(사업법 제15조) ◦ 사업의 휴지, 폐지, 해산 등의 승인 및 신고접수(사업법 제14조, 제27조)	◦ 허가심사기능을 정보통신정책심의위원회로 이관 -허가권한은 정보통신부장관이 보유
요금 규제	◦ 기간통신사업자의 이용약관 인가(사업법 제29조) ◦ 전기통신사업자 이용약관 변경명령(사업법 제30조)	◦ 요금규제권한은 정보통신부장관이 보유
공정 경쟁 관련 규제	◦ 금지행위의 유형 및 기준고시(사업법 제36조의 3) ◦ 금지행위에 대한 시정조치(사업법 제37조) ◦ 상호접속에 관한 협정의 기준고시(사업법 제34조) ◦ 전기통신설비의 제공과 공동사용 및 정보제공에 관한 협정의 기준고시(사업법 제33조의 5, 제34조의 3, 제34조의 5) ◦ 전기통신번호의 부여 및 관리(사업법 제36조) ◦ 전기통신사업의 회계정리(사업법 제36조의 2)	◦ 정통부장관이 정하여 고시하는 금지행위의 유형 및 기준을 심의하며 금지행위의 확인을 위한 사실조사를 행하고 금지행위에 대한 시정조치를 심의 -유형 및 기준을 고시하며 시정조치를 명하는 것은 정보통신부장관의 권한 ◦ 상호접속 등에 관한 협정의 기준고시, 협정인가 및 회계규제 등에 대한 정보통신부장관의 권한 행사에 대해 사전심의
분쟁 조정		◦ 사업자간 분쟁조정(협정체결, 불이행, 손해배상 포함)
이용자 보호	◦ 요금 및 약관의 규제도 이용자 보호를 위한 규제에 해당됨	◦ 사업자와 이용자간 손해배상 재정
기술 관련 규제	◦ 기간통신사업자에 대한 연구개발 투자 및 출연권고(기본법 제12조) ◦ 전기통신설비 기술기준 설정(기본법 제25조) ◦ 전기통신기자재 형식승인(기본법 제33조)	◦ 주파수 배분, 번호체칙 등은 장관의 권한 ◦ 표준화, 기술방식 채택, 연구개발 등은 장관의 권한

자료: 박동주(2003), p.55.

제 3 절 통신관련 규제기관의 문제점

1. 통신위원회의 문제점

통신위원회는 통신시장의 경쟁촉진 및 통신소비자 보호를 담당하는 전문규제기관으로 '92년 정보통신부에 설립되었다. 통신시장에 경쟁이 도입된 지 10년 이상이 지난 지금 시장의 규모가 엄청난 팽창을 했다면 통신시장에 규제를 담당하는 통신위원회의 위상도 거기에 상응하는 변화가 있어야 할 것이다. 그러나 우리나라 통신위원회가 갖고 있는 조직과 인력 및 기능은 너무나 영세하여 통신시장에 경쟁을 도입하는 초기에 해당하는 수준이다. 선진외국의 사례를 보면 정책기능은 행정부처에서 담당하되 규제기능은 전문규제기관에게 맡기는 것이 확연한 시대적 추세라고 할 수 있다. 전문규제기관의 독립성을 확보하기 위해 행정부처와 구조적으로 분리할 뿐만 아니라 인력 및 예산의 독립성을 보장하며 법원의 판결에 의하지 않으면 규제기관의 의사결정을 파기할 수 없도록 하는 등 제도적 뒷받침을 하고 있다. 우리나라의 통신위원회는 <표 4-17>에서와 같이 통신분야 전문규제기관이라고 하기엔 너무나 미약한 규제기능, 낮은 위상, 인적·물적 자원을 갖고 있고, 또한 전문성의 부족, 규제절차의 한계 등의 문제를 지니고 있다.

가) 통신위원회의 낮은 위상의 문제

통신분야의 실질적인 규제기관은 정보통신부이고, 통신위원회는 사후적 규제집행기구에 불과하다. 또한 통신위원회는 통신사업자로부터의 독립성은 확보하고 있지만, 아직 정보통신부와의 분리가 미흡한 형편이다. 즉 통신위원회는 정보통신부 내에 설치된 행정위원회일 뿐이며 정보통신부로부터 독립된 규제위원회로 보기 어렵다. 정보통신부와 통신위원회의 완전분리가 언제나 바람직하다고 단정지을 수는 없다. 그러나 우리나라의 현실을 고려하면서 두 기관의 관계를 보다 분명하게 설정하여 통신위원회의 위상을 재정립함으로써 통신위원회가 그 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 여건을 조성해 주어야 할 필요가 절실하다(이문지, 2002:

11-12). 통신위원회의 위상이 불분명하고 낮은 것은 공정거래위원회, 방송위원회 등 다른 규제기관과의 관계에서 볼 때도 마찬가지이다. 유사기능을 수행하는 규제기관들과 관계 재설정 및 기능 재배분을 통해 통신위원회의 위상을 강화할 필요가 있다. 공정거래위원회 및 방송위원회는 장관급의 위상을 갖고 있는 규제기관인 반면, 통신위원회는 차관급 위원장, 2급 상임위원과 4급 사무국장으로 운영되는 수준이다.

<표 4-17> 통신위원회와 기타 기관들의 비교

구분	통신위원회	공정거래 위원회	방송위원회	정보통신 윤리위원회	정보통신부
법적 성격	통신전문 규제기관	일반경쟁 규제기관	방송정책·규제기관	민간위원회	정부부처
핵심 기능	통신사업의 공정경쟁, 소비자의 권익보소, 사업자간 분쟁재정	산업전반의 공정경쟁, 소비자 주권보호, 경제력 집중 억제	방송기본계획, 방송내용의 공공성·공정성 심의·의결	통신회선을 통한 불건전한 정보내용 심의·시정요구	국가정보화정책, 정보통신산업육성, 통신·전파·우정분야 정책·규제, 우편·우체국 금융사업의 정책
위원회 구성	위원장 포함 9인(1명 상임)	위원장 포함 9인(5명 상임)	위원장 포함 9인(5인 상임)	위원장 포함(14명)	-
조직	1국 6과	2관리관 6국 4사무소	3실 3국 22부 4사무소	4실	2실 3국 6관 27과
인력	34명(공무원)	416명(공무원)	173(민간인)	51명(민간인)	421(공무원)

나) 인적·물적 자원부족의 문제

통신서비스시장이 폭발적인 확대됨에 따라 규제업무도 질적으로 다양해지고 양적으로 확대되는 것은 당연할 것이다. 현재 통신위원회 사무국 정원 34명으로는 통신서비스시장의 규제업무를 효율적으로 수행하기에는 절대 인력이 부족하다. 통신위원회의 활동이 법령에 의해 제한을 받고 있기 때문에 그에 대한 개선도 필요하지만, 사실조사 활동을 수행하기 위한 조사인력 또한 부족하다. 대부분의 경우 정보통신부의 요청이나 사업자의 신청에 의해 조사활동이 시작되고, 적극적인 통

신사업에 대한 분석이나 직원인지에 의한 사실조사를 거의 불가능한 실정이다. 이러한 인력부족은 통신위원회가 통신산업에서 공정경쟁을 유도하고 소비자를 보호하는 데는 한계가 있을 것이다. 또한 재정적 측면에서 예산규모의 미약함뿐만 아니라 정부예산에 전적으로 의존하고 있어 실질적인 독립성에 제약요인이 되고 있다. 외국의 독립규제기관의 경우 정부로부터 예산지원을 받고 있으나, 실질적으로는 주파수, 번호 등 통신자원의 판매나 사업권에 대한 면허세 등을 통해 운영되고 있다.

다) 전문성 부족 문제

공정경쟁을 수행하기 위한 전문성을 크게 두 가지로 분류하면 산업의 구조 및 그 산업내에서 통용되는 기업관행 등 당해 산업전반에 대한 지식 및 전문성과 당해 산업에 대한 정부의 시장개입의 경제적 효과를 추정할 수 있는 산업조직론적 지식과 전문성으로 나눌 수 있다(이진수, 1988: 14). 선진외국의 경우 통신분야에 별도의 전문규제기관을 두는 것은 일정 수준 이상의 전문성을 갖춘 규제기관이 이 분야에 대한 규제를 담당하는 것이 바람직하다고 보았기 때문이다. 특히 통신서비스 시장에서 공정경쟁을 촉진하고 이용자를 보호하기 위해서는 경제학, 회계학 및 법학에 관한 전문적인 소양을 갖춘 인력이 확보되어야 한다. 현재 통신위원회 사무국 직원들은 정보통신부 일반직 공무원으로서 순환보직제의 적용으로 전문성 축적에 어려움이 있다. 따라서 사무국 직원 모두를 일반직 공무원으로 충원하기보다는 변호사, 공인회계사, 정보통신공학 전문가 등 전문인력을 일부 특별 채용하여 전문성을 확보할 수 있도록 해야 할 것이다.

라) 규제절차의 문제

통신과 방송관련 규제기관의 다기화로 인해 관련 규제절차도 여러 법률에 의해 복잡하게 얽혀 있고, 불필요한 규제업무 처리과정이 존재하고 있다. 또한 통신위원회 내부 업무처리도 민원처리과정에서 소요되는 시간이 줄어들고는 있지만 더욱

신속한 민원처리를 위해 민원업무처리과정에 대한 재검토가 필요하고, 불공정행위에 대한 신고에 의한 조사뿐만 아니라 직권인지에 의한 조사를 확대하는 등 적극적인 업무처리를 통해 공정경쟁을 유도하려는 노력이 요구된다. 또한 통신위원회의 심의 및 재정 사항에 대해 공신력을 제고시켜 주는 방안을 고려할 필요가 있다.

통신위원회의 심의 및 재정이 공신력을 갖기 위해서는 사법부에 준하는 위원구성이나 관련 절차를 갖추는 것이 바람직하다. 심의 및 재정의 절차를 가능한 한 구체적으로 법률로써 규정하고 당사자에게 충분히 부여하며 심의 및 재정에 대한 불복의 제도도 완비될 필요가 있다.

2. 규제기관 다기화에 따른 문제점

우리나라는 여러 기관들이 통신과 방송에 대한 정책기능과 규제기능을 분할하여 담당하고 있다. 정보통신부는 통신산업지원이나 통신·방송 기술개발 등 정책기능과 정보통신사업자에 대한 규제기능을 같이 담당하고 있다. 통신위원회는 소비자 보호, 전기통신 사업자간 분쟁조정을 위한 통신사업자 규제기능 수행하고, 통신내용에 대한 규제기능은 정보통신윤리위원회가 담당하고 있다. 공정거래위원회는 전기통신뿐만 아니라 모든 산업을 대상으로 담합, 부당한 기업결합, 불공정거래행위 등 공정경쟁을 유도하는 기능을 수행한다. 방송위원회는 방송사업자에 대한 규제기능을 담당하면서 방송사업자에 대한 지원기능도 함께 수행하고 있다. 방송위원회는 방송사업자를 정보통신부장관에게 허가추천하면서 실제적인 권한을 행사하고 있고, 방송사업자의 방송 및 유사방송 정보내용에 대한 규제도 담당하고 있다.

이처럼 우리나라 통신관련 규제 및 정책기능을 분담하고 있는 기관들은 정보통신부, 통신위원회, 정보통신윤리위원회, 방송위원회 그리고 공정거래위원회 등이다. 방송과 통신관련 정책기능이 방송위원회와 정보통신부로 이원화되어 있으며, 규제기능도 통신위원회, 정보통신부, 정보통신윤리위원회, 방송위원회, 공정거래위원회의 여러 기구로 나누어져 있어 중간영역이나 중복분야에 대한 관할권 다툼이나

비협조 현상이 빈번히 발생하여 정책갈등과 혼선이 나타나고 있다. 정보의 디지털화로 통신과 방송이 융합되는 방향으로 발전하면서 기존의 규제 및 정책체계는 여러 가지 문제점을 발생시키고 있다. <표 4-18>은 통신·방송관련 정책 및 규제기능의 기관들간의 중복현상을 보여주는 예이다.

<표 4-18> 통신·방송관련 기능·기관 비교

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>통 신</th><th colspan="2">방 송</th></tr>
<tr><td colspan="2">법 규</td><td>전기통신기본법
전기통신사업법
전파법
정보화촉진기본법</td><td colspan="2">방송법
전파법</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">정책기능
(산업진흥정책)</td><td rowspan="3">정보통신부</td><td>방송영상산업정책</td><td>문화관광부</td></tr>
<tr><td>방송산업 및
기술정책</td><td>정보통신부</td></tr>
<tr><td>방송기본계획</td><td>방송위원회
(문화관광부
합의)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">규제
기능</td><td>사업자
허가</td><td>정보통신부</td><td>방송위 추천</td><td>정보통신부 허가</td></tr>
<tr><td>사전 규제</td><td>정보통신부</td><td colspan="2" rowspan="3">방송위원회</td></tr>
<tr><td>사후 규제</td><td>통신위원회</td></tr>
<tr><td>내용규제</td><td>정보통신윤리위원회</td></tr>
</table>

가) 새로운 융합서비스에 대한 중복규제

통신과 방송의 경계가 흐려지면서 새로운 형태의 중간적·융합적 서비스에 대한 규제의 부재 및 중복현상이 발생하고 있다. 예를 들면 지상파 디지털방송 전송방식, 웹케스팅에 대한 규제 등은 사안들은 관할권이 정보통신부와 방송위원회로 이원화되어 있어 두 기관간 협의가 제대로 되지 않으면 적절한 결정이 이루어지지 않거나 이견이 노출될 수 있다(김동욱, 2001: 56). 또한 통신과 방송의 융합서비스에 대한 종합적인 정책수립이 곤란할 뿐만 아니라 방송통신 규제기능과 통신규제기능이 분리됨으로써 통신·방송 융합에 따른 방송사업자의 통신 사업참여 등 공정경쟁 관련규제기관의 관할문제가 발생할 소지가 있고, 융합서비스에 대한

내용규제의 경우에도 관할권과 관련된 갈등이 생길 우려가 있다.

통신·방송관련 정책·규제기구 다기화로 인한 중복규제로 통신·방송 융합산업 활성화를 저해하고 있다. 융합이 가속화되면서 관련 사업자들은 정통부와 방송위라는 2개의 개별 규제기구로부터 각각 정책·규제와 관련된 영향을 받게 되는 등 중복규제를 받고 있다. 즉 위성DAB, DMC(Digital Media Center),[36] 인터넷방송 등의 융합서비스를 제공하려는 사업자들은 동일서비스 제공을 위해 양 역무에 해당하는 각각의 규제를 받아야 하므로 효율성과 일관성이 저해 받고 있다. 융합서비스 제공 사업자간에 불공정거래나 분쟁이 발생할 경우 관련 규제기관들간의 선점경쟁을 통해 중복규제가 심화되고 있어 융합산업의 활성화에 저해요인으로 작용하고 있다.

통신·방송 융합시대에 규제기구 분산으로 인한 문제는 심의부문에서 가장 현저하게 나타나고 있다. 통신과 방송의 융합이 가속화되면서 심의 부문에서 방송위원회와 정보통신윤리위원회간에 규제의 중복이나 공백이 초래될 가능성이 존재한다(이상식, 2001: 208-209). 통신의 내용심의는 정보통신윤리위원회가 담당하고 있고, 방송과 유사한 것에 대한 내용심의는 방송위원회가 담당하고 있다. 따라서 방송사업자들이 행하는 인터넷방송에 대해서는 방송위원회가 심의하고, 방송관계자 이외의 사업자가 운용하는 인터넷방송 및 인터넷서비스의 내용심의는 정보통신윤리위원회가 담당한다. 그러나 그 경계가 모호하여 규제의 중복이 초래되고 있다. 규제의 중복문제는 통신분야 전문규제기관인 통신위원회와 일반경쟁규제기관인 공정거래위원회간에도 관할권 중복문제가 나타나고 있다.

나) 사업자들에 대한 중복규제로 역무 제한

36) DMC는 통신설비, 방송제작 및 송출장비, 부가서비스 시스템을 하나의 센터에 공동으로 구축하여 디지털 케이블 방송 및 멀티미디어 서비스를 제공하는 것이다. DMC의 법적 지위와 서비스 성격에 대해 정보통신부는 DMC사업자가 전기통신회선을 구축하여 초고속인터넷접속서비스, 콘텐츠 등의 전송 또는 정보서비스를 제공하는 기간통신사업 허가를 받아야 한다는 입장인 반면에, 방송위원회는 DMC는 방송관련 신규서비스이며 방송의 디지털화에 따라 방송의 개념을 수정·보완하여 규제할 것이라는 입장을 보이고 있다(IITAIT정보단, 2003).

규제기구 및 영역의 분할로 사업자의 역무가 제한받고 있다. 특히 초고속 인터넷 접속서비스 케이블 망을 이용한 케이블 모뎀서비스가 전화선을 이용한 ADSL 서비스에 비해 상대적으로 불이익을 받고 있다. 실제로 방송채널사용사업자와 웹사이트(website)를 운영하는 부가통신사업자는 유사한 컨텐츠를 제작·편성하여 정보서비스를 제공한다는 점에서 서비스 내용이 거의 비슷하다. 하지만 동일 사업자들이 방송과 통신 두 영역에서 동일한 서비스를 제공하기 위해서도 양 역무에 해당하는 각각의 규제를 받아야 하므로 효율성과 일관성이 저해받고 있다. 최근에는 방송사업자와 통신사업자간에 역무 구분이 흐려지면서 상호거래가 일반화되고 있다. 또한 전송망사업자의 기간통신사업 진입허용으로 종합유선방송사업 참여가능성이 열렸고, 최근 지상파방송사업자, 채널사용사업자와 통신사업자간에 웹케스팅 등에 있어 상호공동투자와 제휴, 설비제공 등이 확대되고 있는 추세이다. 따라서 이들 사업자간에 불공정거래나 분쟁이 발생할 경우 방송위원회와 정보통신부나 통신위원회간의 관할 경쟁이 일어날 수 있다.

다) 새로운 융합서비스에 대한 규제공백

통신·방송의 경계가 흐려지면서 새로운 형태의 중간적·융합적 서비스에 대한 규제중복 문제뿐만 아니라 규제공백의 문제도 발생하고 있다. 융합서비스에 대한 규제공백은 법체계 미비와 밀접한 연관성을 지니고 있다.[37] <표 4-18>에서와 같이 통신·방송관련 법체계도 융합환경에 대처할 수 있는 법령 규정을 구비하지 못하고 있다. 즉 통신관련 법규는 전기통신기본법, 전기통신사업법, 전파법, 정보화촉진기본법 등이고, 방송관련 법규는 방송법과 전파법 등이다.

따라서 어떤 법령을 적용하느냐에 따라 규제의 정도가 달라져 융합서비스 활성화 여부에 영향을 미칠 수 있다. 현행 법체계는 통신·방송의 개념을 전통적인 서비스에 기반하여 규정하고 있기 때문에 새롭게 출현하고 있는 융합서비스에 대한

37) DMB(Digital Multimedia Broadcasting)는 지상파 DMB서비스와 위성 DMB서비스로 구분되는데, 위성 DMB서비스의 성격에 대해 정보통신신부는 위성 DMB의 경우 방송부문에 대해서는 방송위원회가 규제하겠지만 데이터통신 영역에서는 통신관련 법규를 해석 적용할 수밖에 없다고 주장하고 있다(IITAIT정보단, 2003).

법적 근거가 없는 상황이다.[38]

라) 정부의 차별지원으로 인한 형평성 문제

방송·통신 분야에서 다양한 기관들이 다양한 법규에 따라 규제하고 지원함으로서 사업자들간 정부지원에서 차별이 발생할 수 있다. 예를 들어 정보통신망 고도화사업 기금지원대상은 기간통신사업자에 한정되어 있어 가입자망 고도화를 주도하고 있는 전송망사업자나 종합유선방송사업자는 비기간통신사업자인 관계로 정부지원의 혜택을 받지 못하여 형평성 문제를 발생시키고 있다. 최근 정보통신부, 방송위원회, 문화관광부 등이 시행령 개정과정에서 법령 적용범위를 확대 해석하려는 것도 이러한 이유 때문이라 할 수 있다.

마) 규제완화 추세에 역행

앞서 지적되었듯이 분산된 규제체계는 필연적으로 중복규제의 가능성을 내포하고 있다. 특히 기능적으로 분리된 규제체계에서는 그런 폐해가 더욱 쉽게 나타날 수 있다. 더구나 우리나라와 같이 규제영역이 규제기구의 지대추구(rent seeking)와 밀접히 관련되어 있을 경우 그런 가능성은 더욱 높다. 통신·방송 융합에 따라 발생하는 새로운 융합서비스 규제영역에 대해 현 관련 규제기관들이 선점경쟁을 하고 있음으로 인해 그 복잡성이 더욱 가속화되고 있고, 융합서비스에 대한 중복규제 등 규제강화 현상이 초래되고 있다. 그러므로 규제기구를 중·장기적으로 통합한다는 것은 통합된 규제기구로부터 체계적인 규제를 받게되어 불필요한 규제를 완화시켜 주는 효과를 기대할 수 있을 것이다.

바) 공정경쟁의 저해 및 소비자 피해

38) 법적 정의를 보면 통신은 '유선, 무선, 광선 및 기타의 전자적 방식에 의하여 부호, 문언, 음향 또는 영상을 송신하거나 수신하는 것'(전기통신기본법 제2조)으로, 방송은 '방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하고 이를 전기통신설비에 의하여 공중에게 송신하는 것'(방송법 제2조)으로 규정하고 있다.

영역분할 구조에 따른 분산된 규제체계는 공정경쟁을 저해하고 소비자의 피해로 이어질 수 있다. 선진외국들은 서비스영역 구분에 따른 소유·진입장벽의 차이가 그렇게 크지 않다. 그러나 우리나라에서는 어느 규제기구 혹은 어떤 기준에 의해 규제 받는냐에 따라 규제수준에서 큰 차이를 보이고 있다. 이런 경우 비교적 진입장벽이 약한 분야를 통해서 진입장벽이 높은 분야로 진출하는 우회적 진입방법이 사용될 수도 있다. 이러한 편법은 사업자들간의 공정경쟁을 저해하게 되고 융합산업이 활성화되지 못하거나, 독과점의 등장으로 소비자들이 저렴한 비용으로 양질의 서비스를 제공받을 수 있는 기회의 폭을 제한할 우려가 있다. 그러므로 분산된 규제체계를 새롭게 중·장기적으로 통합하게 되면 이러한 편법을 예방하고 균형된 시장개방정책을 가능하게 할 수도 있을 것이다.

제5장 전문가 의견조사분석

제1절 조사목적 및 방법

1. 조사목적

통신 및 방송산업의 디지털화로 통신과 방송의 경계영역이 무너지고 융합되는 현상이 급격히 진전되고 있다. 우리나라를 포함한 세계 각국은 뉴미디어 시대 새로운 통신환경변화에 대응하기 위해 다양한 법·제도의 개편을 서두르고 있다. 우리나라에서도 통신·방송 융합 등의 새로운 환경변화에 대응하기 위한 다양한 정책대안을 모색하고 있지만, 이러한 전문가들의 다양한 의견을 종합적으로 분석하여 그 의견을 정책대안에 반영한 것은 거의 전무한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 통신·방송 융합과정을 간략히 진단해 보고, 통신관련 전문가들의 포괄적인 의견을 집약하여 향후 통신위원회가 나아갈 방향과 다른 규제기관간의 관계설정에 도움을 받고자 한다. 즉 통신관련 전문가들을 대상으로 한 설문조사의 목적은 통신·방송 융합환경에 대해 전문가들이 어떻게 인지하고 있는지를 살펴보고, 현 통신위원회의 기능·위상에 대한 전반적인 평가, 그리고 통신위원회와 다른 규제기관들간의 관계 재설정에 대한 전문가들의 견해를 파악함으로써 통신·방송 융합환경에 대응할 수 있는 통신위원회의 역할제고 방안설정에 귀중한 자료로 활용하기 위해서이다.

설문지의 구성은 ① 통신·방송 융합환경에 영향을 미치는 공급요인, 수요요인, 융합단계, 강조될 규제영역, 환경변화에 대한 정부대응 등 통신·방송 융합환경에 대한 질문, ② 현 통신위원회의 기능과 역할, 위상, 문제점, 정부지원책 등에 대한 질문, ③ 통신위원회와 타규제기관간의 관계재정립 등에 관한 질문 등 크게 3개 분야로 구분하였다. 설문지의 문항은 폐쇄형(closed-ended) 문항을 기본으로 하면서 전문가들의 자유로운 의견을 표출할 수 있도록 개방형(open-ended) 설문을 혼용하여 구성하였다.

2. 조사방법

설문조사 대상은 통신관련 내·외부 전문가들이다. 즉 대학에서 통신분야의 강의를 담당하는 교수들과 관련 연구소 연구원들, 통신위원회 내부 전문가들을 대상으로 설문조사가 이루어졌다. 다기화되어 있는 규제기관들과 통신·방송 융합환경에 대해 전반적으로 이해를 하고 있는 전문가들이 많지 않은 관계로 통신위원회 내부전문가들도 설문대상에 포함하였다. 조사대상이 높은 식견을 가진 전문가들을 대상으로 하였기 때문에 조사결과에 대해서는 어느 정도 높은 타당성과 신뢰성이 확보된 것으로 볼 수 있을 것이다.

설문조사방법은 방문조사와 이메일(e-mail)을 통해 이루어졌고, 보완적으로 전화인터뷰를 병행하였다. 통신관련 전문가들이 제한되어 있는 관계로 설문부수는 40부의 설문지를 배포하여 25부의 유효 설문지가 회수됨으로써 회수율은 62.5%이다. 회수된 유효 설문지에 대해서는 빈도분석과 기술통계량분석이 이루어졌다.

제2절 조사결과분석

1. 통신·방송 융합환경에 관한 분석결과

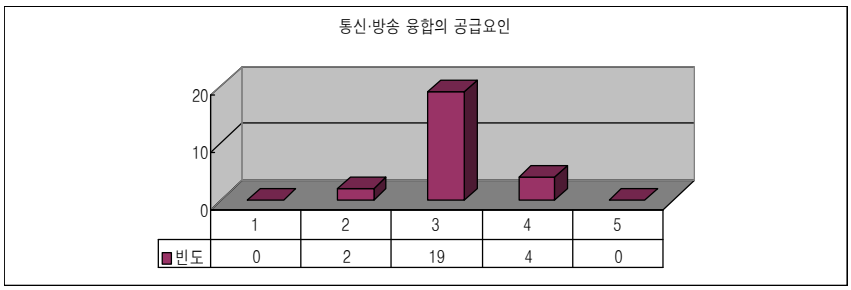
가. 통신·방송 융합요인

통신·방송 융합요인은 어느 하나의 관점을 통해서 봄으로써 다른 요인들을 부차적으로 간주해서는 안된다. 즉 통신·방송 융합이 등장하게 된 배경을 설명하기 위해서는 단지 기술의 변화나 산업, 사회적 요인을 별도로 파악해서는 곤란하다. 이런 점에서 여기서는 통신·방송 융합요인을 석호익·김성태(2003)의 연구기준에 따라 공급적 요인과 수요적 요인으로 구분하여 종합적으로 파악하였다. 통신·방송의 융합현상이 국가 및 산업발전 측면에서 긍정적이라면, 통신·방송 융합의 수

요 및 공급요인을 파악하는 것은 수요를 만족시키는 공급을 활성화할 수 있는 정책방향 설정에 도움이 될 수 있을 것이다.

먼저 통신·방송 융합에 영향을 미치는 공급요인이 무엇인지를 질문하였다. 공급적 요인은 통신과 방송 관련 기술, 기기, 망 및 사업자 부문에서 양 영역간의 진입이 증가함에 따라 통신·방송 융합이 가속화된다는 전제에 기초한다. 따라서 공급요인에는 통신·방송정책, 통신·방송 법·제도, 통신·방송 기술 및 망, 융합산업, 융합서비스 등이 포함된다. 통신·방송 융합을 가속화시키는 공급요인으로 '통신·방송 기술 및 네크워크'라고 응답한 전문가들이 19명(76%)으로 가장 많았다. 그 다음은 '통신·방송 융합서비스'(4명), '통신·방송관련 법·제도의 정비'(2명) 순이었다. 통신·방송 융합에 영향을 미치는 공급요인으로 '통신·방송 정책' 혹은 '통신·방송 사업자'라고 지적한 전문가들은 없었다.

<그림 5-1> 통신·방송 융합의 공급요인

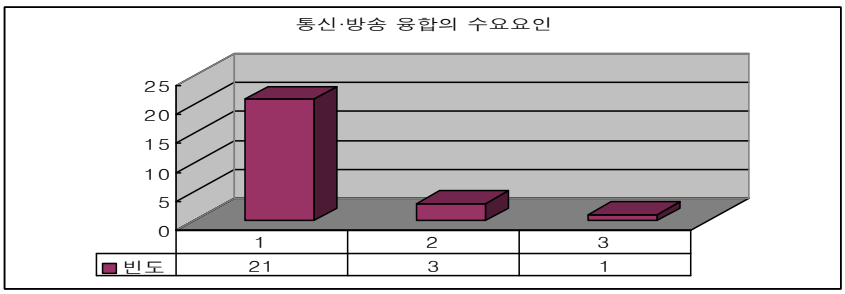


범례		
	① 통신·방송 정책	② 통신·방송관련 법·제도의 정비
	③ 통신·방송 기술 및 네트워크	④ 통신·방송 융합서비스
	⑤ 통신·방송사업자	

통신·방송 융합의 수요적 요인은 통신·방송 융합서비스에 대한 수요자적 측면에서 요구를 의미한다. 수요자들이 이러한 서비스에 대한 욕구가 크면 클수록 통신·방송 서비스의 융합이 가속화되고 관련 시장이 확대될 것이기 때문이다. 수요적 요인에는 사회·문화적 측면과 산업·경제적 측면, 그리고 행정·정치적 측면의 수요가 포함된다. 사회·문화적 수요요인에는 융합기기 보급, 인터넷 접속, 디지털TV의 보급 등이 포함되고, 산업·경제적 수요요인에는 전자상거래 이용정

도, IT의 산업전 활용능력 등으로 구성되었으며, 행정・정치적 측면의 수요요인에는 전자결제제도, 전자여론조사, 정치・행정에 활용 등이 포함되었다. 통신・방송 융합의 수요요인으로 '사회・문화적 요인'이라고 응답한 전문가들이 21명(84%)으로 가장 많았고, '산업・경제적 요인'은 3명(12%), '행정・정치적 요인'은 1명(4%)에 불과하였다. 융합기기, 인터넷 및 디지털TV의 보급 등 사회・문화적 측면에서 수요가 있을수록 통신・방송 융합현상이 촉진되는 것으로 진단하였다.

<그림 5-2> 통신・방송 융합의 수요요인



범례		
	① 사회・문화적 수요요인	② 산업・경제적 수요요인
	③ 행정・정치적 수요요인	

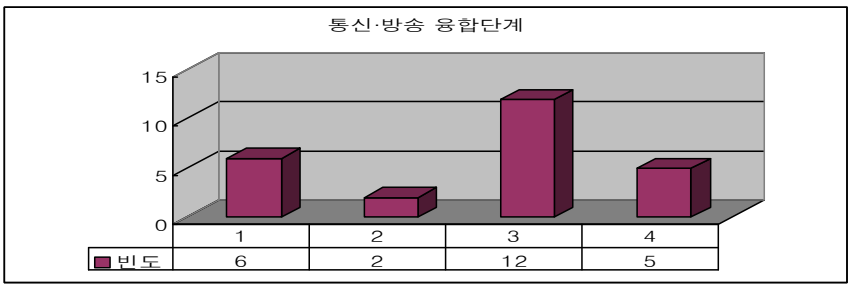
나. 통신・방송 융합과정

EC의 녹서 는 통신・방송의 융합과정을 기술과 네트워크의 융합단계, 산업의 융합단계, 서비스의 융합단계, 정책 및 규제의 변화 등의 과정을 거친다고 설명하고 있다. 기술의 융합단계에서는 디지털 기술의 발전에 따라 서비스를 여러 다른 시스템과 망에 공통적으로 제공할 수 있게 되는 상황이고, 산업의 융합단계에서는 통신산업과 방송산업간의 협력, 전략적 제휴, 합병과 인수, 공동투자 등이 이루어져 기존의 통신산업과 방송산업의 구분이 모호해 지는 단계이다. 서비스 융합단계에서는 통신과 방송서비스의 구분이 불분명해지는 경계 영역적 서비스가 출현하는 단계이고, 정책・규제의 변화단계에서는 통신관련법과 방송관련법의 통합 또는 통신・방송 단일 법령・제도가 나타나는 단계를 의미한다.

이러한 통신・방송 융합단계들 중에 우리나라 통신・방송 융합과정은 어느 단

계까지 와 있다고 생각하는지를 질문하였다. 현 우리나라 통신·방송 융합은 VOD 등 통신·방송의 경계영역적 서비스가 출현하는 '서비스의 융합단계'가 진행되고 있다고 응답한 전문가들이 12명(48%)으로 가장 많았다. 그 다음으로 통신·방송 네트워크, 단말기 플랫폼의 융합 등 '기술과 네트워크의 융합단계'라는 응답자가 6명(24%), 통신과 방송의 정책·규제기구 및 법·제도의 변화가 일어나는 '정책과 규제의 변화단계'라는 전문가들도 5명(20%), 통신·방송산업간 협력·합병, 전략적 제휴, 공동투자 등이 이루어지는 '산업의 융합단계'라는 응답자는 2명(8%)에 불과하였다. 전문가들은 우리나라 통신·방송의 융합과정이 통신·방송의 경계가 모호한 융합서비스가 나타나고 있고, 따라서 통신·방송 관련 정책·규제기구 및 법·제도의 정비의 정비가 필요한 시점이라고 인식하고 있었다.

<그림 5-3> 통신·방송 융합단계

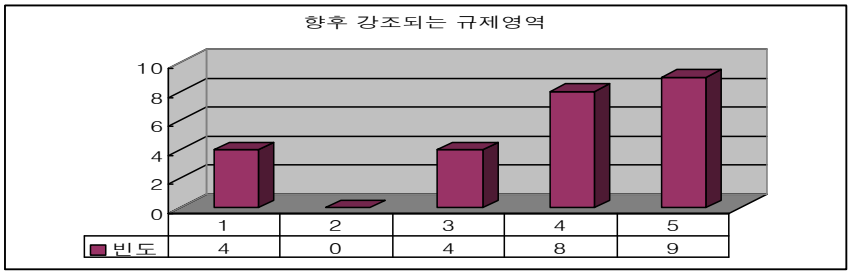


범례		
	① 기술과 네트워크의 융합단계	② 산업의 융합단계
	③ 서비스의 융합단계	④ 정책과 규제의 변화단계

통신·방송 융합이 이루어지면서 통신과 방송의 개념과 영역이 모호해지고, 또한 규제영역의 중복과 모호성이 가중되면서 통신·방송관련 규제기관들의 관할 규제영역설정이 중요한 쟁점으로 대두되고 있다. 따라서 향후 통신·방송 융합현상이 가속화되어 질 때 어떠한 측면의 규제영역이 더욱 강조되어질 것인지를 질문하였다. 통신·방송 융합현상이 가속화되어질 때 가장 강조되는 규제영역으로는 '공정경쟁 측면'이라는 응답자가 9명(36%)으로 가장 많았고, 다음으로 '서비스 측면'이 8명(32%), '산업경제적 측면'과 '내용(콘텐츠)적 측면'이 각각 4명으로 응답하였다. 이렇게 응답한 이유에 대한 전문가들의 응답결과를 몇 가지 정리해 보면 <

표 5-1>와 같다.

<그림 5-4> 향후 강조되는 규제영역



범례		
	① 산업경제적 측면	② 기술적 측면
	③ 내용(콘텐츠)적 측면	④ 서비스 측면
	⑤ 공정경쟁 측면	

<표 5-1> 향후 강조되는 규제영역에 대한 이유

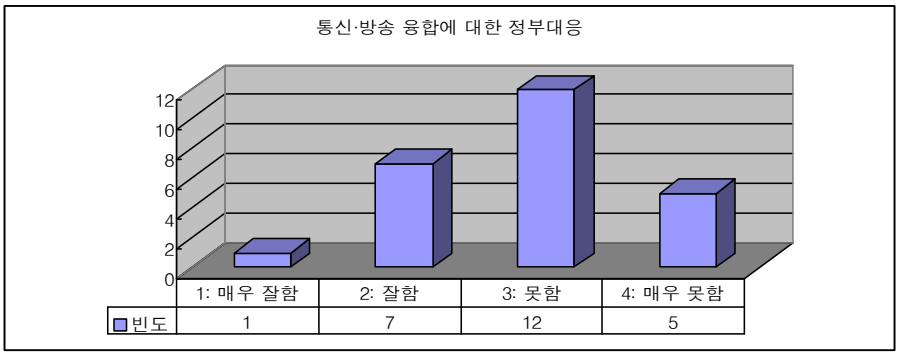
규제영역	이 유
산업경제적 측면	◦융합화에서 가장 큰 쟁점은 산업이권확보와 그에 따른 경제적 가치창출에 근거한 것임으로 유관 규제기관의 의견대립은 산업이권확보에 근거하기 때문임. ◦융합서비스가 산업경제 발전에 기여하는 측면이 크기 때문임.
내용(콘텐츠)적 측면	◦통신·방송간 주어지는 서비스의 내용, 콘텐츠의 내용이 상호 중복적임. ◦통신서비스와 방송서비스간의 서비스 내용상 구분이 모호해지기 때문임.
서비스 측면	◦통신과 방송은 모두 이용과 편익 성향으로 변화·발전해 가고 있고, 향후 융합에 따른 폐해도 이러한 이용자 부분에서 발생되므로 서비스 측면이 강조됨. ◦통신·방송 융합현상이 가속되면 서비스 기준이 없어지기 때문임.
공정경쟁 측면	◦통신·방송사들의 기술적·경제적 능력 차이, 법적 지위 차이 등으로 합병을 비롯한 사업자간 경쟁·협력문제가 치열해 질 것임. ◦통신은 사업의 자율성이 강하고, 방송은 내용규제가 심하여 양자간의 충돌에 대한 규제영역이 부각됨.

다. 통신·방송 융합에 따른 정부대응

통신·방송 융합환경에 대응하기 위해 세계 각국은 다양한 대응책을 마련하고

있다. 우리나라에서도 융합환경에 대응하기 위한 다양한 각도의 논의들이 진행되고 있지만, 아직까지 구체적인 방향설정은 미흡한 것으로 판단된다. 통신・방송 융합환경에 정부차원의 대응책이 적절했었는지를 묻는 질문에 '못함'(12명)과 '매우 못함'(5명) 등 17명(68%)의 전문가들이 부정적인 응답을 하였다. 반면 긍정적인 응답은 '매우 잘함'(1명)과 '잘함'(7명) 등 8명(32%)에 불과하였다. 통신・방송 융합환경에 정부차원의 대응책을 부정적으로 평가한 이유를 묻는 문항에서는 <표 5-2>와 같이 관련 규제기관들의 관할권 다툼, 부처이기주의, 융합환경에 대한 분석 미비, 법・제도 정비에 수동적인 자세, 전문인력의 부족 등을 지적하였다.

<그림 5-5> 통신・방송 융합환경에 대한 정부대응



<표 5-2> 정부차원의 대응책이 미진한 이유

이 유	의 견
규제기관의 관할권 다툼 및 부처이기주의	◦ 부처간 이기주의 팽배로 융합정책 추진 답보 ◦ 통신・방송 융합 관련 부처, 규제기관간 관할권 다툼이 심각함 ◦ 부처이기주의로 관련기간간 협조가 안되고, 법・제도가 기술・사회변화를 반영하지 못함
법제도의 미비	◦ 법・제도 정비에 수동적인 자세 ◦ 기술과 서비스의 융합은 진전되고 있으나 법제나 규제기관은 분리상태
기타	◦ 융합의 발전방향과 속도에 관련행정이 따라가지 못함 ◦ 융합환경에 대응전략을 마련할 전문인력의 부족 ◦ 융합환경에 대한 분석미비(기술융합, 콘텐츠 융합, 제도융합 등에 대한 개념화 부족) ◦ 충분한 논의와 사회적 검증없이 성급한 기술도입은 엄청난 사회적 비용손실을 초래할 수 있어 충분한 논의와 검증을 통한 대응책 마련

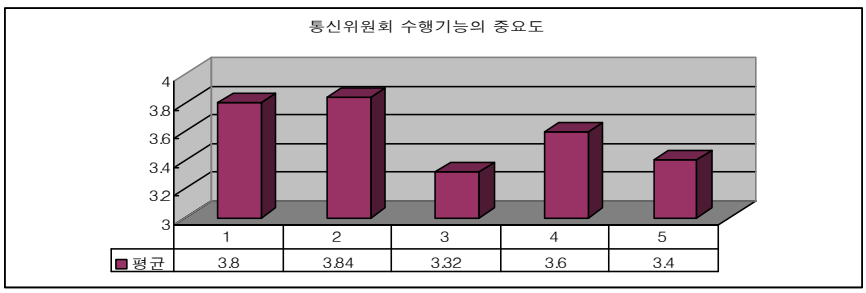
2. 통신위원회 현황에 관한 분석결과

가. 통신위원회의 기능

1) 통신위원회 수행기능의 중요도

통신위원회는 전기통신사업의 공정한 경쟁환경 조성과 이용자 권익보호 및 분쟁의 재정을 그 설립목적으로 하고 있다. 통신위원회가 수행하고 있는 핵심 기능들은 ① 전기통신사업자 불공정행위 시정조치 의결기능, ② 전기통신사업자간 혹은 이용자간 분쟁의 알선 및 재정기능, ③ 전기통신관련 고시 및 기준 등의 심의기능, ④ 전기통신사업자 불공정행위 사실조사기능, ⑤ 전기통신번호 부여 등 전기통신관련 관리·집행기능 등이다. 이들 기능들의 상대적 중요성을 알아보기 위해 4점 척도로 구성된 질문을 하였다. 전반적으로 5가지 기능들에 대해 모두 중요한 기능으로 인지하고 있었다. 전문가들은 통신위원회의 수행기능들 중에서 가장 중요한 기능으로 '분쟁의 알선 및 재정기능(3.84)'을 지적하였다. 그 다음으로 '불공정행위 시정조치 의결기능(3.8)', '불공정행위 사실조사기능(3.6)', '전기통신관련 관리·집행기능(3.4)', '전기통신관련 고시 및 기준 등의 심의기능(3.32)' 등의 순으로 기능의 중요도를 인식하고 있었다.

<그림 5-6> 통신위원회 수행기능의 중요도



범례		
	① 전기통신사업자 불공정행위 시정조치 의결	② 전기통신사업자간 혹은 이용자간 분쟁의 알선 및 재정
	③ 전기통신관련 고시 및 기준 등의 심의	④ 전기통신사업자 불공정행위 사실조사
	⑤ 전기통신번호 부여 등 전기통신관련 관리·집행	

통신·방송 융합환경 및 뉴미디어의 출현 등 급격한 통신환경변화에 따라 통신위원회가 수행할 기능도 새롭게 변화될 수밖에 없을 것이다. 통신·방송 융합환경에서 기존 통신위원회가 수행하는 핵심기능 이외에 새롭게 추가될 필요가 있다고 생각되는 기능이 무엇인지에 대해 개방형 질문을 하였다. 다양한 전문가들의 의견들을 정리해 보면 <표 5-3>와 같다. 전문가들은 현재의 통신위원회 수행기능들을 더욱 원활히 수행될 수 있도록 사실조사, 이용자 권익보호 및 심의·의결 기능의 강화를 지적하였고, 새로운 추가 기능으로는 '통신규제정책 수립기능'을 규정하였다. 즉 전기통신사업자간 내부거래 조사기능과 현장조사시 조사관에서 준사법권 부여 같은 사실조사 기능 강화, 전기통신 이용자 권익보호를 위한 제도개선, 새롭게 발생되는 융합서비스에 대한 심의·의결 기능 등을 수행해야 하고, 통신규제정책 입안·집행 및 인터넷 망 규제와 합리적 과징금체제 정립 등 통신규제정책 관련 기능을 수행할 필요가 있음을 지적하였다.

<표 5-3> 통신위원회의 추가 요구기능

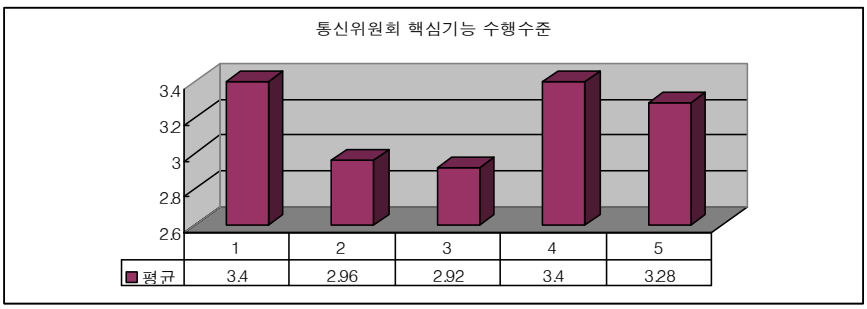
추가 기능	의견
① 사실조사 기능 강화	◦전기통신 사업자간·역무간 내부거래 조사기능 ◦공정위와 같은 조사권한 확대 ◦현장조사(사실조사)시 조사관에게 준사법권 부여
② 이용자 권익보호	◦통신·방송 융합서비스에 대한 공정경쟁 및 이용자 이익보장관련 기능 ◦전기통신 이용자 권익보호를 위한 제도개선
③ 통신규제정책 수립	◦통신규제정책의 입안·집행 ◦실질적인 규제의 독립성 확보 ◦합리적인 과징금 확립 ◦인터넷 망 규제
④ 새로운 융합서비스에 대한 심의·의결기능	◦인터넷, DMB분야의 관할권 조정기능 ◦새로이 발생되는 융합서비스에 대한 심의·의결

2) 통신위원회 기능수행수준

통신위원회가 수행하고 있는 핵심 기능들의 수행수준을 선진 외국의 통신관련 전문규제기관들과 비교해서 평가하도록 하였다. 통신위원회의 핵심기능 수행수준

은 선진외국 통신관련 규제기구들의 기능수행 정도에 비해 어느 정도 높게 평가하고 있었다. 전문가들은 '불공정행위 시정조치 의결기능(3.4)'과 '불공정행위 사실조사기능(3.4)'을 가장 높게 평가하였고, '전기통신관련 관리·집행기능'이 3.28로 그 다음을 차지하였고, '분쟁의 알선 및 재정기능'이 2.96, '심의기능'이 2.92로 가장 낮게 평가하였다. 특이한 점은 '분쟁의 알선 및 재정기능'이 핵심기능들 중에서 가장 중요하다고 응답한 반면, 선진외국에 비해 상대적으로 낮은 평가를 하고 있다는 점이다.

<그림 5-7> 통신위원회 핵심기능 수행수준



범례		
	① 전기통신사업자 불공정행위 시정조치 의결	② 전기통신사업자간 혹은 이용자간 분쟁의 알선 및 재정
	③ 전기통신관련 고시 및 기준 등의 심의	④ 전기통신사업자 불공정행위 사실조사
	⑤ 전기통신번호 부여 등 전기통신관련 관리·집행	

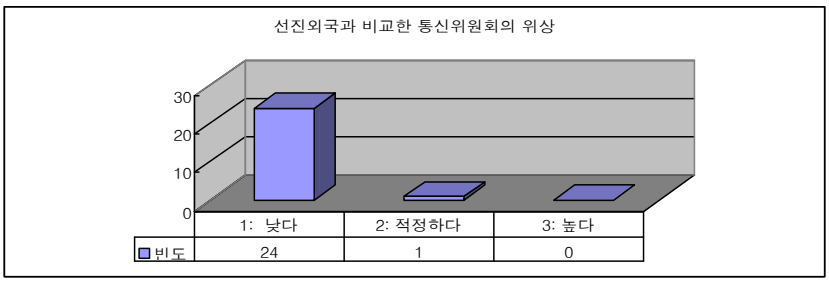
나. 통신위원회의 위상과 문제점

1) 통신위원회의 위상

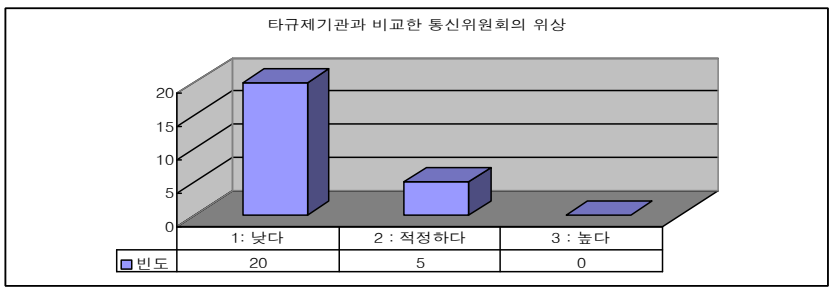
통신위원회는 정보통신부의 소속기관으로 되어 있고 정부부처 소속의 행정위원회 형태를 띠고 있다. 먼저 통신위원회의 위상을 선진 외국의 통신규제기관과 비교해서 우리나라 통신위원회의 위상정도가 적정한지에 대해 질문하였다. 응답자의 절대 다수가 선진외국의 통신관련 전문규제기관에 비해 통신위원회의 위상이 낮

다고 평가하였다. 즉 24명(96%)의 전문가들이 통신위원회의 위상이 낮다고 응답한 반면, 1명(4%)만이 적정하다고 응답하였다. 이러한 결과는 차관급 조직체계를 지닌 통신위원회가 공정위·방송위 같은 장관급 조직체계를 갖춘 타 규제기관들에 비해 상대적으로 위상이 낮고, 국내외 대부분의 규제위원회들이 정부부처의 소속기관 형태로 존재하기보다는 독립규제위원회 형태로 존재하고 있으며, 이러한 측면이 평가에 영향을 미친 것으로 판단된다.

<그림 5-8> 선진외국과 비교한 통신위원회의 위상



<그림 5-9> 국내 타규제기관들과 비교한 통신위원회의 위상



장관급 조직체계를 갖고 있는 방송위원회와 공정거래위원회와 비교해서 통신위원회의 수행기능(역할)을 고려해 볼 때 차관급 조직체계의 위상이 적정하다고 생각하십니까? 라는 질문에 20명(80%)의 전문가들이 '낮다'고 응답하였고, '적정하다'는 응답자는 5명(20%)에 불과하였다. 비상임의 차관급 위원장과 4급의 통신위원회 사무국장의 조직체계를 감안한다면 이러한 응답결과는 어쩌면 당연한 결과일 수 있을 것이다.

통신위원회가 선진외국의 통신관련 규제기관 및 국내 타규제기관들과 비교해서 상대적으로 위상이 낮아 위상강화가 필요하다면 그 이유가 무엇인지에 대한 추가적인 질문을 하였다. 전문가들은 위상강화의 이유를 다양하게 지적하고 있지만, 중요 내용을 정리해 보면 <표 5-4>와 같다. 통신위원회 위상강화 이유를 몇 가지 지적해 보면, 타규제기관에 비해 상대적으로 위상이 낮아 업무협조 및 조정이 어려워 대외 기능 수행력을 높이기 위해, 급격히 성장해 가는 통신산업 및 서비스의 역무를 규제·감독하기 위해, 열악한 조직·인력으로 복잡한 통신시장에 대한 대응력이 부족하기 때문, 향후 통신관련 규제 및 인허가 역무가 확대됨에 따라 정통부에서 독립된 규제위원회의 출현에 대비하기 위해 등을 지적하고 있다.

<표 5-4> 통신위원회 위상강화 이유

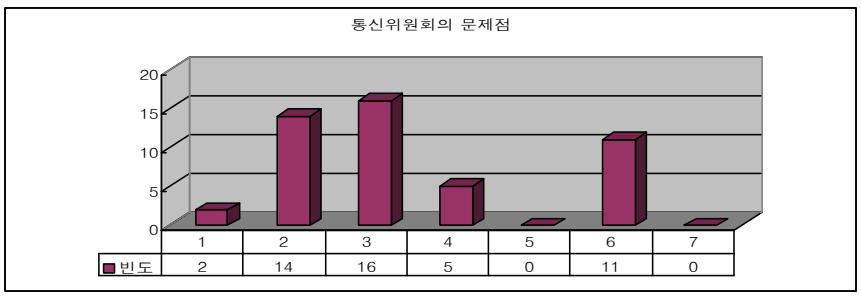
이유	의견
타 기관과의 업무협조 및 조정	◦타 기관과의 업무협조 및 조정의 어려움. ◦규제기관으로서의 대외 기능 수행력을 높이기 위해 ◦유사 규제기관과 비교할 때 상대적으로 너무 낮은 위상체계
통신 및 서비스산업의 발달에 대응	◦통신산업 및 서비스산업의 급격한 확산에 따른 규제·감독기능을 효과적으로 수행하기 위한 위상체계가 요구됨 ◦전기통신서비스 영역 확대 및 다양한 서비스 출현에 따라 국민들의 수요가 증가하고 이에 대응하기 위해서
열악한 조직·인력체계	◦수행하는 기능에 비해 위원장이 비상임 차관급이고 사무국장(4급)의 직급이 너무 낮음. ◦급격히 변화하고 복잡한 통신환경에 대응하기 위해 조직 및 전문인력 보강이 필요
독립기관화에 대비	◦향후 규제 및 인허가 업무 등 업무영역의 확대에 따라 독립기관으로서의 위치가 필요하고 이에 대응하기 위해 위상강화가 요구됨. ◦정통부의 일부 정책 및 집행기능을 추가 및 관련부서와 통합해서 독립기관화 하는 것이 필요

2) 통신위원회의 문제점

현재 통신위원회의 문제점을 파악하기 위해 선진외국의 통신규제기관과 비교해서 현재 통신위원회의 가장 큰 문제점이 무엇이라고 생각합니까? 라는 질문을 하

였다. 두 가지를 지적하라(복수응답)는 질문에 전문가들은 '인력의 양적 부족(16명)'과 '수행기능·권한의 제약(14명)'을 통신위원회의 가장 큰 문제점으로 지적하였다. 또한 '기관의 독립성 부족'도 11명으로 응답하여 다른 것들보다 상대적으로 높은 문제점으로 인식하고 있었고, 기타 '인력의 전문성 부족'은 5명, '비효율적인 조직체제'는 2명에 불과하였다. '예산의 부족'과 '시설부족 및 근무환경의 열악성'은 전혀 지적되지 않았는데, 이는 통신위원회가 독립적인 예산운영의 주체가 아니고 정통부 예산편제에 따라 편성·집행되기 때문에 문제점으로 지적되지 못한 것으로 판단된다.

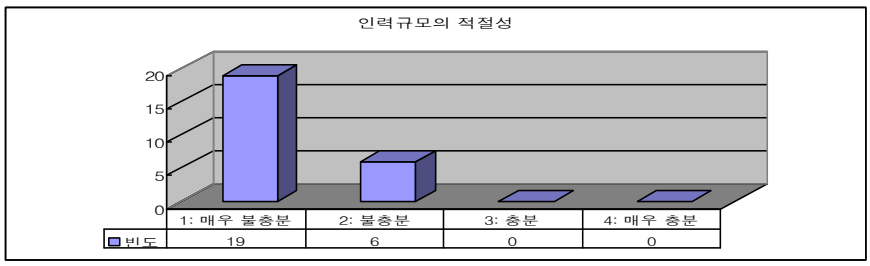
<그림 5-10> 통신위원회의 문제점



범례		
	① 비효율적인 조직체제	② 수행기능 및 권한의 제약
	③ 인력의 양적 부족	④ 인력의 전문성(질적) 부족
	⑤ 예산의 부족	⑥ 기관의 독립성 부족
	⑦ 시설부족 및 근무환경의 열악성	

통신위원회 사무국의 현재 인력은 총 34명으로 구성되어 있다. 통신시장의 확대 및 통신·방송 융합환경에 대응하기 위한 인력규모의 적정선에 대한 질문을 추가로 하였다. 전문가들은 통신위원회의 인력규모에 대해 '매우 불충분'하다는 응답자가 19명(76%), '불충분'하다는 응답자가 6명(24%)으로 모든 응답자들이 인력규모의 부족성을 지적하고 있었다. 현재 통신위원회의 가장 큰 문제점은 수행하는 기능(역할)에 비해 절대적으로 부족한 인력규모이고, 인력체제의 적정성을 확보해 주는 것이 무엇보다 중요함을 시사하는 분석결과라 하겠다.

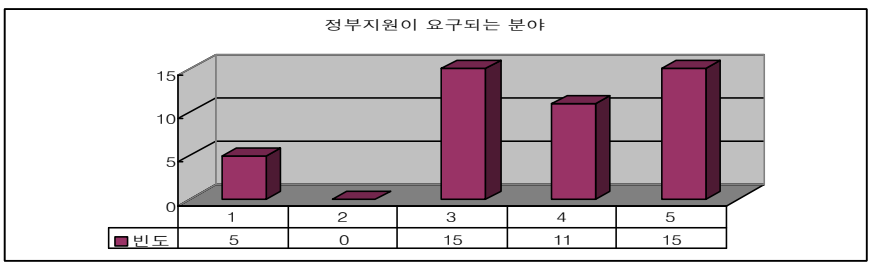
<그림 5-11> 통신위원회의 인력규모의 적절성



다. 정부지원책

통신위원회가 통신시장의 확대와 통신·방송 융합환경에 대응하여 제 역할을 수행할 수 있도록 정부차원에서 우선적으로 지원해야 할 분야가 무엇인지를 두 가지 지적하도록 질문하였다. 정부차원의 지원책으로 가장 많이 지적한 것은 '전문인력의 보강(15명)'과 '관련 규제기관들과 기능재정립(15명)'이었다. 그 다음으로 '기관의 독립성 확보(11명)', '조직체계의 개선(5명)'을 지적하였다. 통신위원회는 정통부 소속기관으로 정부의 총 인력관리 규정에 의해 규제를 받고 있어 정부차원의 관심과 지지가 없다면 전문인력 확충은 불가능할 것이다. 또한 관련 기관들간의 기능재정립과 기관의 독립성 확보도 통신위원회가 독자적으로 추진할 수 없고 범정부 차원에서 국가경쟁력 강화에 실익이 되는 방향으로 충분한 논의 속에 추진되어져야 할 사항일 것이다.

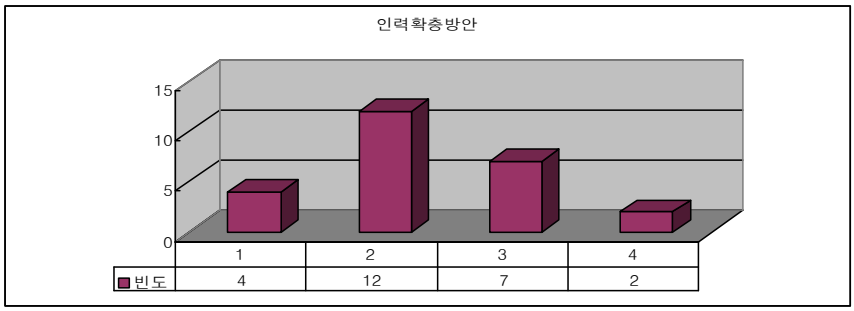
<그림 5-12> 정부지원이 요구되는 분야



범례		
	① 조직체제의 개선	② 재정지원 확대
	③ 전문인력보강	④ 기관의 독립성 확보
	⑤ 관련 규제기관들과의 기능 재정립	

현재의 통신위원회의 인력규모가 불충분하다면 어떤 인력확충 방안이 바람직할 것인지에 대해 질문하였다. 전문가들은 '조사분야 등에 외부 전문인력의 일부 충원'이 요구된다는 의견이 12명(48%)으로 가장 많았고, '최소한의 행정직 공무원과 외부 전문인력 위주의 인력확충'이라는 응답자가 7명(28%), '현재와 같이 행정직 공무원 위주의 인력확충'이라는 의견이 4명(16%)으로 나타났다. 현재의 행정직 위주의 인력체계에서 조사분야에 외부 전문인력을 충원하여 통신위원회의 위상강화 및 전문성 제고가 필요하다는데 절대 다수가 공감하고 있었다.

<그림 5-13> 인력확충방안



범례	
	① 현재와 같이 행정직 공무원 위주의 인력확충
	② 조사분야 등에 외부 전문인력의 일부 충원
	③ 최소한의 행정직 공무원과 외부 전문인력 위주의 인력확충
	④ 기타

3. 관련 규제기관들과의 관계에 관한 분석결과

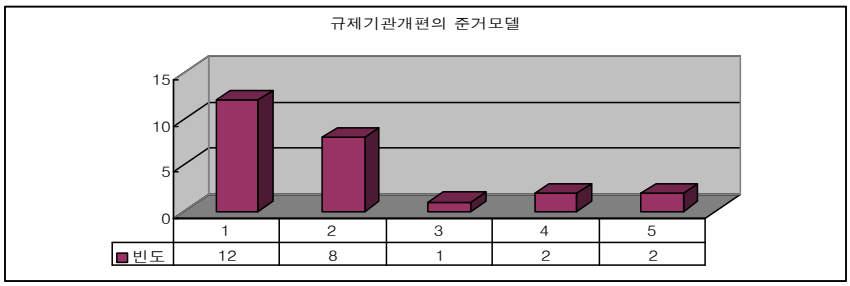
가. 규제기구개편의 준거모델

선진외국들은 통신·방송 융합환경에 대응하기 위해 통신·방송관련 정책 및 규제기구의 개편을 단행하고 있다. 우리나라도 통신·방송 융합환경에 대응하기 위한 방안을 모색하는 과정 속에서 통신·방송 관련 규제기구의 개편에 준거모델로 삼을 수 있는 모델은 어떤 것이 될 수 있을지를 질문하였다. 우리나라 통신·방송 규제기구 개편의 준거모델로 '미국의 독립규제위원회형(FCC)'이라는 응답자

가 12명(48%)으로 가장 많았고, 그 다음으로 '영국의 규제-정책분리형(OFCOM)'이 8명(32%)으로 나타났다.

미국의 연방통신위원회(FCC)는 독립규제위원회의 성격을 지니고 있고, 통신과 방송과 관련된 정책수립·집행뿐만 아니라 기업활동을 규제하는데 있어 행정·입법·사법적 권한을 독자적으로 행사할 수 있는 막강한 영향력을 가진 규제기관이다. 이처럼 미국의 FCC가 통신·방송관련 정책기능과 규제기능을 모두 갖고 있는 반면에, 영국의 OFCOM은 정책기능과 규제기능을 분리하여 OFCOM에 통신·방송규제기능을 전담케 하는 유형을 말한다. 미국의 FCC모델과 영국의 OFCOM모델은 우리나라 통신·방송관련 규제기구 개편과정에 많은 시사점을 주는 준거모델임에 틀림이 없다.

<그림 5-14> 규제기구개편의 준거모델



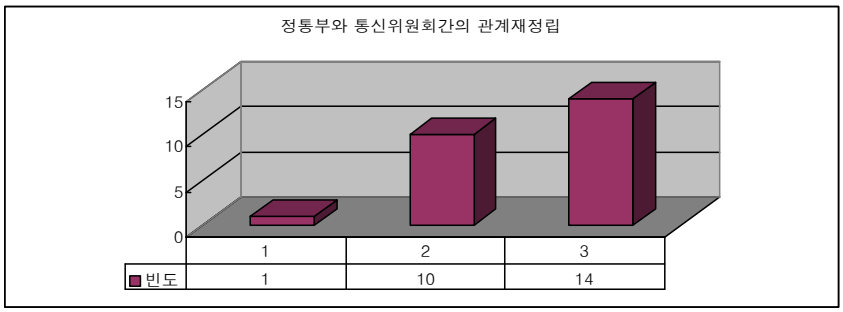
범례	
	① 미국의 단일 독립규제위원회형(FCC)
	② 영국의 규제-정책분리형(OFCOM)
	③ 일본의 단임 부처통합형(총무성)
	④ 프랑스의 정부부처·위원회 공존형
	⑤ 기타

나. 통신위원회와 정보통신부와의 관계

현재 정보통신부와 통신위원회의 관계에서는 정보통신부가 정책기능을 통신위원회가 규제기능을 수행하고 있으면서, 정보통신부는 통신·방송사업자의 인허가 등 사전적 규제기능을 통신위원회는 사후적 규제기능을 담당하고 있다. 따라서 정보통신부 소속기관으로 되어 있는 통신위원회는 통신관련 사후적 규제기능의 일

부만을 담당하고 있다고 볼 수 있다. 정보통신부와 통신위원회의 관계 재정립 방안으로 가장 적합한 것이 무엇인지를 묻는 질문에 '방송위원회와 같이 일부 정책기능과 규제기능을 통신위원회로 이양하여 독립규제기관화'하는 것이 바람직하다는 의견이 14명(56%)으로 가장 많았다. '정보통신부는 정책기능만을 통신위원회는 규제기능만을 담당할 수 있도록 정보통신부의 통신관련 규제기능을 통신위원회로 이양'하는 것이 바람직하다는 의견은 10명(40%)이고, '현재의 기능배분체계를 유지'해야 한다는 의견은 1명에 불과하였다.

<그림 5-15> 정보통신부와 통신위원회간의 관계재정립



범례	
	① 현재의 기능배분체계를 유지
	② 정보통신부는 정책기능만을, 통신위원회는 규제기능만을 담당할 수 있도록 정보통신부의 통신관련 규제기능을 통신위원회로 이양
	③ 방송위원회와 같이 일부 정책기능과 규제기능을 통신위원회로 이양하여 독립규제기관화

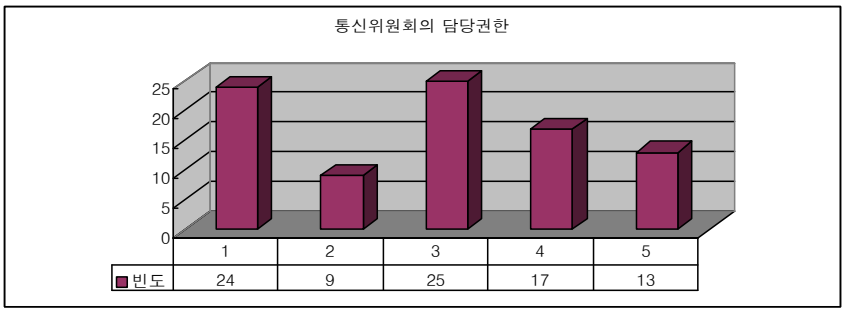
정보통신부와 통신위원회간의 바람직한 관계재정립에 대해 자유롭게 의견을 개진할 수 있도록 개방형 질문을 하였다. 양 기관간의 관계재정립방안에 대해서는 일관된 응답을 엿볼 수 있었는데, 정통부는 정책기능만을 담당하고 통신위원회는 통신관련 규제기능을 전담할 수 있도록 기능이양을 한 후에 통신위원회를 독립시켜 독립규제기관화를 해야 한다는 의견으로 집약될 수 있었다.

다. 통신위원회와 공정거래위원회간의 관계

통신위원회는 통신관련 전문규제기관의 성격을 지니고 있고, 공정거래위원회는

산업전반의 공정경쟁을 유도하는 일반경쟁규제기관의 성격을 지니고 있다. 통신위원회와 공정거래위원회간의 권한 재정립을 위해 OECD 보고서에서 제기하고 있는 통신관련 5가지 권한들 중에서 통신위원회가 담당하는 것이 더 적합하다고 생각되는 권한을 모두 표시하도록 하였다. 통신위원회가 담당하는 것이 더 적합한 권한으로는 '기술적 규제권한(25명)', '필수 망시설 공정접근 보장권한(24명)', '경제적 규제권한(17명)' 등이 지적되었다. '시장지배력 측정권한(13명)'과 '일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제권한(9명)'은 상대적으로 응답이 낮았다.

<그림 5-16> 통신위원회의 담당권한



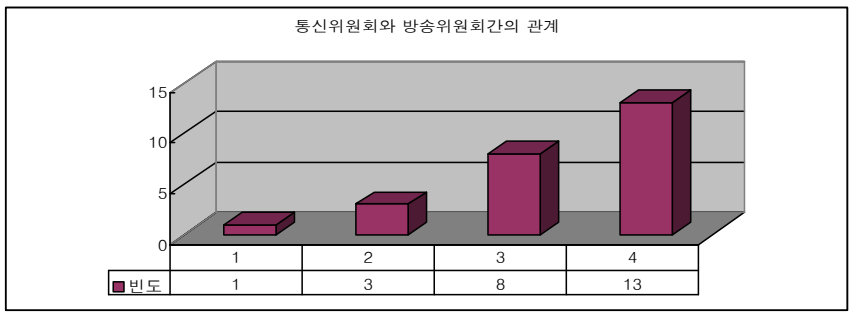
범례	
	① 필수 망시설 공정접근 보장권한
	② 일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제권한: 기업결합 심사, 카르텔 금지 등
	③ 기술적 규제권한: 망호환성, 망표준화, 사생활 보호 등
	④ 경제적 규제권한: 진입규제, 가격규제, 품질규제 등
	⑤ 시장지배력 측정권한

통신위원회와 공정거래위원회간 바람직한 관계재정립 방안에 대한 개방형 질문에 대한 응답결과 중에서 몇 가지를 지적해 보면, ① 통신위원회는 통신·망에 대한 전문규제기관, 공정거래위원회는 공정거래 및 불공정 규제 등 일반규제기관으로 규제영역을 확고히 할 필요, ② 통신관련 거래, 통신내용 관련은 통신위원회가 관장하고, 그 외의 업무는 공정거래위원회가 담당, ③ 부당광고 등 공정경쟁 저해행위 중 통신사업자에 관련된 사항과 통신시장의 약관심사는 통신위원회가 담당, ④ 전기통신관련 기술, 영업 등 특수성이 인정되는 부분은 통신위원회가 주도하고 필요시 공정거래위원회와 합동조사 등 협력체제 마련 등이다.

라. 통신위원회와 방송위원회간의 관계

통신위원회와 방송위원회간의 관계에서는 대다수의 선행연구들이 통신·방송 융합환경에 대응하기 위해 통신 및 방송관련 규제기관의 단일화(통신방송위원회 혹은 방송통신위원회)를 주장하고 있다. 통신위원회와 방송위원회간의 바람직한 관계 재정립 방안을 묻는 질문에 '통신·방송 규제기관의 단일화 추진이 바람직하지만, 통신·방송 융합추세에 따라 점진적이고 장기적인 관점에서 통합을 이루어 나가야 한다'는 의견이 13명(52%)으로 가장 많았다. 그 다음으로 '빠른 시간내에 규제기관의 단일화를 추진하여 통신·방송 융합환경에 대비하는 것이 바람직하다'는 의견이 8명(32%), '현재의 규제체제를 유지하면서 양 규제기관간 기능 재정립으로 통신·방송 융합환경변화에 대응하는 것이 바람직하다'는 의견도 3명(12%)이었다.

<그림 5-17> 통신위원회와 방송위원회간의 관계재정립



범례	① 통신·방송융합 환경에서도 통신과 방송의 고유영역이 존재함으로 현재 규제체제와 같이 통신위원회와 방송위원회를 고수하는 것이 바람직하다.
	② 현재의 규제체제를 유지하면서 양 규제기관간 기능 재정립으로 통신·방송 융합 환경변화에 대응하는 것이 바람직하다.
	③ 빠른 시간내에 규제기관의 단일화를 추진하여 통신·방송 융합환경에 대비하는 것이 바람직하다.
	④ 통신·방송 규제기관의 단일화 추진이 바람직하지만, 통신·방송 융합추세에 따라 점진적이고 장기적인 관점에서 통합을 이루어 나가야 한다.

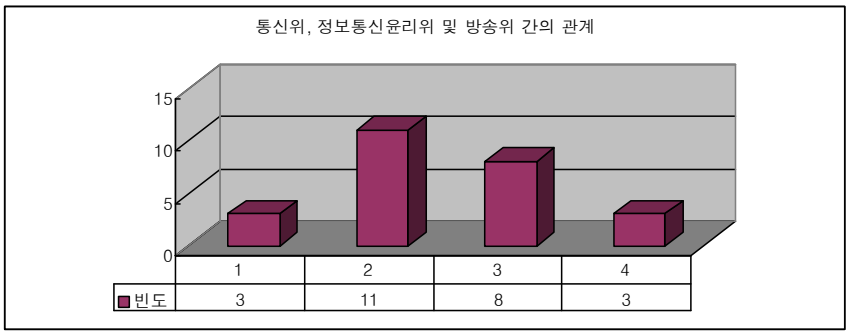
통신위원회와 방송위원회간의 관계재정립에 대한 개방형 질문에 대한 전문가들의 응답결과는 중·장기적 방안으로 집약될 수 있었다. 즉 양자간의 관계는 중기

적으로 통신위원회는 통신서비스 규제 및 통신산업 활성화를 방송위원회는 내용규제를 강화하면서 서로 필요한 부분에 대해서 업무협의(인적교류 포함) 및 조정을 해 가는 방안이고, 장기적으로는 관련 법제의 정비를 통해 양 기관을 통합하는 것이 바람직하다는 것이다.

마. 통신위원회, 정보통신윤리위원회 및 방송위원회간의 관계

현재 통신위원회는 통신사업자의 규제, 정보통신윤리위원회는 통신내용의 심의, 방송위원회는 방송내용에 대한 심의·규제 등의 기능을 분담하고 있다. 이들 3개 기관들에 대한 관계재정립 방안에 대해 '통신매체 통합에 초점을 두어 통신위원회와 정보통신윤리위원회의 단일화가 바람직하다'는 의견이 11명(44%)으로 가장 많았고, '내용규제방식의 통합에 초점을 두어 정보통신윤리위원회와 방송위원회의 단일화가 바람직하다'는 의견은 8명(32%)으로 나타났다. 또한 3개 기관들간의 관계재정립에 대한 개방형 질문에서도 정보통신윤리위원회와 방송위원회의 중복되는 영역에 대한 정비가 필요하고 장기적으로는 세 기관을 통합을 고려해 보자는 의견이 대부분을 차지하였다.

<그림 5-18> 통신위원회와 정보통신윤리위원회 및 방송위원회간의 관계재정립



범례	① 현 규제체제를 유지하는 것이 바람직하다.
	② 통신매체 통합에 초점을 두어 통신위원회와 정보통신윤리위원회의 단일화가 바람직하다.
	③ 내용규제방식의 통합에 초점을 두어 정보통신윤리위원회와 방송위원회의 단일화가 바람직하다.
	④ 기타의견 및 무응답

바. 통신위원회 역할강화방안

통신위원회의 위상과 역할 강화방안 및 타 규제기관들간의 관계 재정립 차원에서 전문가의 자유로운 의견을 개진할 수 있도록 개방형 질문을 하였고, 대표적인 응답결과는 <표 5-6>와 같다. 통신위원회의 역할강화방안들 중에서 대표적인 몇가지를 지적해 보면, 통신위원회의 조직·인력의 확대, 정보통신부로부터 일부 규제기능의 이양, 관련 규제기관들간의 역할분담 및 영역 확정, 조사관들에게 실질적인 조사를 할 수 있도록 준사법권 부여 등을 지적하였다. 관련 규제기관들간의 관계 재정립 차원에서는 기관의 전문성을 바탕으로 통신위원회는 통신산업 활성화와 보편적 서비스 제공에 초점을 두고, 방송위원회는 내용심의 및 공공성 확보 등 사회적 역할에 초점을 두며, 공정거래 위원회는 거래내용·경제활동의 정의에 초점을 두도록 하고, 장기적으로 통신위원회·방송위원회·정보통신윤리위원회를 통합하는 것이 효율적이라고 전망하였다.

<표 5-5> 통신위원회 역할강화 및 타기관들간의 관계

이유	의견
통신위원회 역할강화방안	◦규제기관의 관련 법·제도 정비가 선행 ◦규제기관의 역할분담 및 영역 확정 ◦통신위원회의 조직·인원·예산·인사의 독립성을 위해 조직확대 필요 및 일부 정통부의 인허가 업무 등을 통신위로 이관 ◦통신위 조사관들의 조사권한 확대 필요(준사법권 부여), 은행계좌 추적권 등 실질적인 권한 부여
타규제기관들간의 관계	◦통신위원회는 산업활성화에 보편적 서비스 기능에 초점, 방송위원회는 내용·규제심의·사회적 역할에 초점, 공정거래 위원회는 거래내용·경제활동의 정의에 중점을 두되, 장기적으로 총체적인 단일기구화에 초점을 둠. ◦통신방송 융합은 더욱 가속화될 것이고, 이에 따라 각종 법제도와 정부조직의 통합과 기능 조정 등 정비가 필요하며 이는 관련시장의 특성과 조직의 전문성에 기반하여 이루어져야 할 것임. 즉 통신·방송 융합의 네트워크 등 하드웨어 측면은 전문성을 보유한 정통부와 통신위가 정책입안과 규제를 담당하고, 컨텐츠(내용) 등 소프트웨어 측면은 방송위와 정보통신윤리위원회가 기능과 역할 조정을 통해 담당함이 바람직함. 특히, 관련시장의 측면에서 통신·방송 융합을 견인할 잠재력에 대해서도 시장논리에 맞게 고려되어야 할 것임. 장기적으로는 관련법제도와 조직의 통합이 추진되어야 함

제3절 결과요약 및 시사점

전문가 의견조사에서 나타난 결과를 요약해 보고, 통신위원회 역할 제고방안을 위한 시사점을 찾아보고자 한다. 먼저 우리나라 통신·방송의 융합은 서비스의 융합단계가 진행중이고, 다음 단계인 정책 및 규제의 변화단계에 대비할 시점으로 인식하고 있었다. 통신·방송의 융합현상이 가속화됨에 따라 공정경쟁 측면과 서비스 측면의 규제영역이 강조되어지고, 통신·방송의 융합에 따른 정부의 대응책 강구가 관련 규제기관들의 관할권 다툼, 부처이기주의 및 법·제도의 정비 미비 등으로 미진한 것으로 평가하였다.

전문가들은 통신위원회가 수행하는 기능들 중에서 통신사업자간 분쟁의 알선 및 재정기능이 가장 중요하다고 평가하였고, 현재 수행기능들 중에서 사실조사기능과 이용자 권익보호 기능 및 새로운 융합서비스에 대한 심의·의결기능을 강화해야 하며, 통신규제정책을 입안하고 집행할 수 있는 통신규제정책 수립기능을 새롭게 추가해야할 기능이라고 보았다. 통신규제정책은 정보통신부의 기능으로서 정부차원의 지원과 정보통신부의 기능이양에 대한 결단이 필요할 것으로 보인다.

선진외국의 통신관련 규제기관들에 비해 핵심 기능 수행정도는 높게 평가하고 있었지만, 기능의 중요도가 가장 높다고 응답한 분쟁의 재정 및 알선기능이 선진외국에 비해 상대적으로 낮게 평가되고 있었다. 통신위원회의 위상은 공정거래위원회·방송위원회와 같은 국내 타 규제기관들뿐 아니라 선진외국의 통신규제기관들에 비해서도 절대적으로 낮아 위상강화의 필요성을 지적하였다. 위상강화가 필요한 이유로서는 위상의 차이로 타 기관들과 업무협조가 어렵고, 통신 및 서비스 산업의 발달과 독립기관화에 대비하기 위해서, 그리고 현재 수행하는 기능에 비해 열악한 조직·인력체계 등을 지적하고 있었다. 이러한 맥락에서 통신위원회의 가장 큰 문제점에서도 인력부족과 수행기능의 제한 및 기관의 독립성 확보 등을 지적하였다. 인력의 확충은 조사분야에 외분 전문인력을 확충하는 것이 바람직한 의견이었다. 그러나 이러한 위상 및 기능강화, 인력확충 및 독립기관화는 범정부 차원의 적극적인 관심과 지원이 있어야 가능할 것이다.

세계 각국은 통신·융합 환경변화에 대응하기 위해 관련 규제기구의 개편작업

을 하고 있는데, 우리나라의 규제기구 개편작업에 준거모델로 삼을 수 있는 모델을 묻는 질문에 영국의 OFCOM과 미국의 FCC모델을 지적하였다. 미국의 FCC모델은 통신·방송관련 정책·규제기능을 모두 소유한 규제기구로 우리나라의 다기화된 규제기구를 감안한다면 단기적으로 실현하기 어렵고 장기적인 관점에서 고려되어야 할 모델일 것이다. 그러나 영국의 OFCOM은 정책기능과 규제기능을 분리하여 통신·방송관련 규제기능만을 전담하고 있는 규제기구로서 우리나라의 현실을 감안한다면 실행가능성이 높은 모델이라고 할 수 있을 것이다.

통신위원회와 기타 국내 관련 규제기관들간의 관계재정립에서 나타난 분석결과를 요약해 보면, 정보통신부의 일부 규제정책기능과 규제기능을 통신위원회로 이양하여 독립기관화하는 것이 바람직하다는 의견이 가장 많았다. 통신위원회와 공정거래위원회간의 관계에서는 기술적 규제와 필수 망시설 공정접근보장 권한은 통신위원회가, 시장지배력 측정과 일반경쟁제한 행위는 공정거래위원회가 전담하는 것이 바람직하며, 경제적 규제권한에 대해서는 전체적인 국익차원에서 결정되어야 할 문제이지만 전문규제기관이 담당하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 통신위원회와 방송위원회 관계에서도 관련 규제기구의 단일화에 동의하지만 통신·방송 융합추세에 따라 점진적이고 장기적인 관점에서 이루어져야 하고, 정보통신윤리위원회도 중복되는 기능영역의 정비와 장기적으로 규제기관의 단일화에 포함되어야 함을 지적하였다.

통신·방송 융합환경 및 뉴미디어 시대에 대응할 수 있도록 통신위원회의 제역할을 강화시켜 줄 필요가 있는데, 이것은 통신위원회 조직·인력의 확대, 조사권한 강화, 관련 규제기관들간의 역할분담 및 영역 확정, 관련 법·제도의 정비 등이 요구되고, 이는 범정부차원의 관심과 노력이 요구된다고 볼 수 있다. 관련 규제기관들간의 관계설정에서는 단·중기적으로 현 규제체제를 유지하면서 관련 규제기관들간의 역할분담 및 기능조정이 요구된다. 즉 정통부는 통신정책기능에 초점을 두어 통신규제정책기능과 일부 사전적 규제기능을 통신위원회로 이관하고, 공정거래위원회는 일반경쟁규제와 시장지배력 제한 등 거래내용·경제활동의 정의에 초점을 두고 경제적 규제·기술적 규제·필수 통신망시설 공정접근 기능을 통신위원회에 전담케 하며, 어느 정도 위상 및 기능강화가 이루어진 상태에 통신위원회를

독립기관화 함으로써 통신산업 활성화와 보편적 서비스 제공에 초점을 두도록 한다. 장기적으로는 통신위원회, 방송위원회 및 정보통신윤리위원회를 통합한 단일 규제기관화가 불가피 할 것으로 전망된다.

제 6 장 통신위원회 역할 제고방안

제 1 절 통신위원회 역할 강화방향

통신위원회는 내부적으로 통신시장의 급격한 팽창과 규제수요의 증가에 비해 통신분야 전문규제기관이라고 하기엔 너무나 낮은 위상과 규제기능, 인적·물적 자원 및 전문성의 부족, 규제절차의 한계 등의 문제를 지니고 있다. 외부적으로는 정보통신부, 공정거래위원회, 방송위원회, 정보통신윤리위원회 등 다양한 기관들과 통신관련 정책·규제기능을 분담하고 있기 때문에 이들 기관들간의 관계 속에서 통신위원회의 역할제고 및 기능재정립 방안을 모색해야 하는 어려움이 있다. 따라서 통신위원회는 전기통신사업의 공정경쟁 환경조성을 통한 정보통신산업의 발달과 전기통신 역무 이용자의 권익보호라는 설립목표에 적합한 방향으로, 또한 통신·방송 융합현상에 영향을 받는 타기관들간의 관계 속에서 역할 제고방안을 모색해 나가야 한다.

가) 점진적이고 단계적인 통합접근

통신위원회의 역할강화는 통신분야 전문규제기관으로써 자생적 역할강화 노력도 필요할 뿐만 아니라 다른 기관들과의 관계 속에서 제역할 강화를 위한 논의가 진행되어야 한다. 이는 통신·방송의 융합현상으로 관련 규제기관들의 통합논의가 활발히 진행되고 있기 때문이다. 기존의 규제기관 개편논의들은 단순히 통신·방송 융합 현상에 초점을 맞추어 관련 규제기관들의 통합을 주장하고 있다. 이러한 주장들은 합리적이고 구체적인 조직통합의 기준이나 논리에 근거하고 있지 못하고, 또한 우리나라의 통신과 방송의 특수성에 대한 고려나 명확한 비전 제시가 결여되어 있다. 통신과 방송의 융합이 진전되고 있는 단계에서 통신과 방송, 경제적 문제와 문화적 문제, 망(network)과 내용을 모두 포괄하는 하나의 단일기구를 만드는 것은 충분한 검토와 논의 속에서 결론지어져야 할 것이다. 통신·방송관련

규제기관들을 단일기관으로 통합한다고 해서 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 통신·방송 융합에 따른 관련 산업의 발전정도, 새로운 융합서비스의 등장정도, 외국의 규제기관들의 동향 등을 세밀하게 분석한 후에 조직통합을 해도 늦지 않다. 통신·방송 융합에 대비하는 전략은 종합적이고 체계적인 논의를 통해 장기적이고 점진적이며 단계적인 접근을 취하는 것이 바람직할 것이다.

단·중기적으로는 현행과 같이 망과 서비스 그리고 내용 위주로 흩어져 있는 규제기구를 그대로 유지하면서 각 규제기관들별로 통신·방송융합 환경에 대비하기 위한 부서를 설치하거나 혹은 규제기구간의 협조가 효과적으로 이루어질 수 있도록 규제기구들간의 상설 조정위원회를 운영하는 방법도 있을 것이다. 현재의 규제기구를 그대로 유지는 하지만, 새로운 융합환경변화에 적합하도록 관련기관들간의 역할 및 기능재조정은 단행되어야 할 것이다.

장기적으로 볼 때 통신과 방송의 정책기능과 규제기능, 경제적·기술적 규제와 내용규제 등을 담당할 기관들을 어떻게 통합할 것인지에 대한 기준과 비전이 요구된다. 통신·방송의 융합에 따른 여러 문제점들을 고래해 볼 때 관련기관들의 통합은 불가피할 것으로 보인다. 관련기관들의 통합시기는 통신과 방송 시장의 발전정도에 달려 있을 것이다. 관련 기관들은 융합서비스의 발전, 사업자들의 인수·합병 그리고 특정분야 중심의 규제로 인해 발생하는 문제들, 외국의 융합환경에 대한 대응사례 등을 주의깊게 관찰하여 적절한 실행시기와 방법을 강구할 필요성이 있다.

나) 정책과 규제기능의 분리

통신분야의 정보통신산업진흥 정책기능과 규제기능을 명확히 할 필요가 있다. 규제기관이 행정부처 산하의 독립기관 내지는 하부기관의 형태를 취하고 있을 때 규제기관의 업무가 특성산업에 대한 규제뿐만 아니라 그 산업의 진흥과 중복되어 있는 현상이 발견된다. 특정산업에 대한 규제업무가 그 산업에 대한 진흥업무와 혼재되어 구분이 어렵게 되어 있을 때 규제기관이 규제업무보다는 산업의 진흥을 우선하게 될 가능성이 높다. 현재 정보통신부의 경우도 통신정책을 수립하고 시행

하는 기능과 통신산업에 대한 규제기능을 동시에 수행하고 있다. 즉 정보통신부는 산업진흥정책과 사전적 규제기능을 담당하고 있고, 통신위원회는 사후적 규제기능을 담당하고 있다. 정부부처인 정보통신부는 규제기능보다 정책기능에 충실한 가능성이 높고, 사전적 규제방식과 사후적 규제방식으로 구분하여 역할분담을 할 실익이 없는 것으로 판단된다. 즉 정보통신산업의 진흥정책과 규제기능으로 구분하여 정책기관과 규제기관간의 견제와 균형의 원리가 작동하도록 함으로써 소비자의 이익극대화가 가능할 것이다.

정책기능과 규제기능을 분리하여 산업진흥과 관련된 정책기능은 정보통신부로 일원화하고, 규제기능은 전문규제기관인 통신위원회가 담당하는 것이 바람직하다. 정책기능과 규제기능의 혼재는 정책기능과 규제기능간의 전문성을 약화시킬 뿐만 아니라 정책의 인위적인 효율성 확보를 위하여 규제를 불공정하게 행사할 가능성이 높다. 이러한 정책기능과 규제기능의 혼재는 새로운 서비스의 출현에 효율적으로 대처하지 못할뿐더러 매체별, 서비스별 규제가 혼재되어 규제의 효율성도 살리고 있지 못한 실정이다. 따라서 정보통신부가 담당하고 있는 사전적 규제기능을 통신위원회로 이관하여 명실상부한 통신관련 전문규제기관으로 제역할을 수행할 수 있도록 한다.

다) 조직의 위상 강화 및 독립성 문제

통신위원회가 통신분야 전문규제기관으로서 전기통신산업의 공정경쟁 유도를 통한 정보통신산업발전과 소비자 보호라는 역할을 충실히 수행할 수 있도록 조직의 위상을 강화시켜 줄 필요가 있다. 통신위원회는 현재 비상임 차관급 조직체계로서 정보통신부 산하의 행정위원회 혹은 자문위원회 성격을 지니고 있다. 유사한 위원회 형태의 규제기관인 공정거래위원회와 방송위원회의 경우 장관급 조직체계를 지니고 있고 관련 부처와 대등한 입장에서 해당 업무를 수행할 수 있는 것과 대조적이다.

통신위원회를 장관급 조직체계로 위상을 강화시켜 준다는 것은 곧 통신위원회의 독립성 문제를 낳게 된다. 장관급 조직체계로의 위상강화는 정보통신부와의 분

리 및 독립된 규제위원회 형태를 의미하는 것일 수 있다. 그러나 현재 우리나라 통신시장과 통신위원회의 상황을 고려해 볼 때 통신위원회의 위상강화는 필요하지만, 정보통신부와 완전 독립된 규제위원회 형태는 바람직하지 않고 준독립규제기관과 행정부처형의 중간형태가 가능하다고 보인다. 즉 통신위원회를 정보통신부로부터 완전히 독립시키기보다는 전문규제기관으로서 통신위원회의 위상과 역할을 강화시켜 주고, 기존의 정보통신부가 갖고 있는 규제기능을 재조정하여 통신위원회로 일원화하고 정보통신부는 정책기능 위주로 개편하는 것이 바람직하다고 할 수 있다. 정보통신부와 통신위원회를 수평적 협력체제로 재편하여 통신분야 중요한 결정에 있어서는 정보통신부장관과 통신위원회 위원장이 서로 협력하여 통신산업의 발전을 유도할 수 있도록 결정을 하고, 일상적인 규제기능에 대해서는 통신위원회가 독립적인 의사결정을 할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다. 통신·방송융합의 성숙기에 관련 규제기관들이 단일 규제기관으로 통합되는 시점에는 완전 독립형 규제위원회가 되어야 할 것이다.

라) 일반규제기관과 전문규제기관의 관계 명확화

공정거래위원회는 산업전반의 공정경쟁을 유도하는 규제기관이며, 통신위원회는 통신분야 만을 규제하는 전문규제기관이라 할 수 있다. 통신시장의 확대와 통신사업의 경쟁체제가 도입됨으로써 규제체계에서도 독점사업자관리에서 경쟁활성화를 위한 공정경쟁 환경조성으로 변화하고 있다. 이러한 규제체계의 변화로 통신규제기관과 일반규제기관인 공정거래위원회와 업무상 중복 가능성이 높아지게 되었고, 정부기능의 중복배제와 민간의 불편해소라는 측면에서 양 기관 업무의 합리적 배분이 필요하게 되었다.

통신시장에서의 경쟁이 활성화하면서 경쟁정책을 담당하는 일반규제기관이 통신규제에서 담당하는 역할이 증대되고 있다. 그러나 대부분의 국가들이 일반규제기관에게 모든 규제의 책무를 맡기는 대신에 통신전문규제기관을 설치하는 방안을 선택하고 있다(이문지외 3인, 2002). 통신분야의 규제완화와 기술적 진보에 의해 경쟁이 촉진되고 시장이 급속하게 변모하고 있어 매우 복잡하고 기술적인 문

제를 해결할 능력을 보유한 전문규제기관이 통신시장에 대한 규제의 중추적 임무를 맡아야 한다. 즉 통신분야에서 일반규제기관과 전문규제기관간의 관계는 통신관련 전문규제기관이 존재하고 있는 한 일반규제기관의 역할을 최소화하고, 전문성이 담보된 전문규제기관이 통신관련 규제업무를 담당하는 것이 바람직할 것이다.

마) 인력의 양적 및 질적(전문성) 강화

전문적 규제기관으로서의 통신위원회의 기능재정립과 함께 실질적인 기능수행이 가능하도록 이에 상응하는 조직과 인력의 보강 및 전문성 강화가 필요하다. 위원회의 구성에 있어 통신위원회의 위원 중 일정 수를 규제업무에 전담할 수 있도록 상임화 하는 것을 고려해 볼 수 있으며, 비상임위원의 경우에도 위원의 소수정예 내실화와 위원의 임기, 직무상 독립, 신분 및 처우 보장 등을 통해서 통신위원회의 업무에 상당한 시간과 노력을 실질적으로 기울일 수 있도록 하여야 한다. 통신위원회는 정보통신부 등 관련기관들간의 기능조정으로 새로운 기능을 부여받게 됨에 따라 추가인력의 보강이 뒤따라져야 할 것이다.

위원회를 보조하는 사무국 직원들도 현재 총 34명으로 인력이 수적으로 절대적 부족할 뿐만 아니라 모두 순환보직의 공무원들로 구성되어 있기 때문에 전문성이 부족하다는 지적을 받고 있다. 일시적으로 전문인력을 충원하는 데는 한계가 있기 때문에 외부 전문가의 지원을 받을 수 있도록 연구위원직을 둘 수 있도록 하고, 점진적으로 자체 인력화해 나가는 것이 가능할 것으로 보인다. 외부 전문가들은 통신정책, 통신기술, 회계, 경제, 법률 전문가를 다수 확보하는 것이 바람직할 것이다.

바) 규제절차의 개선

규제기관을 개편하기 위한 논의에 있어서 필수적인 사항 중의 하나는 규정의 명문화, 절차의 공식화, 의견수렴과정의 확대 등 서로 밀접하게 연관되어 있는 규

제절차를 혁신적으로 개선하는 것이라 할 수 있다. 지금까지의 통신부문에 행해진 규제는 주로 명문화된 규정에 근거하기보다는 아주 포괄적으로 규정해 놓고 실질적인 결정은 정책담당자의 행정적인 판단에 의존하여 왔다. 향후 더 통신산업의 경쟁이 격해지고 새로운 융합서비스가 출현함에 따라 더 많은 쟁점들이 제기될 것이므로 이를 일일이 행정적인 판단에 의존하는 것은 비효율적인 뿐만 아니라 공정성과 객관성 측면에서 많은 문제가 발생할 것으로 예상된다. 따라서 가능한 모든 규정을 구체적으로 명문화함으로써 일관성, 투명성, 공정성을 확보하는 것이 필요하다. 뿐만 아니라 모든 규정과 규제절차를 명문화함으로써 다양한 형태로 가해지는 정부의 비공식적인 행정규제를 최소화할 수 있을 것이다.

또한 비공식적이고 재량적 판단에 의한 의사결정을 지양하고, 분쟁 또는 문제의 접수, 의견수렴, 공식적인 회의 등의 절차를 통한 공식적인 의사결정을 행함으로써 정책결정내용의 정당성을 확보해야 한다. 중요하고 복잡한 사안은 이해당사자와 관련 전문가 집단의 의견을 포괄적으로 수렴할 수 있도록 의사결정과정의 개선을 통해 투명성, 민주성, 정당성을 보장받도록 한다.

사) 기획 및 연구기능의 강화

기획기능과 연구기능의 강화는 급변하는 환경변화에 영향을 받고 있는 조직이라면 반드시 필요한 기능들이다. 통신·방송의 융합뿐만 아니라 정보통신기술은 하루가 다르게 변화하고 있고, 이러한 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 조직 및 인력의 보강은 필수적이라 하겠다. 정보통신부는 정보통신산업진흥이나 통신·방송 기술개발 등 정책기능, 그리고 정보통신사업에 대한 사전적 규제기능 및 방송기술 및 시설 등에 관한 기술적 규제를 담당하는 등 통신분야의 실질적 규제기관이다. 정보통신부 산하의 통신위원회는 규제집행기관 및 사후적 규제기관의 성격이 강하다.

정보통신산업 진흥과정 속에서 발생될 수 있는 각종 불공정행위 및 분쟁조정을 통해 공정경쟁을 유도하고 소비자 보호를 위해서는 전문규제기기관으로서 통신위원회의 기획기능의 강화가 요구된다. 급변하고 있는 통신·방송 융합환경에

대처하기 위한 방안, 정보통신기술의 발달과 신규사업자의 시장진입에 따른 공정경쟁질서 확보와 소비자 보호를 위한 방안, 환경변화에 적합한 규제기준 및 규정 제·개정 등의 기획기능을 강화해 줄 필요가 있다. 현 통신위원회 총괄과에서 부분적인 기획기능을 담당하고 있지만, 인력부족 등의 이유로 단기적인 주요업무계획 및 집행에 치중하고 있는 실정이다. 또한 다양한 전문인력 보강을 통한 연구기능을 강화할 필요도 있다.

제 2 절 뉴미디어 시대의 대응전략

1. 통신·방송 융합에 대한 대응논의 과정

뉴미디어 시대를 가져온 동인은 디지털 기술과 같은 정보통신기술의 발전이다. 디지털 기술과 IT기술의 발달은 통신과 방송 등 커뮤니케이션 영역에 큰 영향을 미치게 되었다. 즉 통신·방송의 융합에 따라 통신과 방송의 영역이 모호한 새로운 융합서비스와 신규 사업자들이 출현하게 되었다. 통신·방송 융합이라는 환경변화에 대응하기 위해서는 기존의 정책 및 규제기구의 개편이 필요하다는 인식이 높아지기 시작하였다.

정부차원에서 통신·방송 융합에 대비하기 위한 규제기구 개편문제를 다루기 시작한 것은 1994년 공보처의 요청에 의해 구성된 '선진방송정책자문위원회'이었다(공보처, 1995). 이후 1996년 정보통신부의 통신·방송 융합에 대한 정책토론회에서 정보내용에 대한 심의는 방송위원회·종합유선방송위원회·정보통신윤리위원회 등의 심의기능을 통합하여 제3의 독립기관에 부여한다는 안이 제시되었다(정보통신부, 1996). 1999년 2월 방송개혁위원회의 최종보고서에서 방송규제체계의 재정립 필요성에 따라 '방송위원회'를 출범하되 방송과 통신의 융합에 대처하기 위해 향후 '방송통신위원회'로 전환할 필요성을 제기하였다(방송개혁위원회, 1999).

이러한 규제기구 단일화 방안에 대해 각 기관들은 원칙적으로 동의했지만 단일화 방안에서는 서로 이견을 보였다(이상식, 2002: 29-30). 문화관광부(1999)는 규

제와 지원을 분리하여 당시 문화관광부와 정보통신부의 규제역무(주파수 관리 포함)를 통합규제기구로 이관하는 방안을 제시하였다. 정보통신부(1999)는 방송위원회, 종합유선방송위원회, 문화관광부, 정보통신윤리위원회를 통합하여 합의제 행정기관으로 방송통신위원회를 설립하는 방안, 여기에다가 통신위원회를 통합하여 합의제 행정기관으로 방송통신위원회를 설립함과 동시에 내용심의를 위해 민간위원회를 별도로 설치하는 방안, 그리고 정보통신부의 우편, 금융부문을 제외하고 모두 통합하여 독립규제위원회로서 방송통신위원회를 설치하는 방안이 제시되었다.

최근의 규제기구 통합안에 직접 영향을 받는 이해관계 기관들은 자기 나름대로의 입장만을 반영한 대안들을 제시하고 있다(김국진, 2003). 즉 정보통신부는 방송위원회를 통신위원회에 통합하여 규제기능을 담당하게 하고, 정책기능을 정보통신부에 두자는 것이다. 문화관광부는 정책기능을 규제정책기능과 지원정책기능으로 구분하여 규제정책과 규제전반은 방송위원회에, 지원정책은 문화관광부에 두자는 안이다. 방송위원회안은 방송위원회를 중심으로 정책기능과 규제기능 모두 통합하자는 안이다. 이처럼 각 기관들이 제시하고 있는 통합대안은 부처들간의 지대추구 현상을 단적으로 보여주고 있고, 규제기구 통합과정에서 비교우위를 점유하기 위해 포석으로 볼 수 있다. 새로운 융합서비스에 대한 관련기관들의 선점경쟁으로 규제중복 및 과잉규제로 이어질 우려를 낳고 있다.

2. 규제기구의 통합대안

통신·방송 융합에 직접적 영향을 받는 각 관련 규제기관들과 학계의 연구에서는 통신·방송관련 규제기구들을 통합형으로 재편해야 한다는 데는 큰 의견이 없는 듯하다.[39] 다양한 통합논의가 진행되고 있지만, <표 6-1>에서와 같이 4가지 대안으로 요약해 볼 수 있다.[40] 가장 합리적인 통합논의는 통신과 방송관련 정책

39) 일부 전문가들은 융합서비스의 발전단계가 초보단계에 머물고 있고, 방송의 정치적 중립성이 확보되지 못한 상태에서 성급한 통신·방송규제를 통합적으로 운영하는 것은 오히려 산업계의 비능률을 초래한다는 우려도 있다.

40) 4가지 통합대안 외에 정보통신부와 방송위원회의 기능을 통합하여 '방송통신위원회'가 담당하되, 내용심의기능(방송위원회, 정보통신윤리위원회)만을 분리하여 통합 운영하는 독립적인 '방송통신윤리위원회(가칭)'를 설립하자는 주장도 있다(이상식, 2001).

기능과 규제기능을 통합 혹은 분리할 것인가? 통합기구는 정부부처 형태 혹은 독립규제위원회 형태로 할 것인가? 정책기능을 담당하는 부처를 단임부처로 혹은 통신정책과 방송정책부처로 구분할 것인가?로 유형화하는 것이다. 이러한 통합 대안들은 나름대로의 장·단점을 지니고 있어 현재의 통신·산업의 융합정도 및 우리나라의 통신·방송의 특수성을 고려하여 신중하게 접근할 필요가 있다.

가) 제1안: 정책·규제통합형(정부부처형)

이 유형은 통신·방송관련 정책기능과 규제기능을 담당하는 기구들을 통합하여 정부부처형으로 하는 방안이다. 이 안은 일본(총무성)과 같이 규제기능보다는 산업정책기능이 강한 국가에서 나타나는 유형이다. 정책기능과 규제기능을 모두 통합한 형태로 융합환경에 탄력적으로 대처하기 용이하고 산업진흥정책과 규제기능을 일관성 있게 유지할 수 있다는 장점이 있다. 반면에 정치로부터 방송의 독립성·공공성 확보가 곤란하고, 통신·방송관련 정책·규제기구들의 통합으로 기구 비대화에 따른 비효율의 문제와 정부부처형에 따른 정부의 인력·예산의 증가 등 통합과정에 여러 어려움으로 상존하여 실현가능성이 낮은 대안이다.

나) 제2안: 정책·규제통합형(독립위원회형)

제2안은 통신·방송관련 정책기능과 규제기능을 통합하여 독립규제위원회로 하는 방안이다. 미국의 FCC가 대표적인 유형으로 정책기능보다 규제기능에 비중을 주고 있는 유형이다. 제1안과 같이 정책·규제기능의 통합형으로 새로운 융합서비스의 출현에 신축적으로 대처하기 용이하고, 규제 및 산업진흥정책의 일관성을 유지할 수 있으며, 독립위원회형의 특징인 독자적 직무수행이 가능한 독자성과 합의제 의사결정이 이루어질 수 있다는 장점이 있다. 반면에 위원회 조직의 비대화에 따른 조직운영의 비효율성과 의사결정의 분산에 따른 책임한계의 모호성, 강력한 통합조직을 견제할 새로운 견제시스템을 마련해야 하는 문제, 통합과정에 조직 및 구성원의 저항이 예상되는 문제 등이 있다. 또한 독립위원회를 국가기관화

할 경우 공무원 수의 급격한 증가를 초래하게 되고, 반관·반민적인 성격의 기구로 존치할 경우 민간인 신분으로 통신·방송관련 정책결정권한까지 부여하는 데는 한계가 있게 된다.

<표 6-1> 통합대안들의 특징

통합 유형	규제기구 개편	특징
<제1안> 정책·규제통합형 (정부부처형)	◦ 정책기구(정보통신부,방송위원회)와 규제기구(통신위원회,방송위원회,정보통신윤리위원회)의 통합 후 정부부처화	◦ 정책·규제기능의 통합으로 통신·방송융합환경에 효율적으로 대처가능 ◦ 산업정책기능을 규제기능보다 우선시 하는 유형 ◦ 기구비대화에 따른 비효율의 문제, 인력·예산의 증대 ◦ 방송의 정치적 독립성 유지가 곤란(공공성 저해) ◦ 통합과정에 어려움과 실행가능성이 낮음
<제2안> 정책·규제통합형 (독립위원회형)	◦ 정책기구(정보통신부,방송위원회)와 규제기구(통신위원회,방송위원회,정보통신윤리위원회)의 통합 후 독립규제위원회화	◦ 정책·규제기능의 통합으로 통신·방송융합환경에 효율적으로 대처가능 ◦ 산업정책기능보다 규제기능에 초점을 둔 형태 ◦ 위원회 형태조직의 비대화에 따른 조직운영의 비효율 ◦ 견제시스템 마련 및 통합과정에 많은 진통이 예상
<제3안> 정책·규제분리형 (정책:통합부처, 규제:독립위원회)	◦ 정책기능 단일부처(정보통신부), 규제기능(통신위원회,방송위원회,정보통신윤리위원회) 통합후 독립규제위원회화	◦ 융합서비스에 탄력적으로 대응할 있고, 융합서비스의 활성화가 용이 ◦ 산업정책기능과 규제기능의 견제·균형을 강조한 유형 ◦ 통신·방송정책 일원화로 관련 산업육성정책의 일관성이 가능 ◦ 방송내용의 자율심의로 방송의 독립성·공공성 제고 ◦ 방송·영상진흥정책의 위축 우려, 정책부처와 규제위원회간의 갈등소지 및 협조체제 미흡 우려
<제4안> 정책·규제분리형 (정책:2개 부처, 규제:독립위원회)	◦ 정책기능(정보통신부,문화관광부) 분리, 규제기능(통신위원회,방송위원회,정보통신윤리위원회) 통합 후 독립규제위원회화	◦ 융합서비스에 탄력적으로 대응할 있고, 융합서비스의 활성화가 용이 ◦ 산업정책기능과 규제기능의 견제·균형을 강조한 유형 ◦ 방송내용의 자율심의로 방송의 독립성·공공성 제고 ◦ 통합대안들 중에서 실행가능성이 가장 높음 ◦ 정책부처들간 혹은 정책부처와 규제위원회간의 갈등소지 및 협조체제 미흡 우려

다) 제3안: 정책·규제분리형(정책: 단일부처, 규제: 독립위원회)

제3안은 통신·방송관련 정책기능과 규제기능을 분리하여 정책기능은 단일의 정부부처가 수행하고, 규제기능은 통합된 독립규제위원회가 규제기능을 수행하는 방안이다.[41] 이 유형은 산업정책기능과 규제기능의 견제·균형을 강조한 유형으로 대표적인 나라는 이탈리아이다. 정책기능과 규제기능이 각각 단일화되어 있어 정책의 일관성으로 융합서비스를 활성화시킬 수 있고 내용의 자율심의로 방송의 공공성·독립성을 제고시킬 수 있다는 장점이 있는 반면에, 방송·영상진흥 정책의 위축우려와 정책·규제의 구분이 모호한 경우 정책기구와 규제기구간의 갈등의 소지가 예상된다.

라) 제4안: 정책·규제분리형(정책: 2개 부처, 규제: 독립위원회)

제4안은 통신과 방송을 정책기능과 규제기능으로 분리하여 정책기능은 2개 정부 담임제 부처가 각각 담당하고, 규제기능은 통합하여 독립규제위원회를 만드는 방안이다. 이 유형은 제3안과 유사한 특징을 지니고 있으며, 현재 영국의 OFCOM이 대표적인 형태이다. 영국은 OFCOM 출범이전에 우리나라와 가장 유사한 조직체계를 지니고 있어 현실적 실행가능성이 가장 높은 대안인 반면에, 정책부처들간 혹은 정책부처와 규제위원회간의 갈등소지 및 협조체제 미흡의 우려가 있다.

3. 규제기구 개편기준

망의 융합, 서비스의 융합, 산업의 융합 등 통신·방송의 융합현상이 나타나고 있기 때문에 규제기구의 통합이라는 자동적 가정(automatic assumption)은 적절하지 못하다. 우리나라 통신·방송관련 규제기구의 개편논의는 통신·방송의 융합현상이 나타나고 있어 그에 대처할 필요성과 선진외국의 규제기구 개편과정에 근거하고 있다. 즉 관련 규제기구의 통합은 통신·방송의 융합에 다른 규제중복과 규

41) 유사한 대안으로는 통신·방송관련 기능을 지원, 경제·기술적 규제, 문화윤리적 규제로 삼분하고, 지원기능은 독임제 중앙행정기관(정보통신부)이 담당하고 규제기능은 제3의 독립된 합의제 행정기관(통신방송위원회)이 담당하도록 하자는 주장이 있다(김동욱, 2003).

제공백 등으로 관련 기구들간의 충돌·갈등양상이 나타나고 있기 때문에, 혹은 주요 선진국들의 통신·방송 융합환경에 대처하기 위해 관련 규제기구를 통합해 나가는 추세에 있기 때문에 우리나라도 관련 규제기구의 통합이 필요하다는 논리이다. 그러나 이러한 주장들은 합리적이고 구체적인 기구통합의 기준이나 논리에 근거하고 있지 못하다. 규제기구의 개편에 앞서 규제기구 개편을 어떠한 기준과 방향으로 할 것인지에 대한 합의가 선행될 필요가 있다.[42]

가) 융합환경에 대한 대응성

통신·방송관련 규제기구 개편 논의의 출발은 통신·방송 융합환경에 적절히 대응할 수 있는 조직체계를 마련하자는 것이다. 통합대상 규제기구들은 통신과 방송, 정책기능과 규제기능, 그리고 규제기능은 기술·경제적 규제와 내용규제 등으로 구분되어 역할을 분담하고 있다. 이러한 규제기관들의 다기화는 통신·방송 융합서비스에 대한 종합적인 정책수립을 어렵게 할 뿐만 아니라 방송 규제기능과 통신 규제기능이 분리됨으로써 새로운 융합서비스에 대한 관할권 분쟁과 중복규제의 문제로 갈등이 발생되고 있다는 점이다. 융합환경에 효율적으로 대처하기 위해서는 융합서비스에 대한 관할권 문제와 중복규제가 발생되지 않도록 기구개편을 단행할 필요가 있고, 정책기능과 규제기능을 담당하는 관련 기구들을 모두 단일의 기구로 완전 통합하는 것이 융합환경에 대한 대응성 측면에서 유리하다.

나) 공정경쟁 환경조성

통신·방송융합시대에 규제방향은 통신·방송 시장에서 신규사업자의 진입이 용이하도록 진입장벽을 줄이고 공정경쟁 환경조성에 중점을 두어야 한다. 미국의 FCC는 1999년 '21세기 새로운 FCC(A New FCC for 21st Century)'라는 문서에서 규제목표를 유효경쟁확보와 이용자보호를 최우선 과제로 삼았다(FCC, 1999).

42) 김동욱(1999)의 연구에서는 통신과 방송관련 규제기구를 통합한 방송통신위원회가 가져야할 가치기준으로 독립성, 투명성, 대표성, 경쟁촉진, 소비자 보호 등을 간략히 제시한 바 있다.

다양한 사업자들간의 경쟁이 활성화되고 다양한 융합서비스가 도입되는 등 관련 산업의 발전과 경쟁체제 정착을 위해 투명하고 일관된 규제를 해야한다. 융합서비스의 활성화를 위해 내용규제도 새롭게 등장하는 융합서비스마다 새로운 규제기준을 적용하는 것보다 향후 융합서비스의 발전추이에 따라 규제수준을 결정하거나 사업자간의 자율규제체제를 정착시키는 것이 바람직할 것이다. 규제기구의 설계는 정부의 간섭과 통제가 심한 정부부처형태보다 독립규제위원회 형태로 존재하는 것이 공정경쟁 환경조성에 유리할 것이다.

다) 소비자 보호

통신·방송 융합환경에서 규제의 궁극적인 목표는 다양한 양질의 서비스를 저렴한 비용으로 이용할 수 있도록 서비스의 질과 폭을 넓히고 소비자를 보호하는 등 소비자들의 이익 극대화될 수 있도록 해야한다. 영국의 OFCOM의 규제목표는 관련산업의 경쟁력을 높이고, 다양하고 질 좋은 서비스를 제공하며, 이를 통해 궁극적으로 소비자들의 복리후생을 극대화시킨다는데 그 목표를 두고 있다(곽동균, 2001). 관련 산업발달과 융합서비스의 확대로 소비자들이 능동적으로 개개인의 필요성과 여건에 적합한 사업자와 서비스를 선택할 수 있는 범위와 수준을 확대할 필요가 있다.

또한 규제기관이 소비자들의 피해가 발생되지 않도록 적정수준의 정책적 개입을 하는 것은 불가피할 것이다. 즉 사업자간 경쟁확대에 따른 시장구조변화와 다양한 서비스제공에 따른 이용자의 권익보호를 위한 규제기관의 역할은 지속적으로 중요할 것이다. 서비스를 제공받는 소비자의 보호 측면에서는 사업자들의 엄정한 사전·사후적 규제를 통해 저렴한 비용으로 양질의 서비스를 제공받을 수 있도록 규제권한을 강화시켜주는 것이 필요하다. 공정경쟁 환경조성과 마찬가지로 정부부처형 조직체계보다 독립규제위원회 형태의 조직체계가 소비자의 권익을 보호하는데 더욱 긍정적일 것이다.

라) 대내적 실행가능성

통신·방송 융합환경에 따른 관련 규제기구 개편시 대내적 측면과 대외적 측면의 갈등을 최소화하면서 다양한 이해관계자들의 동의와 지지를 받을 수 있도록 노력할 필요가 있다. 즉 대내적·대외적 실행가능성이 있는 통합대안을 모색할 필요성이 있다. 대내적 실행가능성이란 관련규제기구 통합과정 속에서 해당 조직들과 소속구성원들의 저항과 마찰을 최소화하면서 순조로운 조직통합이 이루어지는 것을 말한다. 대내적 실행가능성 측면에서는 관련기구들의 개편 정도가 크거나 구성원들의 급격한 신분변동이 있을 때, 관련 기구들의 저항과 구성원들의 반발 가능성이 높게 된다. 현 조직체계에게 급격한 변화가 없고 조직구성원들의 급격한 신분변동이 예상되는 대안들은 대내적 실행가능성이 낮은 대안이다.

마) 대외적 실행가능성

대내적 실행가능성이 기구개편의 대상조직과 소속구성원 차원에서 본 실행가능성이라면, 대외적 실행가능성이란 정부기구 개편에 따른 직·간접적으로 영향을 받게 되는 통신·방송관련 사업자들이나 일반 소비자들의 동의와 지지를 의미한다. 영국정부의 OFCOM 통합안에 대해 통신업계는 정부가 규제나 간섭을 줄이겠다는 정책접근방식을 택한 것은 올바른 선택이라는 입장을 보이면서 정부의 제안을 환영하고 통합안을 지지하였다. 즉 통신·방송업계는 통합을 통한 일관성 있는 규제가 산업의 융합이라는 시장환경에 적합하며, 커뮤니케이션 산업의 성공은 정부로부터 불필요한 간섭이 줄어들어서 혁신과 기업가의 의욕을 고취시킬 수 있을 때 더욱 실현가능성이 높아진다는 점에서 호의적인 반응을 보였다(곽동균, 2001). 대외적 실행가능성 측면에서는 규제완화 및 소비자에게 이익이 되는 방향으로 기구개편이 단행되는 것이 바람직할 것이다.

바) 통합조직의 운영효율성

관련 규제기구들의 통합이 이루어진 이후 통합조직의 운영효율성도 기구개편시 고려되어야 할 중요한 기준이다. 조직의 효율성 측면에서는 통신·방송 관련

정책 및 규제기능들을 여러 부처가 산발적으로 추진하는 것보다 단일기구에서 담당하는 것이 일관성 있고 효율적인 추진이 가능하다는 주장이 있을 수 있다. 그러나 관련기구의 통합에 따른 지나친 거대 조직화는 오히려 업무 효율을 저해할 수 있다. 대규모 조직의 내부구조는 복잡해 질 수밖에 없어 비효율적인 조직운영이 될 가능성이 높고, 투명성・책임성 문제가 생길 수 있다(김국진, 2003). 따라서 통합조직의 설계는 더욱 빠르고 수평적이며 기능적으로 만들어 서비스융합에 기여해야 하며, 업무처리의 신속성・친절성・효율성을 제고해야 한다. 따라서 통합기구의 운영 효율성 측면에서는 조직의 지나친 비대화를 피하고, 또한 지나친 조직 세분화로 인해 통신・방송 융합환경에 대처하기 어렵거나 조직들간의 갈등이 발생되지 않도록 해야한다.

4. 통합대안의 선택

가) 통합대안들의 비교・평가

통신・방송 융합에 따른 규제기구 개편기준은 융합환경에 대한 대응성, 공정경쟁 환경조성, 소비자 보호, 대내적 실행가능성, 대외적 실행가능성, 통합조직의 운영효율성 등 6가지이다. 규제기구 개편기준 6가지에 따라 4가지 통합대안을 비교・평가해 보면 <표 6-2>와 같다. 통신・방송관련 정책기능과 규제기능을 담당하는 기구를 모두 통합하여 정부부처형으로 하자는 제1안은 융합환경에 대처하기에는 용이하지만, 대내적・대외적 실행가능성이 낮고 통합기구의 지나친 거대화로 운영의 비효율성이 초래될 우려가 있으며, 공정경쟁 환경조성 및 소비자 보호라는 규제목표의 달성 측면에서도 높은 평가를 받기 어렵다. 통신・방송관련 정책기능과 규제기능을 담당하는 기구를 모두 통합하여 독립위원회 형태로 존치하자는 제2안은 융합환경의 대응성과 규제목표 달성 측면에서는 유리하지만, 급격한 조직변동에 따른 대내적 실행가능성이 낮고 조직비대화에 따른 비효율성이 예상된다.

<표 6-2> 규제기구 개편기준에 따른 통합대안들의 평가

기준 / 대안	융합환경 대응성	규제목표		실행가능성		통합기구의 효율성
		공정경쟁 환경조성	소비자 보호	대내적	대외적	
<제1안>	○	◇	◇	△	△	△
<제2안>	○	○	○	△	○	△
<제3안>	◇	○	○	◇	○	○
<제4안>	◇	○	○	○	◇	◇

주) 평가범례: ○ → 상, ◇ → 중, △ → 하

제3안은 통신·방송관련 정책기능은 단일부처에 규제기능은 독립규제위원회 형태로 하자는 안이다. 이 안은 규제기능을 독립성과 자율성이 보장된 독립규제위원회화 함에 따라 규제목표의 달성 측면에서 높은 평가를 받을 수 있고, 관련 사업자나 이해관계자들의 지지를 받을 수 있다는 측면에서 대외적 실행가능성이 높은 대안이다. 또한 정책기능과 규제기능이 각각 단일의 기관에 집중됨에 따라 4가지 통합대안들 중에서는 지나친 조직비대화와 조직세분화를 방지할 수 있어 조직운영의 효율성 측면에 높은 평가를 받을 수 있다. 그러나 정책기능과 규제기능의 분리에 따라 통신·방송 융합환경에 대응능력이 약화될 우려가 있고, 대내적 실행가능성 측면에서 조직들과 소속구성원의 저항이 예상된다.

제4안은 통신과 방송부분의 정책기능을 각각 별개의 부처형태로 하고, 규제기구들을 단일의 독립규제위원회로 통합하자는 대안이다. 이 안은 공정경쟁 환경조성과 소비자 보호라는 규제목표 달성 측면에서 높이 평가될 수 있고, 4가지 통합대안들 중에서 가장 소폭의 조직개편이 단행되기 때문에 관련조직과 소속구성원들의 저항이 상대적으로 적어 현실적 실행가능성이 가장 높은 대안이다. 그러나 융합환경에 대한 대응성이 저해되고, 정책기능을 2개의 부처로 분산함으로써 정책부처간 갈등이 예상된다.

나) 최적 대안의 선택

통신·방송의 융합이 진전되고 있는 단계에서 관련 규제기구를 개편하는 대안

의 선택은 충분한 검토와 논의 속에서 결론지어져야 할 것이다. 통신·방송관련 규제기관들을 모두 단일기관으로 통합한다고 해서 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 통신·방송 융합에 따른 관련 산업의 발전정도, 새로운 융합서비스의 등장정도, 외국의 규제기관들의 동향 등을 세밀하게 분석한 후에 규제기구 개편을 단행해도 늦지 않다. 특히 융합환경에 대응하기 위한 다양한 외국 규제기구의 개편사례들에 대한 주의깊은 관찰을 통해 우리의 현실과 특수성에 적합한 규제기구 개편대안을 모색할 필요가 있다.

규제기구 개편기준에 따른 통합대안들의 비교·평가에서는 정책-규제 분리형인 제3안과 제4안이 높은 평가를 받을 수 있었다. 대내적·대외적 실행가능성과 우리나라 통신과 방송의 특수성을 고려해 볼 때, 중기적인 통신·방송관련 기구개편 대안설계는 제4안과 유사한 조직체계가 바람직하다. 현 통신·방송의 조직체계에서 가장 소폭의 조직개편이 이루어지기 때문에 조직 및 소속구성원들의 저항을 최소화할 수 있고, 규제목표의 달성 측면에도 가장 유리하다. 또한 통신부문과 방송·영상부문의 특수성을 존중해 줄 수 있는 대안이다. 우리나라 통신부문의 특수성은 정보화 및 정보통신산업 육성·발전을 통한 정보통신 일등국가 건설을 지향하고 있다. 첨단 융합서비스를 근간으로 한 뉴미디어 시대에 지식정보화의 강국으로 거듭나기 위해 규제완화와 다양한 산업정책이 요구된다.

방송부문의 특수성은 역대 정권에서 방송을 대중조작의 수단으로 방송을 장악·통제하였고, 이에 대한 반성과 방지노력의 일환으로 정치로부터 독립성 확보 차원에서 방송에 대한 정책기능 일부와 규제권한을 방송위원회에 집중시킨 상태이다. 그러나 방송위원회의 방송기본계획수립시 문화관광부장관과 합의하도록 함으로써 정치적 독립성에 의구심이 들고, 반관반민기관이 정책기능을 전담하는 것은 적절치 못한 것으로 판단된다. 통신·방송 융합현상에 따른 규제기구 개편시 이러한 방송의 특수성을 고려하고, 방송·영상분야 콘텐츠산업의 발전과 공공성이 확보될 수 있는 기구개편 및 조직체계의 설계가 요구된다.

통신·방송의 융합이 급진전된 장기적인 상황에서 고려해 볼 수 있는 최적 대안은 정책기능을 단일의 부처에 규제기능을 통합된 독립규제위원회로 분리하는 제3안으로의 개편을 모색한다. 통신·방송의 정책기능을 정보통신부로 통합하고,

독립규제위원회가 규제기능을 통해서 견제하는 대안이다. 통신·방송관련 조직개편의 최적대안을 요약해 보면, 중기적으로는 실행가능성이 높은 제4안과 유사하면서 제3안으로 유도하기 위한 과도기적 성격을 지니며, 장기적으로는 제3안으로의 조직개편을 단행하는 것이 적절하다.

제 3 절 단계별 통신위원회 역할 제고방안

1. 단기적 역할 제고방안

통신·방송 융합 등 뉴미디어 시대에 대비하여 통신위원회의 역할을 제고하는 방안은 종합적이고 체계적인 논의를 통해 장기적이고 점진적이며 단계적인 접근을 취하는 것이 바람직하다. 또한 통신·방송 융합현상이 가속화됨에 따라 관련 규제기구의 개편논의가 진행되고 있는 과정임을 감안하여 단계적인 역할 제고전략을 마련해야 한다. 앞서 언급되었듯이 통신·방송의 융합현상으로 기능조정 및 조직재편이 요구되는 것으로 논의되는 조직들은 정보통신부, 통신위원회, 정보통신윤리위원회, 문화관광부, 방송위원회, 공정거래위원회 등이다. 이들 기관들의 관계 속에서 통신위원회의 위상 및 역할 제고방안을 찾아야 하는 어려움이 있다.

통신위원회는 일차적으로 전기통신사업 및 통신·방송 융합서비스의 활성화가 이루어지도록 공정경쟁을 유도하고 소비자들의 이익극대화를 위한 스스로의 역할 강화 노력을 해야한다. 그러나 통신위원회는 정보통신부의 소속기관으로 되어 있기 때문에 정보통신부와 정부차원의 관심과 지지가 없다면 역할제고 및 위상강화는 어렵다고 하겠다.

통신위원회의 단기적인 역할 제고방안은 정보통신부와 공정거래위원회 간의 기능재조정 및 역할분담을 명확히 하고, 변화된 기능과 역할에 적합한 조직설계 및 전문인력의 강화가 요구된다. 또한 통신·방송 융합에 따른 조직개편과정에 대응하기 위해 위상을 강화하고, 융합환경에 적합한 업무수행을 위한 관련기관들간 협력을 위한 조직체계를 마련할 필요가 있다.

가. 기능조정

1) 정보통신부와 기능조정

정보통신분야 전문규제기관인 통신위원회의 역할강화를 위해서는 우선적으로 정보통신부와 기능조정이 요구된다. 정보통신부는 정보통신산업 진흥정책기능과 전기통신사업자에 대한 사전적 규제기능 및 방송기술·시설 등에 관한 기술적 규제를 담당하는 통신분야의 실질적 규제기관이다. 정보통신부 소속기관인 통신위원회는 공정경쟁 환경조성과 이용자 보호에 관한 심의 및 분쟁조정의 기능을 담당하고 있는 사후적 규제기능만 담당하고 있다.

정보통신부는 규제정책기능과 규제집행기능으로 구분하여 규제집행기능을 통신위원회가 전담할 수 있도록 기능이양을 추진하고 있다. 이러한 의도로 2002년 12월 '정보통신진흥국'에서 통신위원회로 이관된 규제집행업무는 ① 금지행위에 대한 사실조사·시정조치 및 과징금 부과, ② 상호접속·설비제공 등에 대한 협정신고수리 및 인가, ③ 기간통신사업자의 영업보고서 검증 등이다. 통신위원회의 조직 및 인력강화와 병행하여 향후 규제집행업무를 단계적으로 이관한다는 방침을 세워놓고 있다(정보통신부, 2003). 선진외국의 통신분야 전문규제기관들은 규제전반에 대한 업무를 총괄하고 있다는 점을 감안한다면, 통신위원회의 위상 및 인력강화와 병행하여 단계적으로 정보통신부가 수행하고 있는 경제적·기술적 규제기능을 통신위원회로 이관할 필요가 있다. <표 6-3>은 정보통신부의 정보통신진흥국이 관장하고 있는 규제기능들 중에서 단계적으로 통신위원회로 이관될 필요성이 있는 기능들을 나타낸 것이다.

정보통신부와 통신위원회간의 기능조정의 방향은 정책기능과 규제기능을 분리하여 정보통신 산업진흥과 관련된 정책기능은 정보통신부로 일원화하고, 규제기능은 전문규제기관인 통신위원회가 담당하도록 기능조정이 필요하다. 정부부처인 정보통신부는 규제기능보다 정책기능에 충실한 가능성이 높다. 또한 통신분야 규제를 사전적 규제방식과 사후적 규제방식으로 구분하여 역할분담을 할 실익이 없는 것으로 판단된다. 즉 정보통신산업의 진흥정책은 정보통신부로 규제기능은 통신위

원회로 역할을 분담하여 견제와 균형의 원리가 작동하도록 하는 것이 바람직하다.

<표 6-3> 정보통신부에서 통신위원회로 이관되어야 할 기능

단계	기 능
1단계	◦ 통신서비스 이용약관 인가관련 업무 ◦ 국제전화 정산 및 협정 승인에 관한 업무 ◦ 통신서비스 품질평가 관련 업무 ◦ 초고속인터넷 품질보장제도 관련 업무
2단계	◦ 통신사업자의 허가 및 허가 취소 등에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신기획과) ◦ 통신사업 규제완화에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신기획과) ◦ 통신사업자간 공정경쟁에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신기획과) ◦ 정보통신 이용자 보호에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신기획과) ◦ 통신사업자의 이용약관 및 요금에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신경쟁정책과) ◦ 통신사업자간 상호접속제도에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신경쟁정책과) ◦ 전기통신설비의 공동사용 및 정보제공에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신경쟁정책과) ◦ 부과통신사업자의 신고, 별정통신사업자 등록에 관한 업무 (정보통신진흥국 통신이용제도과) ◦ 이동통신사업자의 이용약관 및 요금에 관한 사항 (정보통신진흥국 통신이용제도과) ◦ 정보통신요금에 관한 사항 (정보통신진흥국 통신이용제도과)

정보통신부의 정책기능과 규제기능의 혼재는 정책기능과 규제기능간의 전문성을 약화시킬 뿐만 아니라 정책의 인위적인 효율성 확보를 위하여 규제를 불공정하게 행사할 가능성이 높다. 또한 새로운 융합서비스의 출현에 효율적으로 대처하지 못할뿐더러 매체별, 서비스별 규제가 혼재되어 규제의 효율성도 살리고 있지 못한다. 따라서 정보통신부가 담당하고 있는 사전적 규제기능을 통신위원회로 이관하여 명실상부한 통신관련 전문규제기관으로 제역할을 수행할 수 있도록 한다. 정보통신부와 통신위원회간의 기능조정에 따라 전기통신사업법 및 전기통신기본법의 법제 및 조직정비가 뒷받침되어야 한다.

2) 공정거래위원회와 기능조정

통신위원회는 통신분야의 전문규제기관인 반면에, 공정거래위원회는 전산업 전반의 공정경쟁을 촉진하는 일반규제기관이다. 현행법 체계상(독점규제및공정거래에관한법률과 전기통신사업법) 전기통신사업자의 불공정거래행위에 대한 규제권한은 상당부분 공정거래위원회와 정보통신부장관(통신위원회)과 중첩적으로 부여되어 있으며, 실제로도 이들 두 규제기관은 이러한 규제권한을 행사하고 있어 규제권 행사의 혼선으로 인한 정책의 일관성 상실과 책임귀속의 불명확이라는 문제가 있고, 규제권한의 중복행사로 인한 전기통신사업자의 법적 지위에도 불이익을 줄 우려가 있다(김국진외 2인, 2002: 216-217).

이러한 문제를 해결하기 위해 1998년 9월 통신위원회와 공정거래위원회는 업무의 관할에 관한 합의를 도출하여 통신기술에 관한 전문지식을 필요로 하는 불공정행위는 통신위원회가, 부당광고 등 일반상거래상의 불공정행위는 공정거래위원회가 처리하기로 하였다(김희수외 5인, 한국전산원). 이러한 합의 도출의 핵심조항으로 '정보통신부가 벌금을 부과한 사안에 대해 공정위로부터 다시 처벌받지 않는다'라고 하여 동일한 사안에 대한 이중처벌을 금지한 조항(전기통신사업법 37조3)이 마련되었다. 또한 일반적인 불공정행위 규제조항인 전기통신사업법 제36조의3 제3항에도 정보통신부장관은 통신위원회의 심의 및 공정거래위원회와의 협의를 거쳐서 금지행위의 유형 및 기준을 정하여 고지하도록 하고 있다. 이 조항이 정보통신부(통신위원회)와 공정거래위원회와 협의를 하도록 한 유일한 협력장치이다.

전기통신사업 분야에서 규제중복과 경제정책·경쟁정책이 일관성을 유지하기 위해서는 정보통신부(통신위원회)와 공정거래위원회간 협력뿐만 아니라 업무·기능분담기준을 명확히 할 필요가 있다. 먼저 법해석 측면에서 '특별법 우선의 원칙'에 따르면 공정거래법(제23조)과 전기통신사업법(제36조3)에 열거된 불공정거래행위의 유형에 관한 규정 및 이들 행위에 대한 각 법률상의 규제권한들은 일반법과 특별법의 관계를 가진다(김국진외 2인, 2002). 전기통신사업법상 불공정거래행위의 4가지 유형은 공정거래법상의 불공정거래행위 유형이 전기통신사업이라는 특정의 산업부문에서 발생할 수 있는 변형된 유형들 중 전기통신사업에 특유한 성질을 지니는 행위들을 유형화한 것이다. 따라서 전기통신사업에 대한 전문적 지식, 특히 기술적 내지 공학적 지식이 전제되어야 하기 때문에 일반규제기관인 공정거래위

원회보다 전문규제기관이 규제임무를 수행하는 것이 합목적적이라는 입법취지로 해석될 수 있다.

특별법 우선의 원칙이라는 입법취지에 따라 기술적 전문성이 요구되는 업무는 전문규제기관이 수행한다는 기준에 따라 OECD가 제시하고 있는 5가지 기능을 통해 양 기관의 기능재정립 방향을 살펴보면, ㉠ 필수설비에 대한 비차별적 접근보장(상호접속기준, 설비제공기준, 정보유용기준, 설비의 공동사용기준, 이러한 기준의 인가 및 신고제도 등), ㉡ 기술적 규제(통신망의 호환성 및 안정성 유지를 위한 기술기준, 표준화, 통신설비의 통합운영, 통신단말기의 형식승인 등), ㉢ 경제적 규제(기간통신사업의 허가, 겸업제한, 이용약관 인가 및 신고, 보편적 서비스 등) 등의 기능은 정보통신부와 통신위원회가 수행하고 있고 또한 그렇게 하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

문제는 ㉠ 경쟁제한적 행위규제, ㉡ 시장지배력 측정의 경우 통신규제기관과 공정거래위원회가 권한을 공유하고 있다는 점이다. 경쟁제한적 행위규제에서 정보통신부와 통신위원회는 통신사업의 영업양도, 기업간 합병에 대한 승인, 금지행위에 대한 시정조치 등의 규제를 하고 있고, 공정거래위원회는 공정거래법의 불공정거래행위와 시장지배적 지위의 남용에 대한 시정조치 권한을 행사하고 있다. 시장지배력 측정의 경우도 정보통신부와 통신위원회가 시장지배력을 측정하여 지배적 사업자에 대한 차등규제를 시행하고 있는 반면에, 공정거래위원회도 시장지배적 사업자의 지정고시제도를 통해 일반적 불공정행위와 차등규제를 실시하고 있다.

경제적·기술적 규제(사전적 규제)와 경쟁제한적 행위규제(사후규제)를 동일규제기관이 담당하는 것이 가장 적절한 정책수단의 배합(optimal policy mix)이 이루어 질 수 있다. 통신시장의 규제를 위해서는 기술적 전문성이 요구된다. 전기통신분야는 기술과 밀접한 관련성이 매우 큰 분야이므로 통신시장에서 발생하는 불공정 사례의 조사 및 판단을 위해서는 통신분야에서의 관련 경험과 전문지식이 크게 요구되는 것이 일반적이다. 따라서 논란이 되고 있는 경쟁제한적 행위규제기능도 통신관련 전문규제기관이 담당하는 것이 통신사업의 발전을 위해 바람직한 것으로 판단된다.

시장지배력의 측정업무는 업무의 성격상 양 기관이 공존할 수밖에 없지만, 일

반규제기관이 전문규제기관의 시장지배력 측정기준을 존중하여 규제목적의 분명한 저촉이 발생되지 않는 범위 내에서 수용하는 것이 바람직 할 것이다. 전기통신분야에 기술적 전문성을 보유한 전문규제기관이 존재하는 한 일반규제기관의 관여는 최소화하는 것이 바람직하며, 공정경쟁 촉진을 통한 관련산업의 발전을 유도하기 위해서는 양자간 상호협력 및 협의를 제도화하는 것이 필요하다.

나. 조직 및 인력

1) 조직체계의 강화

전기통신분야 전문규제기관인 통신위원회는 통신·방송 융합에 효율적으로 대응하고 신규 융합서비스 도입 등을 촉진할 수 있도록 조직을 강화할 필요가 있다. 정보통신부는 통신시장의 경쟁이 심화됨에 따라 규제집행관련 업무를 점차 통신위원회로 이관하고 있다. 또한 정보통신부의 '정보통신진흥국'에서 수행하는 업무들 중에서 공정경쟁과 소비자 보호관련 규제업무는 단계적으로 통신위원회로 이관하여 명실상부한 통신분야 전문규제기관으로 제역할을 수행할 수 있도록 역할을 강화시켜주어야 한다.

정보통신부에서 이관되는 규제업무와 새로이 발생되는 신규 업무에 대응할 수 있도록 내부적인 조직재설계가 요구된다. 정보통신부로 이관된 '공정경쟁 관련업무'를 담당하면서 통신분야의 각종 규제기획기능을 강화할 수 있도록 '통신경쟁기획과(가칭)'라는 명칭의 부서를 신설한다. 또한 통신위원회는 전기통신 역무 이용자의 권익보호라는 중요한 목적을 수행하면서도 그러한 기능이 조직체계에 반영되어 있지 못하다. 정보통신부에서 이관되는 '정보통신이용자 보호관련 업무'와 현재정과에서 수행하고 있는 소비자 보호관련 업무를 통합하여 담당할 부서인 '통신소비자보호과(가칭)'를 신설할 필요가 있다. 통신·방송 융합에 능동적으로 대처하고, 관련부서들 간의 협조를 유도할 수 있도록 Task Force를 구성하도록 한다.

2) 인력의 양적·질적 보강

통신서비스시장이 급신장함에 따라 관련 규제업무도 확대된다. 확대되어 가는 통신분야 규제업무와 정보통신부로부터 이관되는 규제관련 업무를 담당하게 될 통신위원회의 인력체계는 절대적으로 부족하다. 경쟁적 통신시장에서 정부의 공정한 규제의 룰(rule)을 정립하고 통신·방송 융합에 보다 적극적으로 대응하기 위해서는 인력보강이 필요하다. <표 6-5>에서와 같이 통신위원회는 국내 다른 정부위원회 조직인 전기위원회와 무역위원회에 비해서도 인력이 적고, 통신·방송 융합에 따른 통합대상조직으로 논의되는 방송위원회와 비교해 볼 때 인력이 약 5배 정도 차이가 난다. 또한 외국의 통신분야 전문규제기관들과 통신위원회의 인력을 비교한 <표 6-4>를 살펴보면 인력규모의 열악성을 더욱 극명하게 알 수 있다.

<표 6-4> 각국의 통신분야 전문규제기관이 보유한 인력규모

구분	한국 KCC	프랑스 ART	영국 OFTEL*)	캐나다 CRTC	미국 FCC
규모(명)	34	130	180	400	2,100
100만명 기준(명)	0.7	2.3	3.1	12.9	7.6

주) * 영국의 OFCOM 출범이전

자료) 이문지외 3인(2002), p.76. 수정·보완

통신위원회의 인력보강은 정보통신부의 기능이양의 정도와 통신시장의 확대에 따른 규제업무의 증가에 따라 필요 인력수와 인력보강 시기가 결정되어야 한다. 정보통신부의 기능이양에 따라 일부 인력은 정통부로부터 지원되겠지만, 국내 다른 전문규제기관들과의 균형을 통한 대외적인 업무수행의 효율성 확보와 외국 통신분야 전문규제기관의 인력규모를 비교한다면 사무국 인력을 현 34명에서 최소한 두 배 이상의 인력보강이 필요할 것으로 보인다.

<표 6-5> 분야별 전문규제기관의 조직 및 인력비교

구분	통신위원회	전기위원회	무역위원회	방송위원회
위원장	차관급	차관급	차관급	장관급
상임위원	2급	1급	1급	차관급
위원수	7명	7명	6명	9명
사무국(총)장	4급	2급	2·3급	차관급
조직	1국 6과	1국 4과	1실 4과	3실 3국 22부 4지역사무소
인원	34명	45명	50명	173명

통신위원회의 인력보강은 전문성을 강화하는 방향으로 이루어져야 한다. 현재 통신위원회 사무국 직원은 전원 일반직 공무원으로 충원하고 순환보직제가 적용됨에 따라 전문성 축적이 어렵다. 통신분야 전문규제기관으로써 공정경쟁을 촉진하고 소비자를 보호하기 위해서는 법학, 경제학, 회계학, 정보통신공학 등에 관한 전문성을 갖춘 인력을 확보해야 한다. 일정 인력에 대해서는 변호사, 공인회계사, 기술사, 통신규제분야 박사 등을 특별 채용할 필요도 있다. 통신위원회 사무국에 근무하는 일반직 공무원에 대해서는 전문성 축적이 이루어질 수 있도록 순환보직제의 열외 혹은 기한연장 등 적절한 인사제도가 강구되어야 한다.

다. 위상 및 독립성

통신위원회는 통신시장의 경쟁촉진 및 통신소비자 보호를 담당하는 전문규제기관으로서 위상, 조직 및 인력체계를 확립해야 한다. 통신위원회는 차관급 비상임위원장, 2급 상임위원, 그리고 4급 사무국장으로 운영되고 있어 정부의 기타 전문위원회에 비해서도 위상이 절대적으로 낮다. 정보통신부로부터 이관되는 규제업무의 수행과 통신·방송 융합에 대응하고 신규 융합서비스 활성화를 위한 조직 및 인력보강에 따라 통신위원회의 위상도 강화될 필요가 있다. 우선 비상임 위원장은 상임화하고, 상임위원의 직급을 2급에서 1급으로 상향 조정할 필요가 있으며, 사무국장 직급체계도 4급에서 2-3급으로 사무국 과장의 직급도 4-5급에서 3-4급 체계

로 상향 조정할 필요가 있다.

통신·방송 융합에 따른 규제기구 개편을 고려하여 통신위원회와 통합대상으로 논의되는 방송위원회가 장관급의 조직체계의 위상을 지니고 있기 때문에 수평적 통합을 위해 통신위원회도 장관급 위상체계로 재편할 필요성이 있음을 주장할 수 있다. 그러나 통신·방송 융합에 따른 규제기구 개편은 '먹고 먹히는 식'의 조직통합의 논리가 아닌 '공정경쟁을 촉진을 통한 통신·방송 융합산업의 활성화 및 소비자 이익 극대화'라는 목표 합의를 통한 조직통합이 진행되어야 한다. 따라서 방송위원회가 장관급이기 때문에 통신위원회도 장관급 위상을 가져야 한다는 것은 적절치 못하다.

통신위원회의 독립성 문제는 통신위원회를 정보통신부로부터 완전히 독립시키기보다는 전문규제기관으로서 통신위원회의 위상과 역할을 강화시켜 주고, 기존의 정보통신부가 갖고 있는 규제기능을 재조정하여 통신위원회로 일원화하여 명실상부한 통신전문기관으로 위상을 강화시켜 줄 필요가 있다. 통신위원회의 위상 및 조직·인력체계의 강화가 이루어지고, 정보통신산업의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있기 때문에, 통신·방송 규제기구의 통합과정에서 자연스럽게 상임 장관급 위상을 갖게 될 것이다.

라. 통신·방송 융합환경의 대응체계 마련

통신·방송 융합에 따라 등장한 새로운 융합서비스에 대한 중복규제와 규제공백의 문제를 해결하기 위한 대책을 시급히 마련해야 한다. 단기적으로는 관련 규제기구들 간의 조정과 협조를 할 수 있는 협의체를 구성하는 것이 시급하다. 통신·방송관련 규제기구 통합이 완료되는 시점까지는 현행과 같이 망과 서비스 그리고 내용 위주로 흩어져 있는 규제기구를 그대로 유지하면서 각 규제기관들 별로 통신·방송융합 환경에 대비하기 위한 부서를 설치하고, 규제기구간의 협조가 효과적으로 이루어질 수 있도록 규제기구들 간의 상설 협의체(정책협의회)를 구성·운영하는 것이 시급하다. 통신위원회도 새로운 융합서비스에 대처하고 타 규제기관과의 협조를 위한 팀(task force)을 구성할 필요가 있다.

영국정부가 새로운 규제체계를 모색하는 과정에서 기존의 규제기구들과 협조하고 규제업무를 서로 조정하여 규제중복 및 공백을 예방하기 위해 G3이라는 협의체를 구성하여 융합환경과 규제기구 개편과정을 조율한 좋은 사례가 있다. 규제기구들간의 협조·조정을 위한 상설 협의체 구성 외에 국회, 행정기관, 통신·방송 전문가, 법률·행정전문가, 시민사회대표 등 별도의 비상설 '융합대책위원회'를 구성하여 통신·방송관련 법·제도 개편 및 공정경쟁 환경조성 방안을 논의할 필요가 있다.

2. 중기적 역할 제고방안

통신·방송 융합이 진전됨에 따라 통신·방송 관련 기구들의 개편은 불가피할 것이다. 통신·방송관련 기구개편의 중기적인 대안은 정책기능을 단일부처에 규제기능을 독립규제위원회로 통합하는 제3안으로 진행되는 과도기적 성격을 지닌다. 즉 중기적 대안은 영국의 OFCOM 모델과 유사한 제4안의 형태를 띠지만, 규제기능을 담당하는 기관들을 완전통합하지 않고 경제적 규제기관과 사회적 규제기관으로 구분하여 기관들간 기능조정과 부분적인 조직통합을 유도하는 방안이다. 통신·방송의 정책기능은 2개 부처가 각각 담당하되, 통신·방송 규제기능을 담당하고 있는 통신위원회, 방송위원회, 정보통신윤리위원회 3개 기관을 경제적 규제기관 사회적 규제기관으로 구분하여 기능조정 및 부분적인 기구통합을 하는 방안이다.

가. 통신·방송 정책기능의 조정

통신·방송의 정책기능은 정부부처에서 담당하는 것이 적절하다. 통신·방송이 국가경제에 미치는 영향력과 책임성 확보 측면에서 관련 정책기능은 정부부처에서 책임감 있게 통신·방송 산업진흥 정책을 수립·집행하는 것이 바람직하다. 통신·방송 융합이 진전되고 있는 상황에서는 정책기능을 2개 부처로 구분하고 상호 협조하게 함으로써 통신과 방송의 고유영역과 특수성을 존중해 줄 수 있을 것이다.

따라서 통신분야 정책기능은 정보통신부로, 방송분야 정책기능은 문화관광부로 기능조정을 한다. 즉 통신산업진흥 및 기술정책은 정보통신부로 이관하고, 문화관광부는 방송·영상진흥정책기능을 담당하도록 기능재편을 한다. 반관반민 기관인 방송위원회가 방송관련 산업·기술 정책기능을 담당하는 것은 적절하지 못하기 때문에 방송위원회의 방송정책기능을 문화관광부와 정보통신부로 이관한다.

나. 통신·방송 규제기능의 조정 및 통합

1) 경제적 규제기능 통합

통신·방송관련 규제기능은 통신위원회, 방송위원회, 정보통신윤리위원회 등이 담당하고 있다. 3개 기관이 담당하고 있는 규제기능을 경제적 규제기능과 사회적 규제기능으로 재편한다. 경제적 규제는 기업의 본원적 활동에 대한 정부규제로 시장진입규제(소유규제), 가격에 대한 규제, 공급대상·조건·방법에 대한 규제 등으로 구분된다. 경제적 규제는 기존 기업과 신규참여를 희망하는 잠재적 기업 사이의 경쟁을 제약하는 진입규제와 시장경쟁을 제약하는 방향으로 이루어지는 것이 아니고 시장경쟁을 창달하거나 시장경쟁 하에서와 비슷한 시장성과를 확보하는 방향으로 이루어진다. 특히 통신·방송 융합산업의 활성화를 위해서 경제적 규제는 공정경쟁 유도를 통한 관련 산업의 육성·발전에 초점을 두어야 할 것이다.

경제적 규제기능의 중요성과 융합산업의 촉진을 유도하기 위해서 책임성이 담보된 정부기관에 경제적 규제기능을 담당케 하는 것이 바람직하다. 즉 방송위원회 및 문화관광부의 방송관련 규제기능들 중에서 경제적 규제에 해당하는 기능들을 통신위원회로 이관하도록 한다. 통신·방송관련 경제적 기능을 통합 담당하는 통신위원회의 명칭은 '정보통신위원회(가칭)'로 개칭하고, 기능에 상응하는 위상과 조직 및 인력 보강이 수반되어야 한다.

2) 사회문화적 규제기능 통합

사회적 규제란 기업의 사회적 행동에 대한 규제이다. 기업의 사회적 행동이란 기업내부인 것에 국한되는 것이 아니고 사회적 영향을 야기하는 기업의 행동을 말한다. 사회적 규제는 내용규제, 보편적 서비스, 환경규제, 사회적 차별에 대한 규제 등으로 구분된다. 현재 방송내용 또는 프로그램 규제 등 방송내용규제는 방송위원회가 담당하고 있고, 방송 이외의 기타 정보통신 분야의 윤리적·사회문화적 내용규제는 정보통신윤리위원회가 관장하고 있다.

적절한 시점에 통신·방송관련 내용규제기능을 통합한다. 즉 방송내용규제를 담당하는 방송위원회와 통신분야 내용규제를 담당하는 정보통신윤리위원회를 통합하여 사회문화적 규제기능의 일원화를 도모한다. 통합된 민간 사회문화적 규제기관의 명칭은 '통신방송윤리위원회(가칭)'로 개칭한다. 통신·방송 융합에 따라 전통적인 매체간 구분이 모호해지고 심의주체의 책임소재가 불명확하며, 융합서비스에 대해서는 이중 심의에 의한 규제중복 및 규제공백 문제가 심각하기 때문에, 우선적으로 내용심의를 담당하고 있는 규제기구들을 통합하는 것이 바람직하다.

3. 장기적 역할 제고방안

통신·방송관련 기구개편의 장기적인 대안은 제3안이다. 통신·방송 융합이 급진전된 상황에서는 정책기능을 단일 부처에 집중시키고, 규제기능도 단일 기관으로 통합을 모색하는 것이다. 즉 통신·방송의 정책기능은 정보통신부로 통합하고, 경제적 규제기구와 사회문화적 규제기구를 통합하는 대안이다.

정책기능 및 규제기능을 각각 통합하는 시기는 통신과 방송시장의 발전정도에 달려 있을 것이다. 관련 기관들은 융합서비스의 발전, 사업자들의 인수·합병 그리고 특정분야 중심의 규제로 인해 발생하는 문제들을 주의깊게 관찰하여 적절한 실행시기와 방법을 강구할 필요성이 있다. 통신·방송의 융합환경에 대응하기 위한 규제기구의 개편논의와 함께 관련 법령의 변화도 동시에 고려될 필요가 있다. 관련 규제기구의 개편에 따른 통신·방송 관련 법령의 통합 및 개정이 불가피할 것이다.

가. 정책부처와 규제기구 통합

1) 정책부처의 통합

중기안에서는 정보통신분야 산업진흥정책은 정보통신부가 담당하고, 방송분야 산업진흥정책은 문화관광부가 담당하도록 하였다. 장기안에서는 통신·방송 정책기능을 정보통신부로 통합한다. 부존자원의 부족하고 사회경제적 기반이 취약한 우리나라는 정보통신산업 및 통신·방송 융합산업의 집중적 육성·발전시켜 국가경쟁력을 제고하는 전략이 요구된다. 즉 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 분야를 전략적으로 선택하여 집중 육성하는 '선택과 집중' 전략이 요구된다. 정보화시대를 맞아 사회경제적으로 정보통신분야의 중요성이 급속도로 증대되어가고 있기 때문에 이 분야를 집중적·지속적으로 육성·발전시키고, 다양한 후방산업 및 융합산업이 활성화되도록 한다.

정보통신분야를 집중적·효과적으로 관장할 수 있도록 해당 부서의 기능과 조직역량을 강화시켜 줄 필요가 있다. 정보통신관련 조직의 개편은 국가사회의 파이 확대 가능성 여부, 경험과 역량의 소유 여부 등을 고려하여 자원을 전략적으로 집중하는 방향으로 이루어져야 할 것이다. 그동안 정보통신부가 선도적이고도 효과적으로 정보통신정책을 펼쳐왔기 때문에 정보통신분야에서 우리나라의 전반적인 경제 및 인프라 수준에 비해 훨씬 진일보한 성과를 이룩할 수 있었으며, 향후에도 지식정보사회의 핵심인 정보통신분야의 지속적인 성장과 발전을 견지해 나가기 위해서는 정보통신부의 역량을 더 확대시켜주는 것이 필요하다.

2) 규제기구의 통합

정보통신 분야의 발전이 고도화되고 경제적 규제의 필요성이 줄어들면 경제적 규제기구(정보통신위원회)와 사회문화적 규제기구(통신방송윤리위원회)를 단일 기구로 통합한다. 최종적인 통합 규제기관의 명칭은 '통신방송위원회(가칭)'로 개칭한다. 통신방송위원회는 외국의 규제기관들과 마찬가지로 독립규제위원회 형태가 적

절할 것으로 판단된다.

나. 통신방송위원회의 규제목표 및 기준

독립규제위원회 형태의 통신방송위원회가 출범한 이후에는 공정경쟁 촉진을 통한 융합산업의 활성화와 소비자 보호 및 이익극대화를 위한 명확한 규제목표와 규제기준을 정립할 필요가 있다. 통신·방송 융합에 대비한 법제도 및 규제기구 정비의 궁극적 목표는 통신·방송 융합서비스의 발전 및 촉진을 통한 공공복리의 증진이라고 할 수 있다. 새로운 융합서비스의 도입과 더불어 중요한 것은 통신·방송 관련서비스 시장의 공정경쟁 환경을 조성하여 시장이 활성화되도록 하는 것이다. 이를 위해서는 융합서비스 시장과 기존 시장 간의 시장지배력 전이를 방지, 통신서비스를 제공하는 방송사업자에 대한 공정경쟁제도 적용, 동일서비스 이용자에게 동일한 보호를 보장하는 제도 등의 확립이 필요하다.

영국의 OFCOM 출범(2003. 12. 29)과 2003년 7월 7일에 제정한 '커뮤니케이션법(Communication Act 2003)'에서 규정하고 있는 규제기준은 통신방송위원회의 규제기준 정립에 시사점을 주고 있다. 커뮤니케이션법에서는 기존의 전기통신(telecommunication)과 방송(broadcasting)의 개념을 아우르는 전자통신(electronic communication)이란 용어를 사용하고 있다. 또한 기존의 통신과 방송 등 역무별 규제방식에서 전자통신망, 전자통신서비스, 컨텐츠 등 Layer별 규제방식을 사용하고 있다(임동민, 2004). 영국은 전자통신서비스를 규정해 망에 의해 이루어지는 전송서비스를 방송이나 컨텐츠 개념과 분리하고 있다. 여기서 전자통신망은 전송 정보의 유형에는 무관한 모든 전송설비를 의미하고, 전자통신서비스는 사업적 목적으로 전자통신망을 통해 전기적 신호를 전달하는 서비스(전기통신서비스와 방송전송서비스를 포함)를 의미하며, 융합에 따라 모든 전송망과 전송서비스를 단일 규제체계 하에 두고 있다. 컨텐츠 서비스는 전자통신망을 통해 전송되는 신호로 구성된 자료의 제공 또는 이러한 자료에 대한 편집서비스로 볼 수 있다.

이처럼 영국은 역무별 규제체계에서 벗어나 망과 서비스로 분류해 허가·규제하는 시스템이 새로운 환경변화에 유연하게 대처할 수 있을 것으로 판단했고, 그

틀 안에서 또다시 완전한 공공성이 보장되어야 할 부분(방송, 컨텐츠)과 그렇지 않은 융합서비스 부분(전자통신서비스)을 구분하여 융합서비스의 활성화를 유도하고 있다.

통신방송위원회의 규제기준도 망과 서비스로 크게 구분하고, 서비스를 또한 망을 통해서 전송되는 서비스(융합서비스)와 컨텐츠 서비스로 구분한다. 망과 망을 통해서 전송되는 서비스에 대해서는 동일한 기술적·경제적 규제기준을 적용하고, 컨텐츠 서비스에 대해서는 공공성을 고려한 내용규제기준을 적용하도록 한다. 통신방송위원회의 조직구성도 전자통신망, 전자통신서비스(융합서비스), 콘텐츠 서비스를 각각 담당할 수 있도록 조직체계를 설계할 필요가 있다.

제 7 장 결 론

국가간, 기업간 경쟁이 치열해 지고 있는 세계화·정보화 시대에 국가경쟁력을 제고하기 위해 정보통신산업의 중요성이 강조되고 있다. 부존자원이 빈약한 우리나라의 입장에서는 생산성 향상 향상을 통해 고비용구조를 효율적으로 해소하는 방법이 정보화의 촉진 및 정보통신산업의 육성·발전일 것이다. 정보통신산업의 육성·발전을 통한 전국토 정보통신망 구축 및 정보통신시스템의 완비는 정보화 및 지식기반사회로의 이행과정에서 정치·사회·경제적으로 가장 중요한 인프라를 제공하는 역할을 수행한다. 따라서 정보통신산업의 발전은 국민경제의 지속적인 성장과 온 국민이 정보통신문명의 혜택을 균등하게 이용하는 풍요로운 복지사회 건설을 가능하게 만드는 필요조건의 성취를 의미한다.

정보통신에 대한 수요가 급격히 늘어나는 가운데, 디지털화로 대변되는 정보기술혁신으로 망·서비스의 융합·분화, 뉴미디어의 창출, 서비스 및 관련 제품의 고급화·다양화가 지속적으로 이루어지고 있다. 특히 디지털 기술의 발달에 따른 통신·방송 융합은 새로운 통신과 방송의 경계가 모호한 다양한 융합서비스가 출현하고 있고, 전통적인 통신·방송 이분법적 구분방식이 더 이상 작동하기 어려운 환경을 조성하고 있다. 이처럼 통신·방송 융합 등 급격히 변화하는 통신산업의 환경변화에 대응하고, 정보통신산업 및 융합산업 육성·발전을 통한 경제성장과 보편적 서비스의 확보라는 목적달성을 위한 정책·규제체계의 개편이 중요한 정부의 해결과제로 부각되고 있다.

통신시장의 급격한 발전과 중요성에도 불구하고 통신시장의 경쟁촉진과 통신소비자 보호기능을 담당하는 통신전문규제기관인 통신위원회의 위상과 기능 및 조직·인력은 너무나 영세한 수준이었다. 선진외국의 통신전문규제기관들은 공정경쟁에 관련된 분쟁조정 및 소비자 보호기능 외에 정보통신기술산업의 발전을 촉진하는 적극적인 역할을 수행하고 있다(이문지외 3인, 2002). 즉 새로운 기술과 서비스 그리고 산업을 개발하고 응용되도록 조력하며 보편적 역무에 관련된 시책, 요금규제, 때로는 시장개입을 통해 그러한 기술과 서비스가 광범위하게 수용되고 이용되도록 촉진하고 있다.

통신시장의 경쟁촉진을 통한 정보통신산업의 육성과 통신소비자 보호 및 이익 극대화 기능을 담당하는 통신위원회의 위상과 역할을 제고하기 위해서는 우선적으로 법적인 권한의 확대와 인적·물적 자원의 확보·지원이 필요하다. 국민경제에 미치는 정보통신산업의 중요성과 성장속도를 감안해 볼 때, 통신위원회는 정보통신산업의 비중보다 훨씬 뒤떨어진 여타의 산업에 대한 규제를 담당하고 있는 전문규제기관들에 비해서 위상과 인적·물적 자원의 영세성을 띠고 있어 시급해 해결되어져야 한다. 정보통신산업의 기술변화가 빠르고 복잡해짐에 따라 순환보직의 공무원 위주의 인력을 전문성을 강화하는 방향으로 인력충원을 해 나갈 필요가 있고, 통신위원회의 규제절차도 준사법적 절차를 갖도록 규정을 개정할 필요가 있다.

통신위원회는 이러한 내부적인 역할제고방안 노력 외에 외부적으로는 다양한 기관들과 통신관련 정책 및 규제기능을 분담하고 있기 때문에 이들 기관들과의 관계 속에서 역할제고 및 기능재정립이 요구된다. 특히 통신·방송 융합에 따라 기존의 통신분야의 기관인 통신위원회, 정보통신부, 정보통신윤리위원회 그리고 방송분야의 기관인 문화관광부, 방송위원회 등 통신·방송관련 정책·규제기구 개편문제가 국내외적으로 활발히 논의되고 있다. 이러한 통신·방송 융합환경에 따른 규제기구 개편과정 속에서 통신위원회의 역할제고 방안을 모색해야 하는 어려움이 있다.

통신분야의 실질적인 규제기관이라 할 수 있는 정보통신부와 통신위원회간의 관계에서는 정책기능과 규제기능을 실질적으로 분리하여 통신위원회로 하여금 규제기능을 전문적으로 담당하는 기관으로 육성·발전시키는 것이 필요하다. 정책기능과 규제기능의 실질적인 분리를 위해서는 정보통신부가 보유하고 있는 규제권한을 통신위원회로 단계적으로 이양해야 한다. 산업전반의 공정경쟁기능을 담당하는 공정거래위원회와 통신산업의 공정경쟁기능을 담당하는 통신위원회간의 관계에서는 정보통신산업의 특수성과 복잡성·전문성을 고려해 볼 때, 통신산업에 대해서는 일반규제기관의 역할을 최소화하고 전문규제기관이 통신관련 규제업무를 담당하는 것이 타당할 것이다.

통신·방송 융합에 따른 규제기구의 개편은 우리나라 통신·방송의 특수성, 통

신·방송 융합에 따른 관련 산업의 발전정도, 융합서비스의 등장정도, 선진외국의 규제기구 개편동향 등을 면밀하게 분석한 후에 점진적이며 단계적인 방법으로 접근하는 것이 바람직하다. 우리나라 통신부문의 특수성은 정보화 및 정보통신산업 육성·발전, 즉 첨단 융합서비스의 활성화로 지식정보화의 선도국으로 거듭나기 위해 규제완화와 다양한 산업정책이 필요한 상태이다. 통신·방송 융합환경에 대비한 규제기구 개편은 정보통신산업의 육성·발전에 저해되거나, 방송의 공공성이 훼손되지 않아야 할 것이다. 또한 융합환경에 대비한 규제기구 개편과정에서는 기구개편의 기준을 명확히 하고 이해관계자들의 합의가 전제되어야 한다.

본 연구에서는 통신·방송관련 기구개편과정을 단기, 중기, 장기적 방안으로 구분하였고, 이러한 과정 속에서 통신위원회의 역할제고방안을 모색해 보았다. 단기적으로는 각 기관별로 통신·방송 융합환경에 대비하기 위한 부서의 신설과, 기구들간의 상설 협의체를 구성하여 현안을 협의·조율할 필요가 있다. 중기적으로는 정책기능과 규제기능을 구분하여 통신정책은 정보통신부에, 방송정책은 문화관광부로 기능재편을 한다. 또한 규제영역은 경제적 규제와 사회문화적 규제로 구분하여 통신·방송관련 기술적·경제적 규제는 통신위원회로 통합하고, 사회문화적 규제는 방송위원회와 정보통신윤리위원회를 통합하여 일원화한다. 장기적으로는 통신·방송 정책부처의 통합, 경제적 규제기구와 사회문화적 규제기구의 통합이 요구된다. 정책기능은 정보통신부로 통합하고, 규제기능은 통합된 독립규제위원회인 통신방송위원회(가칭)가 수행하도록 한다.

통신·방송의 융합의 최종단계는 통신·방송의 구분이 안전히 없어지고 사실상 하나로 합쳐지는 것이다. 그러나 여기까지는 상당한 기간이 소요될 것이고 어쩌면 완전 융합은 불가능할지도 모른다. 융합의 초기단계인 현시점에서는 통신·방송의 고유 영역이 존재하고 있음을 망각해서는 안되며, 융합현상 및 융합서비스에만 초점을 두어 전통적인 통신과 방송의 가치와 역할이 무시되어서는 안된다.

통신·방송산업의 진흥 및 지원은 통신·방송시장의 지속적 개방으로부터 문화적 정체성을 보호하고, 국내 관련산업의 경쟁력을 강화해야 한다는 차원에서뿐만 아니라 이들 산업이 앞으로 우리 경제의 핵심산업으로 부각되고 있다는 점에서 국가적으로 대처해야 할 과제이다(김국진, 2003). 이러한 맥락에서 통신·방송관련

규제기구 개편의 최우선 목표는 통신·방송산업의 자율경쟁을 촉진하여 융합을 촉진할 수 있도록 하고, 통신·방송산업의 소비자 이익이 극대화되는 방향이 되어야 한다. 또한 통신·방송 분야의 규제목표도 융합현상을 활성화하고 소비자 이익을 극대화하는데 목표를 두어야 한다. 소비자 이익의 극대화는 경쟁을 활성화하고, 불필요한 규제를 줄여 나가는 합리적 규제체계의 마련을 통해 가능할 것이다.

이제 막 피어나려고 하는 융합서비스에 대해 지나친 규제로 융합서비스가 위축되지 않고 관련산업이 규제의 틀에서 벗어나 자유로이 성장할 수 있는 환경을 조성해 주는 것이 무엇보다 중요할 것이다. 즉 융합산업과 융합서비스가 사회적 문제를 야기하지 않는 한 융합산업과 융합서비스를 위축시키는 규제는 하지 않는 것이 최선의 방법이 될 것이다.

참고문헌

강상현 (1994), '정보사회 담론의 지형학: 정보/통신기술과 사회변화와의 관계에 대한 관점의 분류와 비교', 언론과 사회 (언론과 사회사, 1994년 가을호 제5호).

강성구 (2001), '방송과 통신의 융합에 대비한 규제기구 체계 수립방안', 2001년 국정감사정책자료집 , 문화관광위원회.

강태영 (2001), '보호→촉진, 억제→경쟁, 규제→방향제시로 변화', 방송21 (11월호), 방송위원회.

고재식 (2002), 방송·통신 융합시대에 대응한 규제기관의 위상 재정립 연구 , 목원대학교 언론광고홍보대학원 석사학위논문.

공정거래위원회 (2001), 공정거래위원회 20년사 .

곽동균 (2001), '영국의 OFCOM 설립 추진과정과 시사점'. 정보통신정책 , 13(22).

국회통신과학기술위원회 (1998), '통신과 방송의 융합: 법·규제정책을 중심으로', 전문가초청간담회자료집 .

권세기 (2003), 방송·통신융합과 규제기구정비, 입법정보 제87호, 국회.

김국진 외 2인 (2002), 통신 및 방송규제의 전문성 제고를 위한 규제제도 개선방안 연구 , 정보통신정책연구원.

김국진 (2003), 방송·통신 융합의 이해 , 서울: 나남출판사.

김관규 (2003), '우정성에서 총무국으로 이름만 바뀌어', 방송21 , 방송위원회.

김대호 (2001), '방송·통신융합시대 규제기구의 모델제시', 방송21 , 방송위원회.

_____ (2002), '伊 미이어업계 변화, 적절히 수용했다 평가받아', 방송21 , 방송위원회.

김동욱 (1999), 방송통신위원회의 기능 정립방안 , 정보통신부.

_____ (2001), '방송통신위원회 성격과 조직에 관한 탐색' 방송21 (4월호), 방송위원회.

김은기 (1997), '방송 통신 융합의 현상과 과제', 국회·통일과 21세기를 준비하는 모임, 통신·방송 융합시대의 정책과 과제 , (정책세미나 자료집, 1997.

5).

김정탁 (1999), 미디어와 인간 , 커뮤니케이션북스.

김종서 (1994), 시청자의 방송통제에 관한 연구 , 서울대학교 법학박사학위논문.

김창규 (1998), 통신·방송융합에 대비한 법제정비방안연구 , 한국법제연구원.

_____ (2003), '방송위원회의 설립과 방송·통신 규제제도 개편방향 , 방송·통신 융합시대 공영방송의 규제제도 개선방안 , 한국방송학회·KBS한국방송 공동학술세미나집.

김창규·곽진희 (2001), '방송·통신 융합에 따른 방송·통신법제 연구', 방송환경 변화에 따른 방송·통신법제 연구 , 방송위원회.

김희수외 5인 (2002), 정보통신시장에서의 공정경쟁환경조성 및 이용자보호를 위한 법제도 개선방안 연구 , 한국전산원.

계간 방송2000년 (1998), '1998 봄·여름 통합호', 21세기 방송연구소.

박동주 (2003), 정보통신시장에서의 통신규제정책연구 -통신위원회와 공정거래위원회간 역할재정립을 중심으로 , 서울대학교 행정대학원 석사학위논문.

박용상 (1983), '언론기본법', 김철수 편, 정치관계법 , 서울: 박영사.

방송개혁위원회 (1999), 방송개혁의 방향과 과제 .

방송위원회 (2003), 방송위원회 백서 .

방송/동향과 분석 (2003), '영국의 방송통신규제기구 OFCOM의 출범과 쟁점', 통권 169호.

방송/동향과 분석 (2003), '미국 FCC 2003~2008년 6개년 전략계획 발표', 통권 172호.

방정배·김민남 공편 (1995), 언론과 사회 , 서울: 나남출판사.

브루스 M. 오웬, 이은미 역 (2001), 인터넷과 텔레비전 , 한울 아카데미.

서삼영 (1996), 고도정보사회구축을 위한 정보통신정책의 방향 모색 , 언론학회·한국행정학회 공동심포지엄.

석호익 (2001), 통신·방송의 융합요인과 효과에 관한 연구 -국제비교와 한국의 전략- , 성균관대학교 석사학위논문.

염용섭 외 16명 (2002), 통신시장 규제기관의 기능 및 주요 경쟁정책분석 , 정보

통신정책연구원.

유의선 (1998), '방송위원회의 법적 위상 및 기능정립에 관한 연구', 사이버커뮤니케이션학보 (제2호), 사이버커뮤니케이션학회.

이광석 (1996), '자본축척위기 극복과 초국적 정보통신산업에 의한 신경제구조', 연구논문집 (제15집), 중앙대 대학원.

이문지외 3인 (2002), 통신시장에서의 전문규제기관과 일반규제기관의 역할 및 관계정립 , 정보통신학술 연구과제 보고서.

이강춘 (2001), 방송·통신 융합의 국제비교와 한국의 대응방안연구 -규제정책 및 규제기구를 중심으로 , 성균관대학교 대학원 행정학과 석사학위논문.

이상식 (2001a), 방송통신위원회 설립시기와 방안 강구할 때, 방송21 .

_____ (2001b), '방송·통신 융합에 대비한 규제기구 체계 수립방안', 방송환경변화에 따른 방송·통신법제 연구 , 방송위원회.

_____ (2001c), '방송과 통신의 융합에 대비한 정책 및 규제의 변화방향', 한국방송학보 (제15권 제3호), 한국방송학회.

_____ (2002), 방송과 통신의 융합에 대비한 규제기구의 국가간 비교연구, 정보화정책 , (제9권 제2호), 한국전산원.

이상우외 6인(2002), 통신·방송융합에 따른 법·제도개선 및 산업정책연구 , 정보통신정책연구원.

이우승 (2001), '독일 공·민영방송 규제이원화', 방송21 , 방송위원회.

이영란 (1997), 정보통신윤리위원회의 역할 및 심의기준에 관한 연구 , 정보통신윤리위원회.

이진수 (1998), 정보통신부문 공정경쟁정책 집행과정 분석 -통신위원회를 중심으로- , 서울대 행정대학원 석사학위논문.

이효성외 4인 (2000), 멀티미디어 시대에 적합한 규제체계에 관한 연구 , 한국언론정보학회.

이효성 (1993), 한국사회와 언론 , 아침.

임동민 (2004), '영국 Communication Act 2003의 통신·방송 융합서비스 관련 법령분석 , 정보통신정책 , (제16권 제3호).

양건 (1989), '방송에서의 표현의 자유와 공적 규제-헌법론적 소고-', 방송연구 , (여름호), 방송위원회.

유일상 (1991), 언론윤리법제론 , 아침.

윤영민 (1997), '기술적 혁신과 사회적 진보', 경희대 정보사회연구소·산성경제연구소 편, 네트워크 트랜드; 정보기술혁명과 사회변화 , 삼성경제연구소.

일본방송협회 편, 高品位 텔레비전 .

정동채 (2001), '방송위원회 위상 및 역할에 관한 설문조사 결과보고서', 2001국정감사정책자료집 .

정보통신부 (1996), 통신·방송 융합에 대응한 정책방향, 정책토론회 자료집 .

정보통신부 (2003), IT로 실현하는 국민참여사회, 정보통신 일등국가 건설을 위한 정보통신부 기능조정방안 .

최양수 (2001), '방송·통신 융합시대 방송서비스의 정책방향', 방송환경변화에 따른 방송·통신법제 연구 , 방송위원회.

최종원 (1991), '1980년대 주요산업정책 결정과 경쟁정책', 한국개발연구원 (제13권 제2호).

_____ (1998), '통신위원회와 공정거래위원회간 관할권 배분에 관한 연구', 행정논총 (제36권 제2호), 서울대행정대학원.

_____ (1998), 해외경쟁규제기관 사례와 우리나라 통신위원회 장기발전방향 , 정보통신정책연구원.

통신개발연구원 (1996), 해외 주요국의 방송·통신 융합 관련 법제도 연구: 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본 .

통신위원회 (2003), 통신위원회심결집 .

한국사회언론연구회 (1996), 현대사회와 매스커뮤니케이션 , 한울아카데미.

허영 (1997), 한국헌법론 , 박영사.

황상재 (2001), '새로운 변화를 강요받는 FCC', 방송21 .

CBS v. Democratic National Committee (1973), 412 U.S. (94).

Claude Shannon (1948), "The Mathematical Theory of Communication", Bell

System Technical Journal, (27).

Dennis, E. E. and Pavlik, J. V.(1993), Demystifying Media Technology ;Readings from the Freedom Forum Center, (Califonia, Mountain View; Mayfield Publishing Company).

European Commission (1996), Communication on Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in Telecommunications and Guidelines for the Member States on Operation of such Schemes, Nov.

Everett, M. Rogers (1986), Communication Technology: The New Media in Society, New York, Free Press.

FCC, "A New Federal Communications Commision for 21st Century," www.fcc.gov/21st_century/draft_strategic_plan.pdf

FCC v. Pacifica Foundation (1978), 438 U. S. (726).

FCC v. Sanders Brothers Radio Station (1940), 309 U.S. 470; NBC v. U.S., 319 U. S. 190(1943); FCC v. National Citizens Committee for Better Broadcasting, 436 U.S. 775(1978).

Francois, W. E. (1986), Mass Media Law and Regulation, 4th ed., New York: Macmillan Publishing Co., ; 박용상 (1988), 방송법제론 , 교보문고.

J.L. Servan Schreiber (1974), The Power to Inform, New York: McGraw-Hill Book Publishing Co.

Nicholus Negroponte (1995) 저, 백욱인 역, 디지털이다, 박영률출판사.

OECD Committee on Competition Law and Policy (1998). "Relationship Between Regulators and Competition Authorities", DAFFE/CLP(98)6, June.

Red Lion Broadcasting Co., Inc., et al v. FCC, 395 U.S. 367(1969).

Webster, F.(1995), Theories of the Information Society(London: Routledge), 조동기(1997)역, 《정보사회이론》(나남)

http://www.ispo.cec.be/convergencegp/greenp.html .

http://www.keusa.or.kr/europe/Document/99-1/Myung-ho_Park.hwp

http://tech.kt.co.kr/upload/14.pdf

http://www2.echo.lu/legal/en/smittoc.htm

네이버 백과사전,

http://100.naver.com/100.php?id=65770&cid=AD1057742420807&adflag

http://100.naver.com/100.php?id=81313&cid=AD1033036743044&adflag

매스컴용어사전, http://www.kpf.or.kr

<부록 1>

설 문 지

안녕하십니까?

통신 및 방송산업의 디지털화로 통신과 방송의 경계영역이 무너지고 융합되는 현상이 진전되면서 세계 각국은 뉴미디어 시대 환경변화에 대응하기 위해 법과 제도의 정비를 단행하고 있습니다. 우리나라의 경우 통신과 방송 관련 규제기관들은 정보통신부, 통신위원회, 정보통신윤리위원회, 문화관광부, 방송위원회, 공정거래위원회 등 다기화 되어 있어 기존의 영역을 고수하고 있습니다. 통신·방송 융합이 가속화되고 있는 환경에서 정책과 규제, 통신과 방송, 경제적 규제와 사회적 규제 등의 종합적이고 체계적인 논의를 통해 관련 법·제도의 정비가 필요한 시점이라 할 수 있습니다.

본 설문지는 '뉴미디어 시대에 대응한 통신위원회의 역할 제고방안'에 관해 전문가들의 고견을 반영할 의도로 작성된 것입니다. 귀하의 진실한 의견은 통신·방송의 융합환경, 통신위원회의 현황, 다기화 되어 있는 규제기관들간의 관계설정 등 통신위원회의 제역할을 설정하는데 큰 도움이 될 것입니다. 각 문항을 자세히 읽어보시고 귀하의 평소 생각을 표시 및 진술해 주셨으면 합니다.

응답결과는 익명으로 처리되며 오직 연구목적을 위한 자료로만 사용될 것입니다. 바쁘신 가운데도 불구하고 본 조사연구에 기꺼이 시간을 내주신 데 대해서 깊은 감사를 드립니다.

연구수행기관 : 성균관 대학교

연구책임자 : 권 상 희 올림

상기 연구를 성공적으로 완수할 수 있도록 많은 협조를 부탁드립니다. 아울러 본 설문지에 관해 의문 나는 사항이나 연구에 대해 의견이 있으시면 아래로 연락해 주십시오.

2003. 11.

○ 주 소 : 서울시 종로구 명륜동 3가 53 성균관대학교 사회과학부 신문방송학과

○ 연락처 : Tel) 02-760-0392, Fax) 02-747-7842

Ⅰ. 통신·방송 융합환경

1. 통신·방송 융합에 영향을 미치는 공급적 요인들입니다. 통신·방송 융합을 가속화 시키는 데 가장 큰 요인이라고 생각되는 것은 무엇입니까?

① 통신·방송 정책	
② 통신·방송관련 법·제도의 정비	
③ 통신·방송 기술 및 네트워크	
④ 통신·방송 융합서비스	
⑤ 통신·방송 사업자	

2. 통신·방송 융합에 영향을 미치는 수요적 요인들입니다. 통신·방송 융합의 수요요인들 중에서 가장 큰 요인이라고 생각되는 것은 무엇입니까?

① 사회·문화적 수요요인: 융합기기 보급률, 인터넷 보급률, 디지털TV 보급률 등	
② 산업·경제적 수요요인: 전자상거래 이용정도, IT의 산업적 활용능력 등	
③ 행정·정치적 수요요인: 행정·정치에 활용, 전자결제제도, 전자 여론조사 등	

3. EC의 「녹서」는 융합현상의 변화과정을 4단계로 설명하고 있다. 각 융합단계가 복합적으로 나타나는 현상이지만, 현 우리나라 통신·방송 융합과정은 어느 단계까지 와 있다고 생각하십니까?

① 기술과 네트워크의 융합단계: 통신·방송의 네트워크, 단말기 플랫폼의 융합 등	
② 산업의 융합단계: 통신·방송산업간 협력·합병, 전략적 제휴, 공동투자 등	
③ 서비스의 융합단계: 통신과 방송의 경계영역적 서비스(VOD, 데이터 방송 등)의 출현	
④ 정책과 규제의 변화단계: 통신과 방송의 정책·규제기구, 법·제도 등의 변화	

4-1. 통신·방송 융합 등 통신환경 변화에 대응하여 정부차원의 대응책에 대해 어떻게 평가를 하십니까?

① 매우 잘함 ② 잘함 ③ 못함 ④ 매우 못함

4-2. 통신환경변화에 정부차원의 대응책이 적절하지 못했다고 평가하셨다면, 그 이유(예, 융합환경에 대응한 관련 법·제도 정비 미진 등)는 무엇입니까?

( )

Ⅱ. 통신위원회 현황

1-1. 통신위원회는 전기통신사업의 공정한 경쟁환경 조성과 이용자 권익보호 및 분쟁의 재정을 그 설립목적으로 하고 있습니다. 통신위원회의 각 기능 및 역할에 대해 어느 정도 중요성을 가지고 있다고 생각하십니까?

척도 / 항목	안중요	별로 안중요	중요	매우 중요
① 전기통신사업자 불공정행위 시정조치 의결				
② 전기통신사업자간 혹은 이용자간 분쟁의 알선 및 재정				
③ 전기통신관련 고시 및 기준 등의 심의				
④ 전기통신사업자 불공정행위 사실조사				
⑤ 전기통신번호 부여 등 전기통신관련 관리·집행				

1-2. 통신·방송 융합환경에서 기존 통신위원회의 핵심 기능 및 역할에 추가되어야 할 필요가 있다고 생각되는 것은 무엇입니까?

( )

2. 통신위원회가 수행하는 핵심 기능들 중에서 비교적 잘 수행되고 있는 기능, 잘 수행되고 있지 못하고 있는 기능, 향후 더욱 강조되어야 할 기능은 무엇입니까? (2가지 항목만 표시)

척도 / 항목	잘 수행되고 있는 기능	잘 수행되고 있지 못한 기능	향후 더욱 강조되어야 할 기능
① 전기통신사업자 불공정행위 시정조치 의결			
② 전기통신사업자간 혹은 이용자간 분쟁의 알선 및 재정			
③ 전기통신관련 고시 및 기준 등의 심의			
④ 전기통신사업자 불공정행위 사실조사			
⑤ 전기통신번호 부여 등 전기통신관련 관리·집행			

3. 선진 외국의 통신관련 전문규제기관들에 비해 통신위원회의 핵심 기능들의 수행수준은 어느 정도라고 생각하십니까?

척도 / 항목	매우 낮음	낮음	높음	매우 높음
① 전기통신사업자 불공정행위 시정조치 의결				
② 전기통신사업자간 혹은 이용자간 분쟁의 알선 및 재정				
③ 전기통신관련 고시 및 기준 등의 심의				
④ 전기통신사업자 불공정행위 사실조사				
⑤ 전기통신번호 부여 등 전기통신관련 관리·집행				

4-1. 선진 외국의 통신규제기관과 비교해서, 우리나라 통신위원회의 현재 위상이 적정하다고 생각하십니까?

① 낮다 ② 적정하다 ③ 높다

4-2. 장관급 조직체계를 지닌 방송위원회와 공정거래위원회와 비교해서, 통신위원회의 중요성 정도에 비추어 볼 때 차관급 조직체계의 위상이 적정하다고 생각하십니까?

① 낮다 ② 적정하다 ③ 높다

4-3. 현재 통신위원회의 위상이 낮아 향후 위상강화가 필요하다고 생각하시면, 그 이유는 무엇입니까?

( )

5. 선진 외국의 통신규제기관과 비교해서, 현 통신위원회의 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각합니까? (2 가지만 지적)

① 비효율적인 조직체제 ② 수행 기능 및 권한의 제약
③ 인력의 양적 부족 ④ 인력의 전문성(질적) 부족
⑤ 예산의 부족 ⑥ 기관의 독립성 부족
⑦ 시설부족 및 근무환경의 열악성

6-1. 통신위원회의 인력은 현재 총 34명으로 구성되어 있습니다. 통신시장의 확대 및 통신·방송융합환경에 대비하기 위해 현재의 인력규모는 어느 정도라고 생각하십니까?

① 매우 불충분 ② 불충분 ③ 충분 ④ 매우 충분

6-2. 현재의 인력규모가 불충분하다면 어떤 인력확충방안이 바람직하다고 생각하십니까?

① 현재와 같이 행정직 공무원 위주의 인력확충
② 조사분야 등에 외부 전문인력의 일부 충원
③ 최소한의 행정직 공무원과 외부 전문인력 위주의 인력확충

7. 통신위원회가 통신시장의 확대와 통신·방송융합환경에 대응하여 제 역할을 수행하기 위해서 정부차원에서 우선적으로 지원해야 할 분야는 무엇이라고 생각하십니까? (2가지 항목만 표시)

① 조직체계의 개선 ② 재정지원 확대 ③ 전문인력보강

④ 기관의 독립성 확보 ⑤ 관련 규제기관들과의 기능 재정립

⑤ 기타(_____)

Ⅲ. 관련 규제기관들과의 관계 재정립

1-1. 정보통신부와 통신위원회간의 관계에 대한 질문입니다. 현재 정보통신부는 통신정책기능과 통신·방송사업자의 인허가 등 사전적 규제기능을, 통신위원회는 사후적 규제기능을 담당하고 있습니다. 정보통신부와 통신위원회의 관계 재정립 방안으로 가장 적합한 방안은 무엇이라고 생각하십니까?

① 현재의 기능배분체계를 유지

② 정보통신부는 정책기능만을, 통신위원회는 규제기능만을 담당할 수 있도록 정보통신부의 통신관련 규제기능을 통신위원회로 이양

③ 방송위원회와 같이 일부 정책기능과 규제기능을 통신위원회로 이양하여 독립규제기관화

1-2. 기타 정보통신부와 통신위원회의 바람직한 관계 재정립 방안이 있다면 무엇입니까?

( )

2-1. 통신위원회와 공정거래위원회간의 관계를 묻는 문항입니다. 통신위원회는 통신관련 전문규제기관의 성격을 지니고 있고, 공정거래위원회는

산업전반의 공정경쟁을 유도하는 일반경쟁규제기관의 성격을 지니고 있습니다. OECD 보고서에서 제기하고 있는 통신관련 5가지 권한들 중에서 공정거래위원회보다 통신위원회가 담당하는 것이 더 적합하다고 생각되는 권한을 모두 표시해 주십시오.

① 필수 망시설 공정접근 보장권한	
② 일반경쟁법상 경쟁제한행위 규제: 기업결합 심사, 카르텔 금지 등	
③ 기술적 규제권한: 망호환성, 망표준화, 사생활 보호 등	
④ 경제적 규제권한: 진입규제, 가격규제, 품질규제 등	
⑤ 시장지배적 측정권한	

2-2. 기타 통신위원회와 공정거래위원회간의 바람직한 관계 재정립 방안이 있다면 무엇입니까?

( )

3-1. 통신위원회와 방송위원회간의 관계를 묻는 문항입니다. 통신·방송융합 환경에 대응하기 위해 통신 및 방송관련 규제기관의 단일화(통신방송위원회 혹은 방송통신위원회)를 주장하는 목소리가 높습니다. 통신위원회와 방송위원회간의 바람직한 관계 재정립 방안이라고 생각하는 것은 무엇입니까?

① 통신·방송융합 환경에서도 통신과 방송의 고유영역이 존재함으로 현재 규제체제와 같이 통신위원회와 방송위원회를 고수하는 것이 바람직하다.

② 현재의 규제체제를 유지하면서 양 규제기관간 기능 재정립으로 통신·방송 융합 환경변화에 대응하는 것이 바람직하다.

③ 빠른 시간내에 규제기관의 단일화를 추진하여 통신·방송 융합환경

에 대비하는 것이 바람직하다.

④ 통신·방송 규제기관의 단일화 추진이 바람직하지만, 통신·방송 융합추세에 따라 점진적이고 장기적인 관점에서 통합을 이루어 나가야 한다.

3-2. 기타 통신위원회와 방송위원회간의 바람직한 관계 재정립 방안이 있다면 무엇입니까?

( )

4. 통신위원회, 정보통신윤리위원회 및 방송위원회간의 관계설정에 관한 문항입니다. 통신위원회는 통신사업자의 규제, 정보통신윤리위원회는 통신내용의 심의, 방송위원회는 방송내용에 대한 심의를 담당하고 있습니다. 이들 기관들간의 바람직한 관계 재정립 방안이라고 생각되는 것은 무엇입니까?

① 현 규제체제를 유지하는 것이 바람직하다.

② 통신매체 통합에 초점을 두어 통신위원회와 정보통신윤리위원회의 단일화가 바람직하다.

③ 내용규제방식의 통합에 초점을 두어 정보통신윤리위원회와 방송위원회의 단일화가 바람직하다.

4-2. 기타 통신위원회, 정보통신윤리위원회 및 방송위원회간의 바람직한 관계 재정립 방안이 있다면 무엇입니까?

( )

5. 통신위원회의 위상과 역할 강화방안 및 타 규제기관들간의 관계 재정립 차원에서 좋은 의견을 적어주시기 바랍니다.

♠ 귀중한 시간을 내주셔서 다시 한번 감사드립니다 ♠

1. 본 연구보고서(도서)는 정보통신부의 출연금 등으로 수행한 정보통신연구개발사업의 연구결과입니다.
2. 본 연구보고서(도서)의 내용을 발표할 때에는 반드시 정보통신부 정보통신연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

※본 연구보고서는 정보통신부
정보통신연구진흥원에서 지원하고 있는
정보통신학술연구지원사업의 연구결과입니다.

(University fundamental Research Program supported by Ministry of Information & Communication in republic of Korea)